

官報

(号 外)
発行 内閣府
(原稿作成 国立印刷局)

目次

〔政 令〕

- 文部科学省組織令の一部を改正する政令(四五)
- 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行期日を定める政令(四六)
- 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令(四七)
- サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改正する政令(四八)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改正する政令(四九)
- 〔省 令〕
- 電波法施行規則等の一部を改正する省令(総務二六)
- 総務省所管補助金等交付規則の一部を改正する省令(同二七)
- 出入国管理及び難民認定法第七條第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(法務一二)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(同一三)
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令(財務・厚生労働・経済産業・環境二)

- 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(厚生労働二九)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同三〇)
- 種苗法施行規則の一部を改正する省令(農林水産一六)
- 漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令(同一七)
- 防衛省職員の災害補償に関する省令及び若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令(防衛六)
- 〔法規的告示〕
- 保険業法施行規則第八十六條及び第八十七條等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件(金融庁六)
- 保険業法施行規則第五十九條の二第一項第五号二等の規定に基づき保険業法第三十條各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件の一部を改正する件(同七)
- 保険業法施行規則第八十六條及び第八十七條等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件の一部を改正する件(同八)
- 電波法第六條第八項第五号の規定に基づく総務大臣が公示する区域を定める件(総務八一)

- 電波法第六條第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件の一部を改正する件(同八二)
- 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(同八三)
- 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(同八四)
- シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件の一部を改正する件(同八五)
- 周波数割当計画の一部を変更する件(同八六、八七)
- 出入国管理及び難民認定法第七條第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件の一部を改正する件(法務一八)
- 出入国管理及び難民認定法第七條第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(同一九)
- 生物学的製剤基準の一部を改正する件(厚生労働一〇四)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九條第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件(同一〇五)
- 厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件(同一〇六)

- 労働安全衛生法第五十四條の二において準用する同法第四十七條第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める型式検定の方法(同一〇七)
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量(農林水産・経済産業・環境一)
- 調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(経済産業・環境二)
- 〔その他告示〕
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(総務八八)
- 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件等の一部を改正する件(同八九)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定に基づき、補助金等の交付に関する事務を消防庁長官に委任した件の一部を改正する告示(同九〇)
- 予算科目に係る補助金等のうち補助事業者等が市町村であるものの交付に関する事務を都道府県の知事が行うこととした件の一部を改正する告示(同九一)
- 種苗法第二條第七項及び種苗法施行規則第五條第二項の規定に基づく重要な形質を定める件の一部を改正する件(農林水産四二)
- 〔官庁報告〕
- 法 務
判決(最高裁判所)
産 業
日本産業規格(経済産業省)
本日公布された法令の「あらまし」は、次のページに掲載されています。

本号で公布された 法令のあらまし

◇文部科学省組織令の一部を改正する政令（政令第四十五号）（文部科学省）

- 大臣官房総務課及び政策課の所掌事務の変更
広報に関する事務並びに学校法人及び宗教法人を除く文部科学省の所掌事務に係る法人の監督に関する事務を大臣官房総務課の所掌事務から削り、大臣官房政策課の所掌事務として加える。（第十六条、第十八条関係）
- 初等中等教育局の組織再編
 - 初等中等教育局に、高等学校等における教育の振興及び高等学校等の生徒の修学支援に関する事務等を所掌するものとして、新たに高等学校振興課を置く。（第三十二条、第三十九条関係）
 - 初等中等教育局学校情報基盤・教材課を廃止するとともに、同局に置かれる参事官が、学校教育の情報化及び情報教育の振興等に関する事務を所掌するものとする。（第三十二条、第四十条、第四十二条関係）
 - (1)及び(2)の体制整備に伴い、初等中等教育局教育課程課及び児童生徒課の所掌事務を変更する。（第三十六条、第三十七条関係）
- 文化庁の組織再編
文化庁に置かれる各課及び参事官の所掌事務を再編するとともに、同庁に置かれる文化資源活用課、文化財第一課及び文化財第二課の名称をそれぞれ文化資源政策・記念物課、美術学芸課、建造物課に変更する。（第九十四条～第九十七条、第百条～第百二条、第百四条関係）
- 研究開発局参事官の設置年限の延長
研究開発局参事官の設置期間を令和十三年三月三十一日までに延長する。（附則第十項関係）
- 施行期日等
 - この政令は、令和八年四月一日から施行する。（附則第一条関係）
 - 関係政令について所要の改正を行う。
 - その他所要の改正を行う。

- ## ◇重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行期日を定める政令（政令第四十六号）（内閣府本府）
- 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律（令和七年法律第四十二号）の施行期日は、令和八年十月一日とする。

◇重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令（政令第四十七号）（内閣府本府）

- 重要電子計算機の範囲に関する規定の整備
 - 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律（令和七年法律第四十二号。以下「法」という。）第二条第二項第一号の政令で定める電子計算機は、同号イからホまでに掲げる者が使用する電子計算機のうち、当該者が同号に規定する重要情報（(4)において「重要情報」という。）を記録するもの及びこれと電気通信回線で直接又は間接に接続されているもの等とする。（第一条第一項関係）
 - 法第二条第二項第一号ホの政令で定める法人として、十六法人を定める。（第一条第二項関係）
 - 法第二条第二項第二号の政令で定める電子計算機は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（令和四年法律第四十三号）第五十条第一項に規定する特定社会基盤事業者が使用する電子計算機のうち、特定重要設備（同項に規定する特定重要設備をいう。）であるもの又は特定重要設備の一部を構成するもの等とする。（第一条第三項関係）
 - 法第二条第二項第三号の政令で定める電子計算機は、同号に規定する事業者が使用する電子計算機のうち、重要情報を記録するもの及びこれと電気通信回線で直接又は間接に接続されているものとする。（第一条第四項関係）

- 事務の委託に関する規定の整備
 - 法第七十二条第一項の政令で定める法人は、次に掲げる委託を行う事務の区分に応じ、それぞれ次に定める法人とする。（第二条第一項関係）
 - 法第三十七条に規定する事務 国立研究開発法人情報通信研究機構
 - 法第四十一条に規定する事務 一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター（平成十五年三月十八日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。）
 - 法第七十二条第二項の政令で定める法人は、(1)イ及びロに定める法人とする。（第二条第二項関係）
- 権限の委任に関する規定の整備
法第五条の規定並びに法第六条、第九条及び第十条の規定（いずれも法第五条に係る部分に限る。）による権限の委任について定める。（第三条関係）
- 施行期日等
 - この政令は、法の施行の日（令和八年十月一日）から施行する。（附則第一項関係）
 - この政令の経過措置について定める。（附則第二項関係）

◇サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改正する政令（政令第四十八号）（内閣官房）

- 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（令和七年法律第四十三号）の施行に伴い、サイバーセキュリティ基本法（平成二十六年法律第百四号）第三十一条第一項第三号の規定により政令で定める法人を定める規定を削る。（本則関係）
- この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日（令和八年十月一日）から施行する。（附則関係）

◇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改正する政令（政令第四十九号）（防衛省）

- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正
 - 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受けるための在級期間を廃止する。（第四条関係）
 - 第二種初任給調整手当の算定に必要な額等について規定する。（第八条の五関係）
 - 自衛官候補生、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生（以下「学生」という。）並びに陸上自衛隊高等工科学校の生徒（以下「生徒」という。）に対する第二種初任給調整手当の月額等について規定する。（第十七条の十の二、第十八条及び第十八条の二関係）
 - 予備自衛官及び即応予備自衛官に支給する訓練招集手当の日額の上限並びに予備自衛官補に支給する教育訓練招集手当の日額を引き上げる。（第十七条の十四及び第十七条の十五関係）
 - 若年定年退職者給付金の額の調整に必要な給与年額相当額の計算方法を改める。（第二十四条及び附則第十五項関係）
 - 特地官署等の見直しに伴い、特地官署として格付けされる官署を追加するとともに、級別区分が引上げとなる官署の級別区分を改める。（別表第六関係）
 - その他所要の規定の整備を行う。
- 防衛省職員の災害補償に関する政令の一部改正
自衛官候補生、学生及び生徒の災害補償の算定基礎額として用いる平均給与額の計算の対象に第二種初任給調整手当を加える。（第五条関係）
- 施行期日等
 - この政令は、令和八年四月一日から施行する。（附則第一項関係）
 - その他関係政令について所要の改正を行う。（附則第二項関係）

政

令

文部科学省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。

御 名 御 璽

令和八年三月二十三日

内閣総理大臣 高市 早苗

政令第四十五号

文部科学省組織令の一部を改正する政令

内閣は、国家行政組織法（昭和二十三年法律第二百十号）第七条第五項及び第二十一条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

文部科学省組織令（平成十二年政令第二百五十一号）の一部を次のように改正する。

第十六条中第九号及び第十号を削り、第十一号を第九号とし、第十二号を第十号とし、第十三号を第十一号とする。

第十八条中第七号を第九号とし、第四号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、第三号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

五 文部科学省の所掌事務に係る法人（学校法人及び宗教法人を除く。）の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。

第十八条第二号の次に次の一号を加える。

三 広報に関すること。

第三十二条中「特別支援教育課」を「高等学校振興課」に改める。

第三十六条第一号中「第四十二条」を「第三十九条及び第四十二条第五号」に、「及び特別支援教育課」を「特別支援教育課及び参事官」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「及び特別支援教育課」を「特別支援教育課及び参事官」に改め、同条第六号及び第七号を削り、第八号を第六号とする。

第三十七条第一号中「における進路指導」を「高等学校及び中等教育学校の後期課程にあっては、専門教育を主とする学科のうち職業に関するもののみを置くものを除く。」における進路指導」に改める。

第三十八条第二号中「及び他課」を「並びに教育職員政策課、特別支援教育課及び参事官」に改め、同条第六号及び第七号中「他課」を「教育職員政策課、特別支援教育課及び参事官」に改める。

第四十条を削る。

第三十九条第一号中「対する教育（以下この条）の下に」及び「第四十二条」を加え、「学校情報基盤・教材課」を「参事官」に改め、同条第五号及び第六号中「学校情報基盤・教材課」を「参事官」に改め、同条を第四十条とし、第三十八条の次に次の一条を加える。

（高等学校振興課の所掌事務）

第三十九条 高等学校振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第七十一条の規定によるもの（以下この条において「高等学校等における教育」という。）の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること（総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。）。

二 高等学校及び中等教育学校の後期課程（専門教育を主とする学科のうち職業に関するもののみを置くものに限る。第十三号及び第十四号において「職業に関する高等学校等」という。）における進路指導に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること（総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。）。

三 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の施行に関すること。

四 生徒の奨学に関すること。

五 高等学校及び中等教育学校における教育の基準の設定に関すること（スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。）。

六 高等学校及び中等教育学校の後期課程における通信教育に関すること。

七 産業教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること（特別支援教育課の所掌に属するものを除く。）。

八 産業教育のための補助に関すること（特別支援教育課の所掌に属するものを除く。）。

九 産業教育の基準の設定に関すること（特別支援教育課の所掌に属するものを除く。）。

十 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成（産業教育のための施設の整備に係るものに限る。）に関すること（大臣官房の所掌に属するものを除く。）。

十一 高等学校及び中等教育学校における教育並びに産業教育に係る教育用品（学校用家具を除く。）の基準の設定に関すること。

十二 中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興（教育内容（保健教育、安全教育及び情報教育に係るものを除く。）に係るものに限る。）に関する援助及び助言に関すること。

十三 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、高等学校等における教育、職業に関する高等学校等における進路指導及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと（スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。）。

十四 教育関係職員その他の関係者に對し、高等学校等における教育、職業に関する高等学校等における進路指導及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと（スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。）。

十五 看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。

第四十二条各号を次のように改める。

一 学校教育の情報化の推進に関する法律（令和元年法律第四十七号）第八条第一項に規定する学校教育情報化推進計画の作成及び推進に関すること。

二 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における情報教育（特別支援教育に係るものを除く。第四号、第十号及び第十一号において単に「情報教育」という。）の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

三 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における情報通信の技術を活用した効果的な事務の処理並びに情報通信の技術の活用を支援する人材の育成及び確保（第十号及び第十一号において「情報通信技術の活用等」という。）に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

- 四 情報教育の基準の設定に関すること。
- 五 初等中等教育の教材の基準（高等学校及び中等教育学校における教育並びに産業教育の教材に係るものを除く。）の設定に関すること（スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。）。
- 六 視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
- 七 学校教育における視聴覚教育（大学及び高等専門学校におけるものを除く。）に関すること。
- 八 教育用品（学校用家具を除く。）の基準の設定に関すること（高等学校振興課の所掌に属するものを除く。）。
- 九 中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における情報教育（特別支援教育に係るものを除く。）の振興に関する援助及び助言に関すること。
- 十 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、情報教育及び情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
- 十一 教育関係職員その他の関係者に対し、情報教育及び情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
- 第九十四条中 「文化資源活用課」「文化資源政策・記念物課」に改める。
- 第九十五条中第二十五号を第二十六号とし、第二十四号の次に次の一号を加える。
- 二十五 文化審議会の庶務（国語分科会、著作権分科会、文化財分科会及び文化功労者選考分科会に係るものを除く。）に関すること。
- 第九十六条第三号中「劇場、音楽堂」を削り、「補助に関すること」の下に「並びに参事官の所掌に属するもの」を加え、同条第七号を削り、同条第八号中「独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構」を削り、同条を同条第七号とする。
- 第九十七条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
- 第一百条（見出しを含む。）中「文化資源活用課」を「文化資源政策・記念物課」に改め、同条第一号中「第一百四条第五号から第八号まで」を「次条第一号及び第二号、第一百二条第一号及び第二号並びに第一百四条第六号及び第七号」に改め、同条に次の三号を加える。
- 四 記念物の保存及び活用に関すること。
- 五 文化的景観の保存及び活用に関すること。
- 六 埋蔵文化財の保護に関すること。
- 第一百一条の見出し中「文化財第一課」を「美術学芸課」に改め、同条中「文化財第一課」を「美術学芸課」に、「から第四号まで」を「及び第二号」に改め、同条第一号中「保存」の下に「及び活用」を加え、同条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「保存技術の保存」の下に「及び活用」を加え、同条を同条第二号とし、同条第五号を削り、同条に次の一号を加える。
- 三 独立行政法人国立文化財機構の組織及び運営一般に関すること。
- 第一百二条の見出し中「文化財第二課」を「建造物課」に改め、同条中「文化財第二課」を「建造物課」に改め、「事務」の下に「第一号及び第二号に掲げる事務にあつては」を加え、同条第一号中「保存」の下に「及び活用」を加え、同条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「の保存」の下に「及び活用」を加え、同条を同条第二号とし、同条第五号を削り、同条に次の二号を加える。
- 三 文化財の防災に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 四 文化審議会文化財分科会の庶務に関すること。

- 第一百四条中「第五号から第八号まで」を「第六号及び第七号」に改め、同条第一号中「から第四号まで」を「次号、第四号及び第五号」に、「及び第四号」を「及び第五号」に改め、同条中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
- 三 文化施設のうち劇場、音楽堂その他これらに類する施設（以下この号において「劇場等」という。）に関すること（劇場等の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の劇場等の災害復旧に係る補助に関するものを除く。）。
- 第一百四条第六号及び第七号中「活用」を「保存及び活用」に改め、同条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十四号までを一号ずつ繰り上げ、同条に次の一号を加える。
- 十四 独立行政法人国立美術館の組織及び運営一般に関すること。
- 附則第三項中「第四十二条第三号」を「第三十九条第四号」に改める。
- 附則第八項を削る。
- 附則第七項中「第三十九条各号」を「第四十条各号」に改め、同項を附則第八項とし、附則第六項の次に次の一項を加える。
- （初等中等教育局高等学校振興課の所掌事務の特例）
- 7 初等中等教育局高等学校振興課は、第三十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
- 附則第十項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。
- 附 則
- （施行期日）
- 第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
- （文化審議会令の一部改正）
- 第二条 文化審議会令（平成十二年政令第二百八十一号）の一部を次のように改正する。
- 第九条中「企画調整課」を「政策課」に改め、同条ただし書中「文化財第一課」を「建造物課」に改める。
- （独立行政法人国立美術館法施行令の一部改正）
- 第三条 独立行政法人国立美術館法施行令（平成十八年政令第六十二号）の一部を次のように改正する。
- 第三項中「企画調整課」を「参事官」に改める。
- （独立行政法人国立文化財機構法施行令の一部改正）
- 第四条 独立行政法人国立文化財機構法施行令（平成十八年政令第六十三号）の一部を次のように改正する。
- 第三項中「企画調整課」を「美術学芸課」に改める。
- 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
- 御 名 御 璽
- 令和八年三月二十三日
- 内閣総理大臣 高市 早苗
- 文部科学大臣 松本 洋平
- 内閣総理大臣 高市 早苗

政令第四十六号

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律（令和七年法律第四十二号）附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行期日は、令和八年十月一日とする。

内閣総理大臣	高市 早苗
総務大臣	林 芳正
財務大臣	平口 洋
厚生労働大臣	片山さつき
農林水産大臣	上野賢一郎
経済産業大臣	鈴木 憲和
国土交通大臣	赤澤 亮正
防衛大臣	金子 恭之
	小泉進次郎

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令をここに公布する。

御 名 御 璽

令和八年三月二十三日

内閣総理大臣 高市 早苗

政令第四十七号

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令
内閣は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律（令和七年法律第四十二号）第二条第二項各号、第七十二条第一項及び第二項並びに第七十四条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

（重要電子計算機）

第一条 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律（以下「法」という。）第二条第二項第一号の政令で定める電子計算機は、同号イからホまでに掲げる者が使用する電子計算機のうち、次に掲げるものとする。

一 法第二条第二項第一号イからホまでに掲げる者が同号に規定する重要情報（第四項において「重要情報」という。）を記録する電子計算機及び当該電子計算機と電気通信回線で直接又は間接に接続されている電子計算機

二 法第二条第二項第一号イからホまでに掲げる者の事務又は業務のために使用される情報システムの情報処理の用に供され、かつ、他の電子計算機と電気通信回線で直接又は間接に接続されている電子計算機（同号ロ及びニに掲げる者が使用する電子計算機にあつては、次に掲げる電子計算機に限る。）

イ 法第二条第二項第一号イに掲げる者が運用する情報システム、地方公共団体総合行政ネットワーク（全ての地方公共団体においてその使用する電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他の知覚によつては認識することができない方式をいう。）による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをいう。）、住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の十七第一項に規定する本人確認情報処理事務を処理するために設けられた情報システムであつて地方公共団体情報システム機構が運用するもの又は地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第七百六十二条第一号に規定する地方税関係事務用電子情報処理組織に電気通信回線で直接又は間接に接続されている電子計算機

ロ 警察、消防又は防災に係る事務又は業務のために使用される情報システムの情報処理の用に供されている電子計算機

2 法第二条第二項第一号ホの政令で定める法人は、外国人育成就労機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立健康危機管理研究機構、新関西国際空港株式会社、脱炭素成長型経済構造移行推進機構、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方税共同機構、日本銀行、日本下水道事業団、日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構及び預金保険機構とする。

3 法第二条第二項第二号の政令で定める電子計算機は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（令和四年法律第四十三号）第五十条第一項に規定する特定社会基盤事業者が使用する電子計算機のうち、次に掲げるものとする。
一 特定重要設備（経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十条第一項に規定する特定重要設備をいう。以下この項において同じ。）である電子計算機又は特定重要設備の一部を構成する電子計算機

二 特定重要設備と電気通信回線で直接又は間接に接続されている電子計算機（前号に掲げる電子計算機を除く。）であつて、当該特定重要設備に対し、当該特定重要設備の機能に影響を与える電磁的記録（法第二条第八項第二号に規定する電磁的記録をいう。次号において同じ。）を送信する機能を有するものとして主務省令（特別社会基盤事業所管大臣（法第四条第一項に規定する特別社会基盤事業所管大臣をいう。第三条第一項において同じ。）及び内閣総理大臣の発する命令をいう。次号において同じ。）で定めるもの
三 第一号に掲げる電子計算機（以下この号において「一号電子計算機」という。）による情報処理の用に供される電磁的記録を作成するために用いられる電子計算機（前二号に掲げる電子計算機を除く。）のうち、当該電磁的記録が一定の期間ごとに当該一号電子計算機に入力されるものであつて、当該電磁的記録が当該一定の期間ごとに当該一号電子計算機に入力されなくなった場合には当該一号電子計算機に係る特定重要設備の機能が停止し、又は低下することとなるものとして主務省令で定めるもの

4 法第二条第二項第三号の政令で定める電子計算機は、同号に規定する事業者が使用する電子計算機のうち、重要情報を記録する電子計算機及び当該電子計算機と電気通信回線で直接又は間接に接続されている電子計算機とする。
（情報の整理及び分析等の事務を委託することができる法人）

第二条 法第七十二条第一項の政令で定める法人は、次の各号に掲げる委託を行う事務の区分に応じ、当該各号に定める法人とする。
一 法第三十七条に規定する事務（同条に規定する選別後通信情報を取り扱うものを除く。） 国立研究開発法人情報通信研究機構
二 法第四十一条に規定する事務 一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター（平成十五年三月十八日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。）

2 法第七十二条第二項の政令で定める法人は、前項各号に定める法人とする。
（権限の委任）

第三条 法第五条の規定並びに法第六条、第九条及び第十条の規定（いずれも法第五条に係る部分に限る。）による特別社会基盤事業所管大臣の権限（次項及び第三項において「特定大臣権限」という。）のうち総務大臣に属する権限は、特別社会基盤事業者の事務所、事業所その他の事業を行う場所の所在地（以下この条において「特別社会基盤事業所在地」という。）を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任する。ただし、総務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

- 2 特定大臣権限のうち経済産業大臣に属する権限は、特別社会基盤事業所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
- 3 特定大臣権限のうち国土交通大臣に属する権限は、特別社会基盤事業所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

- 4 法第七十四条第二項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第五条の規定並びに法第六条、第九条及び第十条の規定（いずれも法第五条に係る部分に限る。）による権限は、特別社会基盤事業所在地を管轄する財務局長（特別社会基盤事業所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長）に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

附 則

(施行期日)

- 1 この政令は、法の施行の日（令和八年十月一日）から施行する。

- 2 (外国人育成成就労働機構に関する経過措置)

- 2 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律（令和六年法律第六十号）の施行の日の前日までの間における第一条第二項の規定の適用については、同項中「外国人育成成就労働機構、株式会社国際協力銀行」とあるのは、「株式会社国際協力銀行」とする。

内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
経済産業大臣 赤澤 亮正
国土交通大臣 金子 恭之

サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御 名 御 璽

令和八年三月二十三日

内閣総理大臣 高市 早苗

政令第四十八号

サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改正する政令

内閣は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（令和七年法律第四十三号）の施行に伴い、この政令を制定する。

サイバーセキュリティ基本法施行令（平成二十六年政令第四百号）の一部を次のように改正する。
第六条を削る。

附 則

この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日（令和八年十月一日）から施行する。

内閣総理大臣 高市 早苗

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御 名 御 璽

令和八年三月二十三日

内閣総理大臣 高市 早苗

政令第四十九号

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改正する政令

内閣は、防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律（令和七年法律第九十五号）の一部の施行に伴い、並びに防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）第十四条第二項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第十条の五及び第十三条の二第一項並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第二十四条の二第五項、第二十四条の五、第二十四条の六、第二十五条第六項、第二十五条の二第五項、第二十七条第二項、第二十七条の四第一項及び別表第二備考(三)の規定に基づき、この政令を制定する。

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)

第一条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令（昭和二十七年政令第三百六十八号）の一部を次のように改正する。

第四条第三項中「の各号」及びただし書を削り、同項第一号中「占め、かつ、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が二年以上である」を「占める」に改め、同項第二号中「占め、かつ、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けていた期間が二年以上である」を「占める」に改める。

第八条の三第二項中「(三)欄をいう」の下に「第八条の五第四項第二号及び」を加える。

第八条の五第三項中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改め、同条に次の三項を加える。

4 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第一項の政令で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、同項の政令で定める額は、当該職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 一定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、法第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額

二 自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員 自衛官俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額

三 法附則第五項の規定の適用を受ける職員 当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、法第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級並びに法第五条第一項（第二号及び

第四号に係る部分を除く。）の規定並びに同条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項及び第八項の規定によりその者の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額（当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額）

- 5 法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十条の五第一項の政令で定める時間数は、第七条の二第一項の防衛大臣の定める時間数とする。
- 6 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第一項の民間の賃金の最低基準を考慮して政令で定める額及び政令で定める日、同条第二項の政令で定める換算の方法、同条第三項の政令で定める職員及び政令で定める支給の方法並びに同条第四項の政令で定める第二種初任給調整手当の支給に關し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
- 第八条の六中「第十条の五第一項」を「第十条の六第一項」に改める。
- 第十七条の十の二の見出しを「(自衛官候補生手当等の支給)」に改め、同条に次の四項を加える。
- 4 自衛官候補生に対する第二種初任給調整手当は、新たに採用された自衛官候補生であつて、その採用された日において、自衛官候補生手当の月額を考慮して防衛大臣の定める額に十二を乗じ、その額を算定基礎時間数(第七条の二第一項の防衛大臣の定める時間数に五十二を乗じたものをいう。次項において同じ。)で除して得た額(当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額。以下この項及び次項において「特定額」という。)が、当該自衛官候補生が在勤する地域における第八条の五第六項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる民間の賃金の最低基準を考慮して政令で定める額(以下この項及び次項において「基準額」という。)を下回るものに對し、同日から特定額が基準額以上となつた日の前日まで支給する。
- 5 前項の第二種初任給調整手当の月額は、特定額と基準額との差額に、算定基礎時間数を乗じ、その額を十二で除して得た額(当該額に百円未満の端数を生じたときは、これを百円に切り上げた額)とする。
- 6 第四項の適用を受ける自衛官候補生以外の自衛官候補生であつて、同項に規定する第二種初任給調整手当を支給される者との権衡上必要があるものとして防衛大臣の定めるものには、防衛大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給する。
- 7 前三項に定めるもののほか、自衛官候補生に対する第二種初任給調整手当の支給に關し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
- 第十七条の十四第一項中「一万三千二百円」を「一万三千九百円」に、「二万六千三百円」を「二万七千二百円」に改める。
- 第十七条の十五第一項中「八千八百円」を「九千三百円」に改める。
- 第十八条の見出しを「(学生手当等の支給)」に改め、同条に次の一項を加える。
- 7 第十七条の十の二第四項から第七項までの規定は、学生に対する第二種初任給調整手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「新たに採用された」とあるのは「新たに防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた」と、採用された日」とあるのは「命ぜられた日」と、自衛官候補生手当」とあるのは「学生手当」と、「在勤する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。
- 第十八条の二の見出しを「(生徒手当等の支給)」に改め、同条に次の一項を加える。
- 3 第十七条の十の二第四項から第七項までの規定は、生徒に対する第二種初任給調整手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「新たに採用された」とあるのは「新たに陸上自衛隊高等工科学校に入校を命ぜられた」と、「採用された日」とあるのは「命ぜられた日」と、「自衛官候補生手当」とあるのは「生徒手当」と、「在勤する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。

第二十四条第五号中「百分の百二・五」を「百分の百五」に、「百分の百五」を「百分の百六・二五」に改め、「百分の百七・五」の下に「(その者が退職の日の前日において同項に規定する自衛官に該当するときは、百分の百八・七五)」を加える。

附則第十五項の表第二十四条の項中「百分の百二・五」を「百分の百五」に改める。

附則第十七項中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改める。

別表第六対馬駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関(自衛隊法施行令第五十条第一項ただし書に規定する部隊又は機関を除く。以下この表において同じ。)の項中「(自衛隊法施行令第五十条第一項ただし書に規定する部隊又は機関を除く。以下この表において同じ。)」を削り、「二級」を「三級」に改め、同項の前に次のように加える。

別海駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関(自衛隊法施行令第五十条第一項ただし書に規定する部隊又は機関を除く。以下この表において同じ。)	二級
鹿追駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関	二級
今津駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関	二級
別表第六奄美駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関の項の前に次のように加える。	

玖珠駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関	一級
------------------------	----

(防衛省職員の災害補償に關する政令の一部改正)

第二条 防衛省職員の災害補償に關する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)の一部を次のように改正する。

第五条第二項第一号中「自衛官候補生手当」の下に、「第二種初任給調整手当」を加え、同項第二号中「(学生手当)」の下に、「第二種初任給調整手当」を加え、同項第三号中「(生徒手当)」の下に、「第二種初任給調整手当」を加える。

附 則

(施行期日)

1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)

2 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二十六号)の一部を次のように改正する。

附則第二条第二項中「この政令による改正後の」及び「(以下「新令」という。)」を削り、「及び第八条の三第二項」を、「第八条の三第二項及び第八条の五第四項」に改める。

附則第三条中「新令」を「この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令」に改める。

○総務省令第二十六号

電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）の規定に基づき、電波法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

令和八年三月二十三日

電波法施行規則等の一部を改正する省令

総務大臣 林 芳正

（電波法施行規則の一部改正）

第一条 電波法施行規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」という。）は、これを加える。

改 正 後		改 正 前	
（特定無線局の対象とする無線局） 第十五条の二 法第二十七条の二第一号の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。 〔一〕七の四 略 七の五 設備規則第四十九条の六の十二第二項において無線設備の条件が定められている無線局のうち陸上移動局（電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。） 〔八・九 略〕 〔2 略〕 （特定無線局の無線設備の規格） 第十五条の三 法第二十七条の二の総務省令で定める無線設備の規格は、次の各号に掲げる無線局に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 〔一 略〕 二 電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局 〔1〕〔14 略〕 〔15〕 設備規則第四十九条の六の十二第二項（第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。）及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局（ローカル5 G（設備規則第三条第十五号に規定するローカル5 Gをいう。以下この条において同じ。）の陸上移動局を除く。）に係るもの 〔16・17 略〕 〔18〕 設備規則第四十九条の六の十二第二項（第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。）及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局（ローカル5 Gの陸上移動局を除く。）に係るもの 〔19〕〔29 略〕 〔三〕七の四 略 七の五 電気通信業務以外の業務を行うことを目的とする陸上移動局（ローカル5 Gの陸上移動局を除く。） 〔1〕 設備規則第四十九条の六の十二第二項（第一号から第三号までに係る部分に限る。）及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの		（特定無線局の対象とする無線局） 第十五条の二 〔同上〕 〔一〕七の四 同上 〔新設〕 〔八・九 同上〕 〔2 同上〕 （特定無線局の無線設備の規格） 第十五条の三 〔同上〕 〔一 同上〕 二 〔同上〕 〔1〕〔14 同上〕 〔15〕 設備規則第四十九条の六の十二第二項（第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。）に規定する技術基準のうち陸上移動局（ローカル5 G（設備規則第三条第十五号に規定するローカル5 Gをいう。以下この条において同じ。）の陸上移動局を除く。）に係るもの 〔16・17 同上〕 〔18〕 設備規則第四十九条の六の十二第二項（第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。）に規定する技術基準のうち陸上移動局（ローカル5 Gの陸上移動局を除く。）に係るもの 〔19〕〔29 同上〕 〔三〕七の四 同上 〔新設〕	

(2) 設備規則第四十九条の六の十二第二項（第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。）及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの (3) 設備規則第四十九条の六の十二第二項（第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。）及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの 〔八十二 略〕			備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 〔八十二 同上〕		
第二条 無線設備規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号）の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線（下線を含む。以下この条において同じ。）を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」という。）は、これを加える。					
（無線設備規則の一部改正）					
改	正	後	目次 〔第一章〕第三章 略 第四章 業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件 〔第一節〕第四節の四の五 略 第四節の四の六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、ローカル5Gの無線局等の無線設備（第四十九条の六の十二・第四十九条の六の十三） 〔第四節の五〕第四節の十五 略 第四節の十六 二二GHz又は三八GHzの周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線設備（第四十九条の十九） 線設備（第四十九条の十九） 〔第四節の十七〕第九節 略 〔第五章 略〕 附則 （定義） 第三条 この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 〔一〕四の六 略 四の七 「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式若しくは直交周波数分割多元接続方式を用いる周波数分割複信方式（半複信方式を含む。）又は時分割複信方式を用いる無線通信であつて、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信（第七号に規定するデジタル空港無線通信並びに第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム及び第十五号に規定するローカル5Gの無線線による無線通信を除く。）（以下「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信」という。）のうち、電気通信業務を行うことを目的とするものをいう。 〔五十六 略〕		
			目次 〔第一章〕第三章 同上 第四章 同上 〔第一節〕第四節の四の五 同上 第四節の四の六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備（第四十九条の六の十二・第四十九条の六の十三） 〔第四節の五〕第四節の十五 同上 第四節の十六 二二GHz、二六GHz又は三八GHzの周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備（第四十九条の十九） 無線局の無線設備（第四十九条の十九） 〔第四節の十七〕第九節 同上 〔第五章 同上〕 附則 （定義） 第三条 〔同上〕 〔一〕四の六 同上 四の七 「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を用いる周波数分割複信方式（半複信方式を含む。）又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。 〔五十六 同上〕		

(空中線電力の許容偏差)
第十四条 空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

送 信 設 備	許 容 偏 差	
	上 限	下 限
〔略〕	(パーセント)	(パーセント)
十六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備及びローカル5Gの無線局の送信設備	〔略〕	〔略〕
〔略〕	〔略〕	〔略〕

〔255 略〕
(副次的に発する電波等の限度)

第二十四条 法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電氣的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。

〔257 略〕

8 二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用する時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下、四・九GHzを超え五・〇GHz以下、二五・二五GHzを超え二八・二GHz以下若しくは二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局並びにローカル5Gの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

〔159 略〕

(空中線電力の許容偏差)
第十四条 〔同上〕

送 信 設 備	許 容 偏 差	
	上 限	下 限
〔同上〕	(パーセント)	(パーセント)
十六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備及びローカル5Gの無線局の送信設備	〔同上〕	〔同上〕
〔同上〕	〔同上〕	〔同上〕

〔255 同上〕
(副次的に発する電波等の限度)

第二十四条 〔同上〕

〔257 同上〕

8 二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用する時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下、四・九GHzを超え五・〇GHz以下、二七GHzを超え二八・二GHz以下若しくは二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにローカル5Gの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

〔159 同上〕

十 二五・二五GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。))を除く。及び二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(ローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。))を除く。の受信装置

無線局の種類別		周波数帯	副次的に発する電波の限度
基地局（二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。）	ア	三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満	任意の一〇〇kHz幅で（一）三六デシベル以下の値
	イ	一、〇〇〇MHz以上一八GHz未満	任意の一MHz幅で（一）三〇デシベル以下の値
	ウ	一八GHz以上二二GHz未満	任意の一〇MHz幅で（一）一五デシベル以下の値
	エ	二二GHz以上二二・七五GHz未満	任意の一〇MHz幅で（一）一〇デシベル以下の値
	オ	二九GHz以上三〇・七五GHz未満	任意の一〇MHz幅で（一）一〇デシベル以下の値
	カ	三〇・七五GHz以上四〇・五GHz未満	任意の一〇MHz幅で（一）一五デシベル以下の値
	キ	四〇・五GHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の二倍未満	任意の一〇MHz幅で（一）二〇デシベル以下の値
基地局（二六・五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。）	ア	三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満	任意の一〇〇kHz幅で（一）三六デシベル以下の値
	イ	一、〇〇〇MHz以上一八GHz未満	任意の一MHz幅で（一）三〇デシベル以下の値
	ウ	一八GHz以上二二・五GHz未満	任意の一〇MHz幅で（一）一五デシベル以下の値

十 二七GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。))を除く。及び二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(ローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。))を除く。の受信装置

無線局の種類別		副次的に発する電波の限度
基地局	周波数帯	
ア	三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満	任意の一〇〇kHz幅で(一)三六デシベル以下の値
イ	一、〇〇〇MHz以上一八GHz未満	任意の一MHz幅で(一)三〇デシベル以下の値
ウ	一八GHz以上二三・五GHz未満	任意の一〇MHz幅で(一)一五デシベル以下の値
エ	二三・五GHz以上二五GHz未満	任意の一〇MHz幅で(一)一〇デシベル以下の値
オ	三二GHz以上三二・五GHz未満	任意の一〇MHz幅で(一)一〇デシベル以下の値
カ	三二・五GHz以上四一・五GHz未満	任意の一〇MHz幅で(一)一五デシベル以下の値
キ	四一・五GHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の二倍未満	任意の一〇MHz幅で(一)二〇デシベル以下の値

〔9～13 略〕

〔略〕			
〔略〕	〔略〕	〔略〕	〔略〕
エ 二三・五GHz 以上二五GHz 未満	任意の一〇MHz 幅で（二）一〇デ シベル以下の値	オ 三一GHz 以上三二・五GHz 未満	任意の一〇MHz 幅で（二）一〇デ シベル以下の値
カ 三二・五GHz 以上四一・五GHz 未 満	任意の一〇MHz 幅で（二）一五デ シベル以下の値	キ 四一・五GHz 以上であつて、使 用する周波数帯の上端の周波数 の二倍未満	任意の一〇MHz 幅で（二）二〇デ シベル以下の値

14 無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備（二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。）、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、一七・七GHzを超え一八・七GHz以下及び一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する無線局（固定局、

基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。）、並びに二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局（二二GHzを超え二二・四GHz以下、二二・六GHzを超え二三GHz以下、三八・〇五GHzを超え三八・五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局をいう。以下同じ。）、の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。

〔表略〕

〔15～35 略〕

第四節の四の七

シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、ローカル5Gの無線局等の無線設備（第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三）

（シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、ローカル5Gの無線局等の無線設備）

第四十九条の六の十二

〔略〕

〔一～五 略〕

〔9～13 同上〕

〔同上〕	〔同上〕	〔同上〕
〔同上〕	〔同上〕	〔同上〕

14 無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備（二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。）、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、一七・七GHzを超え一八・七GHz以下及び一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する無線局（固定局、

基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。）、並びに二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局（二二GHzを超え二二・四GHz以下、二二・六GHzを超え二三GHz以下、二五・二五GHzを超え二七GHz以下、三八・〇五GHzを超え三八・五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局をいう。以下同じ。）、の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。

〔表同上〕

〔15～35 同上〕

第四節の四の七

シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備（第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三）

（シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備）

第四十九条の六の十二

〔同上〕

〔一～五 同上〕

2 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二五・二五GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Gの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備であつて、二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件（陸上移動中継局にあつては第二号、陸上移動局（中継を行うものに限る。）にあつては同号及び第四号の条件に限る。）に適合するものでなければならない。

一 一般的条件

「イホ 略」

ヘ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局（陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局及び前項に規定する条件に適合する無線設備を使用する基地局を含む。）と一又は複数の陸上移動局（基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局及び前項に規定する条件に適合する無線設備を使用する基地局を含む。）との間の通信（総務大臣が別に告示するものを除く。）に限ること。

「(1)・(2) 略」

「トチ 略」

「二 略」

三 陸上移動局（中継を行うものを除く。）の無線設備（第五号に規定するものを除く。）は、第一号及び前号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものであること。

「イロ 略」

ハ 空中線電力は、三・一六ワット以下であること。ただし、次に掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が三・一六ワット以下であること。

- 「(1)」 二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下
- 「(2)」 二六・五GHzを超え二九・五GHz以下

「二 略」

ホ 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、次の表の上欄に掲げるチャンネル間隔に並び、それぞれ同表の中欄に掲げる周波数幅における平均電力が同表の下欄に掲げる漏えい電力の値以下であること。

チャンネル間隔（MHz）	周波数幅（MHz）	漏えい電力（デシベル（一ミリワットを〇）デシベルとする。）
五〇	四七・五八	(一) 一三・六
一〇〇	九五・一六	(一) 一〇・六
二〇〇	一九〇・二〇	(一) 七・六
四〇〇	三八〇・二八	(一) 四・六

「四・五 略」

「3 7 略」

2 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二七GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Gの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備であつて、二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件（陸上移動中継局にあつては第二号、陸上移動局（中継を行うものに限る。）にあつては同号及び第四号の条件に限る。）に適合するものでなければならない。

一 「同上」

「イホ 同上」

ヘ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局（陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局及び前項に規定する条件に適合する無線設備を使用する陸上移動局を含む。）と一又は複数の陸上移動局（基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局及び前項に規定する条件に適合する無線設備を使用する基地局を含む。）との間の通信（総務大臣が別に告示するものを除く。）に限ること。

「(1)・(2) 同上」

「トチ 同上」

「二 同上」

「三 同上」

「イロ 同上」

ハ 空中線電力（二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の搬送波のみを使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和）は、三・一六ワット以下であること。

「新設」

「二 同上」

ホ 「同上」

チャンネル間隔（MHz）	周波数幅（MHz）	漏えい電力（デシベル（一ミリワットを〇）デシベルとする。）
五〇	四七・五二	(一) 一三・六
一〇〇	九五・〇四	(一) 一〇・六
二〇〇	一九〇・〇八	(一) 七・六
四〇〇	三八〇・一六	(一) 四・六

「四・五 同上」

「3 7 同上」

第四節の十六 22GHz 帯又は 38GHz 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局

の無線設備

(22GHz 帯又は 38GHz 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)

第四十九条の十九 22GHz 帯又は 38GHz 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局 (22GHz 帯又は 38GHz 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)

二・一四 GHz を超え二・四 GHz 以下、二・七四 GHz を超え三 GHz 以下、三八・〇五 GHz を超え三八・五 GHz 以下又は三九・〇五 GHz を超え三九・五 GHz 以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局をいう。以下同じ。)のうち基地局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならぬ。

〔一〕四 略

〔2〕略

3 22GHz 帯又は 38GHz 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち陸上移動業務の無線設備 (前項に規定するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならぬ。

〔一〕四 略

別表第一号 (第5条関係)

周波数の許容偏差の表

〔表略〕

注

〔1〕30 略

31 次に掲げる固定局、陸上局及び移動局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信設備に使用するもの

〔ア〕ケ 略

コ 第49条の6の12第2項に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局

〔略〕

〔ア〕ヘ(エ) 略

〔サ〕略

〔2〕〜(2) 略

(3) 22GHz 帯又は 38GHz 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備 50 (10^{-9})

〔4〕〜(25) 略

〔32〕〜58 略

第四節の十六 22GHz 帯、 26GHz 帯又は 38GHz 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備

の無線設備

(22GHz 帯、 26GHz 帯又は 38GHz 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)

第四十九条の十九 22GHz 帯、 26GHz 帯又は 38GHz 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局 (22GHz 帯、 26GHz 帯又は 38GHz 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)

無線局 (22GHz 帯、 26GHz 帯又は 38GHz 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局) (22GHz 帯、 26GHz 帯又は 38GHz 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備) を超え二七 GHz 以下、三八・〇五 GHz を超え三八・五 GHz 以下又は三九・〇五 GHz を超え三九・五 GHz 以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局をいう。以下同じ。)のうち基地局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならぬ。

〔一〕四 同上

〔2〕同上

3 22GHz 帯、 26GHz 帯又は 38GHz 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち陸上移動業務の無線設備 (前項に規定するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならぬ。

〔一〕四 同上

別表第一号 (第5条関係)

周波数の許容偏差の表

〔表同左〕

注

〔1〕30 同左

31 〔同左〕

(1) 〔同左〕

〔ア〕ケ 同左

コ 第49条の6の12第2項に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局

〔同左〕

〔ア〕ヘ(エ) 同左

〔サ〕同左

〔2〕〜(2) 同左

(3) 22GHz 帯、 26GHz 帯又は 38GHz 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備 50 (10^{-9})

〔4〕〜(25) 同左

〔32〕〜58 同左

別表第二号（第6条関係）

〔第1～第11 略〕

第12 携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して表示する。

〔1～5 略〕

6 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備

〔(1)・(2) 略〕

(3) 第49条の6の12第2項に規定する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の無線設備
〔ア～エ 略〕

オ 陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値

〔カ・キ 略〕

〔(4) 略〕

〔第13～第32 略〕

第33 22GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定める値とする。

〔第34～第82 略〕

別表第三号（第7条関係）

〔1～16 略〕

17 携帯無線通信を行う無線局、携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。

〔(1)・(2) 略〕

(3) 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接

別表第二号（第6条関係）

〔第1～第11 同左〕

第12 携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して表示する。

〔1～5 同左〕

6 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備

〔(1)・(2) 同左〕

(3) 〔同左〕
〔ア～エ 同左〕

オ 陸上移動局（携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。）の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値

〔カ・キ 同左〕

〔(4) 同左〕

〔第13～第32 同左〕

第33 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定める値とする。

〔第34～第82 同左〕

別表第三号（第7条関係）

〔1～16 同左〕

17 〔同左〕

〔(1)・(2) 同左〕

(3) 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接

続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局及びローカル 5 G の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、 2 に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。 [18～33 略] 34 22GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備及び基本周波数の平均電力が 1 W 以下の送信設備であつて、 54.25GHzを超え57GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、 2(1)に規定する値にかかわらず、50 μ W 以下である値とする。 [35～72 略]	続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル 5 G の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、 2 に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。 [18～33 同左] 34 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備及び基本周波数の平均電力が 1 W 以下の送信設備であつて、 54.25GHzを超え57GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、 2(1)に規定する値にかかわらず、50 μ W 以下である値とする。 [35～72 同左]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。	

(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正)

第三条 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則（昭和五十六年郵政省令第三十七号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定（以下この条において「対象規定」という。）は、これを加える。

改 正 後	改 正 前
別表第一号 技術基準適合証明のための審査（第六条及び第二十五条関係） 一 技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。 [1・2 略] (3) 特性試験 申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。 ア 次の表の一の欄に掲げる装置については、同表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。 [表 別紙一 挿入] [注 1・24 略] [イ・ウ 略] [11・13 略] 別表第二号 工事設計の様式（別表第一号一(1)関係） 第一 第二から第六までの工事設計書に係る無線局以外の無線局に使用するための無線設備の工事設計書 [様式略] [注 1・2 略]	別表第一号 [同上] 一 [同上] [1・2 同上] (3) [同上] [同上] ア [同上] [表 別紙一 挿入] [注 1・24 同上] [イ・ウ 同上] [11・13 同上] 別表第二号 [同左] 第一 [同左] [様式同左] [注 1・2 同左]

備考	表中の「」の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。	3 2の2の欄は、「F 3 E 142MHzから162MHzまで」又は「F 3 E 143.54、149.01、149.03、153.33、165.97MHz」のように記載するほか、次によること。 〔1〕～(3) 略	3 〔同左〕 〔1〕～(3) 同左]
		(4) 第2条第1項第11号の19、第11号の21、第11号の30、第11号の32、第11号の34、第21号の3、第54号若しくは第54号の6に掲げる無線設備であつて設備規則第49条の6の9第1項第1号へに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うことができるもの又は第2条第1項第11号の20から第11号の20の3まで、第11号の22から第11号の24まで、第11号の29から第11号の29の3まで、第11号の31から第11号の31の3まで、第11号の33から第11号の33の3まで、第21号の3、第54号の2の2、第54号の3若しくは第54号の5から第54号の5の3までに掲げる無線設備であつて一の送信装置から複数の搬送波を同時に送信するものにあつては、同時に送信される複数の搬送波の周波数帯(次のアからエまでに掲げる周波数帯をいう。)及び当該搬送波の数を記載すること。 〔ア～シ 略〕 ス 25.25GHzを超え27.5GHz以下の周波数帯 セ 26.5GHzを超え29.5GHz以下の周波数帯 〔5〕・(6) 略 〔4〕～12 略 〔第2〕～第6 略]	(4) 第2条第1項第11号の19、第11号の21、第11号の30、第11号の32、第11号の34、第21号の3、第54号若しくは第54号の6に掲げる無線設備であつて設備規則第49条の6の9第1項第1号へに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うことができるもの又は第2条第1項第11号の20から第11号の20の3まで、第11号の22から第11号の24まで、第11号の29から第11号の29の3まで、第11号の31から第11号の31の3まで、第11号の33から第11号の33の3まで、第21号の3、第54号の2の2、第54号の3若しくは第54号の5から第54号の5の3までに掲げる無線設備であつて一の送信装置から複数の搬送波を同時に送信するものにあつては、同時に送信される複数の搬送波の周波数帯(次のアからエまでに掲げる周波数帯をいう。)及び当該搬送波の数を記載すること。 〔ア～シ 同左〕 ス 27.0GHzを超え29.5GHz以下の周波数帯 〔新設〕 〔5〕・(6) 同左] 〔4〕～12 同左] 〔第2〕～第6 同左]

附 則

(施行期日)

- 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)
- 第二条 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けて、又は免許を申請している第二条の規定による改正前の無線設備規則(以下「旧設備規則」という。)第四十九条の六の十二第二項に規定する無線局の無線設備の条件については、第二条の規定による改正後の無線設備規則(以下「新設備規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
- 2 この省令の施行の際現に受けている旧設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する無線局の無線設備に係る電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
- 3 この省令の施行の際現にされている旧設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
- 4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
- 5 第二項及び第四項の規定によりなお効力を有するとされた技術基準適合証明等により表示が付された無線設備であつて、二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局の無線設備については、当該技術基準適合証明等の工事設計に変更がない限りにおいて、新設備規則第四十九条の六の十二に規定する二六・五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局の無線設備の条件に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
- 第三条 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している旧設備規則第四十九条の十九に規定する無線設備の条件については、新設備規則の規定にかかわらず、令和十三年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。
- 2 この省令の施行の日から令和十三年五月三十一日までの間に限り、新設備規則の規定にかかわらず、旧設備規則第四十九条の十九の条件に適合する無線設備を使用する無線局の再免許又は無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所又は移動範囲)の変更(非常事態における重要通信の確保を目的とするものその他必要と認められるものに限る。)及び無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該再免許又は当該変更の許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
- 3 この省令の施行の際現に受けている旧設備規則第四十九条の十九に規定する無線設備に係る技術基準適合証明等は、令和十三年五月三十一日までの間は、なお効力を有する。

																									〔同上〕				四 特定無線設備の種別																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																									〔同上〕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

[略]																									四 特定無線設備の種別		[略]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

○総務省令第二十七号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和三十年政令第二百五十五号）第十四条第一項第二号の規定に基づき、総務省所管補助金等交付規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和八年三月二十三日

総務省所管補助金等交付規則の一部を改正する省令

総務省所管補助金等交付規則（平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

総務大臣 林 芳正

別表（第八条関係）				別表（第八条関係）			
改正後				改正前			
補助金等の名称等	処分を制限する財産の名称		処分制限 期間（年）	補助金等の名称等	処分を制限する財産の名称		処分制限 期間（年）
	施設設備等の 分類	財産の名称、 構造等			施設設備等の 分類	財産の名称、 構造等	
〔略〕 デジタル基盤改革支 援補助金 マイナンバーカード 交付事業費補助金 マイナンバーカード 交付事務費補助金 地方公共団体サイ バーセキュリティ対 策事業費補助金	〔略〕	〔略〕	〔略〕	〔同上〕 デジタル基盤改革支 援補助金 地方公共団体サイ バーセキュリティ対 策事業費補助金 マイナンバーカード 交付事業費補助金 マイナンバーカード 交付事務費補助金	〔同上〕	〔同上〕	〔同上〕
〔略〕 情報通信技術利活用 事業費補助金 特定電気通信施設等 整備推進基金補助金 放送ネットワーク整 備支援事業費補助金 情報通信拠点機能強 化支援事業費補助金 自動運転通信基盤整 備事業費補助金	〔略〕	〔略〕	〔略〕	〔同上〕 情報通信技術利活用 事業費補助金 放送ネットワーク整 備支援事業費補助金 特定電気通信施設等 整備推進基金補助金 情報通信拠点機能強 化支援事業費補助金	〔同上〕	〔同上〕	〔同上〕
〔略〕 防災情報通信設備整 備費補助金 特定臨時避難施設整 備事業費補助金	〔略〕	〔略〕	〔略〕	〔同上〕 防災情報通信設備整 備費補助金	〔同上〕	〔同上〕	〔同上〕

備考 表中の「」の記載は注記である。

附 則

2 1
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、令和七年度に取得した財産からこれを適用する。

○法務省令第十二号

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第七条第一項第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。

令和八年三月二十三日

法務大臣 平口 洋

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令（平成二年法務省令第十六号）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後			改 正 前		
出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）第七条第一項第二号の基準は、法第六条第二項の申請を行った者（以下「申請人」という。）が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。			出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）第七条第一項第二号の基準は、法第六条第二項の申請を行った者（以下「申請人」という。）が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。		
活動	基準	〔略〕	活動	基準	〔同上〕
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動			法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動		
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三十三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。			申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三十三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。		
一 大学（短期大学を除く。）を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了（当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。）した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験（大学院において研究した期間を含む。）を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験（大学において研究した期間を含む。）を有すること。ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であつて、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間（研究の			一 大学（短期大学を除く。）を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了（当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。）した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験（大学院において研究した期間を含む。）を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験（大学において研究した期間を含む。）を有すること。ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であつて、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間（研究の在留資格をもって		

法別表第一の二 の表の教育の項 の下欄に掲げる 活動		法別表第一の二 の表の技術・人 文知識・国際業 務の項の下欄に 掲げる活動
在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間が継続して一年以上あるときは、この限りでない。 二 〔略〕	一 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であつて、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもつて在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。 イ 次のいずれかに該当していること。 (1) 〔略〕 (2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程又は専攻科を修了（当該修了に関し法務大臣が告示をもつて定める要件に該当する場合に限る。）したと。 (3) 〔略〕 ロ 〔略〕 二 〔略〕	申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律（昭和六十一年法律第六十六号）第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。 一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもつて定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもつて定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。 イ 〔略〕

法別表第一の二 の表の教育の項 の下欄に掲げる 活動		法別表第一の二 の表の技術・人 文知識・国際業 務の項の下欄に 掲げる活動
当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間が継続して一年以上あるときは、この限りでない。 二 〔同上〕	一 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であつて、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもつて在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。 イ 次のいずれかに該当していること。 (1) 〔同上〕 (2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了（当該修了に関し法務大臣が告示をもつて定める要件に該当する場合に限る。）したと。 (3) 〔同上〕 ロ 〔同上〕 二 〔同上〕	申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律（昭和六十一年法律第六十六号）第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。 一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもつて定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもつて定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。 イ 〔同上〕

備考 表中の「」の記載は注記である。	附 則	この省令は、令和八年四月一日から施行する。	法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動	〔略〕	一 申請人が次のいずれかに該当していること。 イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校又は専修学校の専門課程若しくは専攻科に入学して教育を受けること（専ら日本語教育（日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。）第一条に規定する日本語教育をいう。以下この項において同じ。）を受ける場合又は専ら夜間通学して若しくは通信により教育を受ける場合を除く。）。	ロ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科に入学して専ら日本語教育を受けること又は高等学校（定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。）若しくは特別支援学校の高等部、中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。）若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程若しくは各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること（専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。）。	〔二〕八 略〕
					一 申請人が次のいずれかに該当していること。 イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校又は専修学校の専門課程に入学して教育を受けること（専ら日本語教育（日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。）第一条に規定する日本語教育をいう。以下この項において同じ。）を受ける場合又は専ら夜間通学して若しくは通信により教育を受ける場合を除く。）。	ロ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程に入学して専ら日本語教育を受けること又は高等学校（定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。）若しくは特別支援学校の中学部、小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。）若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程若しくは各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること（専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。）。	〔二〕八 同上〕

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程又は専攻科を修了（当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。）したことを有すること。

〔二〕三 略〕

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了（当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。）したことを有すること。

〔二〕三 同上〕

○法務省令第十三号

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第二十條第二項及び第二十一條第二項の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十三日
法務大臣 平口 洋

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

出入国管理及び難民認定法施行規則（昭和五十六年法務省令第五十四号）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後

別表第三の七（第二十一条、第二十一条の三関係）

在留資格	活動	資料
略		
留学	法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動	一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書（申請人が大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科（専ら日本語教育を受ける場合に限る。）、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行っている場合にあつては出席状況を記載した成績証明書、申請人が中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。）若しくは特別支援学校の中学部又は小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。）若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行っている場合にあつては出席状況を証する文書）
二・三 略		

備考 表中の「」の記載は注記である。

改 正 前

別表第三の七（第二十一条、第二十一条の三関係）

在留資格	活動	資料
同上		
留学	法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動	一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書（申請人が大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程（専ら日本語教育を受ける場合に限る。）、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行っている場合にあつては出席状況を記載した成績証明書、申請人が中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。）若しくは特別支援学校の中学部又は小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。）若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行っている場合にあつては出席状況を証する文書）
二・三 同上		

備考 表中の「」の記載は注記である。

所属機関等作成用 1 P (「留学」)

別記第六号の三様式所属機関等作成用 1 P (「留学」)を次のように改める。

1	入学する外国人の氏名																
2	通学先																
	(1)学校名																
	(2)所在地																
	電話番号																
	(3)法人名																
	(4)法人番号(13桁)	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															
	(5)授業形態																
	☐ 昼間制	☐ 昼夜間制	☐ 夜間制														
	☐ サテライト制 (双方向通信による遠隔授業を受ける場合に記入)																
	☐ 通信制 (単位の一部をビデオ又はインターネット等による教育により取得できる場合を含む。)																
	(6)生活指導担当者名 (通学先が専修学校、各種学校、中学校又は小学校の場合に記入)																
	(7)学生交換計画の有無及び当該計画の策定主体 (通学先が高等学校、中学校又は小学校の場合に記入)	有・無															
	☐ 国又は地方公共団体の機関	☐ 独立行政法人	☐ 国立大学法人	☐ 学校法人													
	☐ 公益社団法人又は公益財団法人	☐ その他 (															
3	入学年月日	年	月	日													
4	週間授業時間(予定を含む。)	時間															
5	在籍区分																
	☐ 大学院 (博士)	☐ 大学院 (修士)															
	☐ 大学院 (非正規生 / 専ら聴講によらない)	☐ 大学院 (非正規生 / 専ら聴講による)															
	☐ 大学 (正規生)	☐ 大学 (非正規生 / 専ら聴講によらない)	☐ 大学 (非正規生 / 専ら聴講による)														
	☐ 短期大学 (正規生)	☐ 短期大学 (非正規生 / 専ら聴講によらない)															
	☐ 短期大学 (非正規生 / 専ら聴講による)	☐ 高等専門学校															
	☐ 専修学校 (専攻科)	☐ 専修学校 (専門課程)															
	☐ 専修学校 (高等課程)	☐ 専修学校 (一般課程)															
	☐ 各種学校	☐ 日本語教育機関 (大学)															
	☐ 日本語教育機関 (短期大学)	☐ 日本語教育機関 (専修学校)															
	☐ 日本語教育機関 (各種学校)	☐ 日本語教育機関 (その他)															
	☐ 高等学校	☐ 中学校	☐ 小学校	☐ その他 (													

所属機関等作成用 1 P (「留学」)

別記第三十号様式所属機関等作成用 1 P (「留学」)を次のように改める。

1	在学中又は入学予定の外国人の氏名及び在留カード番号														
	(1)氏 名	(2)在留カード番号													
2	通学先														
	(1)学校名														
	(2)所在地														
	電話番号														
	(3)法人名	(4)法人番号(13桁)													
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													
	(5)授業形態														
	☐ 昼間制	☐ 昼夜間制 ☐ 夜間制													
	☐ サテライト制 (双方向通信による遠隔授業を受ける場合に記入)														
	☐ 通信制 (単位の一部をビデオ又はインターネット等による教育により取得できる場合を含む。)														
	(6)生活指導担当者名 (通学先が専修学校、各種学校、中学校又は小学校の場合に記入)														
	(7)学生交換計画の有無及び当該計画の策定主体	有・無													
	(通学先が高等学校、中学校又は小学校の場合に記入)														
	☐ 国又は地方公共団体の機関	☐ 独立行政法人													
	☐ 国立大学法人	☐ 学校法人													
	☐ 公益社団法人又は公益財団法人	☐ その他 ()													
3	入学年月日	年 月 日													
4	週間授業時間(予定を含む。)	時間													
5	在籍区分														
	☐ 大学院 (博士)	☐ 大学院 (修士)													
	☐ 大学院 (非正規生/専ら聴講によらない)	☐ 大学院 (非正規生/専ら聴講による)													
	☐ 大学 (正規生)	☐ 大学 (非正規生/専ら聴講によらない) ☐ 大学 (非正規生/専ら聴講による)													
	☐ 短期大学 (正規生)	☐ 短期大学 (非正規生/専ら聴講によらない)													
	☐ 短期大学 (非正規生/専ら聴講による)	☐ 高等専門学校													
	☐ 専修学校 (専攻科)	☐ 専修学校 (専門課程)													
	☐ 専修学校 (高等課程)	☐ 専修学校 (一般課程)													
	☐ 各種学校	☐ 日本語教育機関 (大学)													
	☐ 日本語教育機関 (短期大学)	☐ 日本語教育機関 (専修学校)													
	☐ 日本語教育機関 (各種学校)	☐ 日本語教育機関 (その他)													
	☐ 高等学校	☐ 中学校													
	☐ 小学校	☐ その他 ()													

附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式(次条において「旧様式」という。)による申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。

第三条 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

所属機関等作成用 1 P (「留学」)

- 1 在学中又は入学予定の外国人の氏名及び在留カード番号
(1)氏 名 _____ (2)在留カード番号 _____
- 2 通学先
(1)学校名 _____
(2)所在地 _____
電話番号 _____
(3)法人名 _____ (4)法人番号(13桁)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(5)授業形態
☐ 昼間制 ☐ 昼夜間制 ☐ 夜間制
☐ サテライト制(双方向通信による遠隔授業を受ける場合に記入)
☐ 通信制(単位の一部をビデオ又はインターネット等による教育により取得できる場合を含む。)
(6)生活指導担当者名(通学先が専修学校、各種学校、中学校又は小学校の場合に記入) _____
(7)学生交換計画の有無及び当該計画の策定主体 有・無 _____
(通学先が高等学校、中学校又は小学校の場合に記入)
☐ 国又は地方公共団体の機関 ☐ 独立行政法人 ☐ 国立大学法人 ☐ 学校法人
☐ 公益社団法人又は公益財団法人 ☐ その他 ()
- 3 入学年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日
- 4 週間授業時間(予定を含む。) _____ 時間
- 5 在籍区分
☐ 大学院(博士) ☐ 大学院(修士)
☐ 大学院(非正規生/専ら聴講によらない) ☐ 大学院(非正規生/専ら聴講による)
☐ 大学(正規生) ☐ 大学(非正規生/専ら聴講によらない) ☐ 大学(非正規生/専ら聴講による)
☐ 短期大学(正規生) ☐ 短期大学(非正規生/専ら聴講によらない)
☐ 短期大学(非正規生/専ら聴講による) ☐ 高等専門学校
☐ 専修学校(専攻科) ☐ 専修学校(専門課程)
☐ 専修学校(高等課程) ☐ 専修学校(一般課程)
☐ 各種学校 ☐ 日本語教育機関(大学)
☐ 日本語教育機関(短期大学) ☐ 日本語教育機関(専修学校)
☐ 日本語教育機関(各種学校) ☐ 日本語教育機関(その他)
☐ 高等学校 ☐ 中学校 ☐ 小学校 ☐ その他 ()

○財務省、厚生労働省、
経済産業省、環境省、令第一号

資源の有効な利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）第五十四条及び第五十五条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令を次のように定める。

令和八年三月二十三日

財務大臣 片山さつき
厚生労働大臣 上野賢一郎
経済産業大臣 赤澤 亮正
環境大臣 石原 宏高

使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令

（自主回収・再資源化事業計画に添付すべき書類）

第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「法」という。）第五十四条第一項の規定により自主回収・再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

- 一 申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
- 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し（本籍（外国人にあつては、住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の四十五に規定する国籍等）の記載のあるものに限る。）
- 三 申請者（法第五十四条第二項第七号に規定する者がある場合にあつては、当該者を含む。次号及び第四条第一号イ及びロに適合することを証する書類
- 四 申請者が法第五十四条第三項第三号イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類
- 五 使用済指定再資源化製品の収集又は運搬の用に供する施設が第四条第二号イ及びロに適合することを証する書類
- 六 使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。）第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る次に掲げるいずれかの書類
- イ 廃棄物処理法第八条第一項又は第十五条第一項の規定による許可（廃棄物処理法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあつては、これらの規定による許可）を受けていることを証する書類
- ロ 廃棄物処理法第九条の八第一項又は第十五条の四の二第一項の規定による認定（廃棄物処理法第九条の八第六項（廃棄物処理法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。第四条第三号ハ②において同じ。）の規定による認定を受けなければならない場合にあつては、これらの規定による認定）を受けていることを証する書類
- ハ 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律（令和六年法律第四十一号。以下「再資源化事業等高度化法」という。）第十一条第一項又は第十六条第一項の規定による認定（再資源化事業等高度化法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による認定を受けなければならない場合にあつては、これらの規定による認定）を受けていることを証する書類
- 七 使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設が第四条第三号イ、ロ、ニ及びホに適合することを証する書類
- 八 自主回収・再資源化事業として使用済指定再資源化製品の再使用（使用済指定再資源化製品の全部又は一部を、指定再資源化製品の全部若しくは一部として再度使用し、又は利用する者に有償若しくは無償で譲渡することをいう。）を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し

（自主回収・再資源化事業計画の記載事項）

第二条 法第五十四条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 一 自主回収・再資源化事業を行うとする区域
- 二 自主回収・再資源化事業において再資源化を実施する使用済指定再資源化製品の種類及び認定後一年間に再資源化される見込みの使用済指定再資源化製品の種類ごとの重量
- 三 使用済指定再資源化製品の再資源化により得られる物の利用者及び利用方法
- 四 自主回収・再資源化事業において廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準又は廃棄物処理法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
- 五 法第五十四条第二項第七号に規定する者がある場合には、当該者の住所（法人にあつては、法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律

第二十七号）第二十六条に規定する法人番号をいう。第五条第四号において同じ。）

法第五十四条第二項第七号に規定する者に関する情報について、電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により、主務大臣が直ちに当該情報を確認することができる措置の有無及び当該措置が講じられている場合には、その内容を付記するものとする。

（自主回収・再資源化事業の内容の基準）

第三条 法第五十四条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

- 一 使用済指定再資源化製品の収集から再資源化により得られる物の利用までの一連の行程が明らかであること。
- 二 使用済指定再資源化製品の収集から再資源化により得られる物の利用までの一連の行程が明らかであること。
- 三 収集した使用済指定再資源化製品に含まれる資源を相当程度再資源化するものであること。

四 個人情報情報が記録されている使用済指定再資源化製品の収集、運搬及び処分にあつては、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。

五 自主回収・再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合には、委託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。

六 自主回収・再資源化事業の一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。

七 自主回収・再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。

八 自主回収・再資源化事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。

(自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)

第四条 法第五十四条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 申請者の能力に係る基準

イ 自主回収・再資源化事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

ロ 自主回収・再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

二 使用済指定再資源化製品の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準

イ 使用済指定再資源化製品が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

ロ 積替施設を有する場合には、使用済指定再資源化製品が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

三 使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設に係る基準

イ 使用済指定再資源化製品の再資源化その他使用済指定再資源化製品の処分に適する施設であること。

ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。

ハ 廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設が次に掲げるいずれかのものであること。

(1) 廃棄物処理法第八条第一項又は第十五条第一項の規定による許可（廃棄物処理法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあつては、これらの規定による許可）を受けて設置されたもの

(2) 廃棄物処理法第九条の八第一項又は第十五条の四の二第一項の規定による認定（廃棄物処理法第九条の八第六項の規定による認定を受けなければならない場合にあつては、これらの規定による認定）を受けて設置されたもの

(3) 再資源化事業等高度化法第十一条第一項又は第十六条第一項の規定による認定（再資源化事業等高度化法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による認定を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による認定）を受けて設置されたもの

二 保管施設を有する場合には、搬入された使用済指定再資源化製品が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であつて、火災の発生又は延焼の防止のために必要な措置を講じたものであること。

ホ 使用済指定再資源化製品に記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じた施設であること。

(認定自主回収・再資源化事業計画の認定証)

第五条 主務大臣は、法第五十四条第三項の認定若しくは法第五十五条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があつたときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。

一 認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 認定の年月日及び認定番号

三 使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設の名称及び所在地

四 認定自主回収・再資源化事業計画に法第五十四条第二項第七号に規定する者が記載されている場合には、当該者の氏名及び住所（法人にあつては、その名称及び法人番号）並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別

(認定自主回収・再資源化事業計画に係る運搬車又は運搬船の表示等)

第六条 認定自主回収・再資源化事業者（認定自主回収・再資源化事業計画に法第五十四条第二項第七号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次項において同じ。）は、運搬車又は運搬船を用いて認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済指定再資源化製品の収集又は運搬を行うときは、当該使用済指定再資源化製品の収集又は運搬の用に供する運搬車又は運搬船である旨を当該運搬車又は運搬船の外から見やすいように表示するものとする。ただし、常時かつ即時のトレーサビリティ（使用済指定再資源化製品の収集、運搬及び処分の行程において、当該使用済指定再資源化製品及び再資源化を実施した使用済指定再資源化製品の種類、数量、性状及び所在地について、記録すること、及びこれらを把握できる状態をいう。）を確保するための仕組みを有し、かつ、第二条第二項に規定する措置を講じている場合は、この限りでない。

二 認定自主回収・再資源化事業者は、運搬車又は運搬船を用いて認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済指定再資源化製品の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に法第五十四条第一項の認定又は法第五十五条第一項の変更の認定を受けたことを証する書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるもの）をいい、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。）を備え付けるものとする。

三 前項の書面は、前条の認定証の写しとする。

(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の申請)

第七条 法第五十五条第一項の変更の認定を受けようとする認定自主回収・再資源化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 認定の年月日及び認定番号

三 変更の内容

四 変更の理由

五 変更後の処理の開始予定年月日

(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)

第八条 法第五十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 法第五十四条第二項第七号に規定する者に係る変更であつて、次に掲げるもの

イ 氏名又は名称の変更

ロ 使用済指定再資源化製品の収集又は運搬を行う者の変更(第二条第二項に規定する措置を講じている場合に限る。)

二 法第五十四条第二項第八号に掲げる施設の変更

三 法第五十四条第二項第九号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)

(認定自主回収・再資源化事業計画の軽微な変更の届出)

第九条 法第五十五条第二項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 認定の年月日及び認定番号

三 変更の内容

四 変更の理由

五 変更後の処理の開始予定年月日

(認定自主回収・再資源化事業者の氏名等の変更の届出)

第十条 法第五十五条第三項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 認定の年月日及び認定番号

三 変更の内容

四 変更の理由

五 変更の年月日

(認定自主回収・再資源化事業の廃止の届出)

第十一条 認定自主回収・再資源化事業者は、認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。

(自主回収・再資源化事業の実施の状況に関する報告)

第十二条 認定自主回収・再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 認定の年月日及び認定番号

三 当該一年間に収集した使用済指定再資源化製品の種類及び種類ごとの重量

四 当該一年間に使用済指定再資源化製品の再資源化により得られた物の種類ごとの重量、利用者及び利用方法

五 当該一年間に収集した使用済指定再資源化製品のうち再資源化されずに廃棄物として処理された物の種類ごとの重量及びその処理を行った者

六 当該一年間における自主回収を促進するための取組の内容

附 則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

○厚生労働省令第二十九号

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和七年法律第三十三号）の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。

令和八年三月二十三日

厚生労働大臣 上野賢一郎

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
（家内労働法施行規則の一部改正）

第一条 家内労働法施行規則（昭和四十五年労働省令第二十三号）の一部を次の表のように改正する。

改正後	改正前
（規格具備等の確認） 第十一条 委託者は、委託に係る業務に関し、次の安全装置、機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、当該安全装置、機械又は器具が労働安全衛生法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを確認しなければならない。 一 四 （略）	（規格具備等の確認） 第十一条 委託者は、委託に係る業務に関し、次の安全装置、機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、当該安全装置、機械又は器具が労働安全衛生法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを確認しなければならない。 一 四 （略）

（労働安全衛生規則の一部改正）

第二条 労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）の一部を次の表のように改正する。

改正後	改正前
目次 第一編 通則 第一章 第二章の四 （略） 第三章 （略） 第一節 機械等に関する規制（<u>第二十四条の十七</u> 第二十九条の四） 第二節 （略） 第四章 第十章 （略） 第二編 安全基準 第一章 第一章の三 （略） 第二章 （略） 第一節 （略） 第一款・第一款の二 （略） 第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止（<u>第一百五十四条</u> 第十六十六条の四） 第三款 第五款 （略） 第二節 第三節 （略） 第三章 第十二章 （略） 第三編・第四編 （略） 附則 （規格又は安全装置の具備に係る事業者の基準） 第二十四条の十七 法第四十二条第三項の厚生労働省令で定める数は、労働者災害補償保険法施行規則（昭和三十年労働省令第二十二号）第四十六条の十六において定める数とする。	目次 第一編 通則 第一章 第二章の四 （略） 第三章 （略） 第一節 機械等に関する規制（<u>第二十五条</u> 第二十九条の四） 第二節 （略） 第四章 第十章 （略） 第二編 安全基準 第一章 第一章の三 （略） 第二章 （略） 第一節 （略） 第一款・第一款の二 （略） 第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止（<u>第一百五十四条</u> 第十六十六条） 第三款 第五款 （略） 第二節 第三節 （略） 第三章 第十二章 （略） 第三編・第四編 （略） 附則 （新設）

（傍線部分は改正部分）

第二十七条 削除**第二十九条 (略)**

2 前項の規定は、労働者との同一の場所において仕事の作業を行う法第四十二条第三項の作業従事役員等（以下「作業従事役員等」という。）が他の事業者の機械等を使用する場合について準用する。この場合において、前項第二号及び第四号中「事業者」とあるのは、「安全装置等を設けた事業者」と読み替えるものとする。

3 作業従事役員等は、労働者との同一の場所において、機械等を用いて仕事の作業を行う場合（前項の場合を除く。）においては、当該機械等の安全装置等を取り外し、又はその機能を失わせてはならない。ただし、次の各号のすべてに該当するときは、この限りでない。

一 当該機械等の点検、調整等作業の性質上やむを得ない場合であること。

二 周囲の作業従事者との間に遮蔽物がある又は安全な距離が確保できているなど、当該機械等の点検、調整等の作業により他の作業従事者に危険を及ぼすことがないことが確認できること。

4 作業従事役員等は、前項ただし書の場合において、安全装置等を取り外し、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておかなければならない。

5 事業者は、第一項第四号（第二項において準用する場合を含む。）の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

6 作業従事役員等は、労働者との同一の場所において、機械等を用いて仕事の作業を行う場合（第二項の場合を除く。）において、当該機械等の安全装置等が取り外され、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

（自主検査指針の公表）

第二十九条の四 第二十四条の規定は、法第四十五条第五項の規定による自主検査指針の公表について準用する。

第三十七条 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育（以下「特別教育」という。）の科目の全部又は一部について、特別教育の対象業務に係る免許を受け、又は技能講習を修了している等十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

2 法第五十九条第四項の規定にかかわらず、作業従事役員等は、特別教育の対象業務に係る免許を受け、又は技能講習を修了している等十分な知識及び技能を有していると認められる場合には、当該特別教育の科目の全部又は一部を受けることを要しない。

（指針の公表）

第四十条の二 第二十四条の規定は、法第六十条の二第三項の規定による指針の公表について準用する。

第四十条の三 事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条第一項から第三項まで又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。

2 前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた法第五十九条第一項から第三項まで又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日まで、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

（規格に適合した機械等の使用）

第二十七条 事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三号各号に掲げる機械等については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。

第二十九条 (略)

（新設）

2 事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

（新設）

（自主検査指針の公表）

第二十九条の四 第二十四条の規定は、法第四十五条第四項の規定による自主検査指針の公表について準用する。

（特別教育の科目の省略）

第三十七条 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育（以下「特別教育」という。）の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

（新設）

（指針の公表）

第四十条の二 第二十四条の規定は、法第六十条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。

（指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告）

第四十条の三 事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。

2 前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日まで、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

(特別安全衛生改善計画の作成の指示等)

第八十四条 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 (略)

二 労働者が負傷し、又は疾病にかかったことにより、労働者災害補償保険法施行規則別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの

255 (略)

第九十八条の六 事業者(第二十四条の十七に規定する数以下の労働者を使用する事業者に限る。次項において同じ。)は、当該事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者(以下この項及び次項において「作業従事事業者」という。)が、労働者(当該事業者の労働者のほか、他の事業者の労働者がある場合は当該他の事業者の労働者を含む。)と同一の場所において仕事の作業を行う場合において、業務に起因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

一5十 (略)

2 (略)

(定期自主検査)

第百三十四条の三 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

第百三十五条 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

(定期自主検査の記録)

第百三十五条の二 事業者は、第百三十四条の三第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一5六 (略)

2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百三十四条の三第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百三十四条の三第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。

(特定自主検査)

第百三十五条の三 動力プレスに係る法第四十五条第三項の厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)は、第百三十四条の三に規定する自主検査とする。

2 動力プレスに係る法第四十五条第三項各号の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一・二 (略)

(特別安全衛生改善計画の作成の指示等)

第八十四条 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 (略)

二 労働者が負傷し、又は疾病にかかったことにより、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの

255 (略)

第九十八条の六 事業者(労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十六において定める数以下の労働者を使用するものに限る。次項において同じ。)は、当該事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者(以下この項及び次項において「作業従事事業者」という。)が、労働者(当該事業者の労働者のほか、他の事業者の労働者がある場合は当該他の事業者の労働者を含む。)と同一の場所において仕事の作業を行う場合において、業務に起因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

一5十 (略)

2 (略)

(定期自主検査)

第百三十四条の三 (略)

2 (略)

(新設)

第百三十五条 (略)

2 (略)

(新設)

(定期自主検査の記録)

第百三十五条の二 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一5六 (略)

(新設)

(特定自主検査)

第百三十五条の三 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)は、第百三十四条の三に規定する自主検査とする。

2 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一・二 (略)

	3	動力プレスに係る特定自主検査を法第四十五条第三項各号の検査業者（以下「検査業者」という。）に実施させた場合における前条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同条第一項第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
		4 事業者又は個人事業者は、動力プレスに係る特定自主検査を行ったときは、当該動力プレスの見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならない。
	第百三十七条	事業者は、第百三十四条の三第一項若しくは第二項若しくは第百三十五条第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
		2 個人事業者は、第百三十四条の三第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第百三十五条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講ずるものとする。
	第百四十一条	（定期自主検査）
		2 4 （略）
	5	第一項から第三項までの規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
		6 個人事業者は、前項において準用する第一項又は第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講ずるものとする。
	第百五十一条	（定期自主検査）
		2 1 （略）
	3	前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
		2 第百五十一条の二十二 （略）
	3	前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
		2 （定期自主検査の記録）
	第百五十一条	事業者は、第百五十一条の二十一第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
		一 六 （略）
	2	前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百五十一条の二十一第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百五十一条の二十一第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。
		一 六 （略）
	3	動力プレスに係る特定自主検査を法第四十五条第二項の検査業者（以下「検査業者」という。）に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
		4 事業者は、動力プレスに係る特定自主検査を行ったときは、当該動力プレスの見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
	第百三十七条	事業者は、第百三十四条の三若しくは第百三十五条の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
		2 4 （略）
	第百四十一条	（定期自主検査）
		2 4 （略）
	第百五十一条	（新設）
		2 1 （略）
	第百五十一条	（定期自主検査）
		2 1 （略）
	第百五十一条	（新設）
		2 1 （略）
	第百五十一条	（定期自主検査の記録）
		2 1 （略）
	第百五十一条	事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
		一 六 （略）
	第百五十一条	（新設）
		2 1 （略）

(特定自主検査)
第百五十一条の二十四 (略)

2 フォークリフトに係る法第四十五条第三項各号の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一・二 (略)

3 事業者又は個人事業者は、運行の用に供するフォークリフト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については第百五十一条の二十一第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の自主検査を行うことを要しない。

4 フォークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

5 事業者又は個人事業者は、フォークリフトに係る特定自主検査を行ったときは、当該フォークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならない。

(補修等)

第百五十一条の二十六 事業者は、第百五十一条の二十一第一項若しくは第二項若しくは第百五十一条の二十二第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

2 個人事業者は、第百五十一条の二十一第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第百五十一条の二十二第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずるものとする。

(定期自主検査)

第百五十一条の三十一 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

第百五十一条の三十二 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

(定期自主検査の記録)

第百五十一条の三十三 事業者は、第百五十一条の三十一第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一・六 (略)

(特定自主検査)
第百五十一条の二十四 (略)

2 フォークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一・二 (略)

3 事業者は、運行の用に供するフォークリフト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。

4 フォークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

5 事業者は、フォークリフトに係る自主検査を行ったときは、当該フォークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。

(補修等)

第百五十一条の二十六 事業者は、第百五十一条の二十一若しくは第百五十一条の二十二の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

(新設)

(定期自主検査)
第百五十一条の三十一 (略)

2 (略)

(新設)

第百五十一条の三十二 (略)

2 (略)

(新設)

(定期自主検査の記録)

第百五十一条の三十三 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一・六 (略)

2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百五十一条の三十一第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百五十一条の三十一第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。

(補修等)

第百五十一条の三十五 事業者は、第百五十一条の三十一第一項若しくは第二項若しくは第百五十一条の三十二第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

2 個人事業者は、第百五十一条の三十一第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第百五十一条の三十二第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずるものとする。

(定期自主検査)

第百五十一条の三十八 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

第百五十一条の三十九 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

(定期自主検査の記録)

第百五十一条の四十 事業者は、第百五十一条の三十八第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 六 (略)

2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百五十一条の三十八第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百五十一条の三十八第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。

(補修等)

第百五十一条の四十二 事業者は、第百五十一条の三十八第一項若しくは第二項若しくは第百五十一条の三十九第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

2 個人事業者は、第百五十一条の三十八第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第百五十一条の三十九第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずるものとする。

(新設)

(補修等)

第百五十一条の三十五 事業者は、第百五十一条の三十一若しくは第百五十一条の三十二の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

(新設)

(定期自主検査)

第百五十一条の三十八 (略)

2 (略)

(新設)

第百五十一条の三十九 (略)

2 (略)

(新設)

(定期自主検査の記録)

第百五十一条の四十 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 六 (略)

(新設)

(補修等)

第百五十一条の四十二 事業者は、第百五十一条の三十八若しくは第百五十一条の三十九の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

(新設)

(定期自主検査)

第百五十一条の五十三 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

第百五十一条の五十四 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

(定期自主検査の記録)

第百五十一条の五十五 事業者は、第百五十一条の五十三第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 一六 (略)

2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百五十一条の五十三第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百五十一条の五十三第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。

(特定自主検査)

第百五十一条の五十六 (略)

2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、不整地運搬車に係る法第四十五条第三項各号の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。

3 事業者又は個人事業者は、運行の用に供する不整地運搬車（道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。）について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については第百五十一条の五十三第一項及び第二項（同条第三項において準用する場合を含む。）の自主検査を行うことを要しない。

4 不整地運搬車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同条第一項第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

5 事業者又は個人事業者は、不整地運搬車に係る特定自主検査を行ったときは、当該不整地運搬車の見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならない。

(補修等)

第百五十一条の五十八

事業者は、第百五十一条の五十三第一項若しくは第二項若しくは第百五十一条の五十四第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

2 個人事業者は、第百五十一条の五十三第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第百五十一条の五十四第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずるものとする。

(定期自主検査)

第百五十一条の五十三 (略)

2 (略)

(新設)

第百五十一条の五十四 (略)

2 (略)

(新設)

(定期自主検査の記録)

第百五十一条の五十五 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 一六 (略)

(新設)

(特定自主検査)

第百五十一条の五十六 (略)

2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、不整地運搬車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。

3 事業者は、運行の用に供する不整地運搬車（道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。）について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については第百五十一条の五十三の自主検査を行うことを要しない。

4 不整地運搬車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

5 事業者は、不整地運搬車に係る自主検査を行ったときは、当該不整地運搬車の見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。

(補修等)

第百五十一条の五十八

事業者は、第百五十一条の五十三若しくは第百五十一条の五十四の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

(新設)

(定期自主検査)
第百六十七条 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

第百六十八条 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

(定期自主検査の記録)

第百六十九条 事業者は、第百六十七条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 六 (略)

2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百六十七条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百六十七条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。

(特定自主検査)

第百六十九条の二 (略)

2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第四十五条第三項各号の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号イからハまでの規定中「フォークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と、同号二中「フォークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

3 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第四十五条第三項各号の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

4 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第四十五条第三項各号の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

5 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第四十五条第三項各号の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

6 事業者又は個人事業者は、運行の用に供する車両系建設機械（道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。）について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については第百六十七条第一項及び第二項（同条第三項において準用する場合を含む。）の自主検査を行うことを要しない。

(定期自主検査)
第百六十七条 (略)

2 (略)

(新設)

第百六十八条 (略)

2 (略)

(新設)

(定期自主検査の記録)

第百六十九条 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 六 (略)

(新設)

(特定自主検査)

第百六十九条の二 (略)

2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号イからハまでの規定中「フォークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と、同号二中「フォークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

3 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

4 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

5 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

6 事業者は、運行の用に供する車両系建設機械（道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。）について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については第百六十七条の自主検査を行うことを要しない。

7 車両系建設機械に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

8 事業者又は個人事業者は、車両系建設機械に係る特定自主検査を行ったときは、当該車両系建設機械の見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならない。

（補修等）

第七十一条 事業者は、第六十七条第一項若しくは第二項若しくは第六十八条第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めるときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

2 個人事業者は、第六十七条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第六十八条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めるときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずるものとする。

（定期自主検査）

第九十四条の二十三（略）

2（略）

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

第九十四条の二十四（略）

2（略）

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

（定期自主検査の記録）

第九十四条の二十五 事業者は、第九十四条の二十三第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一六（略）

2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第九十四条の二十三第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第九十四条の二十三第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。

（特定自主検査）

第九十四条の二十六（略）

2 第六十一条の二十四第二項の規定は、高所作業車に係る法第四十五条第三項各号の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第六十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。

7 車両系建設機械に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

8 事業者は、車両系建設機械に係る自主検査を行ったときは、当該車両系建設機械の見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならない。

（補修等）

第七十一条 事業者は、第六十七条若しくは第六十八条の自主検査又は前条の点検を行なった場合において、異常を認めるときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

（新設）

（定期自主検査）
第九十四条の二十三（略）

2（略）

（新設）

第九十四条の二十四（略）

2（略）

（新設）

（定期自主検査の記録）
第九十四条の二十五 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一六（略）

（新設）

（特定自主検査）

第九十四条の二十六（略）

2 第六十一条の二十四第二項の規定は、高所作業車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第六十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。

3 事業者又は個人事業者は、運行の用に供する高所作業車（道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。）について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については第百九十四条の二十三第一項及び第二項（同条第三項において準用する場合を含む。）の自主検査を行うことを要しない。

4 高所作業車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同条第一項第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

5 事業者又は個人事業者は、高所作業車に係る特定自主検査を行ったときは、当該高所作業車の見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならない。

（補修等）

第百九十四条の二十八 事業者は、第百九十四条の二十三第一項若しくは第二項若しくは第百九十四条の二十四第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

2 個人事業者は、第百九十四条の二十三第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第百九十四条の二十四第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずるものとする。

（定期自主検査）

第二百二十八条 （略）

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

第二百二十九条 （略）

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

第二百三十条 （略）

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

（定期自主検査の記録）

第二百三十一条 事業者は、第二百二十八条第一項若しくは第二項、第二百二十九条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 六 （略）

2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、第二百二十八条第一項若しくは第二項、第二百二十九条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第二項、第二百二十九条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項、第二百二十九条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。

3 事業者は、運行の用に供する高所作業車（道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。）について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については第百九十四条の二十三の自主検査を行うことを要しない。

4 高所作業車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

5 事業者は、高所作業車に係る自主検査を行ったときは、当該高所作業車の見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。

（補修等）

第百九十四条の二十八 事業者は、第百九十四条の二十三若しくは第百九十四条の二十四の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

（新設）

（定期自主検査）

第二百二十八条 （略）

2 （略）

（新設）

第二百二十九条 （略）

2 （略）

（新設）

第二百三十条 （略）

2 （略）

（新設）

（定期自主検査の記録）

第二百三十一条 事業者は、前三条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 六 （略）

（新設）

(補修)

第二百三十三条 事業者は、第二百二十八条から第二百三十条まで(第二百二十八条第三項、第二百二十九条第三項及び第二百三十条第三項を除く。)のいずれかの自主検査又は前条の点検を行った場合において異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。

2 | 個人事業者は、第二百二十八条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項、第二百二十九条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第二百三十条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに、補修するものとする。

(定期自主検査)

第二百七十六条 (略)

2 | 4 (略)

5 | 第一項、第二項及び前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

6 | 個人事業者は、前項において準用する第一項又は第二項の自主検査の結果、当該化学設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後に、これらの設備を使用するものとする。

(定期自主検査)

第二百九十九条 (略)

2 | 3 (略)

4 | 前三項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

(補修等)

第三百条 (略)

2 | 個人事業者は、前条第四項において準用する同条第一項又は第二項の自主検査の結果、当該乾燥設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後に、これらの設備を使用するものとする。

第三百七条 (略)

2 | 4 (略)

5 | 第一項、第二項及び前項の規定は、法第四十五条第二項の自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

6 | 個人事業者は、前項において準用する第一項又は第二項の自主検査の結果、当該アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後に、これらを使用するものとする。

(絶縁用保護具等の定期自主検査)

第三百五十一条 (略)

2 | 4 (略)

5 | 第一項、第二項及び前項の規定は、法第四十五条第二項の自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

6 | 個人事業者は、前項において準用する第一項又は第二項の自主検査の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後に、これらを使用するものとする。

(補修)

第二百三十三条 事業者は、第二百二十八条から第二百三十条までの自主検査及び前条の点検を行なった場合において異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。

(新設)

(定期自主検査)

第二百七十六条 (略)

2 | 4 (略)

(新設)

(新設)

(定期自主検査)

第二百九十九条 (略)

2 | 3 (略)

(新設)

(補修等)

第三百条 (略)

(新設)

第三百七条 (略)

2 | 4 (略)

(新設)

(新設)

(絶縁用保護具等の定期自主検査)

第三百五十一条 (略)

2 | 4 (略)

(新設)

(新設)

(特別の教育)

第五百九十二条の七 (略)

2 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。

(法第三十条の四第一項の厚生労働省令で定める業務)

第六百四十三条の十 法第三十条の四第一項の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる、周囲で作業を行う作業従事者に危害が生ずるおそれのある業務とする。

一 令第二十号各号に掲げる業務

二 第三十六号各号に掲げる業務

三 令第六号各号に掲げる作業に係る業務

四 法及びこれに基づく命令により作業を指揮する者を定める必要がある作業に係る業務

五 第五百一十一条の二第七号に規定する貨物自動車を用いた荷の搬入・搬出の業務

六 法及びこれに基づく命令により定期に実施する検査、補修等の業務

(作業間の連絡及び調整)

第六百四十三条の十一 法第三十条の四第一項の作業場所管理事業者(以下この条及び次条において「作業場所管理事業者」という。)は、同項の作業間の連絡及び調整については、随時、作業場所管理事業者と同項の請負人(以下この条において「請負人」という。)との間及び請負人相互間における連絡及び調整を行わなければならない。

(作業場所管理事業者等の講ずべき措置)

第六百四十三条の十二 作業場所管理事業者は、法第三十条の四に規定する場合を除き、その管理する一の場所においてその労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該作業場所管理事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び当該一の場所において事業を行う他の事業を行う者に係る作業従事者が作業を行う場合には、当該作業が行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、随時、作業場所管理事業者と当該事業を行う者との間及び事業を行う者相互間における連絡及び調整を行うものとする。

2 事業を行う者は、作業場所管理事業者がいない一の場所においてその作業従事者及び当該一の場所において行われる事業を行う他の事業を行う者に係る作業従事者が作業を行う場合(当該一の場所において作業を行う作業従事者の中に労働者がいない場合を除く。)には、当該作業が行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、随時、当該他の事業を行う者と相互に連絡及び調整を行うものとする。

3 第一項の場合において、作業場所管理事業者以外の事業を行う者は、作業場所管理事業者が行う措置に応じて、必要な措置を講ずるものとする。

4 第一項又は第二項の場合において、作業従事者は、前三項の規定により講じられる措置に応じて、必要な事項を守るものとする。

(型わく支保工についての措置)

第六百四十六条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に型わく支保工を使用させるときは、当該型わく支保工については、法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第三章(第二百三十七条から第二百三十九条まで、第二百四十二条及び第二百四十三条に限る。)に規定する型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。

(特別の教育)

第五百九十二条の七 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(型わく支保工についての措置)
第六百四十六条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に型わく支保工を使用させるときは、当該型わく支保工については、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第三章(第二百三十七条から第二百三十九条まで、第二百四十二条及び第二百四十三条に限る。)に規定する型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。

(アセチレン溶接装置についての措置)

第六百四十七条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にアセチレン溶接装置を使用させるときは、当該アセチレン溶接装置について、次の措置を講じなければならない。

一・三 (略)

四 発生器及び安全器は、法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとする。

五 (略)

(交流アーク溶接機についての措置)

第六百四十八条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に交流アーク溶接機（自動溶接機を除く。）を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を備えなければならない。ただし、次の場所以外の場所において使用させるときは、この限りでない。

一・二 (略)

(足場についての措置)

第六百五十五条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。

一・二 (略)

三 前二号に定めるもののほか、法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節（第五百五十九条から第五百六十一条まで、第五百六十二条第二項、第五百六十三条、第五百六十九条から第五百七十二条まで及び第五百七十四条に限る。）に規定する足場の基準に適合するものとする。

2 (略)

(クレーン等についての措置)

第六百五十六条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（特定機械等の構造に係るものに限る。）又は法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。

(エックス線装置についての措置)

第六百六十一条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に令第十三条第三項第二二号のエックス線装置を使用させるときは、当該エックス線装置については法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。

(ガンマ線照射装置についての措置)

第六百六十二条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に令第十三条第三項第二十三号のガンマ線照射装置を使用させるときは、当該ガンマ線照射装置については法第四十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ線照射装置に係るものに適合するものとしなければならない。

(アセチレン溶接装置についての措置)

第六百四十七条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にアセチレン溶接装置を使用させるときは、当該アセチレン溶接装置について、次の措置を講じなければならない。

一・三 (略)

四 発生器及び安全器は、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとする。

五 (略)

(交流アーク溶接機についての措置)

第六百四十八条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に交流アーク溶接機（自動溶接機を除く。）を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を備えなければならない。ただし、次の場所以外の場所において使用させるときは、この限りでない。

一・二 (略)

(足場についての措置)

第六百五十五条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。

一・二 (略)

三 前二号に定めるもののほか、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節（第五百五十九条から第五百六十一条まで、第五百六十二条第二項、第五百六十三条、第五百六十九条から第五百七十二条まで及び第五百七十四条に限る。）に規定する足場の基準に適合するものとする。

2 (略)

(クレーン等についての措置)

第六百五十六条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（特定機械等の構造に係るものに限る。）又は法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。

(エックス線装置についての措置)

第六百六十一条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に令第十三条第三項第二二号のエックス線装置を使用させるときは、当該エックス線装置については法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。

(ガンマ線照射装置についての措置)

第六百六十二条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に令第十三条第三項第二十三号のガンマ線照射装置を使用させるときは、当該ガンマ線照射装置については法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ線照射装置に係るものに適合するものとしなければならない。

(法第三十二条第五項の請負人の義務)

第六百六十三条 法第三十二条第五項の請負人は、第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。

2 法第三十二条第五項の請負人は、注文者が第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置を講ずるために行う点検、補修その他の措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

(法第三十二条第六項の請負人の義務)

第六百六十三条の二 法第三十二条第六項の請負人は、第六百六十二条の四第一項又は第二項に規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。

附 則

(規格を具備すべき機械等の使用に関する経過措置)

第十条 ボイラー則附則第二条の規定による廃止前のボイラ及び圧力容器安全規則(昭和三十四年労働省令第三号。以下「旧ボイラ則」という。)附則第四条の第二種圧力容器は、法第四十二条の規定の適用については、同条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。

2 前項の規定は、同項の第二種圧力容器又はその部分が法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該第二種圧力容器又はその部分については、適用しない。

第十一条 法第四十二条第二項及び第三項の規定は、ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(昭和三十八年労働省令第一号)附則第四条第一項の貫流ボイラーについては、適用しない。

2 前項の規定は、同項の貫流ボイラー又はその部分が法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該貫流ボイラー又はその部分については、適用しない。

第十二条 クレーン則附則第二条の規定による廃止前のクレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号。以下「旧クレーン則」という。)附則第二条第四項のクレーンで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、法第四十二条の規定の適用については、同条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。

2 法第四十二条の規定は、旧クレーン則附則第二条第五項のクレーンについては、適用しない。

3 前二項の規定は、これらの項のクレーン又はその部分が法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。

第十三条 クレーン等安全規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第二十一号)附則第六条第三項の簡易リフトで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、法第四十二条の規定の適用については、同条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。

2 前項の規定は、同項の簡易リフト又はその部分が法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該簡易リフト又はその部分については、適用しない。

(法第三十二条第四項の請負人の義務)

第六百六十三条 法第三十二条第四項の請負人は、第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。

2 法第三十二条第四項の請負人は、注文者が第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置を講ずるために行う点検、補修その他の措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

(法第三十二条第五項の請負人の義務)

第六百六十三条の二 法第三十二条第五項の請負人は、第六百六十二条の四第一項又は第二項に規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。

附 則

(規格を具備すべき機械等の使用に関する経過措置)

第十条 ボイラー則附則第二条の規定による廃止前のボイラ及び圧力容器安全規則(昭和三十四年労働省令第三号。以下「旧ボイラ則」という。)附則第四条の第二種圧力容器は、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。

2 前項の規定は、同項の第二種圧力容器又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該第二種圧力容器又はその部分については、適用しない。

第十一条 第二十七条の規定は、ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(昭和三十八年労働省令第一号)附則第四条第一項の貫流ボイラーについては、適用しない。

2 前項の規定は、同項の貫流ボイラー又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該貫流ボイラー又はその部分については、適用しない。

第十二条 クレーン則附則第二条の規定による廃止前のクレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号。以下「旧クレーン則」という。)附則第二条第四項のクレーンで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。

2 第二十七条及び法第四十二条の規定は、旧クレーン則附則第二条第五項のクレーンについては、適用しない。

3 前二項の規定は、これらの項のクレーン又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。

第十三条 クレーン等安全規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第二十一号)附則第六条第三項の簡易リフトで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。

2 前項の規定は、同項の簡易リフト又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該簡易リフト又はその部分については、適用しない。

（譲渡等の制限に関する経過措置） 第十四条 昭和四十六年七月一日前に労働安全衛生規則の一部を改正する省令（昭和四十五年労働省令第二十一号）による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第一項又は労働安全衛生規則の一部を改正する省令（昭和四十五年労働省令第二十一号）附則第三条第一項の規定により労働省労働基準局長の認定を受けた木材加工用丸のこ盤の反ばつ予防装置又は歯の接触予防装置については、当該安全装置に係る認定の有効期間内に限り、法第四十二条の規定は、適用しない。 第十五条 昭和四十七年十月一日前に旧安衛則第三十六条の規定により労働省労働基準局長の認定を受けたプレス機械及びシヤアの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期間内に限り、法第四十二条の規定は、適用しない。		（譲渡等の制限に関する経過措置） 第十四条 昭和四十六年七月一日前に労働安全衛生規則の一部を改正する省令（昭和四十五年労働省令第二十一号）による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第一項又は労働安全衛生規則の一部を改正する省令（昭和四十五年労働省令第二十一号）附則第三条第一項の規定により労働省労働基準局長の認定を受けた木材加工用丸のこ盤の反ばつ予防装置又は歯の接触予防装置については、当該安全装置に係る認定の有効期間内に限り、第二十七条及び法第四十二条の規定は、適用しない。 第十五条 昭和四十七年十月一日前に旧安衛則第三十六条の規定により労働省労働基準局長の認定を受けたプレス機械及びシヤアの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期間内に限り、第二十七条及び法第四十二条の規定は、適用しない。	
（ポイラー及び圧力容器安全規則の一部改正） 第三条 ポイラー及び圧力容器安全規則（昭和四十七年労働省令第三十三号）の一部を次の表のように改正する。		（傍線部分は改正部分）	
改 正 後		改 正 前	
（定期自主検査） 第三十二条 （略） 2・3 （略） 4 前三項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「<u>個人事業者</u>」と読み替えるものとする。 （補修等） 第三十三条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行った場合において、<u>異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。</u> 2 個人事業者は、前条第四項において準用する同条第一項又は第二項の自主検査を行った場合において、<u>異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講ずるものとする。</u> （定期自主検査） 第六十七条 （略） 2・3 （略） 4 前三項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「<u>個人事業者</u>」と読み替えるものとする。 （補修等） 第六十八条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行った場合において、<u>異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。</u> 2 個人事業者は、前条第四項において準用する同条第一項又は第二項の自主検査を行った場合において、<u>異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講ずるものとする。</u> （定期自主検査） 第八十八条 （略） 2・3 （略） 4 前三項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「<u>個人事業者</u>」と読み替えるものとする。		（定期自主検査） 第三十二条 （略） 2・3 （略） （新設） 第三十三条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、<u>異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。</u> （新設） 第三十三条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、<u>異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。</u> （定期自主検査） 第六十七条 （略） 2・3 （略） （新設） 第六十八条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、<u>異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。</u> （新設） 第六十八条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、<u>異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。</u> （定期自主検査） 第八十八条 （略） 2・3 （略） （新設）	

				（補修等） 第八十九条（略） 2 個人事業者は、前条第四項において準用する同条第一項又は第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講ずるものとする。 （特別の教育） 第九十二条（略） 2 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項に規定する教育を受けなければならない。 3 前二項の特別の教育は、次の科目について行うものとする。 一 六（略） 4 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 （定期自主検査） 第九十四条（略） 2・3（略） 4 前三項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 （補修等） 第九十五条（略） 2 個人事業者は、前条第四項において準用する同条第一項又は第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講ずるものとする。	
				（クレーン等安全規則の一部改正） 四条 クレーン等安全規則（昭和四十七年労働省令第三十四号）の一部を次の表のように改正する。	
	改正後				
		（特別の教育） 第二十一条（略） 2 法第四十二条第三項の作業従事役員等（以下「作業従事役員等」という。）は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項に規定する教育を受けなければならない。 3 前二項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 一 六（略） 4 労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。）第三十七条及び第三十八条並びに前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 （定期自主検査） 第三十四条（略） 2・4（略） 5 第一項から前項までの規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、第一項から第三項までの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。			
	改正前	（特別の教育） 第二十一条（略） （新設） 2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 一 六（略） 3 労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。）第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 （定期自主検査） 第三十四条（略） 2・4（略） （新設）			
		（傍線部分は改正部分）			

第三十五条 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

(自主検査等の記録)

第三十八条 事業者は、第三十四条第一項及び第二項並びに第三十五条第一項及び第二項の自主検査並びに前条の点検の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第三十四条第一項及び第二項並びに第三十五条第一項及び第二項の自主検査並びに前条の点検」とあるのは「第三十四条第五項において準用する同条第一項及び第二項並びに第三十五条第三項において準用する同条第一項及び第二項の自主検査」と読み替えるものとする。

(補修)

第三十九条 事業者は、第三十四条第一項若しくは第二項若しくは第三十五条第一項若しくは第二項の自主検査又は第三十六条若しくは第三十七条の点検を行った場合において、異常を認めるときは、直ちに補修しなければならない。

2 個人事業者は、第三十四条第五項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第三十五条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修するものとする。

(特別の教育)

第六十七条 (略)

2 作業従事役員等は、労働者と同じの場所において前項の業務に就くときは、同項に規定する教育を受けなければならない。

3 前二項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。

一 六 (略)

4 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の特別の教育に關し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(定期自主検査)

第七十六条 (略)

2 4 (略)

5 第一項から前項までの規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、第一項から第三項までの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

第七十七条 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

第三十五条 (略)

2 (略)

(新設)

(自主検査等の記録)

第三十八条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第三十六条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(新設)

(補修)

第三十九条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なった場合において、異常を認めるときは、直ちに補修しなければならない。

(新設)

(特別の教育)

第六十七条 (略)

(新設)

2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。

一 六 (略)

3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に關し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(定期自主検査)

第七十六条 (略)

2 4 (略)

(新設)

第七十七条 (略)

2 (略)

(新設)

(自主検査の記録)

第七十九条 事業者は、第七十六条第一項及び第二項並びに第七十七条第一項及び第二項の自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第七十六条第一項及び第二項並びに第七十七条第一項及び第二項」とあるのは「第七十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項並びに第七十七条第三項において準用する同条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

(補修)

第八十条 事業者は、第七十六条第一項若しくは第二項若しくは第七十七条第一項若しくは第二項の自主検査又は第七十八条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

2 個人事業者は、第七十六条第五項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第七十七条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修するものとする。

(特別の教育)

第七十七条 (略)

2 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項に規定する教育を受けなければならない。

3 前二項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。

一 六 (略)

4 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(定期自主検査)

第一百十九条 (略)

2 4 (略)

5 第一項から前項までの規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、第一項から第三項までの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

第二百十条 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

(自主検査等の記録)

第二百十三条 事業者は、第一百十九条第一項及び第二項並びに第二百十条第一項及び第二項の自主検査並びに前条の点検の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第一百十九条第一項及び第二項並びに第二百十条第一項及び第二項の自主検査並びに前条の点検」とあるのは「第一百十九条第五項において準用する同条第一項及び第二項並びに第二百十条第三項において準用する同条第一項及び第二項の自主検査」と読み替えるものとする。

(自主検査の記録)

第七十九条 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(新設)

(補修)

第八十条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なった場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

(新設)

(特別の教育)

第七十七条 (略)

(新設)

2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。

一 六 (略)

3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(定期自主検査)

第一百十九条 (略)

2 4 (略)

(新設)

第二百十条 (略)

2 (略)

(新設)

(自主検査等の記録)

第二百十三条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検（第二百十一条の点検を除く。）の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(新設)

(補修)

第二百二十四条 事業者は、第百十九条第一項若しくは第二項若しくは第百二十条第一項若しくは第二項の自主検査又は第百二十一条若しくは第百二十二条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

2 個人事業者は、第百十九条第五項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第百二十条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修するものとする。

(定期自主検査)

第百五十四条 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

第百五十五条 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

(自主検査等の記録)

第百五十七条 事業者は、第百五十四条第一項及び第二項並びに第百五十五条第一項及び第二項の自主検査並びに前条の点検の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百五十四条第一項及び第二項並びに第百五十五条第一項及び第二項の自主検査並びに前条の点検」とあるのは「第百五十四条第三項において準用する同条第一項及び第二項並びに第百五十五条第三項において準用する同条第一項及び第二項の自主検査」と読み替えるものとする。

(補修)

第百五十八条 事業者は、第百五十四条第一項若しくは第二項若しくは第百五十五条第一項若しくは第二項の自主検査又は第百五十六条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

2 個人事業者は、第百五十四条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第百五十五条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修するものとする。

(特別の教育)

第百八十三条 (略)

2 作業従事役員等は、労働者と同じの場所において前項の業務に就くときは、同項に規定する教育を受けなければならない。

3 前二項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。

一 五 (略)

4 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(補修)

第二百二十四条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

(新設)

(定期自主検査)

第百五十四条 (略)

2 (略)

(新設)

第百五十五条 (略)

2 (略)

(新設)

(自主検査等の記録)

第百五十七条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(新設)

(補修)

第百五十八条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

(新設)

(特別の教育)

第百八十三条 (略)

(新設)

2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。

一 五 (略)

3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(定期自主検査)

第百九十二条 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

(自主検査等の記録)

第百九十五条 事業者は、第百九十二条第一項及び第二項の自主検査並びに前条の点検の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百九十二条第一項及び第二項の自主検査並びに前条の点検」とあるのは「第百九十二条第三項において準用する同条第一項及び第二項の自主検査」と読み替えるものとする。

(補修)

第百九十六条 事業者は、第百九十二条第一項若しくは第二項の自主検査又は第百九十三条若しくは第百九十四条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

2 個人事業者は、第百九十二条第三項において準用する同条第一項又は第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修するものとする。

(定期自主検査)

第百八条 (略)

2 4 (略)

5 第一項から前項までの規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、第一項から第三項までの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

第百九条 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

(自主検査の記録)

第百十一条 事業者は、第百八条第一項及び第二項並びに第百九条第一項及び第二項の自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百八条第一項及び第二項並びに第百九条第一項及び第二項」とあるのは「第百八条第五項において準用する同条第一項及び第二項並びに第百九条第三項において準用する同条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

(定期自主検査)

第百九十二条 (略)

2 (略)

(新設)

(自主検査等の記録)

第百九十五条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検（第百九十三条の点検を除く。）の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(新設)

(補修)

第百九十六条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なった場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

(新設)

(定期自主検査)

第百八条 (略)

2 4 (略)

(新設)

第百九条 (略)

2 (略)

(新設)

(自主検査の記録)

第百十一条 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(新設)

（補修） 第二百十二条 事業者は、第二百八条第一項若しくは第二項若しくは第二百九条第一項若しくは第二項の自主検査又は第二百十条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 2 個人事業者は、第二百八条第五項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第二百九条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修するものとする。 （特別の教育） 第二百二十二条 （略） 2 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項に規定する教育を受けなければならない。 3 前二項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 一 五 六 （略） 4 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の特別の教育に關し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 （ゴンドラ安全規則の一部改正） 第五条 ゴンドラ安全規則（昭和四十七年労働省令第三十五号）の一部を次の表のように改正する。			
改正後		改正前	
（特別の教育） 第十二条 （略） 2 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項に規定する教育を受けなければならない。 3 前二項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 一 五 （略） 4 労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号。第十七条第一項において「安衛則」という。）第三十七条及び第三十八条並びに前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の特別の教育に關し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 （定期自主検査） 第二十一条 （略） 2・3 （略） 4 前三項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 （補修） 第二十三条 事業者は、第二十一条第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。 2 個人事業者は、第二十一条第四項において準用する同条第一項又は第二項の自主検査を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに、補修するものとする。		（補修） 第二百十二条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 （新設） （特別の教育） 第二百二十二条 （略） （新設） 2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 一 五 六 （略） 3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に關し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。	
（特別の教育） 第十二条 （略） （新設） 2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 一 五 （略） 3 労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号。第十七条第一項において「安衛則」という。）第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に關し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 （定期自主検査） 第二十一条 （略） 2・3 （略） （新設） （補修） 第二十三条 事業者は、前二条の自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。 （新設）		（傍線部分は改正部分）	

(有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第六条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。

改 正 後			改 正 前		
(局所排気装置の定期自主検査) 第二十条 (略) 2・3 (略) 4 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 (プッシュプル型換気装置の定期自主検査) 第二十条の二 (略)			(局所排気装置の定期自主検査) 第二十条 (略) 2・3 (略) (新設) (プッシュプル型換気装置の定期自主検査) 第二十条の二 (略)		
2 事業者は、前項のプッシュプル型換気装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度 二 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態 三 送風機及び排風機の注油状態 四 ダクトの接続部における緩みの有無 五 電動機とファンを連結するベルトの作動状態 六 送気、吸気及び排気的能力 七 前各号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項			2 前条第二項及び第三項の規定は、前項のプッシュプル型換気装置に関して準用する。この場合において、同条第二項第三号中「排風機」とあるのは「送風機及び排風機」と、同項第六号中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする。 (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設)		
3 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。			(新設)		
4 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 (記録)			(新設)		
第二十一条 事業者は、第二十条第二項若しくは第三項又は前条第二項若しくは第三項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。 一 六 (略)			第二十一条 事業者は、前二条の自主検査を行なったときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。 一 六 (略) (新設)		
2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第二十条第二項若しくは第三項又は前条第二項若しくは第三項」とあるのは「第二十条第四項において準用する同条第二項若しくは第三項又は前条第四項において準用する同条第二項若しくは第三項」と読み替えるものとする。 (補修)			(補修)		
第二十三条 事業者は、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十条の二第二項若しくは第三項の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。			第二十三条 事業者は、第二十条第二項及び第三項(第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の自主検査又は前条の点検を行なった場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 (新設)		
2 個人事業者は、第二十条第四項において準用する同条第二項若しくは第三項又は第二十条の二第四項において準用する同条第二項若しくは第三項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修するものとする。					

(傍線部分は改正部分)

(鉛中毒予防規則の一部改正)
第七條 鉛中毒予防規則（昭和四十七年労働省令第三十七号）の一部を次の表のように改正する。

改	正	後
(局所排気装置等の定期自主検査)		
第三十五条 (略)		
2・3 (略)		
4 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。		
(記録)		
第三十六条 (略)		
2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と「前条第二項又は第三項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項又は第三項」と読み替えるものとする。		
(補修)		
第三十八条 (略)		
2 個人事業者は、第三十五条第四項において準用する同条第二項又は第三項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修するものとする。		
(四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正)		

第八條 四アルキル鉛中毒予防規則（昭和四十七年労働省令第三十八号）の一部を次の表のように改正する。

改	正	後
(特別の教育)		
第二十一条 (略)		
2 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。		
3 労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。）第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。		
(特別の教育)		
第二十一条 (略)		
(新設)		
2 労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。）第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。		

(特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第九條 特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九号）の一部を次の表のように改正する。

改	正	後
(定期自主検査)		
第三十条 (略)		
2 (略)		
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。		
第三十一条 (略)		
2 (略)		
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。		
(定期自主検査)		
第三十条 (略)		
2 (新設)		
第三十一条 (略)		
2 (新設)		

(定期自主検査の記録) 第三十二条 事業者は、第三十条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 六 (略) 2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第三十条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。 (補修等) 第三十五条 事業者は、第三十条第一項若しくは第二項若しくは第三十一条第一項若しくは第二項の自主検査又は第三十三条若しくは第三十四条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。 2 個人事業者は、第三十条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第三十一条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講ずるものとする。			(定期自主検査の記録) 第三十二条 事業者は、前二条の自主検査を行なったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 六 (略) (新設) (補修等) 第三十五条 事業者は、第三十条若しくは第三十一条の自主検査又は第三十三条若しくは第三十四条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。 (新設)		
(高気圧作業安全衛生規則の一部改正) 第十条 高気圧作業安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第四十号）の一部を次の表のように改正する。			(傍線部分は改正部分)		
改 正 後			改 正 前		
(特別の教育) 第十一条 (略) 2 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、労働者と同じの場所において前項各号の業務に就くときは、同項に規定する教育を受けなければならない。 3 前二項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げる業務にに応じて、同表の下欄に掲げる事項について行わなければならない。 (表略) 4 (略)			(特別の教育) 第十一条 (略) (新設) 2 前項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げる業務にに応じて、同表の下欄に掲げる事項について行わなければならない。 (表略) 3 (略)		
(電離放射線障害防止規則の一部改正) 第十一条 電離放射線障害防止規則（昭和四十七年労働省令第四十一号）の一部を次の表のように改正する。			(傍線部分は改正部分)		
改 正 後			改 正 前		
(定期自主検査) 第十八条の五 (略) 2 (略) 3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。			(定期自主検査) 第十八条の五 (略) 2 (略) (新設)		

第十八条の六 (略)

2 (略)

3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

(記録)

第十八条の七 事業者は、第十八条の五第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 六 (略)

2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第十八条の五第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第十八条の五第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。

(補修等)

第十八条の九 事業者は、第十八条の五第一項若しくは第二項若しくは第十八条の六第一項若しくは第二項の定期自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。

2 個人事業者は、第十八条の五第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第十八条の六第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講ずるものとする。

(エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育)

第五十二条の五 (略)

2 法第四十二条第三項の作業従事役員等（以下「作業従事役員等」という。）は、労働者と同じ場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。

3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)

第五十二条の六 (略)

2 作業従事役員等は、労働者と同じ場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。

3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)

第五十二条の七 (略)

2 作業従事役員等は、労働者と同じ場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。

3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第十八条の六 (略)

2 (略)

(新設)

(記録)

第十八条の七 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 六 (略)

(新設)

(補修等)

第十八条の九 事業者は、第十八条の五若しくは第十八条の六の定期自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。

(新設)

(エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育)

第五十二条の五 (略)

(新設)

2 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)

第五十二条の六 (略)

(新設)

2 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)

第五十二条の七 (略)

(新設)

2 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る特別の教育) 第五十二条の八 (略) 2 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。 3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 (特例緊急作業に係る特別の教育) 第五十二条の九 (略) 2 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。 3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。		(酸素欠乏症等防止規則の一部改正) 第十二条 酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)の一部を次の表のように改正する。	
(特別の教育) 第十二条 (略) 2 (略) 3 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前二項の業務に就くときは、第一項各号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の科目について、第一項に規定する教育を受けなければならない。 4 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前三項に定めるもののほか、前三項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。		(特別の教育) 第十二条 (略) 2 (略) (新設) 3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。	
(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正) 第十三条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。		(傍線部分は改正部分)	
(実施義務) 第一条の十五 (略) 2 (略) 3 指定外国検査機関は、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準又は法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格に従つて証明書作成の実施方法を定め、これに従つて公正に証明書作成の業務を行わなければならない。 4・5 (略)		(実施義務) 第一条の十五 (略) 2 (略) 3 指定外国検査機関は、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準又は法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に従つて証明書作成の実施方法を定め、これに従つて公正に証明書作成の業務を行わなければならない。 4・5 (略)	
改正後		改正前	

(機械等検定規則の一部改正)
第十四条 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の一部を次の表のように改正する。

改 正 後			改 正 前		
(個別検定の申請等)			(個別検定の申請等)		
第一条 (略)			第一条 (略)		
2 個別検定を受けようとする者のうち、当該個別検定を受けようとする機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等が法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。			2 個別検定を受けようとする者のうち、当該個別検定を受けようとする機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。		
3 (略)			3 (略)		
(個別検定の基準)			(個別検定の基準)		
第三条 法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格とする。			第三条 法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格とする。		
(新規検定の申請等)			(新規検定の申請等)		
第六条 (略)			第六条 (略)		
2 新規検定を受けようとする者のうち、当該型式の機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等の構造が法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。この場合において当該書面が添付されたときは、前項の規定にかかわらず同項第四号の書面の提出を省略することができる。			2 新規検定を受けようとする者のうち、当該型式の機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等の構造が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。この場合において当該書面が添付されたときは、前項の規定にかかわらず同項第四号の書面の提出を省略することができる。		
3・4 (略)			3・4 (略)		
(型式検定の基準)			(型式検定の基準)		
第八条 法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。			第八条 法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。		
一 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第四十二条第一項の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。			一 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第四十二条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。		
二 型式検定を受けようとする者が、次に掲げる設備等を有すること。			二 型式検定を受けようとする者が、次に掲げる設備等を有すること。		
イ・ロ (略)			イ・ロ (略)		
ハ 型式検定を受けようとする型式の機械等が、法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格を具備しているかどうかを検査することができる検査組織			ハ 型式検定を受けようとする型式の機械等が、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているかどうかを検査することができる検査組織		
二 (略)			二 (略)		
2・4 (略)			2・4 (略)		
(沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令の一部改正)			(沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十七号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)		
第十五条 沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十五号)の一部を次の表のように改正する。					
改 正 後			改 正 前		
(構造規格に係る経過措置)			(構造規格に係る経過措置)		
第四条 (略)			第四条 (略)		
2 昭和四十七年九月三十日までに沖縄県の区域において製造された研削盤(機械研削を行う研削盤の本体に限る。)及び動力により駆動されるプレス機械については、法第四十二条の規定は、適用しない。			2 昭和四十七年九月三十日までに沖縄県の区域において製造された研削盤(機械研削を行なう研削盤の本体に限る。)及び動力により駆動されるプレス機械については、法第四十二条及び労働省令第二十七条の規定は、適用しない。		

3
(略)

4 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していた法別表第二第六号の防爆構造電気機械器具で沖縄安衛則第二百二十条の規格に適合するものは、法第四十二条の規定の適用については、当分の間、同条第一項の厚生労働大臣が定める規格（防爆構造電気機械器具の構造に係る部分に限る。）を具備しているものとみなす。

5
(略)

6 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内において製造していた小型ボイラー（法別表第二第三号の小型ボイラーに限る。以下この項において同じ。）、小型圧力容器（同表第四号の小型圧力容器に限る。以下この項において同じ。）及び第二種圧力容器（同表第二号の第二種圧力容器に限る。以下この項において同じ。）並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していた小型ボイラー、小型圧力容器及び第二種圧力容器で、改正前の特別措置省令第三十四条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第四十二条の規定の適用については、同条第一項の厚生労働大臣が定める規格（これらの機械の構造に係る部分に限る。）に適合しているものとみなす。

7 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に設置されていた沖縄のクレーン等安全規則（千九百六十八年規則第二百三十二号。以下「沖縄クレーン則」という。）第一条第六号に規定する簡易リフトのうち、令第十二条第一項第六号のエレベーター（荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートルを超え、及びその天井の高さが一・二メートルを超えるもの（令第一条第十号の建設用リフトを除く。）に限る。）に該当するもので改正前の特別措置省令第四十三条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第四十二条の規定の適用については、同条第一項の厚生労働大臣が定める規格（エレベーターの構造に係る部分に限る。）を具備しているものとみなす。

8 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内において製造していたクレーン（令第十三条第三項第十四号のクレーンに限る。以下この項において同じ。）、移動式クレーン（同条第三項第十五号の移動式クレーンに限る。以下この項において同じ。）、デリック（同条第三項第十六号のデリックに限る。以下この項において同じ。）、エレベーター（同条第三項第十七号のエレベーターに限る。以下この項において同じ。）、建設用リフト（同条第三項第十八号の建設用リフトに限る。以下この項において同じ。）及び簡易リフト（同条第三項第十九号の簡易リフトに限る。以下この項において同じ。）並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していたクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト及び簡易リフトで改正前の特別措置省令第四十四条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第四十二条の規定の適用については、同条第一項の厚生労働大臣が定める規格（これらの機械の構造に係る部分に限る。）を具備しているものとみなす。

3
(略)

4 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していた法別表第二第六号の防爆構造電気機械器具で沖縄安衛則第二百二十条の規格に適合するものは、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定の適用については、当分の間、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格（防爆構造電気機械器具の構造に係る部分に限る。）を具備しているものとみなす。

5
(略)

6 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内において製造していた小型ボイラー（法別表第二第三号の小型ボイラーに限る。以下この項において同じ。）、小型圧力容器（同表第四号の小型圧力容器に限る。以下この項において同じ。）及び第二種圧力容器（同表第二号の第二種圧力容器に限る。以下この項において同じ。）並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していた小型ボイラー、小型圧力容器及び第二種圧力容器で、改正前の特別措置省令第三十四条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定の適用については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格（これらの機械の構造に係る部分に限る。）に適合しているものとみなす。

7 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に設置されていた沖縄のクレーン等安全規則（千九百六十八年規則第二百三十二号。以下「沖縄クレーン則」という。）第一条第六号に規定する簡易リフトのうち、令第十二条第一項第六号のエレベーター（荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートルを超え、及びその天井の高さが一・二メートルを超えるもの（令第一条第十号の建設用リフトを除く。）に限る。）に該当するもので改正前の特別措置省令第四十三条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定の適用については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格（エレベーターの構造に係る部分に限る。）を具備しているものとみなす。

8 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内において製造していたクレーン（令第十三条第三項第十四号のクレーンに限る。以下この項において同じ。）、移動式クレーン（同条第三項第十五号の移動式クレーンに限る。以下この項において同じ。）、デリック（同条第三項第十六号のデリックに限る。以下この項において同じ。）、エレベーター（同条第三項第十七号のエレベーターに限る。以下この項において同じ。）、建設用リフト（同条第三項第十八号の建設用リフトに限る。以下この項において同じ。）及び簡易リフト（同条第三項第十九号の簡易リフトに限る。以下この項において同じ。）並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していたクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト及び簡易リフトで改正前の特別措置省令第四十四条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第四十二条及び安衛則第二十七条の規定の適用については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格（これらの機械の構造に係る部分に限る。）を具備しているものとみなす。

様式第 3 号 (第 2 面)

(日本産業規格 A 列 4)

第十六条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正
様式第三号 (第二面) を次のように改める。

II 労働者派遣計画

1 登録制度の実施	1 有 2 無
-----------	---------

2 派遣労働者として雇用すること等が予定される 1 日当たり平均人数

	計	うち 1 年以上の雇用予定の者	うち 1 年未満の雇用予定の者	登録者
①派遣労働者総数計 (人)				
②無期雇用派遣労働者 (人)		—	—	—
③有期雇用派遣労働者 (人)				
④日雇派遣労働者 (人)				

3 労働者派遣の役務の提供を受ける者の確保の対象地域

--

4 指揮命令の系統

--

5 労働者派遣に関する事業所の平均的な料金及び派遣業務別の料金の額

		① 平均的な 1 人 1 日 (8 時間) 当たりの派遣料金	② 平均的な 1 人 1 日 (8 時間) 当たりの賃金	③ その他	④ 労働保険料 (事業主負担分)	⑤ 社会保険料 (事業主負担分)
全派遣業務平均						
職業分類番号	派遣業務内容	—	—	—	—	—

6 労働安全衛生法第 59 条第 1 項から第 3 項までの規定に基づく安全衛生教育

	教育の内容及び当該内容に係る労働安全衛生法又は労働安全衛生規則の該当番号		教育の方法の別 1 座学 ・ 2 実技	教育の実施主体の別 1 事業主・ 2 派遣先・ 3 教育機関・ 4 その他	1 人当たりの平均実施時間
		教育の内容			
①					
②					
③					
④					
⑤					

7 その他の教育訓練 (6 及び様式第 3 号ー 2 に係るものを除く)

	訓練の内容	訓練の方法の別 1 OJT ・ 2 OFF-JT	訓練の実施主体の別 1 事業主・ 2 派遣先・ 3 訓練機関・ 4 その他	訓練費負担の別 1 無償 (実費負担なし)・ 2 無償 (実費負担あり)・ 3 有償	賃金支給の別 1 有給 (無給部分なし)・ 2 有給 (無給部分あり)・ 3 無給	1 人当たりの平均実施時間
①						
②						
③						

8 6 及び 7 の教育訓練に用いる施設、設備等の概要、教育の実施責任者の役職・氏名

--

9 海外派遣の予定の有無

1 有 2 無

様式第3号 (第4面)

様式第3号 (第四面) を次のように改める。

- 4 2欄の①から④までについては、計画対象期間において労働者派遣法第5条第1項の許可を受けて行っている、又は行おうとする労働者派遣事業に係る派遣労働者として雇用していることが予定される1日当たり平均数を記載すること。
この場合において、「1日当たりの平均数」とは1日当たりの派遣労働者の労働時間数の合計を当該事業所における通常の労働者（例えば、派遣労働者の雇用管理や派遣先との連絡調整等の業務を行う者がこれに該当する。）の1人1日当たりの労働時間数で除した数をいうこと。
- 5 2欄の①、③及び④の「登録者」については、計画対象期間において労働者派遣法第5条第1項の許可を受けて行っている、又は行おうとする労働者派遣事業に係る登録者（雇用されている者を含み、過去1年を超える期間にわたり雇用されたことのない者を除く。）であることが予定される者の1日当たりの平均数を合計欄に記載すること。
- 6 4欄は、労働者派遣事業関係業務に従事する者の指揮命令の系統及び派遣元責任者（派遣元責任者の職務代行者を含む。）の地位を記載すること。
- 7 5欄には、計画対象期間において派遣労働者を従事させようとする業務の平均及び主な業務別の派遣料金、賃金額及びその他事業者の負担する金額を記載すること。業務別の状況については、派遣労働者が従事する業務に該当する日本標準職業分類の分類番号（中分類とすること。）及び具体的な業務内容を記載すること。
- 8 5欄の①から⑤までには、計画対象期間における労働者派遣に関する平均的な1人1日（8時間として算定すること。以下この8において同じ。）当たりの労働者派遣に関する料金の額、平均的な1人1日当たりの派遣労働者の賃金の額及び当該労働者派遣に関して事業主が負担するその他の総額（1人1日当たりの額として算定した額）、このうち労働保険料及び社会保険料の事業主負担分の額（1人1日当たりの保険料の額として算定した額）をそれぞれ記載すること。
- 9 6欄には「労働安全衛生法第59条第1項から第3項までの規定に基づく安全衛生教育」について、7欄には一般教養的な訓練等の「その他の教育訓練」（6欄及びキャリアアップ措置に係るものを除く）について、それぞれ主な教育訓練計画を記載すること。
- 10 6欄及び7欄については教育訓練コース単位で記載すること。6欄については5コースを、7欄については3コースを本欄に記載すること。
- 11 6欄について、実施内容が労働安全衛生法第59条第1項の規定に該当する場合は、その内容に合致する労働安全衛生規則第35条第1項各号のうち該当号数に応じた1～8までの数字を、労働安全衛生法第59条第2項の規定に該当する場合は9を、同条第3項に該当する場合は10を、その教育の主な内容に応じて最大2つまで記載すること。
- 12 6欄の「教育の内容」及び7欄の「訓練の内容」については、「4S（整理・整頓・清掃・清潔）運動」、「KY（危険予知）活動」、「ヒヤリハット事例の報告」等具体的に記載すること。
- 13 7欄の訓練の方法のうち、「OJT」とは業務の遂行の過程内において行う教育訓練を、「OFF-JT」とはそれ以外の教育訓練をいうこと。
- 14 労働安全衛生法第59条第1項から第3項までの規定に基づく安全衛生教育については、事業主の義務として業務時間中に行うものであることから、「無償」かつ「有給」で行うべきものであることに留意すること。
- 15 7欄の「訓練費負担の別」について、「1 無償（実費負担なし）」はテキスト代等を含め訓練の全てを無償で実施すること、「2 無償（実費負担あり）」はテキスト代等の実費負担があるものの原則として無償で実施すること、「3 有償」はこれら以外をいうこと。
- 16 7欄の「賃金支給の別」について、「1 有給（無給部分なし）」は全ての訓練を受けることに対して給与を支払うこと、「2 有給（無給部分あり）」は自主的に実施する訓練については無給とする場合があるものの原則として訓練を受けることに対して給与を支払うこと、「3 無給」は訓練を受けることに対して給与を支払わないことをいうこと。
- 17 6欄及び7欄の「1人当たりの平均実施時間」については、対象労働者に対して実施予定の平均的な教育訓練時間を記載すること。
- 18 8欄の「教育の実施責任者」は、安全衛生教育の実施に関し責任を有する者の地位及び氏名を記載すること。
- 19 9欄は、海外派遣の予定の有無について、該当する数字を○で囲むこと。
- 20 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。

様式第11号（第2面）

（日本産業規格 A 列 4）

I 年度報告

(1) 派遣労働者数等雇用実績（実人数）（報告対象期間末日現在）

	計	通算雇用期間 が1年以上の 派遣労働者	うち同じ職場 に1年以上派遣 見込みの者	通算雇用期間 が1年未満の 派遣労働者	うち同じ職場 に1年以上派遣 見込みの者
①全労働者		—	—	—	—
②派遣労働者総計					
③無期雇用派遣労働者					
④有期雇用派遣労働者					
⑤日雇派遣労働者					
⑥登録者 ※		—	—	—	—

※登録制度のある事業主のみ

(2) 労働者派遣事業の売上高

※労働者派遣事業を行う事業所ごとの労働者派遣事業
の売上高について、決算後の金額を記載

(3) 請負事業の売上高

※当該事業所で請負事業を行っている場合の請負事業
に係る売上高について、決算後の金額を記載

(4) 海外派遣労働者数（実人数）

(5) 派遣先に関する事項

①派遣先事業所数（実数）

②労働者派遣契約の期間別件数（延べ件数）

総件数	1日以下のもの	1日を超え7日 以下のもの	7日を超え1月 以下のもの	1月を超え2月 以下のもの	2月を超え3月 以下のもの	3月を超え6月 以下のもの	6月を超え12月 以下のもの	1年を超え3年 以下のもの	3年を超えるも の	労働者派遣契約がな かった

(6) 教育訓練（キャリアアップに資するものを除く）の実績

①労働安全衛生法第59条第1項から第3項までの規定に基づく安全衛生教育

教育の内容及び当該内容に係る労働安全衛生法又は労働安全衛生規則の該当番号		教育の方法の別 1 座学・ 2 実技	教育の実施主体の別 1 事業主・ 2 派遣先・ 3 教育機関・ 4 その他	受講した派遣労働者数	1人当たりの平均実施時間
教育の内容					
イ					
ロ					
ハ					
ニ					
ホ					

③主な派遣先事業主（取引額上位5社）

氏名又は名称	所在地

②その他の教育訓練（①及び（11）に係るものを除く）

	訓練の内容	訓練の方法の別 1 OJT ・ 2 OFF-JT	訓練の実施主体の別 1 事業主・ 2 派遣先・ 3 訓練機関・ 4 その他	訓練費負担の別 1 無償（実費負担なし）・2 無償（実費負担あり）・3 有償	賃金支給の別 1 有給（無給部分なし）・2 有給（無給部分あり）・3 無給	1人当たりの 平均実施時間
イ						
ロ						
ハ						

(7) 紹介予定派遣に関する事項

イ 紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の申込人数（人）	ロ 紹介予定派遣により労働者派遣をした労働者数（人）	ハ 紹介予定派遣において職業紹介を実施した労働者数（人）	ニ 紹介予定派遣で職業紹介を経て直接雇用に移った労働者数（人）

(8) 雇用安定措置（法第30条）の実績

期間	対象派遣労働者数	第1号の措置 （派遣先への 直接雇用の 依頼）を講じた人数	第2号の措置 （新たな派遣 先の提供）を 講じた人数	第3号の措置 （派遣元で派遣 労働者以外の労働者として無期雇用）を講じた人数	第4号の措置（その他の措置） を講じた人数			備考
					教育訓練（雇用を維持したままのものに限る）	紹介予定派遣（※2）	左記以外のその他の措置	
計								
3年見込み								
2年半から3年未満見込み								
2年から2年半未満見込み								
1年半から2年未満見込み								
1年から1年半未満見込み								
1年未満見込み（※1）								

※1 「1年未満見込み」については、派遣元での通算雇用期間が1年以上の者（登録中の者を含む）に限る。

※2 （7）欄の「イ 紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の申込人数（人）」の内数であること。

様式第十一号（第二面）を次のように改める。

様式第11号 (第11面)

様式第11号 (第11面) を次のように改める。

- 8 (4) 欄については、報告対象期間内に海外派遣した派遣労働者の実人数を記載すること。
- 9 (5) 欄の①欄については、報告対象期間内に派遣先の事業所の実数を記載すること。報告対象期間内に労働者を派遣しなかった場合は「0」を記載すること。
- 10 (5) 欄の②欄については、報告対象期間内に締結した労働者派遣契約（個別契約）に係る派遣期間について、総件数（延べ件数）及び内訳としての期間別の件数を記載すること。なお、1つの労働者派遣契約において複数の派遣期間がある場合は、それぞれの期間別に計上した件数を記載すること。（5）欄の①欄が「0」であった場合は、「労働者派遣契約がなかった」欄に○印をすること。
- 11 (5) 欄の③欄については、報告対象期間（第1面の8欄）内における主な派遣先の事業主のうち取引額上位5位までの事業主名を記載すること。（5）欄の①欄が「0」の場合及び②欄に「労働者派遣契約がなかった」欄に○印をした場合には、（5）欄の③欄には記載の必要がないこと。
- 12 (6) 欄中、選択肢として番号を提示している部分については、該当する番号を記載すること。
- 13 (6) 欄については、①欄には「労働安全衛生法第59条第1項から第3項までの規定に基づく安全衛生教育」の報告対象期間内における実績を、②欄には一般教養としての訓練等の「その他の教育訓練」（安全衛生教育及び派遣労働者のキャリアアップ措置に関するもの以外の訓練）の報告対象期間内における実績を、それぞれ記載すること。
- 14 (6) 欄の①欄及び②欄については、教育訓練コース単位で記載し、①欄には5コースまでを、②欄には3コースまでを記載すること。それ以上のコースがある場合は、別紙に記載すること。
- 15 (6) 欄の①欄について、実施内容が労働安全衛生法第59条第1項の規定に該当する場合は、その内容に合致する労働安全衛生規則第35条第1項各号のうち該当号数に応じた1～8までの数字を、労働安全衛生法第59条第2項の規定に該当する場合は9を、同条第3項の規定に該当する場合は10を、その訓練の主な内容に応じて最大2つまで記載すること。
- 16 (6) 欄の①欄について、「教育の内容」については、「4S（整理・整頓・清掃・清潔）運動」、「KY（危険予知）活動」、「ヒヤリハット事例の報告」等具体的に記載すること。
- 17 (6) 欄の①欄及び②欄について、「1人当たりの平均実施時間」には、報告対象期間内に、各コースごとに派遣労働者が受講した1人当たりの平均実施時間数を記載すること。
- 18 (6) 欄の②欄について、「OJT」とは業務の遂行の過程内において行う教育訓練を、「OFF-JT」とはそれ以外の教育訓練をいうこと。
- 19 (6) 欄の②欄について、「訓練費負担の別」において、「1 無償（実費負担なし）」とは、テキスト代等を含め訓練の全てを無償で実施することを、「2 無償（実費負担あり）」とは、テキスト代や材料費等の実費負担があるが原則として無償で実施することを、「3 有償」とは、これ以外をいうこと。
- 20 (6) 欄の②欄について、「賃金支給の別」において、「1 有給（無給部分なし）」とは、用意した全ての教育訓練の実施に当たって給与を支払う場合を、「2 有給（無給部分あり）」とは、自主的に実施する教育訓練については無給とする場合があるが原則として教育訓練の実施に当たって給与を支払う場合を、「3 無給」とは、教育訓練の実施時に給与を支払わない場合をいうこと。
- 21 (7) 欄について、イには、報告対象期間内に、新たに、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の申込みのあった派遣労働者の実人数を記載し、そのうち報告対象期間内において紹介予定派遣により労働者派遣された派遣労働者数の実人数をロに記載すること。ハには、報告対象期間内において紹介予定派遣により派遣先に職業紹介された派遣労働者の実人数を記載し、そのうち報告対象期間内において派遣先で雇用された派遣労働者の実人数をニに記載すること。
- 22 (8) 欄については、報告対象期間内における雇用安定措置の対象派遣労働者（雇用安定措置を講じなかった者を含む。）及び各雇用安定措置の区分ごとの派遣労働者の延べ人数を記載すること。「3年見込み」、「2年半から3年未満見込み」、「2年から2年半未満見込み」、「1年半から2年未満見込み」及び「1年から1年半未満見込み」の対象派遣労働者については、各期間に該当し、かつ当該労働者派遣の終了後も継続して就業することを希望している者とする。同一の派遣労働者が複数の期間の区分に該当する場合は、該当する区分のそれぞれの欄に計上すること。
- 23 (8) 欄の期間の区分は、派遣先の同じ職場への派遣期間の見込みの期間とすること。「同じ職場への派遣期間の見込み」とは、派遣労働者の派遣就業に係る派遣契約期間を通算したものをいう。ただし、派遣契約期間の途中で派遣労働者の雇用契約が満了したり、当該派遣労働者の派遣先が変わったりした場合については、当該派遣労働者が同じ職場へ派遣されていた通算期間とすること。
- 24 (8) 欄の「第1号の措置（派遣先への直接雇用の依頼）を講じた人数」、「第2号の措置（新たな派遣先の提供）を講じた人数」、「第3号の措置（派遣元で派遣労働者以外の労働者として無期雇用）を講じた人数」及び「第4号の措置（その他の措置）を講じた人数」については、同一の派遣労働者に複数の措置を講じた場合においては講じた措置のそれぞれの欄に計上すること。
- 25 (8) 欄の「第4号の措置（その他の措置）を講じた人数」について、「教育訓練（雇用を維持したままのものに限る）」、「紹介予定派遣」及び「左記以外のその他の措置」については、同一の派遣労働者に複数の措置を講じた場合においては講じた措置のそれぞれの欄に計上すること。
- 26 (8) 欄の「第1号の措置（派遣先への直接雇用の依頼）を講じた人数」について、前年度に派遣先への直接雇用の依頼を行ったが前年度中には直接雇用に結びつかず、年度を超えて当年度で直接雇用に結びついた場合は、当年度でも引き続き依頼を行ったものとして、「第1号の措置（派遣先への直接雇用の依頼）を講じた人数」及び「うち、派遣先で雇用された人数」のそれぞれに当該人数を記載すること。
- 27 (8) 欄の「第4号の措置（その他の措置）を講じた人数」の「左記以外のその他の措置」については、民営職業紹介事業の許可・届出を行っている派遣元事業主が実施する職業紹介等の措置をいうこと。

様式第11号 (第12面)

(日本産業規格 A 列 4)

第3面から第5面まで

様式第十一号 (第十二面) を次のように改める。

- 28 (9) 欄の①欄及び①の(続)欄並びに②欄の「協定対象派遣労働者」には、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、労働者派遣法第30条の5に規定する協定対象派遣労働者の1人1日当たりの賃金を記載すること。
- 29 (9) 欄の①欄及び①の(続)欄には、報告対象期間内における、最新の日本標準職業分類(中分類)に基づく職種に基づき、該当する派遣労働者(日雇派遣労働者を除く。)の区分及び従事した業務の種類別に応じた実績を所定の欄に記載すること。「14-3 その他の医療技術者」には「14-1 診療放射線技師」及び「14-2 臨床検査技師」の業務の実績は含めないこと。なお、「66 建設従事者(建設躯体工事従事者を除く)」、「67 電気工事従事者」等については、一部派遣禁止業務も含まれていることに留意すること。また、「12-1 医師」等の医療従事者については、紹介予定派遣や産前産後休業の代替等の場合にのみ派遣することが認められていることに留意すること。
- 30 (9) 欄の②欄には、報告対象期間(第1面の8欄)内において、日雇派遣労働者を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号。以下「労働者派遣法施行令」という。)第4条第1項第1号から第19号までに掲げる業務に従事させている場合、従事した業務の種類別に応じた実績を所定の欄に記載すること。なお、「4-19 看護業務」については、労働者派遣法施行令第4条第2項の規定に基づき准看護師等の看護師以外の者が行う業務を含まないこと。
- 31 (9) 欄の①欄及び①の(続)欄並びに②欄の「派遣料金」については、1人1日当たりの派遣料金(消費税を含む。)を記載し、報告対象期間内において派遣先から得た派遣料金の総額を派遣労働者が従事した総労働時間数で除した1時間当たりの金額をもとに、8時間(1日)業務に従事したものとして算定すること(小数点以下は四捨五入)。①欄及び①の(続)欄の「全業務平均」には、各業務の単純平均額を記載すること(小数点以下は四捨五入)。なお、②欄の日雇派遣労働者についての「全業務平均」は、労働者派遣法施行令第4条第1項第1号から第19号までに掲げる業務だけでなく、日雇派遣労働者が従事した全ての業務の単純平均額を記載すること(小数点以下は四捨五入)。
- 32 (9) 欄の①欄及び①の(続)欄並びに②欄の「賃金」(労働基準法第11条で定める給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをいう。)については、1人1日当たりの賃金を記載し、報告対象期間(第1面の8欄)内において派遣労働者に支払った賃金の総額を派遣労働者が従事した総労働時間数で除した1時間当たりの金額をもとに8時間(1日)業務に従事したものとして算定すること(小数点以下は四捨五入)。なお、①欄及び①の(続)欄の「全業務平均」には、各業務の単純平均額を記載すること(小数点以下は四捨五入)。また、②欄の日雇派遣労働者についての「全業務平均」は、労働者派遣法施行令第4条第1項第1号から第19号までに掲げる業務だけでなく、日雇派遣労働者が従事した全ての業務の単純平均額を記載すること(小数点以下は四捨五入)。
- 33 (10) 欄の「マージン率等の情報提供の状況」については、該当する各欄に○印をすること(複数選択可)。

(粉じん障害防止規則の一部改正)
第十七条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改 正 後			改 正 前		
(局所排気装置等の定期自主検査) 第十七条 (略) 2・3 (略) 4 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「 <u>個人事業者</u> 」と読み替えるものとする。 (定期自主検査の記録) 第十八条 (略) 2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「 <u>個人事業者</u> 」と、「前条第二項又は第三項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項又は第三項」と読み替えるものとする。 (補修等) 第二十一条 (略) 2 個人事業者は、第十七条第四項において準用する同条第二項又は第三項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講ずるものとする。 (特別の教育) 第二十二条 (略) 2 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。 3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「 <u>安衛則</u> 」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。			(局所排気装置等の定期自主検査) 第十七条 (略) 2・3 (略) (新設) (定期自主検査の記録) 第十八条 (略) (新設) 第二十一条 (略) (補修等) (新設) 第二十二条 (略) (特別の教育) (新設) 2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「 <u>安衛則</u> 」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。		

(石綿障害予防規則の一部改正)
第十八条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改 正 後			改 正 前		
(定期自主検査) 第二十二条 (略) 2 (略) 3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「 <u>個人事業者</u> 」と読み替えるものとする。 (定期自主検査の記録) 第二十三条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 六 (略) 2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「 <u>個人事業者</u> 」と、「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。			(定期自主検査) 第二十二条 (略) 2 (略) (新設) (定期自主検査の記録) 第二十三条 事業者は、前条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 六 (略) (新設)		

(補修等) 第二十六条 事業者は、第二十二条第一項若しくは第二項の自主検査又は第二十四条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。 2 個人事業者は、第二十二条第三項において準用する同条第一項又は第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講ずるものとする。 (特別の教育) 第二十七条 (略) 2 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。 3 労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。）第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 附則 (解体等の作業に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に行われている建築物又は工作物の解体等の作業については、第四条 第五条第一項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 (東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の一部改正) 第十九条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則（平成二十三年厚生労働省令第百五十二号）の一部を次の表のように改正する。		改 正 後		改 正 前	
(除染等業務に係る特別の教育) 第十九条 (略) 2 法第四十二条第三項の作業従事役員等（以下「作業従事役員等」という。）は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。 3 労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 (特定線量下業務に係る特別の教育) 第二十五条の八 (略) 2 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。 3 労働安全衛生規則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 附則 (施行期日) 第一条 この省令は、令和九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。		改 正 後		改 正 前	
(除染等業務に係る特別の教育) 第十九条 (略) (新設) 2 労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 (特定線量下業務に係る特別の教育) 第二十五条の八 (略) (新設) 2 労働安全衛生規則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるほか、同項の特別の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。		改 正 後		改 正 前	

(傍線部分は改正部分)

○厚生労働省令第三十号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第四十四条第二項及び第六十七条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和八年三月二十三日

厚生労働大臣 上野賢一郎

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和三十六年厚生省令第一号）の一部を次の表のように改正する。

（傍線部分は改正部分）

改 正 後		改 正 前	
別表第三（第二百四条関係） 毒 薬 （略） 劇 薬 （略） 有機薬品及びその製剤 一〇五の十八 （略） 五の十九 アフリベルセプト（遺伝子組換え）「アフリベルセプト後続四」及びその製剤 五の二十〇五の八十 （略） 六〇十四の七 （略） 十四の八 オマリズマブ（遺伝子組換え）「オマリズマブ後続二」及びその製剤 十四の九〇十四の十三 （略） 十五〇六十二の二十八 （略） 六十二の二十九 トシリズマブ（遺伝子組換え）「トシリズマブ後続二」及びその製剤 六十二の三十〇六十二の三十八 （略） 六十三〇百三十四の十一 （略） 百三十四の十二 リソバリシブ、その塩類及びそれらの製剤 百三十四の十三〇百三十四の十八 （略） 百三十五〇百三十八 （略） 百三十九 レニオリシブ、その塩類及びそれらの製剤 百四十〇百四十五 （略） 別表第五（第二百二十八条の十関係） 医薬品 一〇二百四十八 （略） 二百四十九 リソバリシブ、その塩類及びそれらの製剤 二百五十〇二百五十六 （略）		別表第三（第二百四条関係） 毒 薬 （略） 劇 薬 （略） 有機薬品及びその製剤 一〇五の十八 （略） （新設） 五の十九〇五の七十九 （略） 六〇十四の七 （略） （新設） 十四の八〇十四の十二 （略） 十五〇六十二の二十八 （略） （新設） 六十二の二十九〇六十二の三十七 （略） 六十三〇百三十四の十一 （略） （新設） 百三十四の十二〇百三十四の十七 （略） 百三十五〇百三十八 （略） （新設） 百三十九〇百四十四 （略） 別表第五（第二百二十八条の十関係） 医薬品 一〇二百四十八 （略） （新設） 二百四十九〇二百五十五 （略）	

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

○農林水産省令第十六号

種苗法（平成十年法律第八十三号）第二条第七項、第五条第一項、第十五条の三第一項及び第二十一条第二項の規定に基づき、種苗法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
種苗法施行規則の一部を改正する省令

種苗法施行規則（平成十年農林水産省令第八十三号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改 正 後			改 正 前		
別表第一（第一条関係）			別表第一（第一条関係）		
区 分	農 林 水 産 植 物	備 考	区 分	農 林 水 産 植 物	備 考
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
<u>アクティノツス ヘリアンシ</u>	<u>Actinotus helianthi Labill.</u>	(略)	<u>アクティノツス</u>	<u>Actinotus Labill.</u>	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
<u>カンガルーポー</u>	(略)	(略)	<u>アニゴザントス</u>	Anigozanthos Labill.	(略)
	<u>Macropidia fuliginosa (Hook.) Druce</u>	<u>草花</u>		(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(略)	<u>Carex morrowii Boott</u>	<u>草花</u>	オオシマカンスゲ	(新設)	(新設)
	(略)	(略)		Carex oshimensis Nakai	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	ケイトウ	(略)	(略)
<u>ケンクルス セタケウス</u>	<u>Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone</u>	<u>草花</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	ケンタウリウム エリトラエア	(略)	(略)
<u>タマガサノキ</u>	<u>Cephalanthus occidentalis L.</u>	<u>観賞樹</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	スイカ	(略)	(略)
<u>マンダリン類</u>	<u>Citrus L.</u>	<u>果樹</u>	(新設)	(新設)	(新設)
	<u>Citrus reticulata Blanco</u>	<u>果樹</u>		(新設)	(新設)
	<u>Citrus unshiu Marcow.</u>	<u>果樹</u>		(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	オレンジ類	Citrus L.	(略)
	<u>Citrus sinensis (L.) Osbeck</u>	<u>果樹</u>		(新設)	(新設)

<u>レモン及びライム類</u>	(略)	(略)
	<u>Citrus × limon (L.) Burm. f.</u>	<u>果樹</u>
<u>グレープフルーツ及びブンタン類</u>	(略)	(略)
	<u>Citrus × paradisi Macfad.</u>	<u>果樹</u>
(削る)	(削る)	(削る)
<u>カラタチ</u>	<u>Citrus L.</u>	<u>果樹</u>
	<u>Citrus trifoliata L.</u> <u>[Poncirus trifoliata (L.) Raf.]</u>	<u>果樹</u>
(削る)	(削る)	(削る)
(略)	(略)	(略)
<u>カボチャ（セイヨウカボチャ、ニホンカボチャ及びペボカボチャを除く。）</u>	(略)	(略)
<u>セイヨウカボチャ</u>	<u>Cucurbita maxima Duchesne</u>	<u>野菜</u>
<u>ニホンカボチャ</u>	<u>Cucurbita moschata Duchesne</u>	<u>野菜</u>
<u>ペボカボチャ</u>	<u>Cucurbita pepo L.</u>	<u>野菜</u>
(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
	(略)	(略)
	<u>Euphorbia × martini Rouy</u>	<u>草花</u>
(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
<u>ワサビ</u>	<u>Eutrema japonicum (Miq.) Koidz.</u>	<u>野菜</u>
(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
	<u>Orostachys malacophylla (Pall.) Fisch.</u>	<u>草花</u>
(略)	(略)	(略)
(略)	<u>Malus domestica (Suckow) Borkh.</u>	(略)
<u>リンゴ（台木用）</u>	<u>Malus Mill.</u>	<u>果樹</u>
(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)

<u>香酸カンキツ類</u>	<u>Citrus L.</u>	(略)
	(新設)	(新設)
<u>ブンタン類</u>	<u>Citrus L.</u>	(略)
	(新設)	(新設)
<u>その他カンキツ類</u>	<u>Citrus L.</u>	<u>果樹</u>
(新設)	(新設)	(新設)
	(新設)	(新設)
<u>ウンシュウミカン</u>	<u>Citrus unshiu Marcow.</u>	<u>果樹</u>
(略)	(略)	(略)
<u>カボチャ</u>	(略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)
(新設)	(新設)	(新設)
(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)
ユーフォルビア アミグダロイデス	(略)	(略)
	<u>Euphorbia characias L.</u>	(略)
	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)
<u>トルコギキョウ</u>	(略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)
ムラサキベンケイソウ	<u>Hylotelephium H. Ohba</u>	(略)
	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)
<u>リンゴ</u>	<u>Malus Mill.</u>	(略)
(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)
<u>チヂミザサ</u>	(略)	(略)

<u>オリガナム（オリガナム ロツン ディフォリウムを除く。）</u>	<u>Origanum L.</u>	<u>草花</u>
(略)	(略)	(略)
<u>オクシペタルム</u>	<u>Oxypetalum coeruleum (D. Don) Decne.</u>	(略)
(略)	(略)	(略)
(削る)	(削る)	(削る)
(略)	(略)	(略)
(削る)	(削る)	(削る)
(略)	(略)	(略)
<u>ロドヒポクシス</u>	<u>Rhodohypoxis Nel</u>	(略)
(略)	(略)	(略)
(略)	<u>Sarcomyxa edulis (Y.C. Dai, Niemelä & G.F. Qin) T. Saito, A. Tonouchi & Y. Harada</u>	(略)
(略)	(略)	(略)
(削る)	(削る)	(削る)
(略)	(略)	(略)
(略)		(略)
	<u>Acca sellowiana (Berg) Burret</u>	<u>観賞樹</u>
	(略)	(略)
	(略)	(略)
	<u>Coprosma J.R. et G. Forst.</u>	<u>観賞樹</u>
	(略)	(略)
	<u>Ficus auriculata Lour.</u>	<u>観賞樹</u>
	(略)	(略)
	(略)	(略)
	<u>Yucca rostrata Engelm. ex Trel.</u>	<u>観賞樹</u>
(略)	(略)	(略)
(略)		(略)
	<u>Gomesa R. Br.</u>	<u>草花</u>
	(略)	(略)
	<u>Rhynchosia</u>	<u>草花</u>
(略)	(略)	(略)

(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)
<u>ルリトウワタ</u>	<u>Oxypetalum caeruleum (D. Don) Decne.</u>	(略)
(略)	(略)	(略)
<u>ペンニセツム セタケウム</u>	<u>Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.</u>	<u>草花</u>
(略)	(略)	(略)
<u>カラタチ</u>	<u>Poncirus Raf.</u>	<u>果樹</u>
(略)	(略)	(略)
<u>ロードヒポクシス</u>	<u>Rhodohypoxis baurii (Baker) Nel</u>	(略)
(略)	(略)	(略)
むきたけ	<u>Sarcomyxa edulis (Y.C. Dai, Niemelä & G.F. Qin) T. Saito, Tonouchi & T. Harada</u>	(略)
(略)	(略)	(略)
<u>ワサビ</u>	<u>Wasabia japonica (Miq.) Matsum.</u>	<u>野菜</u>
(略)	(略)	(略)
その他観賞樹		(略)
	(新設)	(新設)
	(略)	(略)
	Conradina canescens A. Gray	(略)
	(新設)	(新設)
	Eucalyptus deglupta Blume	(略)
	(新設)	(新設)
	(略)	(略)
	Vitex trifolia L.	(略)
	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)
その他ラン類		(略)
	(新設)	(新設)
	Ludisia discolor (Ker Gawl.) A. Rich.	(略)
	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)

別表第二（第五条関係）

学名	和名
(略)	(略)
(略)	(略)
<u>Alpinia rugosa S. J. Chen & Z. Y. Chen</u>	<u>アルピニア ルゴサ種</u>
(略)	(略)
(略)	(略)
<u>Asparagus kiusianus Makino</u>	<u>ハマタマボウキ種</u>
(略)	(略)
(略)	(略)
<u>Cenchrus americanus (L.) Morrone</u>	<u>トウジンビエ種</u>
<u>Cenchrus purpurascens Thunb.</u>	<u>チカラシバ種</u>
<u>Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone</u>	<u>ナピアグラス種</u>
<u>Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone</u>	<u>ケンクルス セタケウス種</u>
(略)	(略)
(略)	<u>スイートオレンジ種</u>
<u>Citrus trifoliata L.</u> [<u>Poncirus trifoliata (L.) Raf.</u>]	<u>カラタチ種</u>
(略)	(略)
<u>Cucurbita maxima Duchesne</u>	(略)
<u>Cucurbita moschata Duchesne</u>	(略)
(略)	(略)
(略)	<u>デルフィニウム属</u>
(略)	(略)
(略)	(略)
<u>Echeveria prolifica Moran & J. Meyrán</u>	<u>エチェベリア プロリフィカ種</u>
(略)	(略)

別表第二（第五条関係）

学名	和名
(略)	(略)
<u>Aloe variegata L.</u>	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
<u>Asparagus L.</u>	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
<u>Celosia L.</u>	(略)
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
<u>Citrus sinensis (L.) Osbeck</u>	<u>オレンジ種</u>
(新設)	(新設)
(略)	(略)
<u>Cucurbita maxima Duch.</u>	セイヨウカボチャ種
<u>Cucurbita moschata Duch.</u>	ニホンカボチャ種
(略)	(略)
<u>Delphinium L.</u>	<u>デルヒニウム属</u>
(略)	(略)
<u>Duranta erecta L.</u> [<u>Duranta repens L.</u>]	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)

(略)	(略)
<u>Euphorbia × martini Rouy</u>	<u>ユーフォルビア マルティニイ種</u>
(略)	(略)
(略)	(略)
<u>Eutrema japonicum (Miq.) Koidz.</u>	<u>ワサビ種</u>
(略)	(略)
(略)	<u>かんしょ種</u>
(略)	(略)
(略)	(略)
<u>Itea virginica L.</u>	<u>コバノズイナ種</u>
(略)	(略)
(略)	(略)
<u>Macropidia fuliginosa (Hook.) Druce</u>	<u>マクロピディア フリギノサ種</u>
(略)	(略)
(略)	(略)
<u>Malus domestica (Suckow) Borkh.</u>	<u>リンゴ種</u>
(略)	(略)
<u>Origanum L.</u>	<u>オリガヌム属</u>
(略)	(略)
<u>Oxypetalum coeruleum (D. Don) Decne.</u>	<u>オクシペタルム カエルレウム種</u>
(略)	(略)
(削る)	(削る)
(略)	(略)
(削る)	(削る)
(略)	(略)

Euphorbia leucodendron Drake	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
Eustoma exaltatum (L.) Salisb. ex G. Don subsp. russellianum (Hook.) Kartesz [Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinnery] [Eustoma russellianum (Hook.) G. Don]	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
Ipomoea batatas (L.) Lam.	<u>カンショ種</u>
(略)	(略)
Isotoma axillaris Lindl.	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
Macrocybe gigantea (Masse) Pegler & Lodge [Tricholoma giganteum Masse]	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
Malus Mill.	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
<u>Origanum vulgare L.</u>	<u>ハナハッカ種</u>
(略)	(略)
<u>Oxypetalum caeruleum (D. Don) Decne.</u>	<u>ルリトウワタ種</u>
(略)	(略)
<u>Pennisetum setaceum (Forsk.) Chiov.</u>	<u>ペンニセツム セタケウム種</u>
(略)	(略)
<u>Poncirus Raf.</u>	<u>カラタチ属</u>
(略)	(略)

<u>Rhodohypoxis Nel</u>	<u>ロドヒボクシス属</u>
(略)	(略)
<u>Sarcomyxa edulis (Y.C. Dai, Niemelä & G.F. Qin) T. Saito, A. Tonouchi & Y. Harada</u>	(略)
(略)	(略)
(略)	(略)
<u>Sedum mendozae (Glass & Cházaro) V. V. Byalt</u>	<u>セドウム メンドザエ種</u>
(略)	(略)
(略)	(略)
<u>Sedum × rubrotinctum R. T. Clausen</u>	<u>セドウム ルブロティンクツム種</u>
(略)	(略)
<u>Sedum versadense C. H. Thomps.</u>	<u>セドウム ベルサデンセ種</u>
(略)	(略)
(略)	(略)
<u>× Semponium D. Michael</u>	<u>センボニウム属</u>
(略)	(略)
(削る)	(削る)
(削る)	(削る)
(略)	(略)
(略)	(略)
<u>Toxicodendron verniciflum (Stokes) F. A. Barkley</u>	<u>ウルシ種</u>
(略)	(略)
(略)	(略)
<u>Tradescantia zebrina hort. ex Bosse</u>	<u>シマムラサキツユクサ種</u>
<u>Trifolium campestre Schreb.</u>	<u>クスダマツメクサ種</u>
(略)	(略)
(略)	(略)

<u>Rhodohypoxis baurii (Baker) Nel</u>	<u>ロードヒボクシス種</u>
(略)	(略)
<u>Sarcomyxa edulis (Y.C. Dai, Niemela & G.F. Qin) T. Saito, Tonouchi & T. Harada</u>	(略)
(略)	(略)
Sedum makinoi Maxim.	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
Sedum morganianum E. Walther	(略)
(新設)	(新設)
Sedum sarmentosum Bunge	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
Sempervivum L.	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
<u>Spiraea japonica L. f.</u>	<u>シモツケ種</u>
<u>Spiraea thunbergii Siebold ex Blume</u>	<u>ユキヤナギ種</u>
(略)	(略)
Torenia L.	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
Tradescantia spathacea Sw.	(略)
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
Uncinia rubra Colenso ex Boott	(略)

<u>Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar</u>	<u>ワカメ種</u>
(略)	(略)
(削る)	(削る)
(略)	(略)
(略)	(略)
<u>Yucca rostrata Engelm. ex Trel.</u>	<u>ユッカ ロストラータ種</u>
(略)	(略)

別表第三の三（第十一条の三関係）

農林水産植物の区分	特別な調査を要する重要な形質	金 額
(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
<u>カラシナ</u>	<u>春まき抽だい性</u>	<u>九万三千円</u>
(略)	(略)	(略)
(略)	<u>果肉の褐変</u>	<u>一万二千元</u>
	<u>黒星病抵抗性</u>	<u>十九万円</u>
	<u>斑点落葉病抵抗性</u>	(略)
<u>リンゴ（台木用）</u>	<u>挿し木発根性</u>	<u>九万三千円</u>
	<u>わい化性</u>	<u>二十七万九千元</u>
(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
	(略)	<u>二十万円</u>
	(略)	(略)
	(略)	<u>二十万円</u>
	(略)	<u>二十万円</u>
	(略)	(略)
	<u>トマト黄化葉巻ウイルス抵抗性（イスラエル系統）</u>	(略)
	(削る)	(削る)
(略)	(略)	(略)

(新設)	(新設)
(略)	(略)
<u>Wasabia japonica (Miq.) Matsum.</u>	<u>ワサビ種</u>
(略)	(略)
Xerochrysum Tzvelev	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)

別表第三の三（第十一条の三関係）

農林水産植物の区分	特別な調査を要する重要な形質	金 額
(略)	(略)	(略)
テンサイ	(略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)
リンゴ	(新設)	(新設)
	(新設)	(新設)
	<u>斑点落葉病抵抗性（生食用品種に限る。）</u>	七万五千元
(新設)	(新設)	(新設)
	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)
トマト	(略)	(略)
	<u>サツマイモネコブセンチュウ抵抗性</u>	<u>六万円</u>
	(略)	(略)
	<u>萎凋病レース1抵抗性</u>	<u>六万円</u>
	<u>萎凋病レース2抵抗性</u>	<u>六万円</u>
	(略)	(略)
	<u>黄化葉巻病（TYLCV）イスラエル系統抵抗性</u>	二十万円
	<u>黄化葉巻病（TYLCV）マイルド系統抵抗性</u>	<u>二十万円</u>
(略)	(略)	(略)

別表第四（第十七条関係）			別表第四（第十七条関係）		
名称審査区分	類似の農林水産植物の区分		名称審査区分	類似の農林水産植物の区分	
	学 名	和 名		学 名	和 名
属より細分化された区分			属より細分化された区分		
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	CLASS 2.1	(略)	(略)
	Beta vulgaris Sugar Beet Group [Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef. Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell]	(略)		Beta vulgaris Garden Beet Group [Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. esculenta L. B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. hortensis]	テンサイ類
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	CLASS 5.3	(略)	(略)
CLASS 6.1	Prunus avium (L.) L. Prunus cerasus L.	オウトウ類	(新設)	(新設)	(新設)
CLASS 6.2	Prunus armeniaca L.	アンズ	(新設)	(新設)	(新設)
	Prunus cerasifera Ehrh Prunus domestica L. Prunus saliciana Lindley Prunus maritima Marshall Prunus subcordata Benth.	スモモ類		(新設)	(新設)
	Prunus mume Siebold & Zucc.	ウメ		(新設)	(新設)
CLASS 6.3	Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb	アーモンド	(新設)	(新設)	(新設)
	Prunus persica (L.) Batsch.	モモ		(新設)	(新設)
CLASS 6.4	Prunus L. (class 6.1、6.2及び6.3を除く。)	class 6.1、6.2及び6.3を除くサク ラ属に属する種類	(新設)	(新設)	(新設)
複数の属からなる区分			複数の属からなる区分		
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

附 則
この命令は、公布の日から起算して

○農林水産省令第十七号

漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第百十九条第二項の規定に基づき、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

令和八年三月二十三日

農林水産大臣 鈴木 憲和

漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令（令和七年農林水産省令第二十四号）の一部を次のように改正する。

第三条の表を次のように改める。

改 正 後			改 正 前		
別表第四（第二十三条関係）			別表第四（第二十三条関係）		
大臣許可漁業			大臣許可漁業		
制限又は禁止			制限又は禁止		
（略）			（略）		
かつお・まぐろ漁業			かつお・まぐろ漁業		
一〇二十四（略） 二十五 北緯十度の線以北の西経四十五度の線、北緯十度西経四十五度の点から北緯十度西経三十五度の点に至る直線、北緯十度西経三十五度の点から北緯五度西経三十五度の点に至る直線、北緯五度西経三十五度の点から北緯五度西経三十度の点に至る直線、北緯五度西経三十度の点から赤道と西経三十度の線との交点に至る直線、赤道と西経三十度の線との交点から赤道と西経二十五度の線との交点に至る直線及び赤道以南の西経二十五度の線から成る線以西の大西洋条約海域（次号から第二十八号までにおいて「 <u>大西洋の海域</u> 」という。）におけるかつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重三十キログラム未満のくろまぐろの漁獲重量が、その航海中の当該海域におけるくろまぐろの総漁獲重量の百分の十を超えない場合は、この限りでない。			一〇二十四（略） 二十五 北緯十度の線以北の西経四十五度の線、北緯十度西経四十五度の点から北緯十度西経三十五度の点に至る直線、北緯十度西経三十五度の点から北緯五度西経三十五度の点に至る直線、北緯五度西経三十五度の点から北緯五度西経三十度の点に至る直線、北緯五度西経三十度の点から赤道と西経三十度の線との交点に至る直線、赤道と西経三十度の線との交点から赤道と西経二十五度の線との交点に至る直線及び赤道以南の西経二十五度の線から成る線以西の大西洋条約海域（次号から第二十八号までにおいて「 <u>大西洋の海域</u> 」という。）におけるかつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重三十キログラム未満のくろまぐろの漁獲重量が、その航海中の当該海域におけるくろまぐろの総漁獲重量の百分の十を超えない場合は、この限りでない。		
二十六（略） 二十七 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重三十キログラム以上三十キログラム未満のくろまぐろの漁獲尾数の百分の五を超えない場合は、この限りでない。			二十六（略） 二十七 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重三十キログラム以上三十キログラム未満のくろまぐろの漁獲尾数の百分の五を超えない場合は、この限りでない。		
二十八 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域（西経十度の線以西、北緯四十二度の線以北の海域を除く。）におけるかつお・まぐろ漁業によるくろまぐろの採捕は、毎年六月一日から同年十二月三十一日までの期間内においては、禁止する。			二十八 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域（西経十度の線以西、北緯四十二度の線以北の海域を除く。）におけるかつお・まぐろ漁業によるくろまぐろの採捕は、毎年六月一日から同年十二月三十一日までの期間内においては、禁止する。		
二十九・三十（略）			二十九・三十（略）		

附 則
この省令は、公布の日から施行する。

○防衛省令第六号

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令（昭和二十七年政令第三百六十八号）附則第十五項の規定により読み替えて適用する同令第二十四条第五号及び防衛省職員の災害補償に関する政令（昭和四十一年政令第三百十二号）第四条の規定に基づき、防衛省職員の災害補償に関する省令及び若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

令和八年三月二十三日

防衛大臣 小泉進次郎

（防衛省職員の災害補償に関する省令の一部改正）

第一条 防衛省職員の災害補償に関する省令（昭和四十一年総理府令第四十九号）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分にこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改	正	後	改	正	前
---	---	---	---	---	---

（平均給与額計算の特例）

第一条 次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令（昭和四十一年政令第三百十二号）第四条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。

- 一 自衛官にあつては、俸給の月額、第二種初任給調整手当の月額、扶養手当の月額、営外手当（陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官であつて営外手当の支給を受けなかつた者（防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。）第四条第二項に規定する特定任期付職員を除く。）にあつては、営外手当に相当する額をいう。以下同じ。）の月額、俸給、扶養手当及び営外手当の月額に対する地域手当の月額並びに特勤勤務手当（これに準ずる手当を含む。）の月額の合計額（法第十六条第一項各号に掲げる職員として政令で定める自衛官にあつては、当該合計額にそれぞれ同項各号に定める手当の月額を加算した額）を三十で除して得た金額
- 二 自衛官候補生にあつては、自衛官候補生手当、第二種初任給調整手当及び扶養手当の月額の合計額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額
- 三 法第四条第一項に規定する防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生又は同項に規定する生徒にあつては、学生手当又は生徒手当及び第二種初任給調整手当の月額の合計額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額
- 四 [略]

備考 表中の「」の記載は注記である。

（若年定年退職者給付金に関する省令の一部改正）

第二条 若年定年退職者給付金に関する省令（平成二十一年防衛省令第五号）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改	正	後	改	正	前
---	---	---	---	---	---

附 則

1ゝ4 [略]

5 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令附則第十五項の規定により読み替えて適用する同令第二十四条第五号に規定する防衛省令で定める率は、次の表の上欄に掲げるその者の退職した日の属する年の翌々年の区分に応じそれぞれ六月一日に係るものにあつては同表の中欄、十二月一日に係るものにあつては同表の下欄に掲げる率とする。

附 則

1ゝ4 [同上]

5 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令附則第十五項の規定により読み替えて適用する同令第二十四条第五号に規定する防衛省令で定める率は、次の表の上欄に掲げるその者の退職した日の属する年の翌々年の区分に応じそれぞれ六月一日に係るものにあつては同表の中欄、十二月一日に係るものにあつては同表の下欄に掲げる率とする。

令和五年	〇・九五	一・〇五
令和六年	一・〇〇	一・〇五
令和七年	一・〇二五	一・〇七五
令和八年	一・〇五	一・〇七五

備考 表中の「 」の記載は注記である。

附 則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。

法 規 的 告 示

○金融庁告示第六号

保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）の規定に基づき、保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件（令和七年金融庁告示第七十四号）の一部を次のように改正し、令和八年三月三十一日から適用する。

金融庁長官 伊藤 豊

令和八年三月二十三日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後	改 正 前
（ミドルバケットの加重平均調整後スプレッドの計算） 第二十六条 〔略〕 〔2・3 略〕 4 ミドルバケット資産が、保険契約ポートフォリオと異なる通貨であり、かつ、当該資産の為替リスクが完全にヘッジされている場合には、第一項の計算において当該資産のリスク修正控除後スプレッドを考慮するものとする。この場合においては、当該資産のリスク修正控除後スプレッドからヘッジコストを控除するものとし、ローリングヘッジ（満期のあるデリバティブ取引において、銘柄の乗換え等により満期日以降も継続することでヘッジ期間を延長することをいう。次条第二項第二号において同じ。）を行っているときは、当該ヘッジコストを控除することに加え、ヘッジコスト控除後における<u>リスク修正控除後スプレッドに</u>、20％又は別表十四において当該保険契約ポートフォリオの通貨を基準通貨とし当該資産の通貨を正味オープン・ポジションの通貨とした変動率に50％を乗じた値のうちいずれか小さい値を乗じた値を控除するものとする。 （ミドルバケットの調整後スプレッドの計算） 第二十七条 〔略〕 2 前項第二号のCF₁において、対応する保険契約ポートフォリオと異なる通貨建ての資産を含む場合には、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、当該資産のキャッシュ・フローを考慮するものとする。この場合においては、ヘッジコストを資産のキャッシュ・フローから控除するものとし、第二号に該当するときは、当該ヘッジコストを控除することに加え、ヘッジコスト控除後における当該資産の<u>キャッシュ・フローに</u>、20％又は別表十四において当該保	（ミドルバケットの加重平均調整後スプレッドの計算） 第二十六条 〔同左〕 〔2・3 同左〕 4 ミドルバケット資産が、保険契約ポートフォリオと異なる通貨であり、かつ、当該資産の為替リスクが完全にヘッジされている場合には、第一項の計算において当該資産のリスク修正控除後スプレッドを考慮するものとする。この場合においては、当該資産のリスク修正控除後スプレッドからヘッジコストを控除するものとし、ローリングヘッジ（満期のあるデリバティブ取引において、銘柄の乗換え等により満期日以降も継続することでヘッジ期間を延長することをいう。次条第二項第二号において同じ。）を行っているときは、当該ヘッジコストを控除することに加え、ヘッジコスト控除後における<u>リスク修正控除後スプレッドに</u>20％又は別表十四において当該保険契約ポートフォリオの通貨を基準通貨、当該資産の通貨を正味オープン・ポジションの通貨とした変動率に50％を乗じた値のうちいずれか小さい値を乗じた値を控除するものとする。 （ミドルバケットの調整後スプレッドの計算） 第二十七条 〔同左〕 2 前項第二号のCF₁において、対応する保険契約ポートフォリオと異なる通貨建ての資産を含む場合には、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、当該資産のキャッシュ・フローを考慮するものとする。この場合においては、ヘッジコストを資産のキャッシュ・フローから控除するものとし、第二号に該当するときは、当該ヘッジコストを控除することに加え、ヘッジコスト控除後における当該資産の<u>キャッシュ・フローに</u>20％又は別表十四において当該保

険契約ポートフォリオの通貨を基準通貨とし当該資産の通貨を正味オープン・ポジションの通貨とした変動率に50％を乗じた値のうちいずれか小さい値を乗じた値を当該資産のキャッシュ・フローから控除するものとする。

〔一・二 略〕

3 〔略〕

（経費リスクの額）

第六十四条 〔略〕

2 前項の地理的区分ごとに計算した額は、現在推計の額の計算に用いる直接経費及び間接経費（新契約費を含み、取扱手数料を除く。）が、第一号に定める表の左欄に掲げる地理的区分に応じ、同表の右欄に定める割合で増加し、かつ、現在推計の額の計算で用いるインフレ率が、第二号に定める表の左欄に掲げる地理的区分及び同表の中欄に掲げる期間の区分に応じて、同表の右欄に定める水準で上昇するストレス・シナリオを適用することにより、当該ストレス・シナリオの影響を受ける資産の額及び負債の額を再計算した場合における純資産の減少額（当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。）とする。ただし、インフレ率の上昇は、インフレーションに影響を受ける経費のみに適用するものとする。

一 〔略〕

二 インフレ率の変動水準

地理的区分	期間	水準（％）
〔略〕		
その他先進国市場	基準日より十年間	2
	基準日より十年経過後	1
〔略〕		

3 〔略〕

（信用リスクの額）

第二百二十八条 第四十五条第一項第一号イ(5)に掲げる信用リスクの額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 各信用エクスポージャーに係る信用リスクの額の合計額（第三百十条に規定する信用エクスポージャーの額に次款第三目に規定するリスク係数を乗じて得られる各信用エクスポージャーの信用リスクの額の合計額をいう。）

〔二・三 略〕

（返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存している居住用以外の不動産に係るもののリスク係数）

第四百十条 〔略〕

〔2・3 略〕

4 第二項のDSC比率は、第一号に定める額を第二号に定める額で除して得た比率をいう。

一 〔略〕

二 元利金返済額（前号と同一の期間における当該不動産に係る信用供与への元利金の返済額をいう。）

契約ポートフォリオの通貨を基準通貨、当該資産の通貨を正味オープン・ポジションの通貨とした変動率に50％を乗じた値のうちいずれか小さい値を乗じた値を当該資産のキャッシュ・フローから控除するものとする。

〔一・二 同左〕

3 〔同左〕

（経費リスクの額）

第六十四条 〔同左〕

2 〔同左〕

一 〔同左〕

二 〔同左〕

地理的区分	期間	水準（％）
〔同左〕		
その他先進国市場	基準日より十年間	2
	基準日より十年経過後	1
〔同左〕		

3 〔同左〕

（信用リスクの額）

第二百二十八条 〔同左〕

一 各信用エクスポージャーに係る信用リスク額の合計額（第三百十条に規定する信用エクスポージャーの額に次款第三目に規定するリスク係数を乗じて得られる各信用エクスポージャーの信用リスクの額の合計額をいう。）

〔二・三 同左〕

（返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存している居住用以外の不動産に係るもののリスク係数）

第四百十条 〔同左〕

〔2・3 同左〕

4 〔同左〕

一 〔同左〕

二 元利金返済額（前号と同一の期間における当該不動産に係る信用供与への元利金の返済額をいう。）

○金融庁告示第七号

保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）の規定に基づき、保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号二等の規定に基づき保険業法第二百三十条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件（令和七年金融庁告示第七十五号）の一部を次のように改正する。

令和八年三月二十三日
金融庁長官 伊藤 豊
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。

必

正

後

(別紙様式第二号)

[表略]

(記載上の注意)

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示において使用する用語の例によるものとする。

[1 ～ 7 略]

8 特例企業会計基準等適用法人等における取扱い

本様式中に示す項目にかかわらず、特例企業会計基準等適用法人等にあつては、採用する企業会計の基準を明記した上で、その採用する企業会計の基準に従って作成した連結貸借対照表に類するものの項目を用いて、本様式を作成することができる。

(別紙様式第四号)

(単位：百万円)

経済価値ベースのバランスシート（単体ベース）		
科目	イ	[略]
	財務会計ベースの額	
資産の部		
総資産		
[略]		
有形固定資産		
[略]		
<u>使用権資産</u>		
[略]		
無形固定資産		
[略]		
<u>使用権資産</u>		
[略]		
[略]		

必

正

前

(別紙様式第二号)

[同左]

(記載上の注意)

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示において使用する用語の例によるものとする。

[1 ～ 7 同左]

[加える。]

(別紙様式第四号)

(単位：百万円)

経済価値ベースのバランスシート（単体ベース）		
科目	イ	[同左]
	財務会計ベースの額	
資産の部		
総資産		
[同左]		
有形固定資産		
[同左]		
<u>リース資産</u>		
[同左]		
無形固定資産		
[同左]		
<u>リース資産</u>		
[同左]		
[同左]		

負債の部		
総負債		
<u>保険負債（保険契約準備金）</u>		
[略]		
<u>非保険負債</u>		
[略]		
純資産の部		
[略]		
(記載上の注意)		
[略]		
(別紙様式第四号の二)		
(単位：百万円)		

経済価値ベースのバランスシート（単体ベース・子会社株式に係る特例手法適用）		
科目	イ	[略]
	子会社株式に係る特例手法適用前の額	
	財務会計ベースの額	
資産の部		
総資産		
[略]		
有形固定資産		
[略]		
<u>使用権資産</u>		
[略]		
無形固定資産		
[略]		
<u>使用権資産</u>		
[略]		
[略]		
負債の部		
[略]		
(記載上の注意)		
[略]		

負債の部		
総負債		
<u>保険負債（保険契約準備金）合計</u>		
[同左]		
<u>非保険負債合計</u>		
[同左]		
純資産の部		
[同左]		
(記載上の注意)		
[同左]		
(別紙様式第四号の二)		
(単位：百万円)		

経済価値ベースのバランスシート（単体ベース・子会社株式に係る特例手法適用）		
科目	イ	[同左]
	子会社株式に係る特例手法適用前の額	
	財務会計ベースの額	
資産の部		
総資産		
[同左]		
有形固定資産		
[同左]		
<u>リース資産</u>		
[同左]		
無形固定資産		
[同左]		
<u>リース資産</u>		
[同左]		
[同左]		
負債の部		
[同左]		
(記載上の注意)		
[同左]		

(別紙様式第四号の三)

(単位：百万円)

経済価値ベースのバランスシート（連結ベース）		
科目	イ	[略]
	財務会計ベースの額	
資産の部		
総資産		
[略]		
有形固定資産		
[略]		
<u>使用権資産</u>		
[略]		
無形固定資産		
[略]		
<u>使用権資産</u>		
[略]		
[略]		
負債の部		
総負債		
[略]		

(記載上の注意)

[略]

(別紙様式第四号の四)

(単位：百万円)

経済価値ベースのバランスシート（連結ベース・控除合算手法適用）		
科目	イ	[略]
	財務会計ベースの額	
資産の部		
総資産		
[略]		

(別紙様式第四号の三)

(単位：百万円)

経済価値ベースのバランスシート（連結ベース）		
科目	イ	[同左]
	財務会計ベースの額	
資産の部		
総資産		
[同左]		
有形固定資産		
[同左]		
<u>リース資産</u>		
[同左]		
無形固定資産		
[同左]		
<u>リース資産</u>		
[同左]		
[同左]		
負債の部		
総負債		
[同左]		

(記載上の注意)

[同左]

(別紙様式第四号の四)

(単位：百万円)

経済価値ベースのバランスシート（連結ベース・控除合算手法適用）		
科目	イ	[同左]
	財務会計ベースの額	
資産の部		
総資産		
[同左]		

有形固定資産	
〔略〕	
使用権資産	
〔略〕	
無形固定資産	
〔略〕	
使用権資産	
〔略〕	
〔略〕	
負債の部	
総負債	
〔略〕	

(記載上の注意)

〔略〕

(別紙様式第五号)

〔表略〕

(記載上の注意)

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示において使用する用語の例によるものとする。

- 1 各項について、イ欄の「財務会計ベースの額」には貸借対照表計上額、ロ欄の「組替えの額」には、組替え（この様式において、ソルベンシー・マージン比率告示第九条に規定するところにより組替えを行うことをいう。）による当該項の額の増減額、ハ欄の「評価替えの額」には、評価替え（この様式において、ソルベンシー・マージン比率告示第十条に規定するところにより評価替えを行うことをいう。）による当該項の額の増減額並びにニ欄の「経済価値ベースの額」には、経済価値評価の額としてイ欄、ロ欄及びハ欄の額の合計額を記載すること。
- 2 各項について、特別勘定等に属するものの額を除いた額を記載すること。また、本様式に記載した額は特別勘定等に属するものの額を含まない旨を注記すること。

(別紙様式第七号)

(単位：％、百万円)

感応度分析
〔表略〕

有形固定資産	
〔同左〕	
<u>リース資産</u>	
〔同左〕	
無形固定資産	
〔同左〕	
<u>リース資産</u>	
〔同左〕	
〔同左〕	
負債の部	
総負債	
〔同左〕	

(記載上の注意)

〔同左〕

(別紙様式第五号)

〔同左〕

(記載上の注意)

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示において使用する用語の例によるものとする。

- 1 各科目について、イ欄の「財務会計ベースの額」には貸借対照表計上額、ロ欄の「組替えの額」には、組替え（この様式において、ソルベンシー・マージン比率告示第九条に規定するところにより組替えを行うことをいう。）による当該項の額の増減額、ハ欄の「評価替えの額」には、評価替え（この様式において、ソルベンシー・マージン比率告示第十条に規定するところにより評価替えを行うことをいう。）による当該項の額の増減額並びにニ欄の「経済価値ベースの額」には、経済価値評価の額としてイ欄、ロ欄及びハ欄の額の合計額を記載すること。
- 2 各科目について、特別勘定等に属するものの額を除いた額を記載すること。また、本様式に記載した額は特別勘定等に属するものの額を含まない旨を注記すること。

(別紙様式第七号)

(単位：％、百万円)

感応度分析
〔同左〕

(記載上の注意)

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示において使用する用語の例によるものとする。

1 [略]

2 ロ欄の「円金利50ベース・ポイント上昇」には、現在推計の額の計算に用いるイールド・カーブの第一区分において、基準日における日本円の市場金利が50ベース・ポイントの幅で上方にパラレル・シフトしたものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額（適格資本の額の参考事項として掲記している経済価値ベースのバランスシートにおける総資産、保険負債の額（MOCEを除く）、現在推計を超えるマージン（MOCE）の額、非保険負債の額及び純資産の額を含む。以下、この様式において同じ。）及び所要資本の額（所要資本の額の内訳として掲記している生命保険リスクの額（ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ(1)に掲げる生命保険リスクの額をいう。以下この様式において同じ。）及び市場リスクの額（ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ(4)に掲げる市場リスクの額をいう。以下この様式において同じ。）を含む。以下、この様式において同じ。）と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、ロ欄に記載する額の計算に当たって、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額については、前段の仮定に基づき算出するイールド・カーブを用いて、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額以外の金利の変動に対して感応的な資産の額及び負債の額については、当該イールド・カーブと整合的な方法に基づくイールド・カーブを用いて計算すること。

[3～6 略]

7 ト欄の「株式・不動産10%下落」には、基準日における株価及び不動産（この様式において、借地権を含む。）価格が10パーセント下落したものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、株式リスク及び不動産リスクの計算の対象となるエクスポージャーにあっては、株式及び不動産以外のものについても、当該株価及び不動産価格の下落による影響を考慮すること。

8 [略]

9 ロ欄からチ欄までに掲げる各シナリオについて、当該シナリオを適用して計算したソルベンシー・マージン比率と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率の差の絶対値が1パーセント未満である場合には、その旨を注記した上で、当該シナリオの欄の記載を省略することができる。この場合において、ロ欄からチ欄までの全ての欄の記載を省略するときには、イ欄の記載を省略することができる。なお、損害保険会社、損害保険会社及びその子会社等、外国損害保険会社等、特定損害保険業免許を受けた免許特定法人並びに損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等にある場合は、生命保険リスクの額に重要性が乏しい場合には、「生命保険リスクの額」の項の記載を省略することができる。

(記載上の注意)

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示において使用する用語の例によるものとする。

1 [同左]

2 ロ欄の「円金利50ベース・ポイント上昇」には、現在推計の額の計算に用いるイールド・カーブの第一区分において、基準日における日本円の市場金利が50ベース・ポイントの幅で上方にパラレル・シフトしたものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額（適格資本の額の参考事項として掲記している経済価値バランスシートにおける総資産、保険負債の額（MOCEを除く）、現在推計を超えるマージン（MOCE）の額、非保険負債の額及び純資産の額を含む。以下、この様式において同じ。）及び所要資本の額（所要資本の額の内訳として掲記している生命保険リスクの額（ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ(1)に掲げる生命保険リスクの額をいう。以下この様式において同じ。）及び市場リスクの額（ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ(4)に掲げる市場リスクの額をいう。以下この様式において同じ。）を含む。以下、この様式において同じ。）と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、ロ欄に記載する額の計算に当たって、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額については、前段の仮定に基づき算出するイールド・カーブを用いて、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額以外の金利の変動に対して感応的な資産の額及び負債の額については、当該イールド・カーブと整合的な方法に基づくイールド・カーブを用いて計算すること。

[3～6 同左]

7 ト欄の「株式・不動産10%下落」には、基準日における株価及び不動産（この様式において、借地権を含む。）価格が10パーセント下落したものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、株式リスク及び不動産リスクの計算の対象となるエクスポージャーにあっては、株式及び不動産以外のものについても、当該株価及び不動産価格の下落による影響を考慮すること。

8 [同左]

9 ロ欄からチ欄までに掲げる各シナリオについて、当該シナリオを適用して計算したソルベンシー・マージン比率と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率の差の絶対値が1パーセント未満である場合には、その旨を注記した上で、当該シナリオの欄の記載を省略することができる。この場合において、ロ欄からチ欄までの全ての欄の記載を省略するときには、イ欄の記載を省略することができる。なお、損害保険会社、損害保険会社及びその子会社等、外国損害保険会社等、特定損害保険業免許を受けた免許特定法人並びに損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等にある場合は、生命保険リスクの額に重要性が乏しい場合には、「生命保険リスクの額」の項の記載を省略することができる

10 連結ベースの計算結果の開示に当たって、連結ベースの計算に控除合算法を用いている場合には、各項について、口欄からチ欄までに掲げる各シナリオを原則手法適用会社及び控除合算法適用子会社に適用した場合の額を記載すること。また、各シナリオの適用に当たり、ソルベンシー・マージン比率告示第百八十二条の規定に基づき、控除合算法に係る調整係数に変更が生じる場合には、当該調整係数の変更を考慮すること。この場合において、適格資本の額の参考事項として掲記している経済価値ベースのバランスシートにおける総資産、保険負債の額（MOCEを除く）、現在推計を超えるマージン（MOCE）の額、非保険負債の額及び純資産の額並びに所要資本の額の内訳として掲記している生命保険リスクの額及び市場リスクの額については、原則手法適用会社について計算した額を記載することとし、「純資産の額」の項と「所要資本の額」の項の間に「控除合算法適用子会社の適格資本への寄与分の額」の項を、「市場リスクの額」の項の下に「控除合算法適用子会社の所要資本への寄与分の額」の項を追加すること。なお、「控除合算法適用子会社の適格資本への寄与分の額」はソルベンシー・マージン比率告示第百七十九条第二項第一号ロに規定する額を、「控除合算法適用子会社の所要資本への寄与分の額」は同項第二号ロに規定する額をいう。ただし、損害保険会社及びその子会社等並びに損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等にあつては、生命保険リスクの額に重要性が乏しい場合には、「生命保険リスクの額」の項の記載を省略することができる。 (別紙様式第八号) (第一面) [表略] (記載上の注意) この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示において使用する用語の例によるものとする。 [1・2 略] 3 「基準日の変更」の項には、前事業年度の末日時点から当事業年度の末日時点まで期間が経過したことで生じる、保険負債の割り戻し、保有する資産の期待収益並びにMOCE及び保証とオプションのコストの<u>解放</u>その他の要因による適格資本の変動額を記載すること。 [4～17 略] (第二面) [略]	10 連結ベースの計算結果の開示に当たって、連結ベースの計算に控除合算法を用いている場合には、各項について、口欄からチ欄までに掲げる各シナリオを原則手法適用会社及び控除合算法適用子会社に適用した場合の額を記載すること。また、各シナリオの適用に当たり、ソルベンシー・マージン比率告示第百八十二条の規定に基づき、控除合算法に係る調整係数に変更が生じる場合には、当該調整係数の変更を考慮すること。この場合において、適格資本の額の参考事項として掲記している経済価値バランスシートにおける総資産、保険負債の額（MOCEを除く）、現在推計を超えるマージン（MOCE）の額、非保険負債の額及び純資産の額並びに所要資本の額の内訳として掲記している生命保険リスクの額及び市場リスクの額については、原則手法適用会社について計算した額を記載することとし、「純資産の額」の項と「所要資本の額」の項の間に「控除合算法適用子会社の適格資本への寄与分の額」の項を、「市場リスクの額」の項の下に「控除合算法適用子会社の所要資本への寄与分の額」の項を追加すること。なお、「控除合算法適用子会社の適格資本への寄与分の額」はソルベンシー・マージン比率告示第百七十九条第二項第一号ロに規定する額を、「控除合算法適用子会社の所要資本への寄与分の額」は同項第二号ロに規定する額をいう。ただし、損害保険会社及びその子会社等並びに損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等にあつては、生命保険リスクの額に重要性が乏しい場合には、「生命保険リスクの額」の項の記載を省略することができる。 (別紙様式第八号) (第一面) [同左] (記載上の注意) この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示において使用する用語の例によるものとする。 [1・2 同左] 3 「基準日の変更」の項には、前事業年度の末日時点から当事業年度の末日時点まで期間が経過したことで生じる、保険負債の割り戻し、保有する資産の期待収益並びにMOCE及び保証とオプションのコストの<u>開放</u>その他の要因による適格資本の変動額を記載すること。 [4～17 同左] (第二面) [同左]
備考 表中の [] の記載は注記である。	

附 則

(適用時期)

1 この告示は、令和八年三月三十一日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号二等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件（以下この項において「新告示」という。）別紙様式第四号から別紙様式第四号の四までは、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、新告示の規定を適用することができる。

○金融庁告示第八号

保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）の規定に基づき、保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件（令和七年金融庁告示第七十七号）の一部を次のように改正し、令和八年三月三十一日から適用する。

令和八年三月二十三日

金融庁長官 伊藤 豊

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。

改

正

後

(適格格付機関)

第二条

ソルベンシー・マージン比率告示第一条第六号に規定する金融庁長官が別に定める格付機関（以下「適格格付機関」という。）は、次に掲げる格付機関とする。

[一～五 略]

六

DBRS

七

AM Best

(適格格付機関の格付と格付区分との対応関係)

第三条

ソルベンシー・マージン比率告示第一条第七号に規定する適格格付機関の格付に対応するものとして金融庁長官が別に定める区分（以下「格付区分」という。）は、次の各号に掲げる格付の種類に応じ、当該各号の表に定めるとおりとする。ただし、債務者が格付の付与された債務を履行しないときは、当該格付を付与された債務の格付に対応する格付区分は、当該各号の規定にかかわらず、債務不履行状態とする。

一 個別格付又は債務者信用力格付

格付区分	株式会社格付投資情報センター	株式会社日本格付研究所	ムーディーズ・インベスターズ・サービス	S&Pグローバル・レーティング	フィッチ・レーティングス	DBRS	AM Best
1	AAA	AAA	Aaa	AAA	AAA	AAA	aaa
2	AA	AA	Aa	AA	AA	AA	aa
3	A	A	A	A	A	A	a
4	BBB	BBB	Baa	BBB	BBB	BBB	bbb
5	BB	BB	Ba	BB	BB	BB	bb
6	B	B	B	B	B	B	b
7	CCC以下	CCC以下	Caa以下	CCC以下	CCC以下	CCC以下	ccc以下

改

正

前

(適格格付機関)

第二条

[同左]

[一～五 同左]

[号を加える。]

[号を加える。]

(適格格付機関の格付と格付区分との対応関係)

第三条

[同左]

一 [同左]

格付区分	株式会社格付投資情報センター	株式会社日本格付研究所	ムーディーズ・インベスターズ・サービス	S&Pグローバル・レーティング	フィッチ・レーティングス
1	AAA	AAA	Aaa	AAA	AAA
2	AA	AA	Aa	AA	AA
3	A	A	A	A	A
4	BBB	BBB	Baa	BBB	BBB
5	BB	BB	Ba	BB	BB
6	B	B	B	B	B
7	CCC以下	CCC以下	Caa以下	CCC以下	CCC以下

二 短期格付

格付区分	株式会社格付投資情報センター	株式会社日本格付研究所	ムーディーズ・インベスターズ・サービス	S&Pグローバル・レーティング	フィッチ・レーティングス	DBRS	AM Best
1							
2	a-1	J-1	P-1	A-1	F1	R-1	AMB-1+
3	a-2	J-2	P-2	A-2	F2	R-2	AMB-1
4	a-3	J-3	P-3	A-3	F3	R-3	AMB-2、AMB-3
5							AMB-4
6	b	NJ	NP	B	B	R-4	
7	c	D		C以下	C以下	R-5以下	

三 財務力格付

格付区分	株式会社格付投資情報センター	株式会社日本格付研究所	ムーディーズ・インベスターズ・サービス	S&Pグローバル・レーティング	フィッチ・レーティングス	DBRS	AM Best
1	AAA	AAA	Aaa	AAA	AAA	AAA	
2	AA	AA	Aa	AA	AA	AA	A+
3	A	A	A	A	A	A	A
4	BBB	BBB	Baa	BBB	BBB	BBB	B+
5	BB	BB	Ba	BB	BB	BB	B
6	B	B	B	B	B	B	C+
7	CCC以下	CCC以下	Caa以下	CCC以下	CCC以下	CCC以下	C以下

二 [同左]

格付区分	株式会社格付投資情報センター	株式会社日本格付研究所	ムーディーズ・インベスターズ・サービス	S&Pグローバル・レーティング	フィッチ・レーティングス
1					
2	a-1	J-1	P-1	A-1	F1
3	a-2	J-2	P-2	A-2	F2
4	a-3	J-3	P-3	A-3	F3
5					
6	b	NJ	NP	B	B
7	c	D		C以下	C以下

三 [同左]

格付区分	株式会社格付投資情報センター	株式会社日本格付研究所	ムーディーズ・インベスターズ・サービス	S&Pグローバル・レーティング	フィッチ・レーティングス
1	AAA	AAA	Aaa	AAA	AAA
2	AA	AA	Aa	AA	AA
3	A	A	A	A	A
4	BBB	BBB	Baa	BBB	BBB
5	BB	BB	Ba	BB	BB
6	B	B	B	B	B
7	CCC以下	CCC以下	Caa以下	CCC以下	CCC以下

備考 表中の [] の記載は注記による。

○総務省告示第八十一号

電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第六条第八項第五号の規定に基づき、総務大臣が公示する区域を次のように定める。

令和八年三月二十三日

総務大臣 林 芳正

電波法第六条第八項第五号に規定する総務大臣が公示する区域は、次の表左欄に掲げる同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局が使用する周波数に応じ、同表右欄に掲げる区域とする。

周 波 数 の 範 囲	区 域
25.25GHzを超え27GHz以下	全国

○総務省告示第八十二号

電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第六条第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号（電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件）の一部を次のように改正する。

令和八年三月二十三日

総務大臣 林 芳正

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後	改 正 前														
次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。	[同左]														
<table><tr><th>無 線 局</th><th>周 波 数</th></tr><tr><td>[1～3 略]</td><td></td></tr><tr><td>4 基幹放送局</td><td>526.5kHzを超え1,606.5kHz以下 3,925kHz 3,945kHz 5,900kHzを超え6,200kHz以下 7,200kHzを超え7,450kHz以下 9,400kHzを超え9,900kHz以下 11,600kHzを超え12,100kHz以下 13,570kHzを超え13,870kHz以下 15,100kHzを超え15,800kHz以下 17,480kHzを超え17,900kHz以下 21,450kHzを超え21,850kHz以下 25,670kHzを超え26,100kHz以下 76MHzを超え108MHz以下 207.5MHz以上222MHz以下 470MHzを超え710MHz以下 11.7GHzを超え12.75GHz以下</td></tr><tr><td>5 同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局（当該相当数の無線局の間で行われる通信の最大距離が総務省令で定める距離を超えるもの又は当該一定の区域に総務大臣が公示する区域が含まれるものに限る。）</td><td>25.25GHzを超え27GHz以下</td></tr></table>	無 線 局	周 波 数	[1～3 略]		4 基幹放送局	526.5kHzを超え1,606.5kHz以下 3,925kHz 3,945kHz 5,900kHzを超え6,200kHz以下 7,200kHzを超え7,450kHz以下 9,400kHzを超え9,900kHz以下 11,600kHzを超え12,100kHz以下 13,570kHzを超え13,870kHz以下 15,100kHzを超え15,800kHz以下 17,480kHzを超え17,900kHz以下 21,450kHzを超え21,850kHz以下 25,670kHzを超え26,100kHz以下 76MHzを超え108MHz以下 207.5MHz以上222MHz以下 470MHzを超え710MHz以下 11.7GHzを超え12.75GHz以下	5 同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局（当該相当数の無線局の間で行われる通信の最大距離が総務省令で定める距離を超えるもの又は当該一定の区域に総務大臣が公示する区域が含まれるものに限る。）	25.25GHzを超え27GHz以下	<table><tr><th>無 線 局</th><th>周 波 数</th></tr><tr><td>[1～3 同左]</td><td></td></tr><tr><td>4 基幹放送局</td><td>526.5kHzを超え1,606.5kHz以下 3,925kHz 3,945kHz 5,900kHzを超え6,200kHz以下 7,200kHzを超え7,450kHz以下 9,400kHzを超え9,900kHz以下 11,600kHzを超え12,100kHz以下 13,570kHzを超え13,870kHz以下 15,100kHzを超え15,800kHz以下 17,480kHzを超え17,900kHz以下 21,450kHzを超え21,850kHz以下 25,670kHzを超え26,100kHz以下 76MHzを超え108MHz以下 207.5MHz以上222MHz以下 470MHzを超え710MHz以下 11.7GHzを超え12.75GHz以下</td></tr></table>	無 線 局	周 波 数	[1～3 同左]		4 基幹放送局	526.5kHzを超え1,606.5kHz以下 3,925kHz 3,945kHz 5,900kHzを超え6,200kHz以下 7,200kHzを超え7,450kHz以下 9,400kHzを超え9,900kHz以下 11,600kHzを超え12,100kHz以下 13,570kHzを超え13,870kHz以下 15,100kHzを超え15,800kHz以下 17,480kHzを超え17,900kHz以下 21,450kHzを超え21,850kHz以下 25,670kHzを超え26,100kHz以下 76MHzを超え108MHz以下 207.5MHz以上222MHz以下 470MHzを超え710MHz以下 11.7GHzを超え12.75GHz以下
無 線 局	周 波 数														
[1～3 略]															
4 基幹放送局	526.5kHzを超え1,606.5kHz以下 3,925kHz 3,945kHz 5,900kHzを超え6,200kHz以下 7,200kHzを超え7,450kHz以下 9,400kHzを超え9,900kHz以下 11,600kHzを超え12,100kHz以下 13,570kHzを超え13,870kHz以下 15,100kHzを超え15,800kHz以下 17,480kHzを超え17,900kHz以下 21,450kHzを超え21,850kHz以下 25,670kHzを超え26,100kHz以下 76MHzを超え108MHz以下 207.5MHz以上222MHz以下 470MHzを超え710MHz以下 11.7GHzを超え12.75GHz以下														
5 同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局（当該相当数の無線局の間で行われる通信の最大距離が総務省令で定める距離を超えるもの又は当該一定の区域に総務大臣が公示する区域が含まれるものに限る。）	25.25GHzを超え27GHz以下														
無 線 局	周 波 数														
[1～3 同左]															
4 基幹放送局	526.5kHzを超え1,606.5kHz以下 3,925kHz 3,945kHz 5,900kHzを超え6,200kHz以下 7,200kHzを超え7,450kHz以下 9,400kHzを超え9,900kHz以下 11,600kHzを超え12,100kHz以下 13,570kHzを超え13,870kHz以下 15,100kHzを超え15,800kHz以下 17,480kHzを超え17,900kHz以下 21,450kHzを超え21,850kHz以下 25,670kHzを超え26,100kHz以下 76MHzを超え108MHz以下 207.5MHz以上222MHz以下 470MHzを超え710MHz以下 11.7GHzを超え12.75GHz以下														
[注 略]	[注 同左]														
備考 表中の [] の記号は括弧に相当する。															

○総務省告示第八十三号

電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号（陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請に適用する受信設備の特性を定める件）の一部を次のように改正する。

令和八年三月二十三日

総務大臣 林 芳正

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後

〔一五六 略〕

六の二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信（設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信をいう。）を行う無線局及びローカル5G（設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。）の無線局の審査に適用する受信設備の特性

1 時分割複信方式を用いるものの受信設備

〔1〕略

(2) 二五・二五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用する受信設備

ア 感度

〔ア〕略

(イ) 陸上移動局の感度

希望波（符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波）の受信電力が次の(i)又は(ii)の各表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に应じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

(i) 設備規則第四十九条の六の十二第二項各号（第五号を除く。）において無線設備の条件が定められている陸上移動局

周波数帯域 (GHz)	チャネル間隔 (MHz)	基準感度 (デシベル (一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
二五・二五を超え二九・五以下	〔略〕	〔略〕
〔略〕	〔略〕	〔略〕
〔略〕	〔略〕	〔略〕
〔略〕	〔略〕	〔略〕

(ii) (i)に掲げるもの以外のもの

周波数帯域 (GHz)	チャネル間隔 (MHz)	基準感度 (デシベル (一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
二五・二五を超え二九・五以下	〔略〕	〔略〕
〔略〕	〔略〕	〔略〕

〔イエ 略〕

〔一五六 同上〕

六の二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信（設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。）を行う無線局及びローカル5G（設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下同じ。）の無線局の審査に適用する受信設備の特性

1 〔同上〕

〔1〕同上

(2) 二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用する受信設備

ア 〔同上〕

〔ア〕 同上

(イ) 同上

〔同上〕

(i) 〔同上〕

周波数帯域 (GHz)	チャネル間隔 (MHz)	基準感度 (デシベル (一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
二七を超え二九・五以下	〔同上〕	〔同上〕
〔同上〕	〔同上〕	〔同上〕
〔同上〕	〔同上〕	〔同上〕
〔同上〕	〔同上〕	〔同上〕

(ii) 〔同上〕

周波数帯域 (GHz)	チャネル間隔 (MHz)	基準感度 (デシベル (一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
二七を超え二九・五以下	〔同上〕	〔同上〕
〔同上〕	〔同上〕	〔同上〕

〔イエ 同上〕

〔2 略〕 〔七、二十四 略〕	〔2 同左〕 〔七、二十四 同左〕
備考 表中の「 」の記載は注記である。	

○総務省告示第八十四号

無線局免許手続規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号）を実施するため、平成三十年総務省告示第三百五十六号（無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード（無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。）を定める件）の一部を次のように改正する。

令和八年三月二十三日

総務大臣 林 芳正

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

改 正 後	改 正 前																												
別表第23号 無線設備の規格コード	別表第23号 〔同左〕																												
<table><tr><th>項目</th><th>コード</th></tr><tr><td>〔略〕</td><td>〔略〕</td></tr><tr><td>設備規則第49条の6の12第1項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備又は同条第2項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて<u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信</u>を行う無線局又は設備規則第49条の6の13第1項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備</td><td>N R</td></tr><tr><td>〔略〕</td><td>〔略〕</td></tr><tr><td>設備規則第49条の6の12第2項（第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて<u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信</u>を行う無線局の無線設備</td><td>T D N R 2 R</td></tr><tr><td>設備規則第49条の6の12第2項（第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて<u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信</u>を行う無線局の無線設備</td><td>T D N 2 R C</td></tr><tr><td>〔略〕</td><td>〔略〕</td></tr></table>	項目	コード	〔略〕	〔略〕	設備規則第49条の6の12第1項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備又は同条第2項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて <u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信</u> を行う無線局又は設備規則第49条の6の13第1項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備	N R	〔略〕	〔略〕	設備規則第49条の6の12第2項（第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて <u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信</u> を行う無線局の無線設備	T D N R 2 R	設備規則第49条の6の12第2項（第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて <u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信</u> を行う無線局の無線設備	T D N 2 R C	〔略〕	〔略〕	<table><tr><th>項目</th><th>コード</th></tr><tr><td>〔同左〕</td><td>〔同左〕</td></tr><tr><td>設備規則第49条の6の12第1項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備又は同条第2項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて<u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信</u>を行う無線局又は設備規則第49条の6の13第1項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備</td><td>N R</td></tr><tr><td>〔同左〕</td><td>〔同左〕</td></tr><tr><td>設備規則第49条の6の12第2項（第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて<u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信</u>を行う無線局の無線設備</td><td>T D N R 2 R</td></tr><tr><td>設備規則第49条の6の12第2項（第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて<u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信</u>を行う無線局の無線設備</td><td>T D N 2 R C</td></tr><tr><td>〔同左〕</td><td>〔同左〕</td></tr></table>	項目	コード	〔同左〕	〔同左〕	設備規則第49条の6の12第1項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備又は同条第2項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて <u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信</u> を行う無線局又は設備規則第49条の6の13第1項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備	N R	〔同左〕	〔同左〕	設備規則第49条の6の12第2項（第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて <u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信</u> を行う無線局の無線設備	T D N R 2 R	設備規則第49条の6の12第2項（第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて <u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信</u> を行う無線局の無線設備	T D N 2 R C	〔同左〕	〔同左〕
項目	コード																												
〔略〕	〔略〕																												
設備規則第49条の6の12第1項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備又は同条第2項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて <u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信</u> を行う無線局又は設備規則第49条の6の13第1項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備	N R																												
〔略〕	〔略〕																												
設備規則第49条の6の12第2項（第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて <u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信</u> を行う無線局の無線設備	T D N R 2 R																												
設備規則第49条の6の12第2項（第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて <u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信</u> を行う無線局の無線設備	T D N 2 R C																												
〔略〕	〔略〕																												
項目	コード																												
〔同左〕	〔同左〕																												
設備規則第49条の6の12第1項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備又は同条第2項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて <u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信</u> を行う無線局又は設備規則第49条の6の13第1項（第1号から第3号までに係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備	N R																												
〔同左〕	〔同左〕																												
設備規則第49条の6の12第2項（第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて <u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信</u> を行う無線局の無線設備	T D N R 2 R																												
設備規則第49条の6の12第2項（第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて <u>シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信</u> を行う無線局の無線設備	T D N 2 R C																												
〔同左〕	〔同左〕																												
備考 表中の「 」の記載は注記である。																													

○総務省告示第八十五号

無線設備規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号）第四十九条の六の十二第二項第二号及び別表第三号17(3)の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号（シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件）の一部を次のように改正する。

令和八年三月二十三日

総務大臣 林 芳正

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、これを加える。

改 正 後			改 正 前		
一	シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二・三〇MHzを超え二・三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を送信するもの（陸上移動中継局にあつては三・四GHzを超え三・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を送信するもの、陸上移動局（携帯無線通信の中継を行うものに限る。）にあつては三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を送信するものに限る。）及びローカル5Gの無線局の送信装置であつて、四・六GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を送信するもの（陸上移動中継局にあつては、四・八GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を送信するものに限る。）の技術的条件	1 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 〔1〕 略 〔2〕 陸上移動局（中継（携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をいう。以下この項において同じ。）を行うものを除く。）の送信装置 〔ア〕ウ 略 〔3〕・〔4〕 略 〔2〕 略 〔2〕 略	一	〔同上〕	1 〔同上〕 〔1〕 同上 〔2〕 陸上移動局（中継（携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をいう。以下同じ。）を行うものを除く。）の送信装置 〔ア〕ウ 同上 〔3〕・〔4〕 同上 〔2〕 同上 〔2〕 同上
二	シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二五・二五GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Gの無線局（二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。）の送信装置の技術的条件	1 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 〔1〕 略	二	シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二七GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Gの無線局（二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。）の送信装置の技術的条件	1 〔同上〕 〔1〕 同上

(2) 陸上移動局（中継（シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をいう。以下この項において同じ。）を行うものを除く。）の送信装置

「ア・イ 略」

(3) 陸上移動局（中継を行うものに限る。）の送信装置

ア 陸上移動局と通信を行う送信装置

次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅当たりの平均電力が（二）一〇・三dBm以下の値であること。

通過帯域幅（MHz）	離調周波数（MHz）（注）	周波数幅（MHz）
略	略	略
二〇〇	二〇〇	一九〇・〇八
三〇〇	三〇〇	二八五・一二

〔注 略〕

イ 基地局と通信を行うもの

次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よりも一四・七デシベル以上低い値であること。

通過帯域幅（MHz）	離調周波数（MHz）（注）	周波数幅（MHz）
略	略	略
二〇〇	二〇〇	一九〇・〇八
三〇〇	三〇〇	二八五・一二

〔注 略〕

(2) 陸上移動局（中継を行うものを除く。）の送信装置

「ア・イ 同上」

(3) 陸上移動局（中継を行うものに限る。）の送信装置

ア 陸上移動局と通信を行う送信装置

次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅当たりの平均電力が（二）一三dBm以下の値であること。

通過帯域幅（MHz）	離調周波数（MHz）（注）	周波数幅（MHz）
同上	同上	同上
二〇〇	二〇〇	一九〇・〇八
同上	同上	同上

〔注 同上〕

イ 同上

〔注 同上〕

通過帯域幅（MHz）	離調周波数（MHz）（注）	周波数幅（MHz）
同上	同上	同上
二〇〇	二〇〇	一九〇・〇八
同上	同上	同上

〔注 同上〕

(4) 陸上移動中継局の送信装置

ア 陸上移動局と通信を行うもの

次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅当たりの平均電力が(一)一〇・三dBm以下の値であること。

通過帯域幅(MHz)	離調周波数(MHz)(注)	周波数幅(MHz)
[略]	[略]	[略]
二〇〇	二〇〇	一九〇・〇八
三〇〇	三〇〇	二八五・一二

[注 略]

イ 基地局と通信を行うもの

次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よりも一四・七デシベル以上低い値であること。

通過帯域幅(MHz)	離調周波数(MHz)(注)	周波数幅(MHz)
[略]	[略]	[略]
二〇〇	二〇〇	一九〇・〇八
三〇〇	三〇〇	二八五・一二

[注 略]

[2・3 略]

4 設備規則別表第二号第12の6(3)オの総務大臣が別に告示する陸上移動中継局又は陸上移動局の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信する場合における送信された当該複数の搬送波の占有周波数帯幅の許容値は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

[表 略]

5 設備規則別表第三号17(3)の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

(1) 基地局の送信装置

[略]

(4) [同上]

ア [同上]

次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅当たりの平均電力が(一)一三dBm以下の値であること。

通過帯域幅(MHz)	離調周波数(MHz)(注)	周波数幅(MHz)
[同上]	[同上]	[同上]
二〇〇	二〇〇	一九〇・〇八
[同上]	[同上]	[同上]

[注 同上]

イ [同上]

[同上]

通過帯域幅(MHz)	離調周波数(MHz)(注)	周波数幅(MHz)
[同上]	[同上]	[同上]
二〇〇	二〇〇	一九〇・〇八
[同上]	[同上]	[同上]

[注 同上]

[2・3 同上]

4 設備規則別表第二号第12の6(3)オの総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信する場合における送信された当該複数の搬送波の占有周波数帯幅の許容値は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

[表 同上]

5 [同上]

(1) [同上]

[同上]

〔表略〕

注 1 基地局が使用する周波数帯（二・五 GHz を超え二九・五 GHz 以下の周波数帯をいう。）の端から一・五 GHz 未満の周波数帯に限り適用する。

〔2・3 略〕

〔2〕略

(3) 陸上移動局（中継を行うものに限る。）の送信装置

ア 陸上移動局と通信を行うもの

次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

離調周波数	不要発射の強度の許容値
〇・五 MHz 以上通過帯域幅の一〇％に〇・五 MHz を加えた値未満	任意の一、〇〇〇 kHz の帯域幅における平均電力が (一) 二三 dBm 以下の値
通過帯域幅の一〇％に〇・五 MHz を加えた値以上	任意の一、〇〇〇 kHz の帯域幅における平均電力が (一) 二三 dBm 以下の値

注 1 送信周波数帯域の端から一・五 GHz 未満の周波数帯に限り適用する。

2 離調周波数は、送信周波数帯域の端（不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。）から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

イ 基地局と通信を行うもの

次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

離調周波数	不要発射の強度の許容値
〇・五 MHz 以上通過帯域幅の一〇％に〇・五 MHz を加えた値未満	任意の一、〇〇〇 kHz の帯域幅における平均電力が (一) 二三 dBm 以下の値
通過帯域幅の一〇％に〇・五 MHz を加えた値以上	任意の一、〇〇〇 kHz の帯域幅における平均電力が (一) 二三 dBm 以下の値

注 1 送信周波数帯域の端から一・五 GHz 未満の周波数帯に限り適用する。

2 離調周波数は、送信周波数帯域の端（不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。）から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

〔表同上〕

注 1 基地局が使用する周波数帯（二・七 GHz を超え二九・五 GHz 以下の周波数帯をいう。）の端から一・五 GHz 未満の周波数帯に限り適用する。

〔2・3 同上〕

〔2〕同上

〔新設〕

(4)II

ア 陸上移動中継局の送信装置

次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

離調周波数	不要発射の強度の許容値
○・五MHz以上通過帯幅の一〇％に○・五MHzを加えた値未満	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が (一) 二三dBm以下の値
通過帯幅の一〇％に○・五MHzを加えた値以上	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が (一) 二三dBm以下の値

注1 送信周波数帯域の端から一・五GHz未満の周波数帯に限り適用する。

イ 2 離調周波数は、送信周波数帯域の端（不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。）から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
基地局と通信を行うもの

次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

離調周波数	不要発射の強度の許容値
○・五MHz以上通過帯幅の一〇％に○・五MHzを加えた値未満	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が (一) 二三dBm以下の値
通過帯幅の一〇％に○・五MHzを加えた値以上	任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が (一) 二三dBm以下の値

注1 送信周波数帯域の端から一・五GHz未満の周波数帯に限り適用する。

2 離調周波数は、送信周波数帯域の端（不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。）から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

〔新設〕

6 設備規則別表第三号17(3)の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

(1) 基地局の送信装置

〔略〕

〔表略〕

注1 基地局が使用する周波数帯（二五・二五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数帯をいう。）の端から一・五GHz以上離れた周波数帯に限り適用する。

〔2 略〕

3 搬送波の送信周波数帯域が二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下の周波数にかかる場合にあつては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許

容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が（二）

九dBm以下の値とする。

(2) 陸上移動局（中継を行うものを除く。）の送信装置

〔略〕

〔表略〕

〔注1〕3 略

4 搬送波の送信周波数帯域が二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下の周波数にかかる場合にあつては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許

容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が（二）

五dBm以下の値とする。

(3) 陸上移動局（中継を行うものに限る。）の送信装置

ア 陸上移動局と通信を行う送信装置

〔略〕

〔表略〕

〔注1〕略

2 搬送波の送信周波数帯域が二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下の周波数を含む場合にあつては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の

許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力

が（二）九dBm以下の値とする。

6 〔同上〕

(1) 〔同上〕

〔同上〕

〔表同上〕

注1 基地局が使用する周波数帯（二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数帯をいう。）の端

から一・五GHz以上離れた周波数帯に限り適用する。

〔2 同上〕

3 搬送波の送信周波数帯域が二七GHzを超え二七・五GHz以下の周波数にかかる場合に

あつては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が（二）

九dBm以下の値とする。

(2) 〔同上〕

〔同上〕

〔表同上〕

〔注1〕3 同上

4 搬送波の送信周波数帯域が二七GHzを超え二七・五GHz以下の周波数にかかる場合に

あつては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が（二）

五dBm以下の値とする。

(3) 〔同上〕

ア 〔同上〕

〔同上〕

〔表同上〕

〔注1〕同上

2 搬送波の送信周波数帯域が二七GHzを超え二七・五GHz以下の周波数を含む場合に

あつては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が（二）

九dBm以下の値とする。

イ 基地局と通信を行う送信装置

〔略〕

〔表略〕

〔注 1 略〕

2 搬送波の送信周波数帯域が二五・二五 GHz を超え二七・五 GHz 以下を含む場合にあっては、二三・六 GHz を超え二四 GHz 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、

この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 MHz の帯域幅における平均電力が (二) 五 dBm 以下の値とする。

dBm 以下の値とする。

(4) 陸上移動中継局の送信装置

ア 陸上移動局と通信を行う送信装置

〔略〕

〔表略〕

〔注 1 略〕

2 搬送波の送信周波数帯域が二五・二五 GHz を超え二七・五 GHz 以下を含む場合にあっては、二三・六 GHz を超え二四 GHz 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、

この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 MHz の帯域幅における平均電力が (二) 九 dBm 以下の値とする。

イ 基地局と通信を行う送信装置

〔略〕

〔表略〕

〔注 1 略〕

2 搬送波の送信周波数帯域が二五・二五 GHz を超え二七・五 GHz 以下を含む場合にあっては、二三・六 GHz を超え二四 GHz 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、

この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 MHz の帯域幅における平均電力が (二) 五 dBm 以下の値とする。

〔7・8 略〕

イ 〔同上〕

〔同上〕

〔表同上〕

〔注 1 同上〕

2 搬送波の送信周波数帯域が二七 GHz を超え二七・五 GHz 以下を含む場合にあっては、二三・六 GHz を超え二四 GHz 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この

表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 MHz の帯域幅における平均電力が (二) 五 dBm 以下の値とする。

下の値とする。

(4) 〔同上〕

ア 〔同上〕

〔同上〕

〔表同上〕

〔注 1 同上〕

2 搬送波の送信周波数帯域が二七 GHz を超え二七・五 GHz 以下を含む場合にあっては、二三・六 GHz を超え二四 GHz 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この

表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 MHz の帯域幅における平均電力が (二) 九 dBm 以下の値とする。

イ 〔同上〕

〔同上〕

〔表同上〕

〔注 1 同上〕

2 搬送波の送信周波数帯域が二七 GHz を超え二七・五 GHz 以下を含む場合にあっては、二三・六 GHz を超え二四 GHz 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この

表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 MHz の帯域幅における平均電力が (二) 五 dBm 以下の値とする。

〔7・8 同上〕

備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

○総務省告示第八十六号

電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画（令和六年総務省告示第四百二号）の一部を次のように変更する。

令和八年三月二十三日

総務大臣 林 芳正

次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、変更後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、これを加える。

変					更					前																																																	
第2 周波数割当表 〔1～7 略〕															第2 周波数割当表 〔1～7 同左〕																																												
周波数割当表 〔第1表 略〕															周波数割当表 〔第1表 同左〕																																												
第2表 27.5MHz-10000MHz															第2表 〔同左〕																																												
〔略〕			国内分配（MHz） （4）				無線局の目的 （5）			周波数の使用に関する条件 （6）					〔同左〕			国内分配（MHz） （4）				無線局の目的 （5）			周波数の使用に関する条件 （6）																																		
〔略〕			〔略〕												〔同左〕																																												
			915-930 J 77		移動 J 106 J 106A		電気通信業務用 公共業務用 放送事業用 小電力業務用 一般業務用			小電力業務用での使用はテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用並びに移動体識別用とし、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用への割当ては別表9－1に、移動体識別用への割当ては別表9－10による。一般業務用のうち、移動体識別用への割当ては別表6－2に、無線電力伝送用への割当ては別表6－3による。					〔同左〕		移動 J 106		〔同左〕			〔同左〕																																					
			〔略〕												〔同左〕																																												
〔第3表 略〕															〔第3表 同左〕																																												
国内周波数分配の脚注 〔J 1～J 106 略〕 J 106A 小電力業務用の無線局（テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のものに限る。）によるこの周波数帯の使用は、二次業務で移動業務に密接な関係を有する移動衛星業務（地球から宇宙）にも使用することができる。ただし、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する局に対して有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。 〔J 107～J 337 略〕 〔別表1－1～別表11－3 略〕 〔国際周波数分配の脚注 略〕																														国内周波数分配の脚注 〔J 1～J 106 同左〕 〔新設〕 〔J 107～J 337 同左〕 〔別表1－1～別表11－3 同左〕 〔国際周波数分配の脚注 同左〕																													
備考 表中 〔 〕 の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。																																																											

○総務省告示第八十七号

電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画（令和六年総務省告示第四百二号）の一部を次のように変更する。

総務大臣 林 芳正

令和八年三月二十三日
次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、変更後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、これを加える。

変 更 後	変 更 前																																																							
第2 周波数割当表 [1～7 略] 周波数割当表 [第1表・第2表 略] 第3表 10GHz—3000GHz <table><tr><td>[略]</td><td>国内分配 (GHz) (4)</td><td>無線局の目的 (5)</td><td>周波数の使用に関する条件 (6)</td></tr><tr><td rowspan="4">[略]</td><td colspan="3">[略]</td></tr><tr><td rowspan="2">25.25-25.5</td><td>[略]</td><td rowspan="2">割当ては、別表10—1及び別表10—4によるものとし、別表10—1により割当てを受ける周波数の使用は、令和13年5月31日までに限る。</td></tr><tr><td>移動</td><td>電気通信業務用 公共業務用 放送事業用 一般業務用</td></tr><tr><td colspan="3">[略]</td></tr><tr><td rowspan="3">25.5-27</td><td>[略]</td><td rowspan="2">割当ては、別表10—1及び別表10—4によるものとし、別表10—1により割当てを受ける周波数の使用は、令和13年5月31日までに限る。</td></tr><tr><td>移動</td><td>電気通信業務用 公共業務用 放送事業用 一般業務用</td></tr><tr><td colspan="2">[略]</td></tr><tr><td colspan="4">[略]</td></tr></table> [国内周波数分配の脚注 略] [別表1—1～別表10—3 略] 別表10—4 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信（一周波方式のものに限る。）用の周波数表 25.25GHzを超え27.0GHz以下 [別表11—1～別表11—3 略] [国際周波数分配の脚注 略]	[略]	国内分配 (GHz) (4)	無線局の目的 (5)	周波数の使用に関する条件 (6)	[略]	[略]			25.25-25.5	[略]	割当ては、別表10—1及び別表10—4によるものとし、別表10—1により割当てを受ける周波数の使用は、令和13年5月31日までに限る。	移動	電気通信業務用 公共業務用 放送事業用 一般業務用	[略]			25.5-27	[略]	割当ては、別表10—1及び別表10—4によるものとし、別表10—1により割当てを受ける周波数の使用は、令和13年5月31日までに限る。	移動	電気通信業務用 公共業務用 放送事業用 一般業務用	[略]		[略]				第2 [同左] [1～7 同左] 周波数割当表 [第1表・第2表 同左] 第3表 [同左] <table><tr><td>[同左]</td><td>国内分配 (GHz) (4)</td><td>無線局の目的 (5)</td><td>周波数の使用に関する条件 (6)</td></tr><tr><td rowspan="4">[同左]</td><td colspan="3">[同左]</td></tr><tr><td rowspan="2">[同左]</td><td>[同左]</td><td rowspan="2">割当ては、別表10—1による。</td></tr><tr><td>[同左]</td><td>[同左]</td></tr><tr><td colspan="3">[同左]</td></tr><tr><td rowspan="3">[同左]</td><td rowspan="2">[同左]</td><td>[同左]</td><td rowspan="2">割当ては、別表10—1による。</td></tr><tr><td>[同左]</td><td>[同左]</td></tr><tr><td colspan="2">[同左]</td></tr><tr><td colspan="4">[同左]</td></tr></table> [国内周波数分配の脚注 同左] [別表1—1～別表10—3 同左] [新設] [別表11—1～別表11—3 同左] [国際周波数分配の脚注 同左]	[同左]	国内分配 (GHz) (4)	無線局の目的 (5)	周波数の使用に関する条件 (6)	[同左]	[同左]			[同左]	[同左]	割当ては、別表10—1による。	[同左]	[同左]	[同左]			[同左]	[同左]	[同左]	割当ては、別表10—1による。	[同左]	[同左]	[同左]		[同左]			
[略]	国内分配 (GHz) (4)	無線局の目的 (5)	周波数の使用に関する条件 (6)																																																					
[略]	[略]																																																							
	25.25-25.5	[略]	割当ては、別表10—1及び別表10—4によるものとし、別表10—1により割当てを受ける周波数の使用は、令和13年5月31日までに限る。																																																					
		移動		電気通信業務用 公共業務用 放送事業用 一般業務用																																																				
	[略]																																																							
25.5-27	[略]	割当ては、別表10—1及び別表10—4によるものとし、別表10—1により割当てを受ける周波数の使用は、令和13年5月31日までに限る。																																																						
	移動		電気通信業務用 公共業務用 放送事業用 一般業務用																																																					
	[略]																																																							
[略]																																																								
[同左]	国内分配 (GHz) (4)	無線局の目的 (5)	周波数の使用に関する条件 (6)																																																					
[同左]	[同左]																																																							
	[同左]	[同左]	割当ては、別表10—1による。																																																					
		[同左]		[同左]																																																				
	[同左]																																																							
[同左]	[同左]	[同左]	割当ては、別表10—1による。																																																					
		[同左]		[同左]																																																				
	[同左]																																																							
[同左]																																																								
備考 表中 [] の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。																																																								

○法務省告示第十八号

出入国管理及び難民認定法第七條第一項第二号の基準を定める省令（平成二年法務省令第十六号）の表の法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号、法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号イ②及び法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号ロの規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七條第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件（平成二十三年法務省告示第三百三十号）の一部を次のように改正する。

令和八年三月二十三日

法務大臣 平口 洋

次の表により、改正前欄に掲げる規定（題名を含む。）の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

改 正 後	改 正 前
出入国管理及び難民認定法第七條第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程又は専攻科の修了に関する要件を定める件	出入国管理及び難民認定法第七條第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件
一 出入国管理及び難民認定法第七條第一項第二号の基準を定める省令（以下「基準省令」という。）の表の法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号に規定する専修学校の専門課程又は専攻科の修了に関する要件は、学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第百五十五条第一項第五号の指定を受けた専修学校の専門課程又は専攻科を修了した者であることとする。	一 出入国管理及び難民認定法第七條第一項第二号の基準を定める省令（以下「基準省令」という。）の表の法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号に規定する専修学校の専門課程の修了に関する要件は、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成六年文部省告示第八十四号。以下「規程」という。）第三条の規定により高度専門士と称することができる者であることとする。
二 基準省令の表の法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号イ②及び法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号ロに規定する専修学校の専門課程又は専攻科の修了に関する要件は、専修学校の特定専門課程（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程をいう。）又は専攻科を修了した者であることとする。	二 基準省令の表の法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号イ②及び法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号ロに規定する専修学校の専門課程の修了に関する要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。 イ 本邦において専修学校の専門課程の教育を受け、規程第二条の規定により専門士と称することができること。 ロ 規程第三条の規定により高度専門士と称することができること。
〔号の細分を削る。〕	
備考 表中の「」の記載は注記である。	

附 則

1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。

2 この告示の施行の日前に専修学校の専門課程に入学した者の修了に関する要件については、なお従前の例による。

○法務省告示第十九号

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第七條第一項第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七條第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件（平成二年法務省告示第三百十一号）の一部を次のように改正する。

令和八年三月二十三日

法務大臣 平口 洋

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。

改 正 後	改 正 前
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。）第七條第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。 「一 五十七 略」	出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。）第七條第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。 「一 五十七 同上」
〔別表第一〕別表第六 略	〔別表第一〕別表第六 同上

別表第七

一 従事する業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件（平成二十五年法務省告示第四百三十七号）に定める試験に合格し又は資格を有している場合は、この限りでない。

イ [略]

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程又は専攻科を修了（当該修了に関し出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程又は専攻科の修了に関する要件を定める件（平成二十三年法務省告示第三百三十号）の二に該当する場合に限る。）したこと。

ハ 十年以上の実務経験（大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。）を有すること。

二 [略]

〔別表第八、別表第十 略〕

別表第十一

一 次のいずれかに該当していること。

〔イ、ハ 略〕

二 本邦の専修学校の専門課程（学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第百五十五条第一項第五号の指定を受けたものに限る。）若しくは当該専門課程に置かれる学科又は専攻科（同号の指定を受けたものに限る。）であつて、専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程（令和五年文部科学省告示第五十三号）第二条第一項の規定により文部科学大臣の認定を受けたものを修了したこと。

〔二・三 略〕

四 本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第一号ハに規定する短期大学等の専攻科又は同号ニに規定する専修学校の専門課程若しくは専攻科の学科において修得した学修の成果等を活用するものと認められること。

〔別表第十二、別表第十七 略〕

備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

附 則

この告示は、令和八年四月一日から施行する。

○厚生労働省告示第百四号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第四十二条第一項の規定に基づき、生物学的製剤基準（平成十六年厚生労働省告示第百五十五号）の一部を次の表のように改正する。

令和八年三月二十三日

別表第七

一 従事する業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件（平成二十五年法務省告示第四百三十七号）に定める試験に合格し又は資格を有している場合は、この限りでない。

イ [同上]

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了（当該修了に関し出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件（平成二十三年法務省告示第三百三十号）の二のイ又はロのいずれかに該当する場合に限る。）したこと。

ハ 十年以上の実務経験（大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。）を有すること。

二 [同上]

〔別表第八、別表第十 同上〕

別表第十一

一 次のいずれかに該当していること。

〔イ、ハ 同上〕

二 本邦の専修学校の専門課程の学科（専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程（令和五年文部科学省告示第五十三号）第二条第一項の規定により文部科学大臣の認定を受けたものに限る。）を修了し、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成六年文部省告示第八十四号）第三条の規定により、高度専門士と称することができること。

〔二・三 同上〕

四 本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第一号ハに規定する短期大学等の専攻科又は同号ニに規定する専修学校の専門課程の学科において修得した学修の成果等を活用するものと認められること。

〔別表第十二、別表第十七 同上〕

厚生労働大臣 上野賢一郎

(傍線部分は改正部分)

改 正 後	改 正 前
医薬品各条 (略) 乾燥人フィブリノゲン 1 (略) 2 製 法 2. 1 原血漿^{しょう} (略) 2. 2 原画分 (略) 2. 3 (略) 3 小分製品の試験 3. 1・3. 2 (略) (削る) 3. 3 ~ 3. 7 (略) (削る) 4 その他 4. 1 表示事項 1. (略) 2. 通則44に規定する輸血用器具を用い、溶解後<u>速やかに使用しなければならない旨</u> 3. (略) (削る) (略)	医薬品各条 (略) 乾燥人フィブリノゲン 1 (略) 2 製 法 2. 1 原 血 漿^{しょう} (略) 2. 2 原 画 分 (略) 2. 3 (略) 3 小分製品の試験 3. 1・3. 2 (略) 3. 3 pH試験 <u>一般試験法のpH測定法を準用して試験するとき、6.0～7.3でなければならない。</u> 3. 4 ~ 3. 8 (略) 4 有効期間 <u>有効期間は、3年とする。</u> 5 そ の 他 5. 1 表示事項 1. (略) 2. 通則44に規定する輸血用器具を用い、溶解後<u>1時間以内に使用する旨</u> 3. (略) 5. 2 溶剤の添付 <u>添付する溶剤は、注射用水とする。</u> (略)

○厚生労働省告示第百五号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第四十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品（平成十七年厚生労働省告示第二十四号）の一部を次の表のように改正する。

令和八年三月二十三日

厚生労働大臣 上野賢一郎

(傍線部分は改正部分)

改 正 後	改 正 前
次に掲げる医薬品（専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であつて、人の身体に直接使用されることがないものを除く。） 一、七 (略)	次に掲げる医薬品（専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であつて、人の身体に直接使用されることがないものを除く。） 一、七 (略)

八 次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤（前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。）。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあつては、次に掲げるものに限る。

(1) $\sim$ (725) (略)

トリヘプタノイン

(726) | (727) | (1188) | (略)

リソバリシブ

(1189) | (1190) | (1239) | (略)

レニオリシブ

(1240) | (1241) | (1274) | (略)

九 (略)

八 次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤（前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。）。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあつては、次に掲げるものに限る。

(1) $\sim$ (725) (略)

(新設)

(726) | (1187) | (略)

(新設)

(1188) | (1237) | (略)

(新設)

(1238) | (1271) | (略)

九 (略)

○厚生労働省告示第百六号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第十項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品（平成十五年厚生労働省告示第二百九号）の一部を次の表のように改正する。

令和八年三月二十三日

厚生労働大臣 上野賢一郎

(傍線部分は改正部分)

改	正	後
別表第 1		
1 次に掲げる成分を含有する製剤（体外診断用医薬品（専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。）を除く。）		
(1) $\sim$ (18) (略)		
(19) アフリペルセプト（遺伝子組換え）[アフリペルセプト後続 4]		
(20) $\sim$ (93) (略)		
(94) オマリズマブ（遺伝子組換え）[オマリズマブ後続 1]		
(95) $\sim$ (265) (略)		
(266) トシリズマブ（遺伝子組換え）[トシリズマブ後続 2]		
(267) $\sim$ (394) (略)		
2 $\sim$ 4 (略)		

改	正	前
別表第 1		
1 次に掲げる成分を含有する製剤（体外診断用医薬品（専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。）を除く。）		
(1) $\sim$ (18) (略)		
(新設)		
(19) $\sim$ (92) (略)		
(新設)		
(93) $\sim$ (263) (略)		
(新設)		
(264) $\sim$ (391) (略)		
2 $\sim$ 4 (略)		

○厚生労働省告示第百七十号

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和七年法律第三十三号）の規定による改正後の労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第五十四条の二において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法第五十四条の二において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める型式検定の方法を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。

令和八年三月二十三日

厚生労働大臣 上野賢一郎

労働安全衛生法第五十四条の二において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める型式検定の方法

一 この告示は、労働安全衛生法第四十四条の二第二項に定める登録型式検定機関が行う型式検定（以下単に「型式検定」という。）の方法について適用する。

二 型式検定のうち、機械等検定規則（昭和四十七年労働省令第四十五号。以下「検定則」という。）第六条に定める新規検定は、労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。）第十四条の二各号に定める機械等について、次のイ及びロに定めるところにより行わなければならない。

イ 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、別表第一から第十三までの左欄に掲げる検定項目について、同表の中欄に掲げる検定の方法による検定の結果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認すること

ロ 書類審査及び実地調査の結果が、検定則第八条第一項第二号に適合していることを確認すること

三 前号の新規検定のうち、検定則第六条第二項の規定により、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令（昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。）第一条の十五第一項に定める指定外国検査機関（以下単に「指定外国検査機関」という。）が作成した同令第一条の十二第一項に定める基準等適合証明書（以下この号において「証明書」という。）が添付されて申請されたものについては、前号の規定にかかわらず、別表第一から第十三までの左欄に掲げる検定項目について、同表の中欄に掲げる検定の方法に代えて、証明書の書類審査により同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認することにより行うことができる。この場合において、登録型式検定機関は、次のイからハまでに掲げる事項を確認するものとする。

イ 当該証明書を作成した指定外国検査機関が、当該新規検定を受けようとする型式の機械等に係る指定を受けていること

ロ 当該証明書が、当該指定外国検査機関が受けているイに掲げる指定の有効期間内に作成されたものであること

ハ 当該証明書を作成した登録省令第一条の十二第三項に定める証明書作成員（以下「証明書作成員」という。）が、当該指定外国検査機関において当該新規検定を受けようとする型式の機械等の証明書作成員として選任されている者であること

四 型式検定のうち、検定則第十条に定める更新検定は、書類審査及び必要に応じて実地調査を行い、次のイからハまでに掲げる構造及び設備等について、検定則第八条第一項第一号及び第二号に適合していることを確認することにより行わなければならない。

イ 当該型式検定に合格した型式の範囲内で変更しようとする構造

ロ 当該型式の機械等に係る型式検定の基準となった検定則第八条第一項第一号の規格について変更が行われた場合、当該規格の変更部分に係る構造

ハ 当該型式検定合格証の有効期間内に変更があった設備等

別表第1 令第14条の2第1号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るローリ機の急停止装置のうち電気的制動方式以外のものの型式検定の方法

検定項目	検 定 の 方 法	判 定 基 準
1 書類審査	急停止装置の構造、機能等を、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面（以下「申請書等」という。）により確認する。	ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るローリ機及びその急停止装置の構造規格（昭和47年労働省告示第79号。以下この表において「構造規格」という。）第2条から第5条まで及び第7条に適合していること。
2 外観検査	書類審査において確認した構造図及び回路図と現品を、目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。	構造図及び回路図と現品に差異がないこと。
3 強度試験	操作部に使用する合成繊維ロープの切断荷重を、材料試験装置等により確認する。	構造規格第3条第3項の規定に適合していること。
4 絶縁抵抗試験等	(1) 操作用スイッチの絶縁性能を、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験等により確認する。 (2) 電磁開閉器の絶縁性能を、絶縁抵抗試験、耐電圧試験等により確認する。	構造規格第4条の規定に適合していること。 構造規格第5条の規定に適合していること。
5 保護構造審査	電気部品と容器の接合面の構造を、構造図により確認することと、必要に応じ、保護構造の試験を、日本産業規格C60529（電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）に定める方法により行う。	構造規格第6条の規定に適合していること。日本産業規格C60529に定める方法により試験を行った場合は、同規格に定めるIP54以上の保護構造であること。
6 運転試験	(1) 練りローリ機を無負荷で、かつ、定格速度（変速可能な場合は定格範囲内の最高速度）で回転させ、当該速度に達した後急停止装置の操作部を操作することにより停止させ、操作後に停止するまでの距離を測定する。 試験は操作部ごとに5回停止操作を行い、最も大きい値を停止距離とする。 (2) 練りローリ機を起動させた後、急停止装置の各操作部を手、腹部又は膝で操作し、作動状態を確認する。	構造規格第2条の規定に適合していること。 構造規格第3条第2項及び第4項後段の規定に適合していること。
	(3) 練りローリ機の急停止装置を操作して急停止させた後に、操作部を復帰させても練りローリ機が作動しないことを確認する。また、急練りローリ機の起動スイッチ、急	構造規格第7条の規定に適合していること。

	停止装置のリセットスイッチ等を操作した後に、練りロール機が作動することを確認する。	
7 表示検査	急停止装置の表示を確認する。	構造規格第8条の規定に適合していること。
備考	構造規格第9条に規定する適用除外の認定を受けた急停止装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。	

別表第2 令第14条の2第2号に規定するプレス機械又はシャアの安全装置の型式検定の方法

検定項目	検 定 の 方 法	判 定 基 準
1 書類審査	(1) 構造、機能等を、申請書等により確認する。 (2) ワイヤロープの締結部をクリップで緊結する場合には、確実に取り付けられていることを確認する。 (3) プレスブレーキ用レーザー式安全装置について、当該安全装置を装着するプレスブレーキの性能及び金型に応じ、安全装置を有効な位置に装着する方法の記載が説明書等にあることを確認する。	プレス機械又はシャアの安全装置構造規格（昭和53年労働省告示第102号。以下この表において「構造規格」という。）第1条、第2条、第4条から第23条まで、第24条第1号及び第2号並びに第25条第1号の規定に適合していること。
2 外観検査	書類審査において確認した構造図及び回路図と現品を、目視、各部の寸法、電圧等を測定すること等により照合する。 なお、必要な項目については、安全装置を試験用プレス又は試験用シャア（以下この表において「試験用プレス等」という。）に取り付けて測定等を行う。	構造図及び回路図と現品に差異がないこと。
3 材料検査	(1) 掛け合い金具の材料、硬さ及び施された熱処理を構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面（鋼材分析書等）により確認する。 (2) 掛け合い金具の試験片について、日本産業規格G0566（鋼の火花試験方法）に定める火花試験により化学成分を、硬さ試験器によりロックウェルC硬さを測定する。	構造規格第3条の規定に適合していること。
4 強度試験	手引き式安全装置の手引きひも及びリストバンドの切断荷重等を測定する。	構造規格第24条第3号及び第25条第2号の規定に適合していること。
5 故障試験	(1) 安全装置を試験用プレス等に取り付け、電気回路における1つの電気部品の故障状態を模擬的に発	構造規格第7条及び第9条の規定に適合していること。

	生させる等により、表示ランプの表示及び各行程におけるスライド等の作動状況を確認する。 (2) 安全装置の作動中に安全装置への電源を遮断し、スライド等の作動状況を確認する。	
6 運転試験	安全装置を試験用プレス等に取り付けて起動する等により、以下の試験を行うこと。 (1) 主要な機械部品、主要な電気部品、インターロックガード式安全装置のガードの開閉、両手操作式安全装置の一行程一停止機構及びスライド等を作動させるための操作部の操作、光線式安全装置、制御機能付き光線式安全装置（以下この表において「P S D I 式安全装置」という。）又はプレスブレーキ用レーザー式安全装置の検出機構の機能等について確認する。 (2) 両手操作式安全装置の左右の操作部の時間差が0.5秒を超えたときに起動できないことを、オシロスコープ等で測定する。 (3) 光線式安全装置又はP S D I 式安全装置の投光器及び受光器の間で、直径の異なる試験用遮光棒を移動させて、安全装置が有効に作動する最小検出幅、有効距離及び防護高さを測定する。 この場合の光線式安全装置又はP S D I 式安全装置の電源電圧は、定格電圧で行う。 (4) 光線式安全装置又はP S D I 式安全装置について、ハロゲンランプ等の光源を用いて受光器の感応の状態を確認する。 (5) P S D I 式安全装置のうち、スライドを作動させる機構について、機構の起動準備を行うための操作を行った後、スライドを作動させず30秒を超えた場合に機構が起動できないことを確認する。 (6) 手引き式安全装置の手引きひもの引き量を測定する。 (7) 開放停止型インターロックガード式安全装置のガードを開いた時、安全一行程式安全装置のスライド等を作動させるための操作部から手が離れた時及び光線式安全装置及びP S D I 式安全装置の光	構造規格第2条、第6条、第14条から第16条まで、第19条、第22条及び第22条の2の規定に適合していること。 構造規格第16条の規定に適合していること。 構造規格第20条又は第21条の規定に適合し、かつ、書面に記載された構造規格第26条第1項第7号の有効距離及び防護高さ以上であること。 構造規格第20条（第22条第5項において準用する場合を含む。）の規定に適合していること。 構造規格第22条の規定に適合していること。 構造規格第23条の2の規定に適合していること。 測定した時間が、書面に記載された構造規格第26条第1項第6号の運動時間以下であること。

	線を遮断した時から、急停止機構を作動させる安全装置の出力部から停止信号が出力する時までの時間をオシロスコーブにより測定する。 この場合の開放停止型インターロックガード式安全装置等の電源電圧は、定格電圧で行うこと。	
	(8) プレスブレーキ用レーザー式安全装置のレーザー光線を遮断した時から、急停止機構を作動させる安全装置の出力部から停止信号が出力する時までの時間をオシロスコーブにより測定する。 この場合のプレスブレーキ用レーザー式安全装置の電源電圧は、定格電圧で行う。	測定した時間が、書面に記載された構造規格第26条第1項第8号イの時間以下であること。
	(9) プレスブレーキ用レーザー式安全装置の検出機構について、低閉じ速度以外で動作させ、低閉じ速度を超える速度では検出を無効にすることができないことを確認する。	構造規格第22条の2の規定に適合していること。
7 表示検査	安全装置の表示を確認する。	構造規格第26条の規定に適合していること。
備考	構造規格第27条に規定する適用除外の認定を受けた安全装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。 構造規格附則第3項に基づき手払い式安全装置の検定を行う場合は、この表の「1 書類審査」、「2 外観検査」及び「6 運転試験」に代えて、手払い式安全装置の手払い棒の長さ及び振幅を測定し、同項の規定に適合していることを確認する。	

別表第3の1 令第14条の2第3号に規定する防爆構造電気機械器具（別表第3の2の対象を除く。）の型式検定の方法

検定項目	検 定 の 方 法	判 定 基 準
1 書類審査	電気機械器具の構造、機能等を、申請書等により確認する。 なお、この表において、「耐圧防爆構造」を「耐圧」と、「内圧防爆構造」を「内圧」と、「安全増防爆構造」を「安全増」と、「油入防爆構造」を「油入」と、「本質安全防爆構造」を「本質安全」と、「樹脂充てん防爆構造」を「樹脂充てん」と、「非点火防爆構造」を「非点火」と、「特殊防爆構造」を「特殊」と、「粉じん防爆普通防じん構造」を「粉じん普通」と、「粉じん防爆特殊防じん構造」を「粉じん特殊」という。	以下の防爆構造の区分ごとに定める規定及び電気機械器具防爆構造規格（昭和44年労働省告示第16号。以下この表及び次の表において「構造規格」という。）第83条から第97条までのうち、以下の防爆構造の区分にそれぞれ対応する規定について適合していること。
		耐圧 構造規格第7条から第17条まで
		内圧 構造規格第21条から第25条まで
		安全増 構造規格第26条から第34条まで

		油入	構造規格第35条から第42条まで
		本質安全	構造規格第43条から第52条まで
		樹脂充てん	構造規格第53条から第58条まで
		非点火	構造規格第60条から第64条まで
		特殊	構造規格第65条
		粉じん普通	構造規格第66条から第73条まで
		粉じん特殊	構造規格第74条から第82条まで
2 外観検査	書類審査において確認した構造図及び回路図と現品を、目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。	構造図及び回路図と現品に差異がないこと。	
3 性能試験	(1) 爆発試験を行う。	構造規格第6条、第9条第2号及び第11条第1項第2号の規定に適合していること。	
	(2) 鋼球落下試験を行う。	構造規格第12条第2項第2号、第29条第2項及び第94条第2項第2号の規定に適合していること。	
	(3) 衝撃試験を行う。	構造規格第3条の規定に適合していること。	
	(4) 落下試験を行う。	構造規格第3条の規定に適合していること。	
	(5) 水圧試験を行う。	構造規格第94条第2項第2号の規定に適合していること。	
	(6) 熱衝撃試験を行う。	構造規格第3条及び第94条第2項第2号の規定に適合していること。	
	(7) 熱安定性試験を行う。	構造規格第55条第3号の規定に適合していること。	
	(8) 容器の保護等級の試験を行う。	構造規格第24条第1項、第26条、第33条第1項、第35条、第44条及び第61条の規定に適合していること。	

	(9) 温度試験を行う。	構造規格第13条（第21条、第31条、第89条及び第92条において準用する場合を含む。）、第30条（第81条において準用する場合を含む。）、第42条、第43条、第53条、第56条、第57条、第59条、第60条、第71条（第81条において準用する場合を含む。）、第83条第1項及び第95条の規定に適合していること。	
	(10) 内圧試験を行う。	構造規格第18条から第20条までの規定に適合していること。	
	(11) 火花点火試験を行う。	構造規格第43条の規定に適合していること。	
	(12) 耐電圧試験を行う。	構造規格第47条第1号、第48条並びに第51条第3号のイの(i)及び(ii)の規定に適合していること。	
	(13) ケーブル引込部の引留機能試験を行う。	樹脂充てん	構造規格第58条の規定に適合していること。
		非点火	構造規格第64条において準用する第58条の規定に適合していること。
	(14) 吸水試験を行う。	構造規格第55条第3号の規定に適合していること。	
4 表示検査	銘板の記載内容を確認する。	構造規格第4条の規定に適合していること。	
備考	特殊な材料が用いられており、若しくは特殊な形状であり、又は特殊な場所で用いられる電気機械器具であって、構造規格第5条の規定により構造規格に適合しているものとみなすものについては、別表第3の2に定めるところによる。		

別表第3の2 令第14条の2第3号に規定する防爆構造電気機械器具（構造規格第5条に規定するもの）の型式検定の方法

検定項目	検 定 の 方 法	判 定 基 準
1 書類審査	電気機械器具の構造、機能等を、申請書等により確認する。 なお、国際電気標準会議の規格（以下「IEC」という。）60079に示す防爆構造について、この表において、 「耐圧防爆構造“d”」を「耐圧」と、 「内圧防爆構造“p”」を「内圧」と、 「油入防爆構造“o”」を「油入」と、	IEC 60079—0、1、2、6、7、11、15、18、28、31のうち、対応する規格に適合していること。

		「安全増防爆構造“e”」を「安全増」と、「本質安全防爆構造“i”」を「本質安全」と、「非点火防爆構造“n”」を「非点火」と、「樹脂充てん防爆構造“m”」を「樹脂充てん」と、「光放射を用いる機器及び伝送システムの保護“op”」を「光放射」と、「容器による粉じん防爆構造“t”」を「粉じん」という。	
2 外観検査	書類審査において確認した構造図及び回路図と現品を、目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。	構造図及び回路図と現品に差異がないこと。	
3 型式試験	各防爆構造に共通して必要な構造、機能等の事項について、IEC 60079—0に定める方法による型式試験を行う。 また、以下の防爆構造ごとに必要な構造、機能等の事項について、それぞれ以下の方法により型式試験を行う。	各防爆構造に共通して必要な事項が、IEC 60079—0に適合していること。	
	(1)耐圧方法 I E C 60079—1に定める	I E C 60079—1に適合していること。	
	(2)内圧方法 I E C 60079—2に定める	I E C 60079—2に適合していること。	
	(3)油入方法 I E C 60079—6に定める	I E C 60079—6に適合していること。	
	(4)安全増る方法 I E C 60079—7に定め	I E C 60079—7に適合していること。	
	(5)本質安全める方法 I E C 60079—11に定	I E C 60079—11に適合していること。	
	(6)非点火る方法 I E C 60079—15に定め	I E C 60079—15に適合していること。	
	(7)樹脂充てん定める方法 I E C 60079—18に	I E C 60079—18に適合していること。	
	(8)光放射る方法 I E C 60079—28に定め	I E C 60079—28に適合していること。	
	(9)粉じんる方法 I E C 60079—31に定め	I E C 60079—31に適合していること。	

4 表示検査等	各防爆構造に共通して必要な表示内容及び取扱説明書に記載すべき事項について、I E C 60079－0に定める表示等に適合していることを目視等により確認する。 また、以下の防爆構造ごとに必要な表示内容及び取扱説明書に記載すべき事項について、それぞれ以下の表示等に適合していることを目視等により確認する。	各防爆構造に共通して必要な表示内容及び取扱説明書に記載すべき事項が、I E C 60079－0に適合していること。 警告表示及び注意表示が、日本語だけを用いる、又は日本語と外国語との併記とされていること。
	(1)耐圧 表示等 I E C 60079－1に定める	I E C 60079－1に適合していること。
	(2)内圧 表示等 I E C 60079－2に定める	I E C 60079－2に適合していること。
	(3)油入 表示等 I E C 60079－6に定める	I E C 60079－6に適合していること。
	(4)安全増 表示等 I E C 60079－7に定める	I E C 60079－7に適合していること。
	(5)本質安全 表示等 I E C 60079－11に定める	I E C 60079－11に適合していること。
	(6)非点火 表示等 I E C 60079－15に定める	I E C 60079－15に適合していること。
	(7)樹脂充てん 表示等 I E C 60079－18に定める	I E C 60079－18に適合していること。
	(8)光放射 表示等 I E C 60079－28に定める	I E C 60079－28に適合していること。
	(9)粉じん 表示等 I E C 60079－31に定める	I E C 60079－31に適合していること。

別表第4 令第14条の2第4号に規定するクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の型式検定の方法

検定項目	検 定 の 方 法	判 定 基 準
1 書類審査	構造、機能等を、申請書等により確認する。	クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格（昭和47年労働省告示第81号。以下この表において「構造規格」という。）第1条から第6条までに適合していること。
2 外観検査	書類審査において確認した構造図及び回路図と現品を、目視、各部の寸法、電圧等を測定すること等により照合する。	構造図、回路図等と現品に差異がないこと。
3 動作試験	(1) 構造等を、材料試験機等を用いて、①及び②の試験により確認する。 ① 0.5キログラムの鋼球を300ミリメートルの高さから自然落下又は同等の外力を加え、正常に作動することを確認する。 ② 可動部分について500回繰り返し作動を行い、正常に作動することを確認する。	構造規格第2条の規定に適合していること。

	(2) 耐水試験装置を用い、日本産業規格D0203（自動車部品の耐湿及び耐水試験方法）の噴水試験S1又はこれと同等の試験で耐水性等を確認する。	構造規格第3条の規定に適合していること。
	(3) 衝撃試験装置及び振動試験装置を用い、振動機能試験、定点振動耐久試験及び衝撃試験により耐振性等を確認する。	構造規格第4条の規定に適合していること。
	(4) 電気式の過負荷防止装置にあつては、絶縁抵抗計等により絶縁効力等を確認する。	構造規格第5条の規定に適合していること。
4 実機試験	申請された過負荷防止装置をジブを有するクレーン又は移動式クレーン（申請装置に対応した機械。以下この表において「当該クレーン」という。）に取り付け、定格荷重表を参考に荷重を決定した荷をつつて地切りし、徐々にジブを伏せていくことにより、当該クレーンの作動を自動的に停止させる機能又は警報を発する機能の作動精度、警報を発する場合はその音量等を確認する。 この動作は、同一荷重において、3回ずつ行う。	構造規格第1条の規定に適合していること。
5 表示検査	銘板の記載内容を確認する。	構造規格第6条の規定に適合していること。
備考	構造規格第7条に規定する適用除外の認定を受けた過負荷防止装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。	

別表第5 令第14条の2第5号に規定する防じんマスクの型式検定の方法

検定項目	検 定 の 方 法	判 定 基 準
1 書類審査	構造、機能等を、申請書等（回路図を除く。以下この表から別表第7まで及び別表第10から別表第13までにおいて同じ。）により確認する。	防じんマスクの規格（昭和63年労働省告示第19号。以下この表において「構造規格」という。）第1条から第7条までの規定に適合していること。
2 外観検査	(1) 書類審査において確認した構造図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。	構造図と現品に差異がないこと。
	(2) 防じんマスクの形状に応じた種類について、現品の目視及び申請書等の記載事項により確認する。	構造規格第1条、第4条及び第5条の規定に適合していること。
3 材料検査	(1) 人体の皮膚に障害を与えるおそれのない材料を使用していることを、申請書等の記載事項により確認する。	構造規格第2条の規定に適合していること。

	(2) 人がろ過材を通じて空気を吸入しても障害を与える可能性がないことを、申請書等の記載事項により確認する。 (3) 通常の実取扱いにおいて、亀裂、変形その他の異常が生じないことを、申請書等の記載事項及び現品の装着、目視等により確認する。	
4 強度試験	(1) しめひも取付部分及びしめひもについて、構造規格第3条の引張試験を行う。 (2) 連結管取付部分及び連結管について、構造規格第3条の引張試験を行う（隔離式防じんマスクに限る。）。 (3) 構造規格第6条の排気抵抗試験を行う。 (4) 構造規格第6条の排気弁の作動気密試験を行う（排気弁を有する防じんマスクに限る。）。 (5) 構造規格第6条の二酸化炭素濃度上昇値試験を行う。	構造規格第3条の規定に適合していること。
5 構造検査	構造を、申請書等の記載事項、現品の装着、目視等により確認する。	構造規格第4条及び第5条の規定に適合していること。
6 性能試験	(1) 構造規格第6条の粒子捕集効率試験を行う。 (2) 構造規格第6条の吸気抵抗試験を行う。 (3) 構造規格第6条の排気抵抗試験を行う。 (4) 構造規格第6条の排気弁の作動気密試験を行う（排気弁を有する防じんマスクに限る。）。 (5) 構造規格第6条の二酸化炭素濃度上昇値試験を行う。	構造規格第6条の規定に適合していること。
7 表示検査	構造規格第7条第1項の表示及び同条第2項の印刷物の記載事項を確認する。	構造規格第7条の規定に適合していること。
備考	構造規格第8条に規定する適用除外の認定を受けた防じんマスクについては、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。	

別表第6 令第14条の2第6号に規定する防毒マスクの型式検定の方法

検定項目	検 定 の 方 法	判 定 基 準
1 書類審査	構造、機能等を、申請書等により確認する。	防毒マスクの規格（平成2年労働省告示第68号。以下この表において「構造規格」という。）第1条から第8条までの規定に適合していること。
2 外観検査	(1) 書類審査において確認した構造図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。	構造図と現品に差異がないこと。

	(2) 防毒マスクの形状及び使用の範囲に応じた種類について、目視及び申請書等の記載事項により確認する。	構造規格第2条の規定に適合していること。
3 材料検査	(1) 人体の皮膚に障害を与えるおそれのない材料を使用していることを、申請書等の記載事項により確認する。 (2) 吸収缶の内面について、吸収剤に腐食されないもの又は吸収剤に腐食されないよう十分に防腐処理が施されているものであることを、申請書等の記載事項により確認する。 (3) 人がろ過材を通じて空気を吸入しても障害を与える可能性がないことを、申請書等の記載事項により確認する。 (4) 通常の実取扱いにおいて、亀裂、変形その他の異常が生じないことを、申請書等の記載事項及び現品の装着、目視等により確認する。	構造規格第3条の規定に適合していること。
4 強度試験	(1) しめひも取付部分及びしめひもについて、構造規格第4条の引張試験を行う。 (2) 連結管取付部分及び連結管について、構造規格第4条の引張試験を行う（隔離式防毒マスクに限る。）。 (3) 構造規格第6条の排気抵抗試験を行う。 (4) 構造規格第6条の排気弁の作動気密試験を行う（排気弁を有する防じんマスクに限る。）。 (5) 構造規格第6条の二酸化炭素濃度上昇値試験を行う。	構造規格第4条の規定に適合していること。
5 構造検査	構造を、申請書等の記載事項及び現品の装着、目視等により確認する。	構造規格第5条及び第6条の規定に適合していること。
6 性能試験	(1) 防毒マスク（吸収缶を除く。）の性能に係る試験を以下のとおり行う。 ① 構造規格第7条第1項の気密試験を行う。 ② 構造規格第7条第1項の吸気抵抗試験を行う。 ③ 構造規格第7条第1項の排気抵抗試験を行う。 ④ 構造規格第7条第1項の排気弁の作動気密試験を行う（排気弁を有する防毒マスクに限る。）。 ⑤ 構造規格第7条第1項の二酸化炭素濃度上昇試験を行う。	構造規格第7条の規定に適合していること。

	(2) 吸収缶の性能に係る試験を以下のとおり行う。 ① 構造規格第7条第2項の気密試験を行う（吸収缶容器の接合部等が吸収缶と面体とが接続する側又は吸収缶の側面にあることが構造上確認できるものに限る。）。 ② 構造規格第7条第2項の通気抵抗試験を行う。 ③ 構造規格第7条第2項の除毒能力試験を行う。 ④ 構造規格第7条第2項の粒子捕集効率試験を行う（防じん機能を有する防毒マスクに限る。）。	
7 表示検査	(1) 構造規格第8条第1項及び第3項の印刷物並びに同条第2項の表示の記載事項を確認する。 (2) 構造規格第8条第5項の表示を確認する。	構造規格第8条の規定に適合していること。
備考	構造規格第9条に規定する適用除外の認定を受けた防毒マスクについては、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認すること。	

別表第7 令第14条の2第7号に規定する木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
の型式検定の方法

検定項目	検 定 の 方 法	判 定 基 準
1 書類審査	構造、機能等を、申請書等により確認する。	木材加工用丸のこ盤並びにその反ばつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格（昭和47年労働省告示第86号。以下この表において「構造規格」という。）第27条から第29条までの規定に適合していること。
2 外観検査	書類審査において確認した構造図と現品を、目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。	構造図と現品に差異がないこと。
3 強度試験	支持棒等に接触予防装置を最大切断仕様の材料を切断する条件で取り付け、覆いの構造に応じて前面又は側面から最も弱いと思われる部分にプッシュプルゲージ等により次の力を加え、その変形を確認する。 ① のこ歯の直径が255ミリメートル以下のもの：4.9ニュートン ② のこ歯の直径255ミリメートルを超えるもの：9.8ニュートン	のこ歯に覆いが接触せず、構造規格第29条第2項の規定に適合していること。

4 運転試験	構造規格第31条第3項に規定する「使用できる丸のこの直径の範囲及び用途」に適合する最大の直径の丸のこを取り付けた試験用丸のこ盤に、接触予防装置を標準テーブル位置で取り付け、丸のこ盤を起動し、加工材を送給して、以下の事項を確認する。	
	(1) 丸のこの側面から見たのこ歯の露出	構造規格第27条第1項の規定に適合していること。
	(2) 送給者の位置から見た、加工材の切断部分の状況	構造規格第27条第3項の規定に適合していること。
5 表示検査	接触予防装置の表示を確認する。	構造規格第31条第3項の規定に適合していること。
備考	構造規格第32条に規定する適用除外の認定を受けた歯の接触予防装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。	

別表第8 令第14条の2第8号に規定する動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するものの型式検定の方法

検定項目	検 定 の 方 法	判 定 基 準
1 書類審査	構造、機能等を、申請書等及び明細書（検定則様式第7号をいう。）により確認する。	動力プレス機械構造規格（昭和52年労働省告示第116号。以下この表において「構造規格」という。）第1条から第18条まで及び第21条から第45条までの規定に適合していること。
2 外観検査	書類審査において確認した構造図及び回路図と現品を目視、各部の寸法、電圧等を測定すること等により照合する。	構造図及び回路図と現品に差異がないこと。
3 材料検査	(1) クラッチの材料、処理及び硬さを、構造図、説明書、あらかじめ行った試験の結果を記載した書面及び明細書により確認する。 (2) クラッチに使用しているものと同じ材料を試験片として採取し、材料試験機により、化学成分及びロックウェルC硬さを測定する。	構造規格第19条及び第20条の規定に適合していること。
4 故障試験	制御用電気回路及び操作用電気回路における1つの電気部品の故障状態を模擬的に発生させ、各行程におけるスライドの作動状況を確認する。	構造規格第11条第2項の規定に適合していること。

5 運転試験	(1) プレスを起動し、一行程一停止機構、急停止機構、非常停止装置、寸動機構、安全ブロック等、起動時の危険防止機能、切替えスイッチ、表示ランプ、回転角度の表示計、オーバーラン監視装置、圧力上昇防止装置、スライドの調節装置、カウンターバランス、安全ブラグ、キーロック、サーボプレスの停止機能、スライド落下防止装置及び危険防止機能の機能を確認する。 なお、オート式のカウンターバランスを備えるプレス以外のプレスにあっては、液圧プレス of 安全ブロック等の機能の確認の際、スライドに最大重量の80パーセント以上の重量の金型を取り付けて確認する。 また、型式検定合格済みの光線式安全装置又は制御機能付き光線式安全装置を危険防止機能として使用する場合、当該部分の運転試験を省略することができる。	構造規格第1条から第3条まで、第5条から第9条まで、第11条第1項、第25条、第26条、第28条から第33条まで、第36条から第38条まで、第41条、第42条及び第45条の規定に適合していること。			また、液圧プレスの場合は、液温が安定するまで、機械プレスの場合は、ブレーキ面の温度が安定するまでのならし運転後に、クランクプレスについてはクランク軸の3回転後の急停止時間を測定する。	
					(5) 光線式又は制御機能付き光線式の安全プレスについて、検出機構の連続遮光幅を直径の異なる試験用遮光棒を移動させて、検出機構が有効に作動する最小検出幅、有効距離及び防護高さを測定する。	構造規格第42条及び第45条の規定に適合していること。
					(6) 光線式又は制御機能付き光線式の安全プレスのうち、その検出機構が投光器以外の光線に受光器が感応しない構造のものについて、ハロゲンランプ等の光源を用いて受光器の感応の状況を確認する。	構造規格第42条及び第45条の規定に適合していること。
					(7) 制御機能付き光線式の安全プレスについて、機構の起動準備を行うための操作を行った後、スライドを作動させず30秒を超えた場合に機構が起動できないことを確認する。	構造規格第45条の規定に適合していること。
	(2) ポジティブクラッチプレスの1分間のストローク数を測定する。	構造規格第18条の規定に適合していること。		6 表示検査	動力プレスの表示を確認する。	構造規格第46条の規定に適合していること。
	(3) 両手操作式の左右の操作部の時間差が0.5秒を超えたときに起動できないことを、オシロスコープ等により測定する。	構造規格第38条第1号の規定に適合していること。		備考	構造規格第47条に規定する適用除外の認定を受けた動力プレスについては、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。	
	(4) 両手操作式、光線式又は制御機能付き光線式の安全プレスについて、次の値を求める。オート式のカウンターバランスを備えるプレス以外のプレスにあっては、スライドに金型の最大重量の80パーセント以上の重量物を取り付けた状態で測定する。 ① スライドの下降速度が最大となる位置での安全距離の値 ② 両手操作式の操作部又は光線式の危険防止機構の光軸と危険限界との間の距離の値 なお、安全距離を算出するための両手操作式、光線式又は制御機能付き光線式の遅動時間はオシロスコープ等により測定し、急停止時間はプレスに急停止時間測定装置で、スライドの最大下降速度における状態でスライドを急停止させて測定する。	構造規格第40条、第43条及び第45条の規定に適合していること。		別表第9 令第14条の2第9号に規定する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の型式検定の方法		
				検定項目	検 定 の 方 法	判 定 基 準
				1 書類審査	交流アーク溶接機用自動電撃防止装置（以下この表において「電防装置」という。）の構造、機能等を、申請書等により確認する。 なお、安全電圧、遅動時間及び始動感度を変更するための可変抵抗、切替えスイッチ等がある場合は、ベイントロック等の処置が施され、かつ、その使用目的を示す表示がないことを確認する。	交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格（昭和47年労働省告示第143号。以下この表において「構造規格」という。）第1条から第20条までの規定に適合していること。
				2 外観検査	(1) 書類審査において確認した構造図及び回路図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。 (2) 外付け形にあっては、実際に溶接機に取り付けて、容易に取付けができる構造であることを確認する。	構造図及び回路図と現品に差異がないこと。

	(3) 強制冷却の機能を有する装置にあっては、異常時に電源回路を開放する等の措置が講じられていることを確認する。	構造規格第7条の規定に適合していること。
3 強度試験	口出線を1本ずつ手でつかんで電防装置を持ち上げ、クリート等による固定部の著しいずれ、断線等の異常がないことを確認する。	構造規格第6条第1号の規定に適合していること。
4 耐衝撃性試験	耐衝撃性を、構造規格第14条第2項の方法により確認する。また、電防装置の入力電源線に定格入力電圧を加え、点検用スイッチを操作して装置が作動することを確認する。	構造規格第14条第1項の規定に適合していること。
5 作動試験	電防装置を適用溶接機に取り付けて（内蔵形の電防装置においては組み込んで、以下同じ。）、溶接機の入力側に電源を接続し、誘導電圧調整器を用いて定格周波数による定格入力電圧の100パーセント、85パーセント及び110パーセントの電圧を加え、それぞれの電圧値における安全電圧及び遅動時間を次の方法により測定する。 ただし、溶接機に接続しなくても電防装置の性能に変化がない場合又は変化しても規定値（安全電圧にあっては30ボルト、遅動時間にあっては1.5秒）を超えない場合には、電防装置単独で測定しても差し支えない。 なお、この測定は、温度が零下10度、常温及び40度のそれぞれについて行うこととし、零下10度及び40度の測定は、電防装置を恒温槽に入れたまま当該温度に2時間放置した後に行う。 (1) 安全電圧の測定 入カインピーダンスが1メガオーム以上の電圧計を使用する。 (2) 遅動時間の測定 測定回数は、定格入力電圧で100回、85パーセントの電圧で10回、110パーセントの電圧で10回とする。	構造規格第11条から第13条までの規定に適合していること。
6 温度上昇試験	温度上昇限界を、構造規格第17条第3項の温度上昇試験により確認する。	構造規格第17条第1項又は第2項の規定に適合していること。

7 保護用接点の作動試験	保護用接点について、構造規格第19条第2項の作動試験を行い、主接点の短絡又は電源の投入のどちらか遅い方から、保護用接点が開く時点までの時間を測定する。	構造規格第19条第1項の規定に適合していること。
8 主接点の動作試験	保護用接点以外の接点について、構造規格第18条第2項の動作試験により確認する。	構造規格第18条第1項の規定に適合していること。
9 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験	絶縁抵抗及び耐電圧を、構造規格第15条第2項並びに第16条第2項及び第3項の試験により確認する。 なお、測定箇所にサージ吸収素子が接続されているものについては、当該素子を外して確認する。	構造規格第15条第1項及び第16条第1項の規定に適合していること。
10 表示検査	電防装置の表示を確認する。	構造規格第20条の規定に適合していること。
備考	試験の順序は、始めに「4 耐衝撃性試験」を行い、続いて「5 作動試験」から「9 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験」までの試験を行う。 構造規格第21条に規定する適用除外の認定を受けた電防装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。	

別表第10 令第14条の2第10号に規定する絶縁用保護具の型式検定の方法

検定項目	検 定 の 方 法	判 定 基 準
1 書類審査	(1) 構造、機能等を、申請書等により確認する。 (2) 容易にずれ、又は脱落しないように、絶縁衣であればマジックテープ、ひも等が、また、帽子にあってはあごひもが付属していること等を確認する。	絶縁用保護具等の規格（昭和47年労働省告示第144号。以下この表及び次の表において「構造規格」という。）第1条から第3条までの規定に適合していること。
2 外観検査	書類審査において確認した構造図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。	構造図と現品に差異がないこと。
3 材料強度試験	材料強度を、日本産業規格K6251（加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー引張特性の求め方）若しくは日本産業規格K6772（ビニルレザークロス）で規定された「引張強さ」、「伸び」等の試験又は製造者より提出された材料の特性データにより確認する。	構造規格第2条の規定に適合していること。
4 耐電圧試験	耐電圧を、構造規格第3条第2項に定める方法により確認する。	構造規格第3条第1項の規定に適合していること。
5 表示検査	絶縁用保護具の表示を確認する。	構造規格第10条の規定に適合していること。

別表第11 令第14条の2 第11号に規定する絶縁用防具の型式検定の方法

検定項目	検 定 の 方 法	判 定 基 準
1 書類審査	構造、機能等を、申請書等により確認する。	構造規格第4条、第5条において準用する第2条及び第3条の規定に適合していること。
2 外観検査	書類審査において確認した構造図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。	構造図と現品に差異がないこと。
3 材料強度試験	材料強度を、日本産業規格K6251（加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－引張特性の求め方）若しくは日本産業規格K6772（ビニルレザークロス）で規定された「引張強さ」、「伸び」等の試験又は製造者より提出された材料の特性データにより確認する。	構造規格第5条において準用する第2条の規定に適合していること。
4 耐電圧試験	耐電圧を、構造規格第3条第2項に定める方法により確認する。	構造規格第5条において準用する第3条第1項の規定に適合していること。
5 表示検査	絶縁用防具の表示を確認する。	構造規格第10条の規定に適合していること。

別表第12の1 令第14条の2 第12号に規定する保護帽のうち物体の飛来又は落下による危険を防止するためのものの型式検定の方法

検定項目	検 定 の 方 法	判 定 基 準
1 書類審査	構造、機能等を、申請書等により確認する。	保護帽の規格（昭和50年労働省告示第66号。以下この表及び次の表において「構造規格」という。）第4条、第6条及び第8条の規定に適合していること。
2 外観検査	書類審査において確認した構造図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。	構造図と現品に差異がないこと。
3 材料検査	各部に使用されている材料の機械的性質、化学的成分等を、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認する。	構造規格第2条及び第3条の規定に適合していること。
4 耐貫通性能試験	耐貫通性能を、構造規格第6条に定める試験方法により確認する。 なお、円すい形ストライカの先端の人頭模型への接触の有無の確認は、人頭模型の頭頂部に電氣的に接続できる導電性物質を埋め込み、ストライカの先端と人頭模型との電氣的接触の有無を指示計等により調べる。	構造規格第6条第1項の規定に適合していること。 なお、ストライカが帽体等を介して人頭模型に接触した場合も構造規格第6条第1項の規定に適合しないものであること。
5 衝撃吸収性能試験	衝撃吸収性能を、構造規格第8条に定める試験方法により確認し、人頭模型に掛かる衝撃荷重を動ひずみ計、電磁オシログラフ等の記録計により測定する。	構造規格第8条第1項の規定に適合していること。

	なお、この記録計は、10パーセントの誤差内で対応する周波数範囲が0ヘルツから2,500ヘルツ以上のものとする。	
6 表示検査	保護帽の表示を確認する。	構造規格第9条の規定に適合していること。
備考	構造規格第10条に規定する適用除外の認定を受けた保護帽については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。	

別表第12の2 令第14条の2 第12号に規定する保護帽のうち墜落による危険を防止するためのものの型式検定の方法

検定項目	検 定 の 方 法	判 定 基 準
1 書類審査	構造、機能等を、申請書等により確認する。	構造規格第5条、第7条及び第8条の規定に適合していること。
2 外観検査	書類審査において確認した構造図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。	構造図と現品に差異がないこと。
3 材料検査	各部に使用されている材料の機械的性質、化学的成分等を、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認する。	構造規格第2条及び第3条の規定に適合していること。
4 耐貫通性能試験	耐貫通性能を、構造規格第7条に定める試験方法により確認し、試験用ジグの頂部リング上端から、油粘土のくぼみの下端までの距離を深さゲージ等により測定する。 なお、ストライカを落下させる落下点は、ダイヤルゲージ等の測定により選定した最も薄いと思われる場所及び通気孔があるものにあつては通気孔の位置する場所とする。	構造規格第7条第1項の規定に適合していること。
5 衝撃吸収性能試験	衝撃吸収性能を、構造規格第8条に定める試験方法により確認し、人頭模型に掛かる衝撃荷重を動ひずみ計、電磁オシログラフ等の記録計により測定する。 なお、この記録計は、10パーセントの誤差内で対応する周波数範囲が0ヘルツから2,500ヘルツ以上のものとする。	構造規格第8条第1項の規定に適合していること。
6 表示検査	保護帽の表示を確認する。	構造規格第9条の規定に適合していること。
備考	構造規格第10条に規定する適用除外の認定を受けた保護帽については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。	

別表第13 令第14条の2 第13号及び第14号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定の方法

検定項目	検 定 の 方 法	判 定 基 準
1 書類審査	構造、機能等を、申請書等により確認する。	電動ファン付き呼吸用保護具の規格（平成26年厚生労働省告示第455号。以下この表において「構造規格」という。）第1条から第8条までの規定に適合していること。
2 外観検査	(1) 書類審査において確認した構造図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。	構造図と現品に差異がないこと。
	(2) 電動ファン付き呼吸用保護具等の形状に応じた種類について、目視及び書類の記載事項により確認する。	構造規格第2条の規定に適合していること。
3 材料検査	(1) 人体の皮膚に障害を与えるおそれのない材料を使用していることを、申請書等の記載事項により確認する。 (2) 防毒機能を有するものについて、吸収缶の内面が吸収剤に腐食されないもの又は吸収剤に腐食されないよう十分に防腐処理が施されているものであることを、申請書等の記載事項により確認する。 (3) 防じん機能を有するものについて、人がろ過材を通じて空気を吸入しても障害を与える可能性がないことを、申請書等の記載事項により確認する。 (4) フード又はフェイスシールドについて、呼吸用の空気が流れる箇所の構成品で外気に接する部分に使用される材料が非通気性であることを、申請書等の記載事項により確認する（防毒機能を有するものに限る。）。 (5) 申請書等の記載事項及び現品の装着、目視等により異常がないことを確認する。	構造規格第3条の規定に適合していること。
4 強度試験	(1) しめひも取付部分及びしめひもについて、構造規格第4条の引張試験を行う。 (2) 連結管取付部分及び連結管について、構造規格第4条の引張試験を行う（隔離式のものに限る。）。	構造規格第4条の規定に適合していること。

5 構造検査	構造を、申請書等の記載事項、現品の装着、目視等により確認する。	構造規格第5条及び第6条の規定に適合していること。
6 性能試験	(1) 構造規格第7条の粒子捕集効率試験を行う（防じん機能を有するものに限る。）。 (2) 構造規格第7条の漏れ率試験を行う。 (3) 構造規格第7条の内圧試験を行う（面体形に限る。）。 (4) 構造規格第7条の吸気抵抗試験を行う（面体形に限る。）。 (5) 構造規格第7条の排気抵抗試験を行う（面体形に限る。）。 (6) 構造規格第7条の排気弁の作動気密試験を行う（面体形に限る。）。 (7) 構造規格第7条の二酸化炭素濃度上昇値試験を行う（面体形に限る。）。 (8) 構造規格第7条の最低必要風量試験を行う（ルーズフィット形に限る。）。 (9) 構造規格第7条の騒音試験を行う。 (10) 構造規格第7条の吸収缶の気密試験を行う（防毒機能を有するものに限る。）。 (11) 構造規格第7条の吸収缶の除毒能力試験を行う（防毒機能を有するものに限る。）。 (12) 構造規格第7条の最大流量での漏えい濃度試験を行う（防毒機能を有するものに限る。）。 (13) 構造規格第7条の流量試験を行う（防毒機能を有するものに限る。）。	構造規格第7条の規定に適合していること。
7 表示検査	(1) 構造規格第8条第1項及び第2項（防毒機能を有するものに限る。）の表示並びに同条第3項及び第5項の印刷物の記載事項を確認する。 (2) 構造規格第8条第7項の表示を確認する（防毒機能を有するものに限る。）。	構造規格第8条に適合していること。
備考	構造規格第9条に規定する適用除外の認定を受けた電動ファン付き呼吸用保護具については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。	

○農林水産省
○経済産業省告示第一号
環境省

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令（平成十八年 内閣府、総務省、法務省、厚生労働省、財務省、文部科学省、国土交通省、環境省、経済産業省、令第二号）第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量を次のように定める。

令和八年三月二十三日

農林水産大臣 鈴木 憲和
経済産業大臣 赤澤 亮正
環境大臣 石原 宏高

第一 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量
第一 森林等炭素蓄積変化量の算定方法
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令（以下「報告命令」という。）第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量は、次に定めるところにより算定するものとする。

一 森林（森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）第二条第三項に規定する民有林をいう。以下同じ。）について、森林法第五条に規定する地域森林計画をたてるために都道府県知事が作成する当該地域森林計画の対象とする森林の現況に関する資料により、樹種及び林齢の区分ごとに算定される算定排出量算定期間における森林（報告命令第一条第五号の算定対象となるものを除く。以下この号において同じ。）の蓄積の変化量（立方メートルで表した量をいう。ただし、森林法第十一条第五項の認定に係る森林経営計画、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律（令和六年法律第十八号）第十条第三項に規定する認定増進活動実施計画又は同法第十二条第三項に規定する認定連携増進活動実施計画の対象としない森林については、当該森林の蓄積の減少した量に限る。）に、環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が公表する樹種及び林齢の区分ごとの係数を乗じて得られる変化した炭素蓄積の量を算定し、当該樹種及び林齢の区分ごとに算定した量を合算して得られる量に、十二分の四十四を乗じて得られる二酸化炭素の量

二 森林以外の土地の森林（報告命令第一条第五号の算定対象となるものを除く。）への用途の変更又は森林（報告命令第一条第五号の算定対象となるものを除く。）の森林以外の土地への用途の変更について、報告を行う前年度の末日以前二十年間（令和八年四月一日以降に限る。）に用途を変更した土地の面積（ヘクタールで表した面積をいう。）に、当該土地の用途の変更に係る一ヘクタール当たりの土地の炭素蓄積の変化量として環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が公表する係数を乗じて得られる量を、二十で除して得られる変化した炭素蓄積の量に、十二分の四十四を乗じて得られる二酸化炭素の量

三 建築物その他の工作物又は家具その他の物品（消耗品を除く。以下「建築物等」という。）における木材（地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律百十七号）第七条に基づく算定において対象としている木材に限る。以下「対象木材」という。）の使用について、次のイからニまでのいずれかに該当する対象木材の品目及び樹種の区分ごとの算定排出量算定期間における使用量（立方メートル又はキログラムで表した量をいう。）に、環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が公表する品目及び樹種の区分ごとの係数を乗じて得られる変化した炭素蓄積の量を算定し、当該品目及び樹種の区分ごとに算定した量を合算して得られる量（算定排出量算定期間において対象木材の廃棄又は減失をしたときは、当該廃棄又は減失をした量を減じた量）に、十二分の四十四を乗じて得られる二酸化炭素の量（建築物等において使用する木材について、対象木材の使用量の算定が困難な品目であり、かつ、当該建築物等における木材の使用量により算定することが適切と認められるものである場合にあっては、当該建築物等における木材の使用量（立方メートル又はキログラムで表した量をいう。）に、環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が公表する対象木材を使用した割合その他係数を乗じて得られる変化した炭素蓄積の量に、十二分の四十四を乗じて得られる二酸化炭素の量

イ 建築物等使用する合法性確認木材等（合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成二十八年法律第四十八号）第七条第二項に規定する合法性確認木材等をいう。ロにおいて同じ。）。ただし、ロに掲げるものを除く。

ロ 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則（平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号）第二条各号（第二号及び第三号を除く。）に掲げる物品のいずれかに使用する合法性確認木材等

ハ イ及びロに掲げるもののほか、建築物等使用する木材について、違法伐採に係る木材に該当しない蓋然性が高いと証明がなされたと確認できる木材
二 イからハまでに掲げるもののほか、建築物等使用する木材について、再生資源のみを原材料とする木材

第二 森林等炭素蓄積変化量の算定に当たっての留意事項

一 第一各号に掲げる森林等炭素蓄積変化量の報告をした場合、当該報告をした年度の翌年度以降、毎年度森林等炭素蓄積変化量を報告しなければならない。
二 第一第一号又は第二号の森林等炭素蓄積変化量を算定するに当たっては、適切な選定の方法と認められる場合は、所有する森林の一部を選定して算定することができる。
三 第一第一号における森林の蓄積の変化量の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、同号の規定にかかわらず、当該実測に基づく森林の蓄積の変化量を用いて、森林等炭素蓄積変化量を算定することができる。

四 第一 第二号の土地の用途の変更に係る森林等炭素蓄積変化量を算定する者は、第一一号の森林等炭素蓄積変化量も算定するものとする。

五 第三号の木材に係る森林等炭素蓄積変化量の増加量の算定は、報告をした年度の翌年度から譲渡、廃棄又は滅失までの間は、当該増加量を零として算定しなければならない。

六 第三号に掲げる建築物その他の工作物に使用する木材に係る森林等炭素蓄積変化量は、当該建築物その他の工作物の建築時に、従前建築されていた自ら所有する建築物その他の工作物における廃棄又は滅失をした対象木材の森林等炭素蓄積変化量の報告をしている場合に限り、算定することができる。ただし、当該廃棄又は滅失をした対象木材の材積又は重量が不明な場合は、当該建築物その他の工作物の床面積に環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が公表する単位床面積当たりの炭素蓄積の変化量に係る係数を乗じて得られる変化した炭素蓄積の量に、十二分の四十四を乗じて得られる二酸化炭素の量に代えることができる。

附 則

(適用期日)

- 1 この告示は、令和八年四月一日から適用する。
(経過措置)

- 2 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律（平成二十二年法律第七十二号）第四条第一項の規定により作成されている同項に規定する地域連携保全活動計画に基づく森林は、第一一号ただし書に規定する計画の対象とする森林とみなす。

○経済産業省 告示第一号

環境省 告示第一号

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令（令和八年 内閣府、総務省、法務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、令第一号）及び特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令（令和八年 環境省 省令第一号）の施行並びに温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める

森林等炭素蓄積変化量（令和八年三月 農林水産省 環境省 省令第一号）の適用に伴い、並びに温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令を実施するため、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件

調整する方法の一部を改正する件を次のように定める。
令和八年三月二十三日

経済産業大臣 赤澤 亮正

環境大臣 石原 宏高

調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。

改 正 後		改 正 前	
第二 調整後温室効果ガス排出量の調整方法 1 調整後温室効果ガス排出量は、次項に規定する調整対象温室効果ガス排出量又は当該調整対象温室効果ガス排出量から第一号から第四号（森林等炭素蓄積変化量が負の値である場合を除く。）まで及び第五号に掲げる量の全部若しくは一部を控除し、並びに第四号（森林等炭素蓄積変化量が負の値である場合に限る。）の値の絶対値、第六号及び第七号に掲げる量を加算して得た量とする。ただし、その量が零を下回る場合には零とする。 一 特定排出者が四月一日から翌年三月三十一日までにおいて排出量調整無効化（国内認証排出削減量にあつては他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に係る取組並びに自らの温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化に係る取組（森林の整備及び保全によるものに限る。）を自らの温室効果ガスの排出の量の削減等に係る取組と評価することを目的として、		第二 調整後温室効果ガス排出量の調整方法 1 調整後温室効果ガス排出量は、次項に規定する調整対象温室効果ガス排出量又は当該調整対象温室効果ガス排出量から第一号から第三号までに掲げる量の全部若しくは一部を控除し、及び第四号に掲げる量を加算して得た量とする。ただし、その量が零を下回る場合には零とする。 一 特定排出者が四月一日から翌年三月三十一日までにおいて排出量調整無効化（国内認証排出削減量にあつては他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に係る取組を自らの温室効果ガスの排出の量の削減等に係る取組と評価することを目的として、国内認証排出削減量を移転ができない状態にすることを、海外認証排出削減量にあつては無効化（令和二年	

国内認証排出削減量を移転ができない状態にすることを、海外認証排出削減量にあつては無効化（令和二年十二月三十一日以前に行われた国際温室効果ガス排出削減等協力事業に相当する事業により削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量であつて、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（令和六年法律第五十六号）附則第二条第一項の規定により国際協力排出削減量とみなされるものにあつては、取消し）を行うことをいう。以下同じ。）をした国内認証排出削減量（電気事業者（電気事業法（昭和三十九年法律第七十号）第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下同じ。）が報告命令第二十条の二第二項に規定する調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化をしたもの、ガス事業者（ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第三項に規定するガス小売事業者及び同条第六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。以下同じ。）が報告命令第二十条の二第二項に規定する調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化をしたもの、熱供給事業者（熱供給事業法（昭和四十七年法律第八十八号）第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。以下同じ。）が報告命令第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化をしたもの及び第三第五項の規定により排出量調整無効化をしたものを除く。）

二・三（略）

四 特定排出者が所有する森林及び木材に係る森林等炭素蓄積変化量

五 他の特定排出者から四月一日から翌年三月三十一日までにおいて譲渡された森林又は木材に係る当該他の特定排出者が過年度に報告した森林等炭素蓄積変化量

六（略）

七 特定排出者が四月一日から翌年三月三十一日までにおいて他の者に譲渡した森林又は木材に係る過年度に報告した森林等炭素蓄積変化量

2 調整対象温室効果ガス排出量は、次に掲げる量を合算して得た量とする。

一 次に掲げる量（他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。）を合算して得た量

イハ（略）

二 算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された算定省令第二条第六項第一号及び第二号に掲げる熱の量に、同号に定める係数を乗じて得られる量

ホ 算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された算定省令第二条第六項第三号に掲げる熱の量に、報告命令第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数のうち、当該熱を供給する熱供給事業者のものを乗じて得られる量

二・三（略）

十二月三十一日以前に行われた国際温室効果ガス排出削減等協力事業に相当する事業により削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量であつて、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（令和六年法律第五十六号）附則第二条第一項の規定により国際協力排出削減量とみなされるものにあつては、取消し）を行うことをいう。以下同じ。）をした国内認証排出削減量（電気事業者（電気事業法（昭和三十九年法律第七十号）第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下同じ。）が報告命令第二十条の二第二項に規定する調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化をしたもの、ガス事業者（ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第三項に規定するガス小売事業者及び同条第六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。以下同じ。）が報告命令第二十条の二第二項に規定する調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化をしたもの、熱供給事業者（熱供給事業法（昭和四十七年法律第八十八号）第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。以下同じ。）が報告命令第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化をしたもの及び第三第五項の規定により排出量調整無効化をしたものを除く。）

二・三（略）

（新設）

（新設）

四（略）

（新設）

2 調整対象温室効果ガス排出量は、次に掲げる量を合算して得た量とする。

一 次に掲げる量（他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。）を合算して得た量

イハ（略）

二 算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された算定省令第二条第六項第一号に掲げる熱の量に、同号に定める係数を乗じて得られる量

ホ 算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された算定省令第二条第六項第二号に掲げる熱の量に、報告命令第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数のうち、当該熱を供給する熱供給事業者のものを乗じて得られる量

二・三（略）

第三 調整後温室効果ガス排出量の調整に当たつての留意事項

1・2 (略)

3 第二第一項の規定による調整後温室効果ガス排出量の調整における同項第一号から第四号までに掲げる量の控除について、国内認証排出削減量のうち、グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量認証制度（国内における他の者の二酸化炭素の排出の抑制に寄与する取組（再生可能エネルギー源（永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。）を活用するものに限る。）により削減がされた二酸化炭素の量の算定等に関し十分な知見を有する者により構成される会議体であつて環境省及び経済産業省が運営するものが、二酸化炭素の量について、実際に行われたことが認められる当該取組により削減がされ、適切な方法により算定され、当該取組がなければ削減がされなかったものとして認証をし、その取得、保有及び移転を適切に管理する制度をいう。以下この項において同じ。）において認証をされた二酸化炭素の量（非化石電気の使用により削減された二酸化炭素の量に限る。）及び非化石証書に係る非化石電源二酸化炭素削減相当量の合計は、第二第二項第一号ロに定める量を上限とし、国内認証排出削減量のうち、グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量認証制度において認証をされた二酸化炭素の量（非化石熱の使用により削減された二酸化炭素の量に限る。）は、同号二に定める量を上限とする。

4 (略)

5 前項の場合において、特定排出者が国内認証排出削減量を創出し、排出量調整無効化をしたときは、当該国内認証排出削減量については、第二第一項第六号に定める移転をした量とみなす。

6 Ⅱ 他の特定排出者が所有する森林を当該他の特定排出者に代わり管理している場合であつて、当該森林に係る森林等炭素蓄積変化量を自らの調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることに同意しているときは、自らの調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることができる。この場合において、当該他の特定排出者は当該森林に係る森林等炭素蓄積変化量を調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることはできない。

7 Ⅱ 算定排出量算定期間において、災害その他やむを得ない事由により、森林等炭素蓄積変化量が減少した場合は、減少した当該森林等炭素蓄積変化量を含めず第二第一項第四号に掲げる量の報告を行うことができる。

附 則

(適用期日)

1 この告示は、令和八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和九年度以降において報告すべき地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第百十七号）第二十六条第一項に規定する温室効果ガス算定排出量の報告について適用する。

第三 調整後温室効果ガス排出量の調整に当たつての留意事項

1・2 (略)

3 第二第一項の規定による調整後温室効果ガス排出量の調整における同項第一号から第三号までに掲げる量の控除について、国内認証排出削減量のうち、グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量認証制度（国内における他の者の二酸化炭素の排出の抑制に寄与する取組（再生可能エネルギー源（永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。）を活用するものに限る。）により削減がされた二酸化炭素の量の算定等に関し十分な知見を有する者により構成される会議体であつて環境省及び経済産業省が運営するものが、二酸化炭素の量について、実際に行われたことが認められる当該取組により削減がされ、適切な方法により算定され、当該取組がなければ削減がされなかったものとして認証をし、その取得、保有及び移転を適切に管理する制度をいう。以下この項において同じ。）において認証をされた二酸化炭素の量（非化石電気の使用により削減された二酸化炭素の量に限る。）及び非化石証書に係る非化石電源二酸化炭素削減相当量の合計は、第二第二項第一号ロに定める量を上限とし、国内認証排出削減量のうち、グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量認証制度において認証をされた二酸化炭素の量（非化石熱の使用により削減された二酸化炭素の量に限る。）は、同号二に定める量を上限とする。

4 (略)

5 前項の場合において、特定排出者が国内認証排出削減量を創出し、排出量調整無効化をしたときは、当該国内認証排出削減量については、第二第一項第四号に定める移転をした量とみなす。

(新設)

(新設)

その他の告示

○総務省告示第八十八号

電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第百二条の二第二項及び電波法施行令（平成十三年政令第二百四十五号）第八条第一項の規定に基づき、次のとおり伝搬障害防止区域を指定する。

令和八年三月二十二日

総務大臣 林 芳正

1 電気通信業務用伝搬障害防止区域

区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
1	(1) 北海道河東郡上士幌町居辺東18線 (441.10) (2) 北海道河東郡上士幌町字上士幌東4線244―1 (331.90)	北緯43度14分25秒東経143度24分18秒の地点と北緯43度14分14秒東経143度18分39秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
2	(1) 北海道広尾郡広尾町字野塚15線1―1 (65.50) (2) 北海道広尾郡広尾町並木通東1―22―25 (69.00)	北緯42度18分53秒東経143度19分14秒の地点と北緯42度18分24秒東経143度19分09秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
3	(1) 北海道勇払郡むかわ町汐見588―5 (81.40) (2) 北海道沙流郡日高町字富浜229―3 (73.60)	北緯42度31分14秒東経142度01分23秒の地点と北緯42度30分01秒東経142度02分52秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
4	(1) 大阪府大阪市北区中之島3―6―16 (184.20) (2) 兵庫県神戸市灘区摩耶山町2―2 (719.06)	北緯34度41分33秒東経135度29分32秒の地点と北緯34度43分59秒東経135度12分20秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

2 放送業務用伝搬障害防止区域

区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
1	(1) 愛知県名古屋市中区新栄1―2―8 (79.15) (2) 愛知県名古屋市中区千代田2―12―14 (131.30)	北緯35度10分07秒東経136度54分59秒の地点と北緯35度09分31秒東経136度54分55秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
2	(1) 愛知県名古屋市中区千代田2―12―14 (131.30) (2) 愛知県瀬戸市幡中町211―2 (279.30)	北緯35度09分31秒東経136度54分55秒の地点と北緯35度11分44秒東経137度04分28秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
3	(1) 京都府京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町600―1 (88.50) (2) 京都府久世郡久御山町大字田井小字塔の本1―1 (98.40)	北緯35度00分53秒東経135度45分27秒の地点と北緯34度52分50秒東経135度44分24秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

3 人命・財産の保護用伝搬障害防止区域

区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
1	(1) 宮城県伊具郡丸森町字川田島 (563.00) (2) 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大沼端1―1 (47.80)	北緯37度54分42秒東経140度43分23秒の地点と北緯38度02分20秒東経140度46分12秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯38度02分22秒東経140度46分13秒の地点と北緯38度02分42秒東経140度46分20秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
2	(1) 宮城県伊具郡丸森町字川田島 (563.00) (2) 福島県福島市荒井字原宿1 (224.00)	北緯37度54分38秒東経140度43分19秒の地点と北緯37度42分46秒東経140度23分02秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
3	(1) 東京都新宿区西新宿2―3―2 (208.70) (2) 東京都千代田区霞が関2―1―3 (92.20)	北緯35度41分17秒東経139度41分41秒の地点と北緯35度40分47秒東経139度43分58秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度40分44秒東経139度44分11秒の地点と北緯35度40分33秒東経139度45分00秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
4	(1) 東京都新宿区西新宿3―19―2 (171.00) (2) 東京都渋谷区神南2―2―1 (121.20)	北緯35度41分01秒東経139度41分16秒の地点と北緯35度39分58秒東経139度41分46秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
5	(1) 徳島県徳島市上吉野町3―35 (40.00) (2) 徳島県美馬市美馬町字入倉813―34 (1063.40)	北緯34度05分22秒東経134度33分05秒の地点と北緯34度05分47秒東経134度25分20秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
6	(1) 愛媛県松山市一番町4―4―2 (81.20) (2) 愛媛県伊予市八倉字谷頭994―1 (279.00)	北緯33度50分24秒東経132度46分00秒の地点と北緯33度46分44秒東経132度46分21秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

4 電気供給業務用伝搬障害防止区域

区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
1	(1) 山口県周南市大字鹿野下字チシャケ浴2646 (455.00) (2) 山口県周南市大字大向字土地浴1083 (785.50)	北緯34度12分06秒東経131度49分34秒の地点と北緯34度11分32秒東経131度50分28秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
2	(1) 広島県廿日市市原字川末125―6 (732.50) (2) 山口県周南市大字大向字土地浴1083 (785.50)	北緯34度22分18秒東経132度16分22秒の地点と北緯34度22分14秒東経132度16分13秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯34度22分12秒東経132度16分09秒の地点と北緯34度11分31秒東経131度50分33秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

○総務省告示第八十九号

電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第百二条の二第四項並びに電波法施行令（平成十三年政令第百四十五号）第八条第二項及び第三項の規定に基づき、昭和五十六年郵政省告示第九百六十八号（伝搬障害防止区域を指定する等の件）等の一部を次のように改正する。
なお、昭和四十二年郵政省告示第六百三十一号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）及び昭和五十四年郵政省告示第六号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）は、廃止する。

令和八年三月二十三日

総務大臣 林 芳正

一 昭和五十六年郵政省告示第九百六十八号（伝搬障害防止区域を指定する等の件）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改正後

改正前

〔一略〕

二 公衆通信障害防止区域以外の伝搬障害防止区域

二 〔同上〕

当該伝搬障害防止区域の範囲

当該伝搬障害防止区域の範囲

区別

重要
無線
通信
の種類当該伝搬障害防
止区域に係る無
線局の空中線又
は無給電中継装
置の設置場所及
び海拔高（メー
トル）（海拔高は
括弧内に示す。）電波伝搬路
の地上投影
面の中心線
と防止区域
の外縁との
交点の位置
（中心線上、
上の欄の（）
に掲げる空
中線又は無
給電中継装
置からの平
面距離（キ
ロメートル
）で示
す。）上の欄
に掲げ
る交点
を結ぶ
線分の
両側そ
れぞれ
の幅（
メートル
）

当該区域に係る地域の名称

当該区域に係る地域の名称

〔一〇四略〕

〔一〇四 同上〕

五 同右

五 同右

(一) 北海道旭川市春光町（一五七）
(二) 北海道旭川市神居町字神居（八一五）(一) 北海道旭川市春光町（一五七）
(二) 北海道旭川市神居町字神居（八一五）

二・八〇

二・八〇

五〇

五〇

北海道
旭川市 春光町、大町一条三丁目、同四丁目、大町三条三丁目、同四丁目、旭町一条三丁目、同四丁目、旭町二条三丁目、同四丁目、川端町、三条西五丁目、四条西五丁目、五条西四丁目、同五丁目、六条西四丁目、同五丁目、北海道
旭川市 春光町、大町一条三丁目、同四丁目、大町三条三丁目、同四丁目、旭町一条三丁目、同四丁目、旭町二条三丁目、同四丁目、川端町、三条西五丁目、四条西五丁目、五条西四丁目、同五丁目、六条西四丁目、同五丁目、

三 削除	【一・二略】		
		置からの平面距離（メートルで示す。）	メートル

三 放送 業務	【一・二同上】		
		置からの平面距離（メートルで示す。）	メートル
(一) 京都府京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町六〇〇番地一 (二) 京都府久世郡久御山町田井小字塔の木一番一号 (九三)		一五・九四〇	五〇
京都府 京都市 上京区 烏丸通一条下ル龍前町、上長者町通烏丸西入元淨花院町、室町通上長者町下ル清和院町、下長者町通室町西入近衛町、出水通室町西入ル西出水町、出水通烏丸西入中出水町、室町通下立売西入勸解由小路町、衣棚通榎木町武衛陣町、衣棚通榎木町上ル門跡町、榎木町通烏丸西入養安町、室町通丸太町上ル大門町、衣棚通丸太町上ル今葉屋町 中京区 室町通竹屋町上ル道場町、衣棚通丸太町下ル玉植町、竹屋町通新町東入ル相生町、室町通夷川上ル鏡屋町、衣棚通竹屋町下ル花立町、新町通竹屋町下ル弁財天町、夷川通西洞院東入ル泉町、室町通二条上ル冷泉町、衣棚通夷川下ル堅大恩寺町、新町通夷川下ル二条新町、二条通室町西入大恩寺町、新町通二条下ル頭町、室町通二条下ル蛸薬師町、衣棚通二条下ル上妙覚寺町、衣棚通押小路下ル下妙覚寺町、新町通押小路下ル中之町、御池通室町西入西横町、御池通西洞院東入ル橋之町、衣棚通御池下ル長浜町、新町通御池下ル神明町、釜座通御池下ル津軽町、釜座通姉小路下ル突抜町、衣棚通姉小路下ル突抜町、新町通姉小路下ル町頭		京都府 京都市 上京区 烏丸通一条下ル龍前町、上長者町通烏丸西入元淨花院町、室町通上長者町下ル清和院町、下長者町通室町西入近衛町、出水通室町西入ル西出水町、出水通烏丸西入中出水町、室町通下立売西入勸解由小路町、衣棚通榎木町武衛陣町、衣棚通榎木町上ル門跡町、榎木町通烏丸西入養安町、室町通丸太町上ル大門町、衣棚通丸太町上ル今葉屋町 中京区 室町通竹屋町上ル道場町、衣棚通丸太町下ル玉植町、竹屋町通新町東入ル相生町、室町通夷川上ル鏡屋町、衣棚通竹屋町下ル花立町、新町通竹屋町下ル弁財天町、夷川通西洞院東入ル泉町、室町通二条上ル冷泉町、衣棚通夷川下ル堅大恩寺町、新町通夷川下ル二条新町、二条通室町西入大恩寺町、新町通二条下ル頭町、室町通二条下ル蛸薬師町、衣棚通二条下ル上妙覚寺町、衣棚通押小路下ル下妙覚寺町、新町通押小路下ル中之町、御池通室町西入西横町、御池通西洞院東入ル橋之町、衣棚通御池下ル長浜町、新町通御池下ル神明町、釜座通御池下ル津軽町、釜座通姉小路下ル突抜町、衣棚通姉小路下ル突抜町、新町通姉小路下ル町頭	

町、三条通室町西入衣棚町、
三条通新町西入ル金座町、新
町通三条下ル三条町、西洞院
三条下ル柳水町、六角通新町
西入西六角町、六角通室町西
入玉蔵町、新町通六角下ル六
角町、西洞院通六角下ル池須
町、蛸薬師通新町西入不動町、
蛸薬師通室町西入姥柳町、新
町通蛸薬師下ル百足屋町、西
洞院通蛸薬師下ル古西町、錦
小路通新町西入西錦小路町、
新町通錦小路下ル小結棚町、
新町西洞院の間四条上ル炭之
座町、西洞院通錦小路下ル蟬
螂山町
下京区 四条通西洞院東入郭巨
山町、綾小路通西洞院東入上
ル新金座町、新町通四条下ル
四条町、西洞院通四条下ル妙
伝寺町、綾小路通新町西入矢
田町、新町通綾小路下ル船鉾
町、西洞院通綾小路下ル綾西
洞院町、仏光寺通西洞院東入
菅大臣町、西洞院通仏光寺下
ル本柳水町、高辻通新町西入
堀之内町、高辻通油小路東入
永養寺町、西洞院通高辻下ル
高辻西洞院町、高辻通西洞院
東入菊屋町、松原通西洞院東
入敷下町、松原通油小路東入
天神前町、若宮通松原下ル亀
屋町、西洞院通松原下ル永倉
町、東中筋通松原下ル天使突
抜町、万寿寺通西洞院東入月
見町、西洞院通五条上ル八幡
町、東中筋通五条上ル天使突
抜町、若宮通五条上ル布屋町、
五条通西洞院西入平屋町、五
条通新町西入西鐔屋町、西洞
院通五条下ル小柳町、東中筋
通五条下ル天使突抜町、揚梅

通西洞院東入八百屋町、東中
筋通六条上ル天使突抜町、西
洞院通六条上ル金屋町、西洞
院通六条下ル東側町、同西側
町、東中筋通六条下ル学林町、
油小路通六条下ル西若松町、
花屋町通西洞院西入山川町、
東中筋通花屋町下ル柳町、油
小路通花屋町下ル仏具屋町、
西洞院通花屋町下ル西洞院
町、東中筋通正面下ル紅葉町、
油小路正面下ル玉本町、西洞
院通正面下ル鍛冶屋町、北小
路通西洞院東入高尾町、東中
筋通七条上ル文覚町、油小路
通七条上ル米屋町、七条通油
小路東入大黒町、七条通油小
路西入土橋町、下魚棚通小路
東入東町、油小路通下魚棚下
ル油小路町、下魚棚通木津屋
橋の間油小路東入ル東大工
町、木津屋橋通油小路東入南
町、油小路通木津屋橋下ル北
不動堂町、油小路通塩小路下
ル南不動堂町、同東油小路町、
同西油小路町、東堀川通塩小
路下ル松明町、西九条北の内
町

南区 西九条北の内町、同寺の
前町、同池の内町、同鳥居口
町、同蔵王町、同西蔵王町、
同島町、同開町、同東柳の内
町、同西柳の内町、同柳の内
町、同森本町、同仏現寺町、
上鳥羽尻切町、同仏現寺町、
同大物、同北塔の本町、同南
塔の本町、同塔の本、同藁田、
同卯の花、同火打形町

伏見区 竹田流池町、同青池町、
同田中殿町、同小屋の内町、
中島宮の後町、同北の口町、
同宮の前町、同堀端町、竹田

備考 表中の「」の記載は注記である。	
平成五年郵政省告示第百三十五号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。	
[四〇一一略]	
[四〇一一同上]	踞側町、同泓の川町、下鳥羽城の越町、同芹川町、同北の口町、同渡瀬町、同葭田町、同平塚町、同須金町、同澱女町、同小柳町、同上三栖町、横大路下三栖南郷、同芝生、同下三栖宮の後、同千両松町、同下三栖宮の飛地、向島大黒同上五反田
	久世郡 久御山町

改正後	
改正前	

[一〇五二略]	[一〇五二略]	
	電気通信業務伝搬障害防止区域以外の伝搬障害防止区域	
[一〇五二同上]	[一〇五二同上]	
	当該伝搬障害防止区域の範囲	

[illegible]

六

備考 表中の「」の記載は注記である。

平成十九年総務省告示第百六十一号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後		改 正 前	
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域		1 〔同左〕	
区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海抜高（メートル）を示す。）	区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海抜高（メートル）を示す。）
〔1～562 略〕		〔1～562 同左〕	

区分	当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高（メートル）（海抜高は括弧内に示す。）	と当該防止区域の外縁との交点の位置（中心線上、上の欄の（一）に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離（キロメートル）で示す。）	上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれ幅（メートル）	当該防止区域に係る地域の名称
	一〇一 削除	一〇一 削除	五〇	
〔一〇二～三一四 略〕		〔一〇二～三一四 同上〕		〔二～四 同上〕
〔二～四 略〕		〔二～四 同上〕		

区分	当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高（メートル）（海抜高は括弧内に示す。）	と当該防止区域の外縁との交点の位置（中心線上、上の欄の（一）に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離（キロメートル）で示す。）	上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれ幅（メートル）	当該防止区域に係る地域の名称
	一〇一 (一) 茨城県水戸市宮町一一八三 (二〇五・九〇) (二) 茨城県水戸市姫子一一三〇三一 (五〇・四〇)	一〇一 〇・〇〇 二・八一	五〇	
〔一〇二～三一四 同上〕		〔一〇二～三一四 同上〕		〔二～四 同上〕
〔二～四 同上〕		〔二～四 同上〕		

区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海抜高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
	〔1～562 略〕	〔1～562 略〕

区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海抜高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
	〔1～562 略〕	〔1～562 略〕

八

平成二十年総務省告示第二百五十三号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のうちに改める。

改 正 後		改 正 前	
[1 略]		[1 同左]	
2 放送業務用伝搬障害防止区域		2 [同左]	
1 削除		1 (1) 北海道釧路市幣舞町3番8号 (55.70)	北緯42度58分44秒東経144度23分32秒の地点と北緯42度58分43秒東経144度23分40秒の地点を結ぶ

七

平成二十年総務省告示第六十二号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のうちに改める。

改正後

改正前

1 電気通信業務用伝搬障害防止区域

区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
[1 ～ 152 略]		
153	削除	
[154～157 略]		
[2 ～ 4 略]		

備考 表中の [] の記載は注記である。

1 [同左]

区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
[1 ～ 152 同左]		
153	(1) 新潟県新発田市大字佐々木字山ノ内1794番地 4 (55.90) (2) 新潟県新潟市北区木崎字見国山2938番地 4 (53.20)	北緯37度56分44秒東経139度15分11秒の地点と北緯37度56分29秒東経139度11分35秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[154～157 同左]		
[2 ～ 4 同左]		

563	削除	563	(1) 千葉県八千代市大和田新田 775—2 (90.10) (2) 千葉県鎌ヶ谷市初富字林跡 928—849 (66.20)	北緯35度44分08秒東経140度05分06秒の地点と北緯35度46分31秒東経140度01分14秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
564	削除	564	(1) 千葉県勝浦市大字花里字花里54 (203.80) (2) 千葉県市原市米原字清水谷2580—8 (168.50)	北緯35度12分52秒東経140度18分49秒の地点と北緯35度18分32秒東経140度13分45秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[565～880 略]		[565～880 同左]		
[2 ～ 4 略]		[2 ～ 4 同左]		
備考 表中の [] の記載は注記である。				

九 平成二十年総務省告示第六百二号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後			改 正 前		
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域			1 [同左]		
区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲	区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
[1～168 略]			[1～168 同左]		
169	削除		169	(1) 新潟県村上市大字松山字水林63番地1 (100.50) (2) 新潟県村上市佐々木字大坪1034番地4 (54.30)	北緯38度12分33秒東経139度27分08秒の地点と北緯38度07分43秒東経139度27分21秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[170～219 略]			[170～219 同左]		
2 放送業務用伝搬障害防止区域			2 [同左]		
1	削除		1	(1) 北海道室蘭市山手町1丁目3番50号 (38.30) (2) 北海道室蘭市清水町1丁目47番1号 (197.30)	北緯42度18分59秒東経140度58分38秒の地点と北緯42度19分17秒東経140度57分35秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[2～6 略]			[2～6 同左]		
[3・4 略]			[3・4 同左]		
備考 表中の「」の記載は注記である。					

		(2) 北海道釧路市春採8丁目130番309号 (97.00)	直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯42度58分37秒東経144度24分18秒の地点と北緯42度58分23秒東経144度25分54秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[2～12 略]			[2～12 同左]
[3・4 略]			[3・4 同左]

備考 表中の「」の記載は注記である。

十 平成二十一年総務省告示第四百号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改		正		後		改		正		前	
[1 略]						[1 同左]					
2 放送業務用伝搬障害防止区域						2 [同左]					
1		削除				1		(1) 北海道函館市千歳町13番1号 (53.70)		北緯41度46分25秒東経140度44分13秒の地点と北緯41度49分32秒東経140度43分48秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域	
								(2) 北海道亀田郡七飯町字上藤城564番地 (671.00)			
[2 略]						[2 同左]					
[3・4 略]						[3・4 同左]					
備考 表中の [] の記載は注記である。											

十一 平成二十一年総務省告示第四百九十九号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改

正

後

1

電気通信業務用伝搬障害防止区域

区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
[1 ～ 80 略]		
81	削除	
[82 ～ 98 略]		
[2 ～ 4 略]		

備考

表中の [] の記載は注記である。

改

正

前

1

[同左]

区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
[1 ～ 80 同左]		
81	(1) 千葉県富津市小久保1579—23 (145.80) (2) 千葉県富津市湊字天王台700—2 (85.10)	北緯35度15分42秒東経139度51分52秒の地点と北緯35度13分54秒東経139度52分17秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度13分51秒東経139度52分18秒の地点と北緯35度13分19秒東経139度52分26秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[82 ～ 98 同左]		
[2 ～ 4 同左]		

備考

表中の [] の記載は注記である。

十二 平成二十三年総務省告示第八号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後		改 正 前	
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域		1 [同左]	
区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲	区分 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
[1～46 略]		[1～46 同左]	

備考 表中の [] の記載は注記である。

十二 平成二十五年総務省告示第八十六号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後	改 正 前
[1 略] 2 放送業務用伝搬障害防止区域 1 削除 [2 ～13 略] [3 ・ 4 略]	[1 同左] 2 [同左] 1 (1) 北海道釧路市幣舞町 3 番 8 号 (2) 北海道釧路市緑ヶ岡 4 丁目 8 番66号 (60.70) (85.10) 北緯42度58分48秒東経144度23分25秒の地点と北緯42度59分23秒東経144度24分46秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 [2 ～13 同左] [3 ・ 4 同左]
備考 表中の [] の記載は注記である。	

47 削除 [48～83 略] [2 ・ 3 略] 4 電気供給業務用伝搬障害防止区域 [1 ～88 略] 89 削除 90 削除 [91～155 略]	47 (1) 東京都墨田区横網 1－9－2 (2) 東京都江東区南砂 7－12－4 (153.50) (43.20) 北緯35度41分53秒東経139度47分45秒の地点と北緯35度40分06秒東経139度50分10秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 [48～83 同左] [2 ・ 3 同左] 4 [同左] [1 ～88 同左] 89 (1) 山口県周南市大字鹿野下 (2) 山口県周南市大字大向字土地谷1083 (455.00) (785.50) 北緯34度12分06秒東経131度49分34秒の地点と北緯34度11分30秒東経131度50分31秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 90 (1) 広島県廿日市市原字川末125番の 6 (2) 山口県周南市大字大向字土地谷1083 (743.00) (785.50) 北緯34度22分22秒東経132度16分32秒の地点と北緯34度11分39秒東経131度50分52秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 [91～155 同左]
---	--

十四 平成二十六年総務省告示第百六十二号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後			改 正 前		
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域			1 [同左]		
区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲	区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
[1～9 略]			[1～9 同左]		
10	削除		10	(1) 千葉県千葉市中央区千葉港7－5 (80.80) (2) 千葉県千葉市中央区赤井町747－5 (75.40)	北緯35度36分28秒東経140度06分11秒の地点と北緯35度34分23秒東経140度09分56秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[11～69 略]			[11～69 同左]		
70	削除		70	(1) 長崎県長崎市神浦向町字イチョフ232 (145.50) (2) 長崎県西海市大瀬戸町松島外郷字遠見1017－1 (240.40)	北緯32度52分35秒東経129度41分02秒の地点と北緯32度52分44秒東経129度40分48秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯32度55分15秒東経129度37分10秒の地点と北緯32度55分38秒東経129度36分38秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[71～73 略]			[71～73 同左]		
[2～4 略]			[2～4 同左]		
備考 表中の [] の記載は注記である。					

十五 平成二十六年総務省告示第百五十号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後			改 正 前		
[1 略] 2 放送業務用伝搬障害防止区域			[1 同左] 2 [同左]		
区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲	区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
[1 略]			[1 同左]		
2	削除		2	(1) 北海道旭川市6条通6－27 (154.20) (2) 北海道旭川市東旭川町倉沼45－1 (275.50)	北緯43度46分16秒東経142度21分37秒の地点と北緯43度45分52秒東経142度28分34秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

<

十七 平成二十七年総務省告示第百六号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後			改 正 前		
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域			1 [同左]		
区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲	区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
[1 ～ 17 略]			[1 ～ 17 同左]		
18	(1) 沖縄県島尻郡南大東村字南302－7 (64.90) (2) 沖縄県島尻郡北大東村字中野151－1 (72.40)	北緯25度49分18秒東経131度13分51秒の地点と北緯25度51分39秒東経131度15分01秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域	18	(1) 沖縄県島尻郡南大東村字南302－7 (64.90) (2) 沖縄県島尻郡北大東村字中野151－1 (72.40)	北緯25度49分18秒東経131度13分51秒の地点と北緯25度51分39秒東経131度15分01秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
			19	(1) 沖縄県島尻郡座間味村大川原301 (105.50) (2) 沖縄県島尻郡座間味村字阿嘉川田950－11 (50.80)	北緯26度13分42秒東経127度17分54秒の地点と北緯26度13分31秒東経127度17分50秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[2 ～ 4 略]			[2 ～ 4 同左]		
備考 表中の [] の記載は注記である。					

十八 平成二十八年総務省告示第百三三号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

十九 平成三十年総務省告示第三百十四号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

</

二十 平成三十一年総務省告示第九十六号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後			改 正 前		
電気通信業務用伝搬障害防止区域			[同左]		
区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲	区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
[1 ～93 略]			[1 ～93 同左]		
94	削除		94	(1) 大阪府大阪市北区中之島3－6－16 (184.20) (2) 兵庫県神戸市灘区摩耶山町2－2 (718.90)	北緯34度41分35秒東経135度29分18秒の地点と北緯34度44分00秒東経135度12分18秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[95～167 略]			[95～167 同左]		
168	(1) 兵庫県丹波市青垣町稲土奥山255—148 (948.00) (2) 京都府綾部市上八田町菜ヶ戸 9 (171.10)	北緯35度16分18秒東経134度55分01秒の地点と北緯35度20分51秒東経135度14分51秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度20分52秒東経135度14分54秒の地点と北緯35度21分01秒東経135度15分35秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度21分02秒東経135度15分40秒の地点と北緯35度21分03秒東経135度15分45秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度21分05秒東経135度15分52秒の地点と北緯35度21分06秒東経135度15分56秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域	168	(1) 兵庫県丹波市青垣町稲土奥山255—148 (948.00) (2) 京都府綾部市上八田町菜ヶ戸 9 (171.00)	北緯35度16分18秒東経134度55分01秒の地点と北緯35度20分51秒東経135度14分51秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度20分52秒東経135度14分54秒の地点と北緯35度21分01秒東経135度15分35秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度21分02秒東経135度15分40秒の地点と北緯35度21分03秒東経135度15分45秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度21分05秒東経135度15分52秒の地点と北緯35度21分06秒東経135度15分56秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[169～204 略]			[169～204 同左]		
備考 表中の [] の記載は注記である。					

一一一 令和五年総務省告示第二百二十二号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改

正

後

1 放送業務用伝搬障害防止区域

区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
1	削除	
[2 ・ 3 略]		
[2 略]		

備考

表中の [] の記載は注記である。

改

正

前

1 [同左]

区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
1	(1) 北海道北見市北斗町 2 丁目 3 番 24 号 (151.80) (2) 北海道網走市字呼人 249 番 地 (221.00)	北緯 43 度 48 分 40 秒 東経 143 度 53 分 04 秒 の 地 点 と 北緯 43 度 49 分 46 秒 東経 143 度 55 分 39 秒 の 地 点 を 結 ぶ 直 線 を 中 心 線 と し て 、 そ の 両 側 そ れ ぞ れ 50 メートル以内の区域
[2 ・ 3 同左]		
[2 同左]		

備考

表中の [] の記載は注記である。

一一一 令和元年総務省告示第七十六号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改

正

後

[1 ・ 2 略]

3 人命・財産の保護用伝搬障害防止区域

区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
[1 ・ 2 略]		
3	削除	
[4 ～ 6 略]		

[4 略]

改

正

前

[1 ・ 2 同左]

3 [同左]

区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
[1 ・ 2 同左]		
3	(1) 東京都港区芝浦 1－1－1 (172.90) (2) 東京都江東区有明 2 (65.90)	北緯35度39分05秒東経139度45分29秒の地点と北緯35度38分06秒東経139度47分38秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[4 ～ 6 同左]		

[4 同左]

備考

表中の [] の記載は注記である。

二十三 令和七年総務省告示第二百十八号（電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改正後			改正前		
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域			1 [同左]		
区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲	区分	伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所（括弧内の数値は、海拔高（メートル）を示す。）	伝搬障害防止区域の範囲
	[1・2 略]			[1・2 同左]	
3	削除		3	(1) 埼玉県桶川市下日出谷西2ー7ー1 (71.00) (2) 埼玉県北本市石戸宿1ー74 (68.00)	北緯35度59分33秒東経139度32分45秒の地点と北緯36度00分23秒東経139度31分20秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[4～6 略]			[4～6 同左]		
[2・3 略]			[2・3 同左]		

備考 表中の「」の記載は注記である。

○総務省告示第九十号

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和三十年政令第二百五十五号）第十六条第一項の規定に基づき、昭和三十五年自治省告示第十五号（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定に基づき、補助金等の交付に関する事務を消防庁長官に委任した件）の一部を次のように改正し、令和七年度分の補助金等から適用する。

令和八年三月二十三日

総務大臣 林 芳正

次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、これを加える。

改 正 後			改 正 前		
改 正			改 正		
委任した補助金等の予算科目	委任した機関	委任した事務の内容	委任した補助金等の予算科目	委任した機関	委任した事務の内容
〔一〇十九 略〕	[略]	[略]	〔一〇十九 同上〕	[同上]	[同上]
二十 密集市街地火災対策支援補助金			[新設]		
二十一 特定臨時避難施設整備事業費補助金			[新設]		
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。					

○総務省告示第九十一号

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和三十年政令第二百五十五号）第十七条第一項前段の規定に基づき、平成十二年自治省告示第百六号（予算科目に係る補助金等のうち補助事業者等が市町村であるものの交付に関する事務を都道府県の知事が行うこととした件）の一部を次のように改正し、令和七年度分の補助金等から適用する。ただし、令和六年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

令和八年三月二十三日

総務大臣 林 芳正

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

改正後		改正前	
補助金等の予算科目	事務の内容	補助金等の予算科目	事務の内容
〔一・四 略〕 五 社会保障・税番号 制度システム整備費 補助金	〔一・二 略〕 三 法第七条第一項の規定に基づく補助事業等の経費の配分の変更の承認、補助事業等の内容の変更の承認、補助事業等の中止又は廃止の承認及び補助事業等が予定期間内に完了しない場合（補助事業等が当該年度内に完了しない場合に限る。）又は補助事業等の遂行が困難となった場合における指示に関する事務のうち、申請又は報告に係る書類等の受理、審査及び必要に応じて行う現地調査等（社会保障・税番号制度システム整備費補助金（マイナ救急導入促進事業に係るものに限る。）及び消防団設備整備費補助金に係る場合は、補助事業等の経費の配分の変更の承認に関する事務を除く。） 四 法第七条第一項の規定に基づく補助事業等が予定期間内に完了しない場合（補助事業等が当該年度内に完了しない場合を除く。）における指示に関する事務（社会保障・税番号制度システム整備費補助金（マイナナンバーカードへの氏名のローマ字表記等、国外転出者のマイナナンバーカードへの旧氏及び旧氏の振替仮名表記等並びにマイナ救急導入促進事業に係るものを除く。）に係る場合を除く。） 〔五 略〕 六 法第八条の規定に基づく補助金等の交付の決定の通知（選挙人名簿システム改修費補助金、地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金、個人番号カード交付事業費補助金、個人番号カード交付事務費補助金、社会保障・税番号制度システム整備費補助金（マイナ救急導入促進事業に係るものを除く）、個人番号カード利用環境整備費補助金、マイナポイント事業費補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、特定地域づくり事業推進交付金、新型コロナウイルス感染症対応検査促進交付金、新型コロナウイルス感染症対応協力要請推進交付金、証明書交付サービス端末整備費補助金及び物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に係る場合に限る。）	〔一・四 同上〕 五 社会保障・税番号 制度システム整備費 補助金（国外転出者 によるマイナナンバー カード等の利用、マ イナナンバーカード所 有者の転出・転入手 続のワンストップ化 及びマイナナンバー カードへの氏名の ローマ字表記等に係 るものに限る。） 七 〔二十四 同上〕	〔一・二 同上〕 三 法第七条第一項の規定に基づく補助事業等の経費の配分の変更の承認、補助事業等の内容の変更の承認、補助事業等の中止又は廃止の承認及び補助事業等が予定期間内に完了しない場合（補助事業等が当該年度内に完了しない場合に限る。）又は補助事業等の遂行が困難となった場合における指示に関する事務のうち、申請又は報告に係る書類等の受理、審査及び必要に応じて行う現地調査等（消防団設備整備費補助金に係る場合は、補助事業等の経費の配分の変更の承認に関する事務を除く。） 四 法第七条第一項の規定に基づく補助事業等が予定期間内に完了しない場合（補助事業等が当該年度内に完了しない場合を除く。）における指示に関する事務（社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国外転出者によるマイナナンバーカード等の利用、マイナナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化及びマイナナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るものを除く。）に係る場合を除く。） 〔五 同上〕 六 法第八条の規定に基づく補助金等の交付の決定の通知（選挙人名簿システム改修費補助金、地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金、個人番号カード交付事業費補助金、個人番号カード交付事務費補助金、社会保障・税番号制度システム整備費補助金、個人番号カード利用環境整備費補助金、マイナポイント事業費補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、特定地域づくり事業推進交付金、新型コロナウイルス感染症対応検査促進交付金、新型コロナウイルス感染症対応協力要請推進交付金、証明書交付サービス端末整備費補助金及び物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に係る場合に限る。）

〔七・八 略〕

九 法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令（社会保障・税番号制度システム整備費補助金（マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等、国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏及び旧氏の振り仮名表記等並びにマイナ救急導入促進事業に係るものを除く。）に係る場合は、法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令の通知のみに限る。）

十 法第十三条第二項の規定に基づく補助事業等の遂行の一時停止命令（社会保障・税番号制度システム整備費補助金（マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等、国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏及び旧氏の振り仮名表記等並びにマイナ救急導入促進事業に係るものを除く。）に係る場合は、法第十三条第二項の規定に基づく補助事業等の遂行一時停止命令の通知のみに限る。）

〔十一 略〕

十二 法第十五条の規定に基づく補助金等の額の確定及び通知（社会保障・税番号制度システム整備費補助金（マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等、国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏及び旧氏の振り仮名表記等並びにマイナ救急導入促進事業に係るものを除く。）に係る場合は、法第十五条の規定に基づく補助金等の額の確定を除く。）

十三 法第十六条第一項の規定に基づく補助事業等のは正措置命令（社会保障・税番号制度システム整備費補助金（マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等、国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏及び旧氏の振り仮名表記等並びにマイナ救急導入促進事業に係るものを除く。）に係る場合は、法第十六条第一項の規定に基づく補助事業等のは正措置命令の通知のみに限る。）

十四 法第十八条第二項の規定に基づく補助金等の返還命令（社会保障・税番号制度システム整備費補助金（マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等、国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏及び旧氏の振り仮名表記等並びにマイナ救急導入促進事業に係るものを除く。）に係る場合を除く。）

〔十五 略〕

〔七・八 同上〕

九 法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令（社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国外転出者によるマイナンバーカード等の利用、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化及びマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るものを除く。）に係る場合は、法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令の通知のみに限る。）

十 法第十三条第二項の規定に基づく補助事業等の遂行の一時停止命令（社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国外転出者によるマイナンバーカード等の利用、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化及びマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るものを除く。）に係る場合は、法第十三条第二項の規定に基づく補助事業等の遂行一時停止命令の通知のみに限る。）

〔十一 同上〕

十二 法第十五条の規定に基づく補助金等の額の確定及び通知（社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国外転出者によるマイナンバーカード等の利用、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化及びマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るものを除く。）に係る場合は、法第十五条の規定に基づく補助金等の額の確定を除く。）

十三 法第十六条第一項の規定に基づく補助事業等のは正措置命令（社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国外転出者によるマイナンバーカード等の利用、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化及びマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るものを除く。）に係る場合は、法第十六条第一項の規定に基づく補助事業等のは正措置命令の通知のみに限る。）

十四 法第十八条第二項の規定に基づく補助金等の返還命令（社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国外転出者によるマイナンバーカード等の利用、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化及びマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るものを除く。）に係る場合を除く。）

〔十五 同上〕

備考 表中の「」の記載は注記である。

○農林水産省告示第四百二十一号

種苗法（平成十年法律第八十三号）第二条第七項及び種苗法施行規則（平成十年農林水産省令第八十三号）第五条第二項の規定に基づき、令和四年農林水産省告示第五百八十九号（種苗法第二条第七項及び種苗法施行規則第五条第二項の規定に基づく重要な形質及び重要な形質のうち出願品種の審査に関する国際的な基準その他の事情を勘案して、必ず調査しなければならないもの以外のものとして農林水産大臣が定めて公示する重要な形質）の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。

令和八年三月二十三日

農林水産大臣 鈴木 憲和

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改 正 後			改 正 前		
区 分	重 要 な 形 質	選 択 形 質	区 分	重 要 な 形 質	選 択 形 質
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
<u>アクティノツス</u> <u>ヘリアンシ</u>	(略)	(略)	<u>アクティノツス</u>	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
<u>カンガルーポー</u>	草丈、花序の数、葉の長さ、葉の幅、葉の向き、 葉の光沢の強弱、葉の周縁の毛、花序の分枝、 花序の最下側枝の長さ、花序の花の数、花柄の 毛の色、花被筒部の長さ、花被筒部の幅、花被 筒部の側面の形、花被筒部の色、花被筒部の毛 の色数、花被筒部の毛の先端部の色、花被筒部 の毛の中央部の色、花被の裂片の長さ、花被の 裂片の反転、やくの数、子房の毛の色、柱頭の やくに対する位置、開花始期	(略)	<u>アニゴザントス</u>	草丈、花序の数、葉の長さ、葉の幅、葉の向き、 葉の曲がりの強弱、葉の色、葉の光沢の強弱、 葉の周縁の毛の粗密、花序の分枝の有無、花序 の分枝回数、花序の最下分枝の長さ、花序の花 の数、小花柄の毛の色、花筒の長さ、花筒の幅、 花筒の側面の形、花筒の色、花筒の毛の色数、 花筒の毛の先端の色、花筒の毛の中央部の色、 花冠裂片の長さ、花冠裂片の反転の強弱、やく の数、子房の毛の色、柱頭のやくに対する位置、 開花始期	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(略)	ほう芽始期、若茎先端部のアントシアニン着色 の有無、若茎先端部のアントシアニン着色の強 弱、若茎のアントシアニン着色の強弱、若茎の 緑色の濃淡、若茎先端部の形、若茎の中央部と 比較した先端部の基部の太さ、若茎のりん片葉 の着き方、若茎のりん片葉の長さ、若茎のりん 片葉の幅、茎の数、りん片葉の開き、ぎ葉の粗 密、ぎ葉群の緑色の濃淡、茎の長さ、茎の分枝 着生最下節までの長さ、茎の太さ、開花始期、 開花型	(略)	アスパラガス	倍数性、茎の数、ぎ葉の粗密、葉の緑色の濃淡、 茎の長さ、茎の第一分枝の着生節までの長さ、 茎の太さ、若茎の頭部のアントシアニン着色の 有無、ほう芽始期、若茎の頭部のクロロフィル 発現の強弱、若茎の頭部の形、若茎の中央径と 比較した頭基部の大きさ、若茎のりん片葉の着 き方、若茎のりん片葉の長さ、若茎のりん片葉 の幅、開花始期、開花型、両性花の開花株に対 する未発達花柱のある雄花開花株の割合	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

	(略)	<u>種子の色、胚軸^{はい}のアントシアニンの着色、子葉の長さ、子葉の幅、葉の型、葉の形、葉の姿勢、葉の長さ、葉の幅、葉柄の長さ、葉柄の幅、葉身の先端小葉の大きさ（葉の型が全縁の品種を除く。）、葉身の側小葉の数、葉身の裏面の毛、葉身のアントシアニンの着色、葉身の緑色の濃淡（葉身のアントシアニンの着色が無又は極弱の品種に限る。）、葉身の周縁部の波打ち（葉の型が全裂の品種を除く。）、葉身の周縁部の鋸歯^{きよ}（葉の型が全裂の品種を除く。）、葉身の裂片の粗密（葉の型が全裂の品種に限る。）、葉身の凹凸^{ろうく}（葉の型が全裂の品種を除く。）、中肋の幅（葉の型が全縁の品種に限る。）、葉数、球の形成の有無、球の高さ、球の幅、球の葉数、球の内部の色、主茎の形、抽だい始期、開花期（主茎の形が分枝形の品種を除く。）、植物体の高さ（主茎の形が分枝形の品種及び球の形成が有の品種を除く。）、さやの長さ（主茎の形が分枝形の品種及び球の形成が有の品種を除く。）、さやのくちばしの長さ（主茎の形が分枝形の品種及び球の形成が有の品種を除く。）、さやの幅（主茎の形が分枝形の品種及び球の形成が有の品種を除く。）、果柄の長さ（主茎の形が分枝形の品種及び球の形成が有の品種を除く。）、春まき抽だい性</u>	<u>春まき抽だい性</u>		カラシナ	<u>草姿、子葉の形状、はい軸の色、分けつ性、茎の形状、葉数、葉色その他葉の形状、葉柄の形状、中ろくの形状、花茎の形状、根の肥大性、種子の形状、早晚性、結球性、結球からしなになっっては球の形状、根用からしなになっっては根の形状</u>	(新設)	
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)	
	(略)	<u>草丈、葉の姿勢、葉の長さ、葉の幅、葉の側小葉の数、葉身の色、葉身の色濃淡、葉身の周縁部の波打ち、葉身の周縁部の鋸歯^{きよ}の強弱、葉身の凹凸、葉柄のアントシアニンの着色、葉柄の長さ、草丈に対する花らい球の位置（生育型が頂花らい型の品種に限る。）、花らい球の分枝の長さ（生育型が頂花らい型の品種に限る。）、花らい球の直径、花らい球の縦断面の形（生育型が頂花らい型の品種に限る。）、花らい球の色、花らい球の色の濃淡（花らい球の色が黄白の品種を除く。）、花らい球のアントシアニンの着色</u>	(略)		ブロッコリー	<u>茎の数、草丈、葉の姿勢、葉の長さ、葉の幅、葉の切れ込みの多少、葉身の色、葉身の色濃淡、葉身のアントシアニン着色の有無、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の周縁の鋸歯^{きよ}の多少、葉身の凹凸の強弱、葉柄のアントシアニン着色の有無、葉柄の長さ、花らい球の分枝の長さ、花らい球の大きさ、花らい球の重さ、花らい球の縦断面の形、花らい球の色、花らい球の色の濃淡、花らい球のアントシアニン着色の有無、花らい球のアントシアニン着色の強弱、花らい球のこぶの凹凸、花らい球のきめの粗密、花ら</u>	(略)	

	<u>(花らい球の色が紫の品種を除く。)、花らい球のこぶの凹凸（生育型が頂花らい型の品種に限る。）、花らい球のつぼみの大きさ、側花らいの発生（生育型が頂花らい型の品種に限る。）、収穫期、雄性不稔性、花の色</u>	
(略)	(略)	(略)
(略)	<u>草姿、草丈、葉群の高さ、株幅、葉身の外曲、葉身のねじれの有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の緑色部の色、葉身の斑の有無、葉身の斑の型、葉身の斑の主な色、葉身の斑の二次色、葉身の斑の面積、葉身の中肋の色、茎の数、茎の長さ、頂小穂の長さ、頂小穂の幅、頂小穂の褐色の濃淡、側小穂の長さ、側小穂の幅、側小穂の果胞に対する鱗片の長さ、出穂期</u>	(略)
(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
<u>タマガサノキ</u>	<u>樹姿、側枝の長さ、新葉のアントシアニンの着色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の緑色の濃淡、葉身の周縁の波打ち、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニンの着色、花序の直径、花冠の長さ、花冠の幅、花冠裂片の色、雌ずいの長さ、雌ずいの長さ／花冠の長さ、花柱の色、果実の色</u>	
(略)	(略)	(略)
(略)	<u>草丈、草型、草姿（叢生品種に限る。）、分枝の粗密（叢生品種に限る。）、茎の色、たく葉の大きさ、葉柄の向き、葉柄の葉長に対する長さ、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の先端裂片の相対的な長さ、葉の一次欠刻の深さ、葉の裂片縁部の重なり、葉の基部の形、葉の表面の光沢の強弱、葉の表面の緑色の濃淡、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く。）、葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum × morifolium品種を除く。）、葉の裏面の色（Chrysanthemum ×</u>	(略)

	<u>い球のしまり、花らい球の渦巻き形成の明瞭性、花らい球の苞葉の有無、花らい球の茎の長さ、花らい球の茎の太さ、花らい球の茎の硬さ、花らい球の茎の色、側枝花らいの発生の有無、側枝花らいの発生の強弱、花の色、花の黄色の濃淡、収穫の早晚、開花期、雄性不稔性の有無</u>	
(略)	(略)	(略)
<u>オオシマカンズゲ</u>	<u>草姿、草丈、葉群の高さ、株幅、花茎の数、花茎の長さ、葉身の外曲の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の緑色部の色、葉身の斑の有無、葉身の斑の模様、葉身の斑の色、葉身の斑の面積、葉身の中肋の色、雄小穂の長さ、雄小穂の幅、雄小穂の褐色の濃淡、雌小穂の長さ、雌小穂の幅、出穂期</u>	(略)
(略)	(略)	(略)
<u>ケンタウリウム エリトラエア</u>	(略)	(略)
(新設)	(新設)	
(略)	(略)	(略)
<u>キク</u>	<u>草丈、草型、草姿（叢生品種に限る。）、分枝の粗密（叢生品種に限る。）、茎の色、たく葉の大きさ、葉柄の向き、葉柄の葉長に対する長さ、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の先端裂片の相対的な長さ、葉の一次欠刻の深さ、葉の裂片縁部の重なり、葉の基部の形、葉の表面の光沢の強弱、葉の表面の緑色の濃淡、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く。）、葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum × morifolium品種を除く。）、葉の裏面の色（Chrysanthemum ×</u>	(略)

morifolium品種を除く。)、葉の周縁の二次欠刻の数、葉の周縁の二次欠刻の深さ、花序の形(叢生でない品種に限る。)、花序の最大幅(叢生でない品種に限る。)、花序の一次分枝の着生角度(叢生でない品種に限る。)、花序の側枝の頭花の向き(叢生でない品種に限る。)、一茎当たりの頭花の総数(叢生でない品種に限る。)、株当たりの頭花の総数(叢生品種に限る。)、花らしいの外面の色、頭花の型、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く。)、頭花の直径(摘らいしていないもの。)、頭花の直径(摘らいしたもの。)、頭花の高さ(摘らいしていないもの。)、頭花の高さ(摘らいしたもの。)、頭花の花柄の長さ、頭花の舌状花の列数(半八重及び露心する八重品種に限る。)、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る。)、頭花の舌状花の粗密(露心する八重及び八重品種に限る。)、頭花の舌状花の形の数、頭花の舌状花の主要な形、頭花の舌状花の二次的な形、頭花の舌状花の三次的な形、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る。)、舌状花の表面の状態、舌状花のキールの数、舌状花の花筒の長さ、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)、舌状花の周縁の巻き方(管状でない舌状花)、舌状花の周縁の巻く部分の位置(管状でない舌状花)、舌状花の筒部の形(ロート状、さじ状及び管状の舌状花)、舌状花の縦断面の形状、舌状花の縦断面の平でない部位(平でない舌状花)、舌状花の縦断面の湾曲の強弱(平でない舌状花)、舌状花の内花卉の縦断面の形状(半八重、露心する八重及び八重品種に限る。)、舌状花の内花卉の縦断面の平でない部位(平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る。)、舌状花の内花卉の縦断面の湾曲の強弱(平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る。)、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の長さ／幅、舌状花の先端の形、舌状花の表面の色数、舌状花の表面の主な色、舌状花の表面の二次色、舌状花の表面の二次色の

morifolium品種を除く。)、葉の周縁の二次欠刻の数、葉の周縁の二次欠刻の深さ、花序の形(叢生でない品種に限る。)、花序の最大幅(叢生でない品種に限る。)、花序の一次分枝の着生角度(叢生でない品種に限る。)、花序の側枝の頭花の向き(叢生でない品種に限る。)、一茎当たりの頭花の総数(叢生でない品種に限る。)、株当たりの頭花の総数(叢生品種に限る。)、花らしいの外面の色、頭花の型、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く。)、頭花の直径(摘らいしていないもの。)、頭花の直径(摘らいしたもの。)、頭花の高さ(摘らいしていないもの。)、頭花の高さ(摘らいしたもの。)、頭花の花柄の長さ、頭花の舌状花の列数(半八重及び露心する八重品種に限る。)、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る。)、頭花の舌状花の粗密(露心する八重及び八重品種に限る。)、頭花の舌状花の形の数、頭花の舌状花の主要な形、頭花の舌状花の二次的な形、頭花の舌状花の三次的な形、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る。)、舌状花の表面の状態、舌状花のキールの数、舌状花の花筒の長さ、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)、舌状花の周縁の巻き方(管状でない舌状花)、舌状花の周縁の巻く部分の位置(管状でない舌状花)、舌状花の筒部の形(ロート状、さじ状及び管状の舌状花)、舌状花の縦断面の形状、舌状花の縦断面の平でない部位(平でない舌状花)、舌状花の縦断面の湾曲の強弱(平でない舌状花)、舌状花の内花卉の縦断面の形状(外花卉と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る。)、舌状花の内花卉の縦断面(外花卉と異なる場合)の平でない部位(平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る。)、舌状花の内花卉の縦断面(外花卉と異なる場合)の湾曲の強弱(平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る。)、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の長さ／幅、舌状花の先端の形、舌状花の表面の色数、舌状花の表面の主

		分布、舌状花の表面の二次色の型、舌状花の表面の三次色、舌状花の表面の三次色の分布、舌状花の表面の三次色の型、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）、舌状花の裏面の色、舌状花の内花卉の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る。）、舌状花の内花卉の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る。）、花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る。）、花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る。）、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る。）、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る。）、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る。）、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る。）、花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る。）、花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る。）、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る。）、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る。）、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る。）、管状花の形（アネモネ型の品種に限る。）、管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る。）、管状花の色（アネモネ型の品種に限る。）、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）、自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る。）、開花習性、各開花習性における早晩性、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）、頭花の直径（摘らいた觀賞ぎくに限る。）、頭花の高さ（摘らいた觀賞ぎくに限る。）、頭花の舌状花の主要な形（觀賞ぎくに限る。）、頭花の舌状花の二次的な形（觀賞ぎくに限る。）、頭花の舌状花の三次的な形（觀賞ぎくに限る。）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の觀賞ぎくに限る。）、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の觀賞ぎくに限る。）、舌状花の長さ（觀賞ぎくに限る。）、舌状花の幅（觀賞ぎくに限る。）、舌状花の長さ／幅（觀賞ぎくに限る。）、管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く。）				な色、舌状花の表面の二次色、舌状花の表面の二次色の分布、舌状花の表面の二次色の型、舌状花の表面の三次色、舌状花の表面の三次色の分布、舌状花の表面の三次色の型、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）、舌状花の裏面の色、舌状花の内花卉の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る。）、舌状花の内花卉の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る。）、花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る。）、花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る。）、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る。）、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る。）、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る。）、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る。）、花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る。）、花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る。）、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る。）、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る。）、管状花の形（アネモネ型の品種に限る。）、管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る。）、管状花の色（アネモネ型の品種に限る。）、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）、自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る。）、開花習性、各開花習性における早晩性、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）、頭花の直径（摘らいた觀賞ぎくに限る。）、頭花の高さ（摘らいた觀賞ぎくに限る。）、頭花の舌状花の主要な形（觀賞ぎくに限る。）、頭花の舌状花の二次的な形（觀賞ぎくに限る。）、頭花の舌状花の三次的な形（觀賞ぎくに限る。）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の觀賞ぎくに限る。）、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の觀賞ぎくに限る。）、舌状花の長さ（觀賞ぎくに限る。）、舌状花の幅（觀賞ぎくに限る。）、舌状花の長さ／幅（觀賞ぎくに限る。）、管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く。）		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)		スイカ	(略)
<u>マンダリン類</u>	<u>倍数性、樹姿、枝のとげの粗密、枝のとげの長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の横断面の形、葉身のねじれ、葉身の凹凸、葉身の緑色の濃淡、葉身の周縁の波打ち、葉身の周縁の鋸歯の形、葉身の先端部の形、葉身の先端の切れ込みの有無、葉柄の長さ、葉柄の翼葉の有無、葉柄の翼葉の幅、がくの直径、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の長さ／幅、雄ずいの長さ、やくの色、花粉の稔性、花柱の長さ、総状花序の有無、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果実の最大幅の位置、果実の横断面の形、果実の果梗部の形（ネック、カラー及び梗あは含まない。）、果実の果梗部のネックの有無、果実の果梗部のネックの長さ、果実の果梗部のネックの厚さ、果実の果梗部のへこみの有無（ネックが無の品種に限る。）、果実の果梗部のへこみの深さ（ネックが無の品種に限る。）、果実の果梗部のくびれの有無、果実の果梗部のくびれの強弱、果実の果梗部の放射状溝の数、果実の果梗部の放射状溝の長さ、果実の果梗部のへこみ（ネックが有の品種に限る。）、果実の果梗部のカラーの有無、果実の果梗部のカラーの高さ、果実の果梗部のカラーの直径、花盤と果実の間の離層、果実の果頂部の形（乳頭状突起、へその突起及び凹環は含まない。）、果実の果頂部のへこみの有無、果実の果頂部のへこみの深さ、果実の果頂部のへこみの直径、果実の果頂部の凹環の明瞭さ、果実の果頂部の凹環のタイプ、果実の果頂部の凹環の大きさ、果実の花柱痕の大きさ、花柱の果実への残存、果実の果頂部のへその開きの有無、果実の果頂部のへその開きの大きさ、果実の果頂部の放射状溝の有無、果実の果頂部の放射状溝の明瞭さ、果実の表面の色、果実の表面の光沢、果実の表面の粗滑、果実の表面の油胞の大きさ、果実の</u>		(新設)	(新設)	(略)

	<u>表面の大油胞の大きさ、果実の表面の大油胞の明瞭さ、果実の表面の油胞の凹凸、果実の表面の凹型油胞の密度（凹型油胞のある品種に限る。）、果実の表面の凸型油胞の密度（凸型油胞のある品種に限る。）、果実の表面の凸型油胞の突出の強弱（凸型油胞のある品種に限る。）、果皮の厚さ、果皮と果肉の密着性、果皮の強さ、果皮の油の多少、果皮の裏面の油胞の明瞭さ、アルベドの色、アルベドの粗密、果実の果肉と密着するアルベドの量（維管束は除く。）、アルベドの維管束の有無、アルベドの維管束の量、果肉の色、果心の充実度、果心の大きさ、不完全じょうのうの出現、じょうのうの数、じょうのう膜の密着性、じょうのう膜の強さ、さじょうの長さ、さじょうの太さ、さじょうの明瞭さ、さじょうの密着性、果実内部の二次果の有無、果実内部の二次果の大きさ、果汁の多少、果汁の可溶性固形分量、果汁の酸度、果汁の酸度(ウンシュウミカン種に限る。)、果肉繊維の強さ、自家受粉の場合の種子数、自然受粉の場合の種子数、種子の多胚性^{はい}の有無、種子の長さ、種子の幅、種子の表面の状態、種子の表面のしわの強弱、種子の表面の色、内種皮の色、子葉の色（種子の多胚性^{はい}が有の品種に限る。）、成熟期、成熟期（ウンシュウミカン種に限る。）、単為結果性の有無、自家不和合性の有無</u>									
(略)	<u>倍数性、樹姿、枝のとげの粗密、枝のとげの長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の横断面の形、葉身のねじれ、葉身の凹凸、葉身の緑色の濃淡、葉身の周縁の波打ち、葉身の周縁^{きよ}の鋸歯の形、葉身の先端部の形、葉身の先端の切れ込みの有無、葉柄の長さ、葉柄の翼葉の有無、葉柄の翼葉の幅、がくの直径、花卉の長さ、花卉の幅、花卉の長さ／幅、雄ずいの長さ、雄ずいの基部の融合の有無、やくの色、花粉^{ねん}の稔性、花柱の長さ、花柱の形、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果実の最大幅の位置、果実の果梗部の形(ネック、カラー</u>	(略)		オレンジ類	<u>倍数性、樹姿、枝のとげの密度、枝のとげの長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の横断面の形、葉身のねじれの強弱、葉身の凹凸の強弱、葉身の緑色の濃淡、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の周縁^{きよ}の鋸歯の形、葉身の先端の形、葉身の先端の切れ込みの有無、葉柄の長さ、葉柄の翼葉の有無、葉柄の翼葉の幅、がくの直径、花卉の長さ、花卉の幅、花卉の長さ／幅、雄しべの長さ、雄しべ基部の融合の有無、やくの色、稔性花粉^{ねん}の有無、花柱の長さ、花柱の形、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果実の最大幅の位置、果実の果梗部</u>	(略)				

		及び梗あは含まない。)、果実の果梗部のへこみの有無 (ネックが無の品種に限る。)、果実の果梗部のへこみの深さ (ネックが無の品種に限る。)、果実の果梗部の放射状溝の数、果実の果梗部の放射状溝の長さ、果実の果梗部のカラーの有無、果実の果頂部の形 (乳頭状突起、へその突起及び凹環は含まない。)、果実の果頂部のへこみの有無、果実の果頂部の凹環の明瞭さ、果実の果頂部の凹環のタイプ、果実の果頂部の凹環の大きさ、果実の花柱痕の大きさ、花柱の果実への残存、果実の果頂部のへその開きの有無、果実の果頂部のへその開きの大きさ、果実の果頂部のへその隆起、果実の果頂部の放射状溝の有無、果皮色の複色の有無、果実の表面の色、果実の表面の粗滑、果実の表面の油胞の大きさ、果実の表面の大油胞の大きさ、果実の表面の大油胞の明瞭さ、果実の果梗側半分の凹凸、果実の表面のへこみの密度 (へこみのある品種に限る。)、果実の表面の凸の密度 (凸のある品種に限る。)、果実の表面の凸の突出の強弱 (凸のある品種に限る。)、果皮の厚さ、果皮の強さ、アルベドの色、異なる色のさじょうの有無、複色のじょうのうの有無、じょうのうの赤色の分布 (複色のじょうのうが有の品種に限る。)、果肉の色、果肉の苦味の有無、果心の充実度、果心の大きさ、不完全じょうのうの出現、じょうのうの数、じょうのう膜の密着性、じょうのう膜の強さ、さじょうの長さ、さじょうの太さ、さじょうの明瞭さ、さじょうの密着性、果実内部の二次果の有無、果実内部の二次果の大きさ、果汁の多少、果汁の可溶性固形分量、果汁の酸度、果肉繊維の強さ、自然受粉の場合の種子数、種子の多胚性^{はい}の有無、種子の長さ、種子の幅、種子の表面の状態、種子の表面のしわの強弱、種子の表面の色、内種皮の色、子葉の色 (種子の多胚性^{はい}が有の品種に限る。)、成熟期、単為結果性の有無、自家不和合性の有無				の形 (ネック、カラー及び梗あは、含まない。)、果実の果梗部の凹みの有無 (ネックのない品種に限る。)、果実の果梗部の凹みの深さ (ネックのない品種に限る。)、果実の果梗部の放射状溝の数、果実の果梗部の放射状溝の長さ、果実のカラーの有無、果実の果頂部の形、果実の果頂部の凹みの有無、果実の果頂部の環の明瞭さ、果実の果頂部の環のタイプ、果実の果頂部の環の大きさ、果実の花柱痕の大きさ、果実の花柱の残存、果実の果頂部のへその開きの有無、果実の果頂部のへその開きの大きさ、果実の果頂部のへその隆起の強弱、果実の果頂部の放射状溝の有無、果皮の斑の有無、果実の表面の色、果実の表面の粗滑、果実の表面の油胞の大きさ、果実の表面の大油胞の大きさ、果実の表面の大油胞の明瞭さ、果実の表面の油胞の凹凸、果皮の厚さ、果皮の強さ、アルベドの色、果肉内の着色斑点の有無、複色のじょう囊^{のう}の有無、果肉の色、果肉の苦味の有無、果心の充実度、果心の大きさ、不完全じょう囊^{のう}の出現の強弱、じょう囊^{のう}の数、じょう囊膜^{のう}の密着性、じょう囊膜^{のう}の強さ、砂じょうの長さ、砂じょうの太さ、砂じょうの密着性、果実のへその有無、果実のへその大きさ、果汁の多少、果汁の可溶性固形分量、果汁の酸度、果肉繊維の強さ、自家受粉させた場合の種子数、自然受粉の場合の種子数、多胚性^{はい}の有無、種子の長さ、種子の幅、種子の表面の状態、種子の表面の色、内種皮の色、子葉の色、適食期、単為結果性の有無、自家不和合性の有無		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

レモン及びライム類	倍数性、樹姿、枝のとげの粗密、枝のとげの長さ、若葉のアントシアニン着色の有無、若葉のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の横断面の形、葉身のねじれ、葉身の緑色の濃淡、葉身の周縁の波打ち、葉身の周縁の鋸 ^{きと} 歯の形、葉身の先端部の形、葉身の先端の切れ込みの有無、葉柄の長さ、葉柄の翼葉の有無、葉柄の翼葉の幅、つばみのアントシアニン着色の有無、つばみのアントシアニン着色の強弱、がくの直径、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の長さ／幅、雄ずいの長さ、雄ずいの基部の融合の有無、やくの色、花粉の ^{ねん} 稔性の有無、花柱の長さ、総状花序の有無、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果実の最大幅の位置、果実の果梗部の形(ネック、カラー及び梗あは含まない。)、果実の果梗部のネックの有無、果実の果梗部のネックの長さ、果実の果梗部のへこみの有無（ネックが無の品種に限る。)、果実の果梗部のへこみの深さ(ネックが無の品種に限る。)、果実の果頂部の形（乳頭状突起、へその隆起及び凹環は含まない。)、果実の果頂部の乳頭状突起の有無、果実の乳頭状突起の突出の強弱、果実の花柱痕の大きさ、花柱の果実への残存、果実の果頂部の放射状溝の有無、果実の果頂部の放射状溝の明瞭さ、果皮色の複色の有無、果実の表面の色、果実の表面の光沢、果実の表面の粗滑、果実の表面の油胞の大きさ、果実の表面の大油胞の大きさ、果実の表面の大油胞の明瞭さ、果実の表面の油胞の凹凸、果実の表面のへこみの密度（へこみのある品種に限る。)、果皮の厚さ、果皮の油の多少、果肉の色、果心の充実度、果心の大きさ、不完全じょうのうの出現、じょうのうの数、じょうのう膜の強さ、さじょうの長さ、さじょうの太さ、さじょうの明瞭さ、さじょうの密着性、果汁の多少、果汁の可溶性固形分量、果汁の酸度、果肉繊維の強さ、自家受粉の場合の種子数、自然受粉の場合の種子数、種子の多 ^{はい} 胚性の有無、四季咲き性の有無、成熟期、単為結果性の有無、自家不和合性の有無	(略)			香酸カンキツ類	樹姿、樹の大きさ、樹勢、枝しょうの太さ、節間長、枝しょうの色、枝しょうのとげの多少、葉形、葉の大きさ、網脈の鮮明度、翼葉の形、翼葉の大きさ、葉柄の長さ、葉柄の太さ、花序、花の大きさ、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花弁の数、花糸の数、花糸の分離、子房の形、子房の大きさ、花粉の多少、果形、果実の大きさ、果皮の色、油胞の大きさ、果面の粗滑、果皮の厚さ、はく皮の難易、じょうのう膜の硬さ、砂じょうの形、砂じょうの大きさ、砂じょうの色、果汁の多少、甘味、酸味、苦味、種子数、はいの色、はいの数、発芽期、開花期、収穫期	(略)		
-----------	---	-----	--	--	---------	--	-----	--	--

	<u>グレープフルー ツ及びブantan 類</u>	倍数性、樹姿、枝のとげの粗密、枝のとげの長さ、若葉のアントシアニン着色の有無、若葉のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の横断面の形、葉身のねじれ、葉身の凹凸、葉身の緑色の濃淡、葉身の裏面の毛、葉身の周縁の波打ち、葉身の周縁の鋸歯^{きょ}の形、葉身の先端部の形、葉身の先端の切れ込みの有無、葉柄の長さ、葉柄の翼葉の有無、葉柄の翼葉の幅、つぼみのアントシアニン着色の有無、つぼみのアントシアニン着色の強弱、がくの直径、花卉の長さ、花卉の幅、花卉の長さ／幅、雄ずいの長さ、やくの色、花粉^{ねん}の稔性、花柱の長さ、総状花序の有無、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果実の最大幅の位置、果実の果梗部の形（ネック、カラー及び梗あは含まない。）、果実の果梗部のへこみの有無（ネックが無の品種に限る。）、果実の果梗部のへこみの深さ（ネックが無の品種に限る。）、果実の果梗部の放射状溝の数、果実の果梗部の放射状溝の長さ、果実の果頂部の形（乳頭状突起、へその突起及び凹環は含まない。）、果実の果頂部のへこみの有無、果実の果頂部のへこみの深さ、果実の果頂部のへこみの直径、果実の果頂部の凹環の明瞭さ、果実の果頂部の凹環のタイプ、果実の果頂部の凹環の大きさ、果実の花柱痕の大きさ、果実の表面の色、果実の表面の光沢、果実の表面の粗滑、果実の表面の油胞の大きさ、果実の表面の大油胞の大きさ、果実の表面の大油胞の明瞭さ、果実の表面の油胞の凹凸、果実の表面の凹型油胞の密度（凹型油胞のある品種に限る。）、果実の表面の凹型油胞の深さ（凹型油胞のある品種に限る。）、果実の表面の凸型油胞の密度（凸型油胞のある品種に限る。）、果実の表面の凸型油胞の突出の強弱（凸型油胞のある品種に限る。）、果皮の厚さ、果皮と果肉の密着性、アルベドの色、異なる色のさじょうの有無、複色のじょうのうの有無、じょうのうの赤色の分布（複色のじょうのうが有の品種に限る。）、果肉の色、果肉の苦味の有無、果心の充実度、果心の大きさ、不完全じょうのうの出現、じょうのうの数、じょうのう膜の強さ、さじょうの長さ、さじょうの太さ、さじょうの明瞭さ、さじょうの密着性、果汁の	(略)			<u>ブantan類</u>	樹姿、樹の大きさ、樹勢、枝しょうの太さ、節間長、枝しょうの色、枝しょうのとげの多少、葉形、葉の大きさ、網脈の鮮明度、翼葉の形、翼葉の大きさ、葉柄の長さ、葉柄の太さ、花序、花の大きさ、花卉の形、花卉の大きさ、花卉の色、花卉の数、花糸の数、花糸の分離、子房の形、子房の大きさ、花粉の多少、果形、果実の大きさ、果皮の色、油胞の大きさ、果面の粗滑、果皮の厚さ、はく皮の難易、じょうのう膜の硬さ、砂じょうの形、砂じょうの大きさ、砂じょうの色、果汁の多少、甘味、酸味、苦味、種子数、はいの色、はいの数、発芽期、開花期、収穫期	(略)		
--	------------------------------------	---	-----	--	--	----------------	---	-----	--	--

	<u>多少、果汁の可溶性固形分量、果汁の酸度、果肉繊維の強さ、自然受粉の場合の種子数、種子の多胚性の有無、種子の長さ、種子の幅、種子の表面の状態、種子の表面のしわの強弱、種子の表面の色、内種皮の色、子葉の色（種子の多胚性が有の品種に限る。）、四季咲き性の有無、成熟期、単為結果性の有無、自家不和合性の有無</u>							
(削る)	(削る)			<u>その他カンキツ類</u>	<u>樹姿、樹の大きさ、樹勢、枝しょうの太さ、節間長、枝しょうの色、枝しょうのとげの多少、葉形、葉の大きさ、網脈の鮮明度、翼葉の形、翼葉の大きさ、葉柄の長さ、葉柄の太さ、花序、花の大きさ、花卉の形、花卉の大きさ、花卉の色、花卉の数、花糸の数、花糸の分離、子房の形、子房の大きさ、花粉の多少、果形、果実の大きさ、果皮の色、油胞の大きさ、果面の粗滑、果皮の厚さ、はく皮の難易、じょうのう膜の硬さ、砂じょうの形、砂じょうの大きさ、砂じょうの色、果汁の多少、甘味、酸味、苦味、種子数、はいの色、はいの数、発芽期、開花期、収穫期</u>			
<u>カラタチ</u>	<u>樹姿、枝のとげの粗密、枝のとげの長さ、枝の皮目の強弱、若葉のアントシアニン着色の有無、若葉のアントシアニン着色の強弱、落葉性、葉の小葉の数、葉身の長さ（複葉の場合は先端小葉）、葉身の幅（複葉の場合は先端小葉）、葉身の長さ／幅（複葉の場合は先端小葉）、側小葉の葉身の長さ（複葉の場合に限る。）、側小葉の葉身の幅（複葉の場合に限る。）、側小葉の葉身の長さ／幅（複葉の場合に限る。）、先端小葉と側小葉の長さの比（複葉の場合に限る。）、葉身の横断面の形（複葉の場合は先端小葉）、葉身のねじれ、葉身の凹凸、葉身の緑色の濃淡、葉身の裏面の毛、葉身の周縁の波打ち、葉身の周縁の鋸歯の形、葉身の先端部の形、葉身の先端の切れ込みの有無、葉柄の長さ、葉柄の翼葉の有無、葉柄の翼葉の幅、つぼみのアントシアニン着色の有無、つぼみのアントシアニン着色の強弱、がくの直径、花卉の長さ、花卉の幅、花</u>			(新設)	(新設)			

弁の長さ／幅、雄ずいの長さ、雄ずいの花糸の色、やくの色、花粉の稔性^{おん}の有無、花柱の長さ、子房の毛じの有無、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果実の最大幅の位置、果実の横断面の形、果実の果梗部の形（ネック、カラー及び梗あは含まない。）、果実の果梗部のネックの有無、果実の果梗部のネックの長さ、果実の果梗部のネックの厚さ、果実の果梗部のへこみの有無（ネックが無の品種に限る。）、果実の果梗部のへこみの深さ（ネックが無の品種に限る。）、果実の果梗部のくびれの有無、果実の果梗部のくびれの強弱、果実の果梗部の放射状溝の数、果実の果梗部の放射状溝の長さ、果実の果梗部のへこみの深さ（ネックが有の品種に限る。）、果実の果梗部のカラーの有無、花盤と果実の間の離層、果実の果頂部の形（乳頭状突起、へその突起及び凹環は含まない。）、果実の果頂部のへこみの有無、果実の果頂部のへこみの深さ、果実の果頂部の乳頭状突起の有無、果実の果頂部の乳頭状突起の強弱、果実の果頂部の凹環の明瞭さ、果実の果頂部の凹環のタイプ、果実の果頂部の凹環の大きさ、果実の花柱痕の大きさ、果実の花柱痕の突出、花柱の果実への残存、果実の果頂部のへその隆起、果実の果頂部の放射状溝の有無、果実の表面の色、果実の表面の毛の有無、果実の表面の毛の粗密、果実の表面の粗滑、果実の表面の油胞の大きさ、果実の表面の大油胞の大きさ、果実の表面の大油胞の明瞭さ、果実の表面の油胞の凹凸、果実の表面のへこみの密度（へこみのある品種に限る。）、果実の表面の凹型油胞の深さ（凹型油胞のある品種に限る。）、果実の表面の凸の密度（凸のある品種に限る。）、果実の表面の凸の突出の強弱（凸のある品種に限る。）、果皮の厚さ、果皮と果肉の密着性、果皮の強さ、果皮の裏面の油胞の明瞭さ、アルベドの色、アルベドの粗密、果実の果肉と密着するアルベドの量（維管束は除く。）、アルベドの維管束の有無、アルベドの維管束の量、果肉の色、果肉の苦味の有無、果心の充実度、不完全じょうのうの出現、じょうのうの数、じょうのう膜の強さ、果実内部の二

	<u>次果の有無、果汁の多少、自家受粉の場合の種子数、自然受粉の場合の種子数、種子の多胚性^{はい}の有無、種子の長さ、種子の幅、種子の表面の状態、種子の表面の色、内種皮の色、子葉の色（種子の多胚性^{はい}が有の品種に限る。）、四季咲き性の有無、成熟期、自家不和合性の有無</u>				
(削る)	(削る)			<u>ウンシュウミカン</u>	<u>樹姿、樹の大きさ、樹勢、枝しょうの太さ、節間長、枝しょうの色、枝しょうのとげの多少、葉形、葉の大きさ、網脈の鮮明度、翼葉の形、翼葉の大きさ、葉柄の長さ、葉柄の太さ、花序、花の大きさ、花卉の形、花卉の大きさ、花卉の色、花卉の数、花糸の数、花糸の分離、子房の形、子房の大きさ、花粉の多少、果形、果実の大きさ、果皮の色、油胞の大きさ、果面の粗滑、果皮の厚さ、はく皮の難易、じょうのう膜の硬さ、砂じょうの形、砂じょうの大きさ、砂じょうの色、果汁の多少、甘味、酸味、苦味、種子数、はいの色、はいの数、発芽期、開花期、収穫期</u>
(略)	(略)	(略)		(略)	(略)
<u>カボチャ（セイヨウカボチャ、ニホンカボチャ及びペポカボチャを除く。）</u>	(略)	(略)		<u>カボチャ</u>	(略)
<u>セイヨウカボチャ</u>	<u>子葉の形、茎の長さ、葉身の大きさ、葉身の周縁の切れ込み、葉身の緑色の濃淡、葉柄の長さ、葉柄の直径、雌花のがく片の長さ、雄花のがく片の長さ、果柄の長さ、果柄の直径、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果実の形、果実の最大幅部の位置、果実の基部の形、果実の先端部の形、果実の条溝の有無、果実の条溝間の距離、果実の条溝の深さ、果皮の色数、果皮の主な色、果皮の主な色の濃淡（果皮の主な色が白及び黄白の品種を除く。）、果皮の二次色（果皮の色数が一色の品種を除く。）、果皮の二次色の濃淡（果皮の色数が一色の品種及び果皮の二次色が白及び黄白の品種を除く。）、果皮の</u>			(新設)	(新設)

[illegible]

種に限る。)、果実の形、果実の長さ（スカラッ
プ系の品種に限る。)、果実の長さ（エイコーン
系の品種に限る。)、果実の長さ（ネック系の品
種に限る。)、果実の長さ（ズッキーニ系の品種
に限る。)、果実の直径（スカラップ系の品種に
限る。)、果実の直径（エイコーン系の品種に限
る。)、果実の直径（ズッキーニ系の品種に限
る。)、果実の長さ／直径（スカラップ系の品種
に限る。)、果実の長さ／直径（エイコーン系の
品種に限る。)、果実の長さ／直径（ズッキーニ
系の品種に限る。)、果実の大きさ（パンプキン
類の品種に限る。)、果実の大きさ（ロンディニ
系及び果実の大きさが極小のパンプキン類の品
種に限る。)、果実の基部の形（パンプキン類の
品種に限る。)、果実の側面の隆起の強弱（スカ
ラップ系の品種に限る。)、果実の側面の隆起の
位置（スカラップ系の品種に限る。)、果実の基
部の形（スカラップ系の品種に限る。)、果実の
先端部の形（スカラップ系の品種に限る。)、果
実の最大直径の位置（エイコーン系の品種に限
る。)、果実の基部の形（エイコーン系の品種に
限る。)、果実のネックの長さ（ネック系の品種
に限る。)、果実のネックの直径（ネック系の品
種に限る。)、果実のネックの湾曲（ネック系の
品種に限る。)、果実の先端部の形（ネック系の
品種に限る。)、果実の条溝の有無、果実の条溝
の深さ、果実の稜^{りょう}の有無、果実の稜^{りょう}の隆起の強
弱、果皮の主な色、果皮の黄色の濃淡（果皮の
主な色に黄がある品種に限る。)、果皮の緑色の
濃淡（果皮の主な色に緑がある品種に限る。)、
果皮の緑色の分布位置（果皮の主な色が白と緑
及び黄と緑の品種に限る。)、果実の条溝の着色
の有無（果実の条溝が有の品種に限る。)、果実
の条溝の色、果皮の色と比較した果実の稜^{りょう}の色
（果実の稜^{りょう}が無の品種を除く。)、果実の斑点の
有無、果実の斑点の大きさ、果実の稜^{りょう}間の二次
的な緑色の有無、果実の稜^{りょう}間の二次的な緑色の
濃淡、果実の稜^{りょう}間の二次的な緑色の分布、果実

	の表面のいぼ状突起の有無、果実の表面のいぼ状突起の多少、果実の花落ちの大きさ、果柄の長さ、果柄の色、果柄の緑色の濃淡（果柄の色が黄の品種を除く。）、果柄の斑紋、完熟果の果皮の主色、完熟果の果皮の主色の濃淡（完熟果の果皮の主色が黄及び橙の品種に限る。）、完熟果の果皮の二次色、完熟果の果皮の緑色の着色の有無（完熟果の果皮の主色が白、白系、黄白の品種に限る。）、完熟果の果皮の緑色の着色の強弱、完熟果の果肉の色、完熟果の木質化、完熟果の果肉の状態、種子の大きさ、種子の形、種皮の有無、種皮の形成、種皮の色（種皮の形成が発達の品種に限る。）				
(略)	(略)	(略)		(略)	(略)
(略)	草姿、草丈、茎の色、葉の型、葉軸の翼の強弱、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の色、葉の光沢の強弱、葉の表面のしわの強弱、葉の葉脈の凹凸、小葉の形、小葉の長さ、小葉の幅、 小葉の基部の形、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）、小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）、花柄の長さ、花柄の色、葉群に対する頭花の位置、頭花の向き、頭花の型、頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）、頭花の副弁の有無、舌状花に対する副弁の長さ、頭花の直径、頭花の高さ（八重品種及び露心する八重品種に限る。）、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）、頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の長さ／幅、舌状花の表面の形状、舌状花のキール数（キール状品種に限る。）、舌状花の中間部の横断面の形、舌状花の基部から四分の三地点の横断面の形、舌状花の周縁部の巻き方、舌状花の周縁が巻く部分の位置、舌状花の縦断面の形、舌状花の縦方向の湾曲する位置、舌状花の湾曲の強弱、舌状花のねじれの強弱、舌状花の先端の形、舌状花の表面の色数、舌状花の表面の主色、舌状花の表面の二次色（２色以上の品種に限る。）、舌状花の表面の二次色の分布位置（２色以上の品種に限る。）、舌状花の表面の二次色の型（２	(略)		ダリア 草姿、草丈、茎の色、葉の型、葉軸の翼の強弱、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の色、葉の光沢の強弱、葉の表面のしわの強弱、葉の葉脈の凹凸、小葉の形、小葉の長さ、小葉の幅、 小葉の基部の形、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）、小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）、花柄の長さ、花柄の色、葉群に対する頭花の位置、頭花の向き、頭花の型、頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）、頭花の副弁の有無、舌状花に対する副弁の長さ、頭花の直径、頭花の高さ（八重品種及び露心する八重品種に限る。）、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）、頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の長さ／幅、舌状花の表面の形状、舌状花のキール数（キール状品種に限る。）、舌状花の中間部の横断面の形、舌状花の基部から四分の三地点の横断面の形、舌状花の周縁部の巻き方、舌状花の周縁が巻く部分の位置、舌状花の縦断面の形、舌状花の縦方向の湾曲する位置、舌状花の湾曲の強弱、舌状花のねじれの強弱、舌状花の先端の形、舌状花の表面の色数、舌状花の表面の主色、舌状花の表面の二次色（２色以上の品種に限る。）、舌状花の表面の二次色の分布位置（２色以上の	(略)

	種に限る。)、セパルの覆輪の色(覆輪のある品種に限る。)、セパルの条線の色(条線のある品種に限る。)、セパルの網目の色(網目のある品種に限る。)、セパルの斑点の色(斑点のある品種に限る。)、ペタルの縦断面の形、ペタルの長さ、ペタルの幅、ペタルの正面の形、ペタルの横断面の形、ペタルのねじれの強弱、ペタルの周縁の波打ちの強弱、ペタルの色数、ペタルの模様、ペタルの主な色、ペタルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)、ペタルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)、ペタルの覆輪の色(覆輪のある品種に限る。)、ペタルの条線の色(条線のある品種に限る。)、ペタルの網目の色(網目のある品種に限る。)、ペタルの斑点の色(斑点のある品種に限る。)、リップの長さ、リップの幅、リップの側裂片の有無、リップの形(側裂片がない品種に限る。)、リップの基部の重なりの有無(側裂片がない品種に限る。)、側裂片の形(側裂片のある品種に限る。)、中央裂片の形(側裂片のある品種に限る。)、リップの湾曲の型、リップの目の有無、リップの目の型、リップの色数、リップの模様、リップのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)、リップの主な色、リップの中央部の色、リップのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)、リップの覆輪の色(覆輪のある品種に限る。)、リップの条線の色(条線のある品種に限る。)、リップの網目の色(網目のある品種に限る。)、リップの斑点の色(斑点のある品種に限る。)、リップの目の色(目のある品種に限る。)、リップの喉部の色、リップのねじれの強弱、リップの周縁の波打ちの強弱、リップの周縁の切れ込みの粗密、リップのカルスの有無、リップの毛の多少、ずい柱の長さ、花粉のうの色、開花期	
(略)	(略)	(略)
(略)	開花枝の長さ、開花枝の太さ、開花枝の反りの強弱、開花枝の緑色の濃淡、開花枝の上面のアントシアニン着色の強弱、開花枝のとげの有無、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の模様、葉の斑の色、先端小葉の葉身の長さ、先端小葉の葉身の幅、葉柄のとげの有無、開花枝の花らいの数、つぼみの長さ、	(略)

	種に限る。)、セパルの覆輪の色(覆輪のある品種に限る。)、セパルの条線の色(条線のある品種に限る。)、セパルの網目の色(網目のある品種に限る。)、セパルの斑点の色(斑点のある品種に限る。)、ペタルの縦断面の形、ペタルの長さ、ペタルの幅、ペタルの正面の形、ペタルの横断面の形、ペタルのねじれの強弱、ペタルの周縁の波打ちの強弱、ペタルの色数、ペタルの模様、ペタルの主な色、ペタルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)、ペタルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)、ペタルの覆輪の色(覆輪のある品種に限る。)、ペタルの条線の色(条線のある品種に限る。)、ペタルの網目の色(網目のある品種に限る。)、ペタルの斑点の色(斑点のある品種に限る。)、リップの長さ、リップの幅、リップの側裂片の有無、リップの形(側裂片がない品種に限る。)、リップの基部の重なりの有無(側裂片がない品種に限る。)、側裂片の形(側裂片のある品種に限る。)、中央裂片の形(側裂片のある品種に限る。)、リップの湾曲の型、リップの目の有無、リップの目の型、リップの色数、リップの模様、リップのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)、リップの主な色、リップの中央部の色、リップのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)、リップの覆輪の色(覆輪のある品種に限る。)、リップの条線の色(条線のある品種に限る。)、リップの網目の色(網目のある品種に限る。)、リップの斑点の色(斑点のある品種に限る。)、リップの目の色(目のある品種に限る。)、リップの喉部の色(喉部の色が異なる品種に限る。)、リップのねじれの強弱、リップの周縁の波打ちの強弱、リップの周縁の切れ込みの粗密、リップのカルスの有無、リップの毛の多少、ずい柱の長さ、花粉のうの色、開花期	
(略)	(略)	(略)
アメリカデイコ	開花枝の長さ、開花枝の太さ、開花枝の反りの強弱、開花枝の緑色の濃淡、開花枝の上面のアントシアニン着色の強弱、開花枝のとげの有無、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の模様(斑のある品種に限る。)、葉の斑の色(斑のある品種に限る。)、先端小葉の葉身の長さ、先端小葉の葉身の幅、葉柄のと	(略)

	<u>つばみの幅、つばみの主な色、花の縦径、旗弁の長さ、旗弁の幅、旗弁の形、旗弁の横断面の形、旗弁の内面の複色の有無、旗弁の内面の主な色、旗弁の内面の複色の分布状態、旗弁の内面の複色の色、旗弁の外面の複色の有無、旗弁の外面の主な色、舟弁の長さ、舟弁の幅、舟弁の外面の主な色、雄ずいの花糸の色</u>	
(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
<u>ワサビ</u>	<u>草姿、草丈、分根の多少、葉の多少、葉身の形、葉身の先端部の形、葉身の基部裂片の深さ、葉身の緑色の濃淡、葉身の光沢の強弱、葉柄の長さ、葉柄の太さ、葉柄の基部のアントシアニン着色、根茎の花茎痕、根茎の長さ、根茎の直径、根茎の長さ／直径、根茎の表面の色（水ワサビ栽培の品種に限る。）、根茎の表面の色（畑ワサビ栽培の品種に限る。）、根茎の肉質部のアントシアニン着色の有無、根茎の肉質部の色の濃淡、根茎のすりおろし時の緑色の濃淡、根茎のすりおろし時の辛みの強弱、根茎のすりおろし時の硬さの強弱、根茎の根の多少、開花期</u>	
(略)	(略)	(略)
(略)	<u>草姿、株の幅、株の高さ、茎の長さ、茎の太さ、茎のアントシアニン着色の有無、茎の毛の有無、着らい分枝の数、節間長、葉序、葉の数、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の先端の形、葉の基部の形、葉のねじれの強弱、茎の中間部の葉の表面の主な色、茎の上部の葉と中間部の葉との表面の色の相違の有無、茎の上部の葉の表面の主な色、葉の斑の有無、葉の斑の模様、葉の斑の色、葉の光沢の有無、葉の毛の有無、葉の着生角度、花房の形、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄のアントシアニン着色の有無、花の形、花の大きさ、花房の花の数、舌状花の重なり、舌状花の数、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花</u>	(略)

	<u>げの有無、開花枝の花らいの数、つばみの長さ、つばみの幅、つばみの主な色、花の縦径、旗弁の長さ、旗弁の幅、旗弁の形、旗弁の横断面の形、旗弁の内面の複色の有無、旗弁の内面の主な色、旗弁の内面の複色の分布状態（旗弁に複色がある品種に限る。）、旗弁の内面の複色の色（旗弁に複色がある品種に限る。）、旗弁の外面の複色の有無、旗弁の外面の主な色（内面と明確に異なる場合に限る。）、舟弁の長さ、舟弁の幅、舟弁の外面の主な色、雄ずいの花糸の色</u>	
(略)	(略)	(略)
トルコギキョウ	(略)	(略)
(新設)	(新設)	
(略)	(略)	(略)
フェリキア	<u>草姿、株の幅、株の高さ、茎の長さ、茎の太さ、茎のアントシアニン着色の有無、茎の毛の有無、着らい分枝の数、節間長、葉序、葉の数、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の先端の形、葉の基部の形、葉のねじれの強弱、茎の中間部の葉の表面の主な色、茎の上部の葉と中間部の葉との表面の色の相違の有無、茎の上部の葉の表面の主な色（中間部の葉と色が異なる品種に限る。）、葉の斑の有無、葉の斑の模様、葉の斑の色、葉の光沢の有無、葉の毛の有無、葉の着生角度、花房の形、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄のアントシアニン着色の有無、花の形、花の大きさ、花房の花の数、舌状花の重なり、舌状花の数、</u>	(略)

	<u>の形、舌状花の先端の形、舌状花の表面の色、舌状花の裏面の色、総苞^{ほう}の大きさ、花盤の直径、花盤の色、開花の早晩</u>	
(略)	(略)	(略)
(略)	<u>菌糸密度、気中菌糸の発達状態、菌そうの周縁部の形状、菌そうの厚さ、菌そうの表面の形状、菌そう表面の着色の有無、菌そう裏面の着色の有無、菌糸体の生長最適温度、子実体株の径、菌さんの直径、菌さんの厚さ、菌さんの形状、菌さんの縁部の切れ込み、菌さんの縦断面の形、菌さんの表面の主な色、菌さんの表面の環紋の形状、管孔発達の部位、子実体株基部の硬さ、子実体株の平均重量、培養菌床の表面被（皮）膜の色、原基形成までの期間、発生最盛期までの期間</u>	(略)
(略)	(略)	(略)
(略)	<u>草姿、草丈、茎の長さ、茎の太さ、茎の主な色、最大葉の着生位置、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の形、葉身の表面の主な色、葉身の表面の二次色、葉身の表面の三次色、葉身の裏面の主な色、葉身の横断面の形、葉身の縦断面の反り、葉身の先端部の形、葉縁^{きよ}の鋸歯の深さ、葉柄の長さ、花序の型、花序の長さ、花序の幅、がくのアントシアニンの着色、花の直径、花卉の主な色、やくの色、花粉の色、子房の主な色</u>	(略)
(略)	(略)	(略)

	<u>舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の形、舌状花の先端の形、舌状花の表面の色、舌状花の裏面の色、総苞^{ほう}の大きさ、花盤の直径、花盤の色、開花の早晩</u>	
(略)	(略)	(略)
まいたけ	<u>菌糸密度、気中菌糸の発達状態、菌叢^{そう}の周縁部の形状、菌叢^{そう}の厚さ、菌叢^{そう}の表面の着色の有無、菌叢^{そう}の表面の形状、菌糸体の生長最適温度、菌糸体の温度別生長速度（10℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（15℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（20℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（25℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（30℃／日）、子実体株の径、菌さんの大きさ、菌さんの厚さ、菌さんの形状、菌さんの縁部の切れ込み、菌さんの断面の形、菌さんの表面の色、菌さんの肉質、菌さんの表面の環紋の形状、管孔発達の部位、子実体株基部の形、培養菌床の表面被（皮）膜の形成、培養菌床の表面被（皮）膜の色の有無、原基形成までの期間、発生最盛期までの期間（種菌接種から収穫適期までの期間）、子実体の生育最適温度、子実体の平均乾燥重量</u>	(略)
(略)	(略)	(略)
ムラサキベンケイソウ	<u>草姿、植物体の高さ、茎の長さ、茎の太さ、茎の主な色、最大葉の着生位置、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の形、葉身の表面の主な色、葉身の表面の二次色、葉身の表面の三次色、葉身の裏面の主な色、葉身の横断面の形、葉身の縦断面の形、葉身の先端の形、葉縁^{きよ}の鋸歯の深さ、葉柄の長さ、花序の長さ、花序の幅、がくのアントシアニン着色の強弱、花の直径、花卉の主な色、やくの色、花粉の色、子房の主な色</u>	(略)
(略)	(略)	(略)

	(略)	菌糸密度、菌そう表面の着色の有無、菌そう裏面の着色の有無、菌そう表面の状態、菌そう周縁部の状態、菌糸体の生長最適温度、菌さんの縦断面の形、菌さんの直径、菌さんの厚さ、菌さんの直径／厚さ、菌さんの中心部の色、菌さんの周縁部の色、菌さんの硬さ、ひだの形、ひだの並び方、ひだの高さ、ひだの密度、ひだの色、菌柄へのつき方、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の硬さ、菌さんの直径の菌柄の長さに対する比、菌柄の主な色、菌柄の横断面の形、子実体の発生型、発生処理までの期間、発生処理から収穫最盛期までの期間、子実体の平均生重量、有効菌柄数	(略)		
	(略)	(略)	(略)		
	(略)	樹勢、樹の型、樹姿（側枝型品種に限る。）、節間長、皮目の多少、葉身の向き、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の色、葉身の光沢、葉身周縁部の鋸歯 ^{きよ} の形、葉身の横断面の形、葉柄の長さ、葉身の長さ／葉柄の長さ、葉柄基部のアントシアニンの着色面積、花の直径、花卉の重なり、やくに対する柱頭の位置、雄ずい基部のアントシアニンの着色、幼果を覆う色の着色面積、果実の重さ、果実の高さ、果実の横径、果実の高さ／横径、果実の形、果実の角張り、果実の王冠、果皮の地色、果皮の着色の色相、果皮の着色の濃淡、果皮の着色面積、果皮の着色の型、果皮のしま模様の明瞭度、梗あ部のさびの面積、果実側面のさびの面積、がくあ部のさびの面積、果点の数の多少、果柄の長さ、梗あ ^{きよ} の深さ、がくの開き、がくあ ^{きよ} の深さ、がくあ ^{きよ} の幅、果肉の硬さ、果肉の主な色、果肉の二次色、果肉の二次色の面積、果肉の桃色又は赤色着色の分布、果実の蜜、果実の糖度、果実の酸度、果肉の褐変、開花始期、収穫期、可食期、黒星病抵抗性、斑点落葉病抵抗性	果肉の褐変、黒星病抵抗性、斑点落葉病抵抗性		
	はたけしめじ	菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の肉質、子実体の発生に要する期間、子実体の平均乾燥重量	(略)		(略)
	(略)	(略)	(略)		
	リンゴ	樹勢、樹の型（生食用品種に限る。）、枝の数(台木用品種に限る。)、樹姿（生食用の分枝型品種に限る。）、結実の型（生食用品種に限る。）、新しょうの姿勢（台木用品種に限る。）、新しょうの伸長状態（台木用品種に限る。）、枝の毛じの多少（台木用品種に限る。）、枝の表面の光沢の強弱（台木用品種に限る。）、えき花芽の着生(台木用品種に限る。）、枝の太さ、節間長、枝の色（生食用品種に限る。）、枝の毛じの粗密、皮目の多少、皮目の大きさ（台木用品種に限る。）、皮目の形（台木用品種に限る。）、枝の陽光面の色（台木用品種に限る。）、芽の大きさ（台木用品種に限る。）、芽の先端の形（台木用品種に限る。）、芽の姿勢（台木用品種に限る。）、芽の支持部の大きさ（台木用品種に限る。）、枝の先端の色（台木用品種に限る。）、若葉のアントシアニン着色の有無（台木用品種に限る。）、若葉の着色の色相（台木用品種に限る。）、葉身の向き、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の横断面の形（台木用品種に限る。）、葉身の先端突起の長さ（台木用品種に限る。）、葉身の緑色の濃淡（生食用品種に限る。）、葉身の周縁の鋸歯 ^{きよ} の形、葉身の裏面の毛じの粗密、葉脈のアントシアニン着色の強弱(台木用品種に限る。）、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の広がり（生食用品種に限る。）、葉身の長さ／葉柄の長さ（台木用品種に限る。）、たく葉の大きさ(台木用品種に限る。）、つばみの色（生食用品種に	斑点落葉病抵抗性（生食用品種に限る。）		

						限る。)、花の大きさ（生食用品種に限る。)、花弁の重なり（生食用品種に限る。)、花柱の位置（生食用品種に限る。)、幼果のアントシアニン着色の広がり（生食用品種に限る。)、果実の大きさ（生食用品種に限る。)、果実の長さ（生食用品種に限る。)、果実の幅（生食用品種に限る。)、果実の長さ／幅（生食用品種に限る。)、果実の形（生食用品種に限る。)、果実の角張りの強弱（生食用品種に限る。)、果実の王冠の強弱（生食用品種に限る。)、果実のがくの開閉(生食用品種に限る。)、果実のがくの長さ（生食用品種に限る。)、果粉の多少（生食用品種に限る。)、果皮のろう質の多少（生食用品種に限る。)、果面の粗滑（生食用品種に限る。)、果皮の地色（生食用品種に限る。)、果皮を被う色の面積（生食用品種に限る。)、果皮を被う色の濃淡（生食用品種に限る。)、果皮を被う色の型（生食用品種に限る。)、果皮のしまの幅（生食用品種に限る。)、果皮のしま模様の明瞭度（生食用品種に限る。)、梗あ周辺のさびの量（生食用品種に限る。)、果実側面のさびの量（生食用品種に限る。)、がくあ周辺のさびの量（生食用品種に限る。)、果点の数（生食用品種に限る。)、果点の大きさ（生食用品種に限る。)、スカーフスキンの多少（生食用品種に限る。)、果柄の長さ（生食用品種に限る。)、果柄の太さ（生食用品種に限る。)、梗あ_の深さ（生食用品種に限る。)、梗あ_の幅（生食用品種に限る。)、がくあ_の深さ(生食用品種に限る。)、がくあ_の幅（生食用品種に限る。)、果肉の硬さ（生食用品種に限る。)、果肉の色（生食用品種に限る。)、果実の甘味（生食用品種に限る。)、果実の酸味（生食用品種に限る。)、果実の蜜の多少(生食用品種に限る。)、果心の形（生食用品種に限る。)、果実の子室の型（生食用品種に限る。)、ほう芽期（台木用品種に限る。)、開花始期（生食用品種に限る。)、収穫期（生食用品種に限る。)、斑点落葉病抵抗性（生食用品種に限る。)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<u>リング(台木用)</u>	<u>樹勢、枝の数、一年枝の数（取り木繁殖品種に限る。）、樹姿、とげの数、枝の伸長の型、枝の毛じ、枝の光沢、枝の太さ、節間長、皮目の多少、皮目の大きさ、枝の色、葉芽の大きさ、葉芽の先端部の形、一年枝の枝に対する葉芽の着生部の位置（取り木繁殖品種に限る。）、葉芽の着生部の大きさ、新しょうの色、新しょうのアントシアニンの着色面積、葉身の向き、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の横断面の形、葉身の先端の長さ、葉身周縁部の鋸歯^{きよ}の形、葉身周縁部の鋸歯^{きよ}の深さ、葉身周縁部の波打ち、葉身の裏面の毛じ、葉身の光沢、葉身の緑色の濃淡、葉柄の長さ、葉柄の長さ／葉身の長さ、葉柄のアントシアニンの着色面積、たく葉の大きさ、花の数（取り木繁殖品種に限る。）、つばみの色、花卉の重なり、花の直径、やくに対する柱頭の位置、果実の大きさ、果実の高さ／横径、果実の形、果実の角張り、果実の王冠、果皮の地色、果皮の着色の色相、果皮の着色面積、果柄の長さ、果実の心室の開度、ほう芽期、開花始期、挿し木発根性、わい化性</u>	<u>挿し木発根性、わい化性</u>
(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
<u>オリガヌム（オリガヌム ロツンディフオリウムを除く。）</u>	<u>草姿、側枝の数、茎の長さ、茎の太さ、茎のアントシアニン着色、茎の毛、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端部の形、葉身の基部^ふの形、葉身の色、葉身の毛、葉身の斑の有無、葉身の斑^ふの色、葉身の斑^ふの型、葉柄の長さ、花序の長さ、花序の幅、小穂の長さ、小穂の幅、ほう葉の形、ほう葉の先端部の形、ほう葉の色、がくの形、がくの色、花冠の長さ、花冠の高さ、上唇弁上端に対するやくの位置、唇弁の主な色、花喉部の外面の主な色</u>	
(略)	(略)	(略)
<u>オクシペタルム</u>	<u>草姿、草丈、茎の色、茎の毛、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の毛、葉柄の長さ、花序の長さ、一花序当たりの花数、小花柄の長さ、花型、花冠裂片の向き、花の直径、がく裂片の</u>	(略)

(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)
チヂミザサ	(略)	(略)
(新設)	(新設)	
(略)	(略)	(略)
<u>ルリトウワタ</u>	<u>草型、草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の長さ、花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花卉の形、花卉数、がくの形、がくの大きさ、が</u>	(略)

	<u>長さ、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の形、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色、花冠裂片の表面の二次色の分布、花冠裂片の裏面の色、副花冠の明瞭度、副花冠の先端部の色</u>	
(略)	(略)	(略)
(削る)	(削る)	
(略)	(略)	(略)
(略)	<u>樹姿、幹の形、幹上部の断面の形、幹の角間の溝、幹上部の陽光面の色、幹上部の非陽光面の色、幹中央部の断面の形、幹中央部の陽光面の色、幹中央部の非陽光面の色、フェルト状毛の有無、幹の毛、皮目の形、皮目の分布、小枝の数、枝の角度、枝の曲がり、葉芽の長さ、葉芽の形、葉芽の色、葉芽の先端の形、葉芽の位置、芽吹き時の葉身の表面の色、葉身の色の濃淡、葉身の幹への付き方、葉身の長さ、葉身の幅、主脈の長さ／葉身の幅、主脈のアントシアニン着色の有無、主脈のアントシアニンの分布、主脈のアントシアニン着色の強弱、主脈と側脈の角度、葉身表面の毛、葉身裏面の毛、葉身の裏面の毛の密度、葉身表面の輪郭、葉身の脈間の膨らみ、葉身の基部の形、葉柄と葉身の接合部の形、葉身の先端の形、葉身の裂状葉対の有無、葉身の上部の裂状葉対、葉身の中央部の裂状葉対、葉身の下部の裂状葉対、葉身の裂状葉対の先端の形、葉身の周縁の波打ちの有無、葉身の周縁の波打ちの大きさ、葉身の周縁の波打ちの間隔、葉身の基部の蜜腺の数、葉柄の長さ、葉</u>	(略)

	<u>くの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花穂の花数、花の香り、発芽期、開花期</u>	
(略)	(略)	(略)
<u>カラタチ</u>	<u>樹姿、樹の大きさ、樹勢、枝しょうの太さ、節間長、枝しょうの色、枝しょうのとげの多少、葉形、葉の大きさ、網脈の鮮明度、翼葉の形、翼葉の大きさ、葉柄の長さ、葉柄の太さ、花序、花の大きさ、花卉の形、花卉の大きさ、花卉の色、花卉の数、花糸の数、花糸の分離、子房の形、子房の大きさ、花粉の多少、果形、果実の大きさ、果皮の色、油胞の大きさ、果面の粗滑、果皮の厚さ、はく皮の難易、じょうのう膜の硬さ、砂じょうの形、砂じょうの大きさ、砂じょうの色、果汁の多少、甘味、酸味、苦味、種子数、はいの色、はいの数、発芽期、開花期、収穫期</u>	
(略)	(略)	(略)
<u>ハコヤナギ（ボブラ）</u>	<u>樹姿、幹の通直性、幹の完満性、幹の真円性、材の色、繊維配列、繊維の長さ、もくの色、材の比重、樹皮の色、樹皮の厚さ、樹皮の紋様、枝の太さ、枝の長さ、枝角、枝付き密度、枝の毛の多少、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉の毛の多少、葉の毛の形、葉の毛の色、花房の形、花形、花の大きさ、花色、一花房の花数、果実の形、果実の大きさ、果実の色、種子の形、種子の大きさ、種子の色、発芽期、開花期、落葉性、成長性、ほう芽性、発根性、結実性、枝の樹脂の分泌の有無、冬芽の樹脂の分泌の有無、葉の樹脂の分泌の有無</u>	(略)

		枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る。）、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る。）、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）、花卉の数、花色の分類、花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る。）、花卉の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る。）、花の直径、花の形、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る。）、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る。）、花の香りの強弱、がくの変形の強弱、花卉一枚ごとの展開の有無、花卉の形、花卉の切れ込みの強弱、花卉の周縁の反りの強弱、花卉の波打ちの強弱、花卉の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る。）、花卉の長さ（切り花用品種に限る。）、花卉の幅（切り花用品種に限る。）、花卉の表面の色数、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る。）、花卉の表面の主な色、花卉の表面の二次色、花卉の表面の三次色、花卉の表面の二次色の分布、花卉の表面の三次色の分布、花卉の表面の基部の目の有無、花卉の表面の基部の目の大きさ、花卉の表面の基部の目の色、花卉の裏面の主な色、外側の雄ずいの花糸の主な色、花床の大きさ（庭園用品種に限る。）、果実の縦断面の形（庭園用品種に限る。）、果実の色（庭園用品種に限る。）			枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有しない品種に限る。）、開花枝の開花側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る。）、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る。）、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る。）、花卉の数、花色の分類、花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る。）、花卉の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る。）、花の直径、花の形、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る。）、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る。）、花の香りの強弱、がくの変形の強弱、花卉一枚ごとの展開の有無、花卉の形、花卉の切れ込みの強弱、花卉の周縁の反りの強弱、花卉の波打ちの強弱、花卉の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る。）、花卉の長さ（切り花用品種に限る。）、花卉の幅（切り花用品種に限る。）、花卉の表面の色数、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る。）、花卉の表面の主な色、花卉の表面の二次色、花卉の表面の三次色、花卉の表面の二次色の分布、花卉の表面の三次色の分布、花卉の表面の基部の目の有無、花卉の表面の基部の目の大きさ、花卉の表面の基部の目の色、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る。）、外側の雄ずいの花糸の主な色、花床の大きさ（庭園用品種に限る。）、果実の縦断面の形（庭園用品種に限る。）、果実の色（庭園用品種に限る。）		
	（略）	（略）	（略）		（略）	（略）	
	（略）	（略）	スクロース含有、リコペン含有量、GABA含有量、サツマイモネコブセンチュウ抵抗性、半身萎凋病抵抗性、 <u>半身萎凋病抵抗性</u> 、 <u>萎凋病レース1抵抗性</u> 、 <u>萎凋病レース2抵抗性</u> 、 <u>萎凋病レース3抵抗性</u> 、根腐萎凋病抵抗性、葉かび病レース0抵抗性、トマトモザイクウイルス系統0抵抗性、トマトモザイクウイルス系統1抵抗性、トマトモザイクウイルス系統2抵抗性、		トマト	（略）	スクロース含有、リコペン含有量、GABA含有量、半身萎凋病抵抗性、 <u>萎凋病レース3抵抗性</u> 、根腐萎凋病抵抗性、葉かび病レース0抵抗性、トマトモザイクウイルス系統0抵抗性、トマトモザイクウイルス系統1抵抗性、トマトモザイクウイルス系統2抵抗性、疫病抵抗性、斑点病抵抗性、青枯病抵抗性、トマト黄化葉巻ウイルス抵抗性（イスラエル系統）

		疫病抵抗性、斑点病抵抗性、青枯病抵抗性、 トマト黄化葉巻ウイルス抵抗性（イスラエル系統）
(略)	(略)	(略)
(略)	<u>幼芽の大きさ、幼芽の基部の形、幼芽の基部のアントシアニン着色、幼芽の基部のアントシアニン着色における青色の割合、幼芽の基部の毛、幼芽の頂部の基部に対する大きさ、幼芽の頂部の型、幼芽の頂部のアントシアニン着色、幼芽の頂部の毛、幼芽の根端の数、幼芽の側枝の長さ、植物体の草型、植物体の草姿、茎のアントシアニン着色、複葉の大きさ、小葉の重なり、二次小葉の数、葉の緑色の濃淡、複葉の中肋^{ろく}のアントシアニン着色、第二側小葉の長幅比、頂小葉と側小葉の合着の出現率、花芽のアントシアニン着色、花房の数、花房の大きさ、花柄のアントシアニン着色、花冠の直径、花冠内面のアントシアニン着色、花冠内面のアントシアニン着色における青色の割合、花冠内面のアントシアニン着色の広がり、植物体の草高、やくの色、枯ちよう期、塊茎の形、塊茎の目の数、塊茎の目の深さ、塊茎の皮色、塊茎の表皮の粗滑、塊茎の目の基部の色、塊茎の肉色、塊茎の光反応による皮のアントシアニン着色の強弱（皮色が黄白及び黄の品種に限る。）、休眠期間、上いも重、上いも数、上いもの平均重、肉質、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性、ジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性</u>	休眠期間、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性、ジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性
(略)	(略)	(略)

(略)	(略)	(略)
バレイショ	<u>幼芽の大きさ、幼芽の形、幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱、幼芽の基部のアントシアニン着色における青色の割合、幼芽の基部の毛の多少、幼芽の頂部の基部に対する大きさ、幼芽の頂部の型、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱、幼芽の頂部の毛の多少、幼芽の根端の数、幼芽の側枝の長さ、植物体の草型、植物体の草姿、茎のアントシアニン着色の強弱、複葉の大きさ、小葉の重なり、二次小葉の出現度、複葉の緑色の濃淡、複葉の表面の中肋^{ろく}のアントシアニン着色の強弱、第二側小葉の長幅比、頂小葉と側小葉の合着の出現率、花芽のアントシアニン着色の強弱、植物体の草高、花の数、花房の大きさ、花柄のアントシアニン着色の強弱、花冠の大きさ、花冠内面のアントシアニン着色の強弱、花冠内面のアントシアニン着色における青色の割合、花冠内面のアントシアニン着色の広がり、やくの色、枯ちよう期、塊茎の形、塊茎の目の数、塊茎の目の深さ、塊茎の皮色、塊茎の目の基部の色、塊茎の表皮のネット、塊茎の肉色、塊茎の光反応による皮のアントシアニン着色の強弱（皮色が淡ベージュ及び黄の品種に限る。）、休眠期間、上いも重、上いも数、上いもの平均重、肉質、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性</u>	休眠期間、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性
(略)	(略)	(略)

	(略)	菌糸密度、菌そう表面の着色の有無、菌そう裏面の着色の有無、菌糸体の生長最適温度、板状原基（氣中菌糸）の割合、子実体株の直径、子実体株の高さ、花卉状菌さんの色、花卉状菌さんの形、花卉状菌さんの厚さ、花卉状菌さんの硬さ、花卉状菌さん周縁部の切れ込み割合、花卉状菌さんの密度、枝の色、枝の厚さ、枝の硬さ、菌柄の色、菌柄の厚さ、菌柄の硬さ、菌柄の模様割合、最適培養期間、発生処理から収穫最盛期までの期間、子実体株の平均重量	(略)		
	(略)	(略)	(略)		
	(略)	草型、草丈、茎の長さ、茎のアントシアニン着色の強弱、節間長、葉型、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉柄の長さ、葉身の最大幅の位置、若葉の主な色、葉身の表面の主な色、葉身の斑の有無、葉身の周縁の切れ込みの深さ（単葉の品種に限る。）、花型、花の長さ、花の幅、花の色数、花の主な色、花の二次色、花冠裂片の幅、花冠裂片の先端の形、花冠裂片の向き（一重品種に限る。）、花筒の長さ、花筒喉部の主な色（一重品種に限る。）	(略)		
	(略)	(略)	(略)		
	(略)	種子の色、種子のフェノール反応による着色（種子の色が紫及び青の品種を除く。）、しょう葉のアントシアニンの着色、草姿、反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度、止め葉の葉耳のアントシアニン着色、出穂期、止め葉の葉しょうの白粉、止め葉の白粉、穂の白粉、穂首の白粉、護穎 ^{えい} の外面の毛の有無、草丈、稈 ^{かん} の長さ、穂首節直下の節間の髓 ^{のぎ} の厚さ、粒着密度、穂の長さ、芒 ^{のぎ} の有無、穂の先端の芒 ^{のぎ} の長さ、穂の色、穂の形、穂軸の先端凸部表面の毛、護穎 ^{えい} の肩部の幅、護穎 ^{えい} の肩部の形、護穎 ^{えい} の嘴 ^{くちばし} の長さ、護穎 ^{えい} の嘴 ^{くちばし} の形、護穎 ^{えい} の内側の毛、稃 ^ふ の色、粒の形、成熟期、	粒質、穂発芽性、コムギ綺萎縮病（病源性Ⅱ型）抵抗性、Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現		
	はなびらたけ	菌糸密度、氣中菌糸の発達状態、菌叢 ^{そう} の周縁部の形状、菌叢 ^{そう} の表面の着色の有無、菌叢 ^{そう} の裏面の着色の有無、菌糸体の生長最適温度、菌糸体の温度別生長速度（15℃／30日）、菌糸体の温度別生長速度（20℃／30日）、菌糸体の温度別生長速度（25℃／30日）、子実体の径、子実体の高さ、菌柄の色、菌柄の厚さ、菌柄の肉質、子実体の枝の多少、子実体の花卉状片の形、子実体の枝の色、子実体の枝の厚さ、子実体の枝の肉質、子実体の発生型、原基形成発生最適温度、子実体の生育最適温度、発生最盛期までの期間（種菌接種から収穫適期までの期間）、発生操作から収穫期までの期間、収量	(略)		(略)
	(略)	(略)	(略)		(略)
	ステラ	草型、草丈、茎の長さ、茎のアントシアニン着色の強弱、節間長、葉型、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉柄の長さ、葉身の最大幅の位置、若葉の主な色（成葉の色と明確に異なる場合）、葉身の表面の主な色、葉身の斑の有無、葉身の周縁の切れ込みの深さ（単葉の品種に限る。）、花型、花の長さ、花の幅、花の色数、花の主な色、花の二次色、花冠裂片の幅、花冠裂片の先端の形、花冠裂片の向き（一重品種に限る。）、花筒の長さ、花筒喉部の主な色（一重品種に限る。）	(略)		(略)
	(略)	(略)	(略)		(略)
	コムギ	種子の色、種子のフェノール反応による着色、しょう葉のアントシアニンの着色、草姿、反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度、止め葉の葉耳のアントシアニンの着色、出穂期、止め葉の葉しょうの白粉、止め葉の白粉、穂の白粉、穂首の白粉、護穎 ^{えい} の外面の毛の有無、草丈、稈 ^{かん} の長さ、穂首節直下の節間の髓 ^{のぎ} の厚さ、粒着密度、穂の長さ、芒 ^{のぎ} の有無、穂の先端の芒 ^{のぎ} の長さ、穂の色、穂の形、穂軸の先端凸部表面の毛、護穎 ^{えい} の肩部の幅、護穎 ^{えい} の肩部の形、護穎 ^{えい} の嘴 ^{くちばし} の長さ、護穎 ^{えい} の嘴 ^{くちばし} の形、護穎 ^{えい} の内側の毛、稃 ^ふ の色、粒の形、成熟期、千粒重、胚乳 ^{はい} の型、粒質、まき性、			粒質、穂発芽性、Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現

	<u>千粒重、胚乳^{はい}の型、粒質、まき性、穂発芽性、コムギ^{しま}萎縮病（病源性Ⅱ型）抵抗性、Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現</u>	
(略)	(略)	(略)
(略)	<u>葉部の高さ、株の幅、葉の数、新葉の表面の主な色（斑を除く。）、新葉の斑の有無、新葉の斑の型（斑のある品種に限る。）、新葉の二次色の模様（斑を除く。）、新葉の表面の二次色（斑を除く。）、新葉の先端部の色（斑を除く。）、葉しょうの長さ、葉しょうの幅、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の先端の形、葉身の斑の有無、葉身の表面の主な色（斑を除く。）、葉身の斑の型（斑のある品種に限る。）、葉身の二次色の模様（斑を除く。）、葉身の表面の二次色（斑を除く。）、葉身の先端部の色（斑を除く。）、葉身の裏面の主な色（斑を除く。）、ほうの色、花序の位置、花序の分枝の有無、花序の分枝数、花序の向き、花序の長さ、花序の着花部の長さ、花序の幅（花序に分枝がある品種に限る。）、花穂の長さ（花序に分枝がある品種に限る。）、花穂の幅、花穂の厚さ、花穂の形、花ほうの数、花ほうの着生状態、花ほうの長さ、花ほうの幅、花ほうの先端の角度、花ほうの外面の主な色、花ほうの外面の二次色、花ほうの内面の主な色、がくの色、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の先端の色、子房の色、花柱の色、柱頭の色</u>	(略)
(略)	(略)	(略)
(削る)	(削る)	
(略)	(略)	(略)

	<u>穂発芽性、Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現</u>	
(略)	(略)	(略)
<u>フリーセア</u>	<u>葉部の高さ、株の幅、葉の数、新葉の表面の主な色（斑を除く。）、新葉の斑の有無、新葉の斑の型（斑のある品種に限る。）、新葉の二次色の模様（斑を除く。）、新葉の表面の二次色（斑を除く。）、新葉の先端部の色（主な色と異なる場合に限る。）（斑を除く。）、葉しょうの長さ、葉しょうの幅、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の先端の形、葉身の斑の有無、葉身の表面の主な色（斑を除く。）、葉身の斑の型（斑のある品種に限る。）、葉身の二次色の模様（斑を除く。）、葉身の表面の二次色（斑を除く。）、葉身の先端部の色（主な色と異なる場合に限る。）（斑を除く。）、葉身の裏面の主な色（斑を除く。）、^{ほう}苞の色、花序の位置、花序の分枝の有無、花序の分枝数、花序の向き、花序の長さ、花序の着花部の長さ、花序の幅（花序に分枝がある品種に限る。）、花穂の長さ（花序に分枝がある品種に限る。）、花穂の幅、花穂の厚さ、花穂の形、^{ほう}花苞の数、^{ほう}花苞の着生状態、^{ほう}花苞の長さ、^{ほう}花苞の幅、^{ほう}花苞の先端の角度、^{ほう}花苞の外面の主な色、^{ほう}花苞の外面の二次色、^{ほう}花苞の内面の主な色、がくの色、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の先端の色、子房の色、花柱の色、柱頭の色</u>	(略)
(略)	(略)	(略)
<u>ワサビ</u>	<u>草姿、草丈、葉色その他葉の形状、葉数、葉柄の色、葉柄基部の形状、根茎の表皮色その他根茎の形状、根の形状、根数、抽だい性、抽だい茎数、分けつ性、根茎肥大の早晩</u>	
(略)	(略)	(略)

如 報 七 七 四

事 務

判決

令和5年(オ)第360号、同年(受)第445号地位確認等請求事件について、令和8年2月18日大法廷において次のような判決があった。(最高裁判所)

令和5年(オ)第360号

令和5年(受)第445号

判 決

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の名古屋高等裁判所令和3年(ネ)第833号、同4年(ネ)第182号地位確認等請求控訴、同附帯控訴事件について、同裁判所が令和4年11月15日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。

主 文

- 1 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
- 2 第1審判決中上告人敗訴部分を取り消す。
- 3 前項の取消部分に関する被上告人の請求をいずれも棄却する。
- 4 第1項の破棄部分に関する被上告人の附帯控訴を棄却する。
- 5 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

理 由

上告代理人春名茂ほかの上告理由及び上告受理申立て理由(ただし、排除されたものを除く。)について

第1 事案の概要

1 令和元年法律第37号(成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律。以下「一括整備法」という。)による改正前の警備業法14条、3条1号の規定は、被保佐人であることを警備員の欠格事由の一つとして定めていた(以下、上記規定のうち被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めた部分を「本件規定」という。)が、同改正により、本件規定は削除された。

被上告人は、軽度の知的障害を有し、警備業を営む会社との間の雇用契約に基づき、警備員として交通誘導に係る警備業務に従事していたが、平成29年3月、被上告人についての保佐開始の審判

が確定した。これに伴い、警備業法上の警備員の欠格事由の発生を解除条件としていた上記雇用契約は終了し、被上告人は、上記会社を退職した(以下、この退職の時点を「本件退職時点」という。)

本件は、被上告人が、本件規定は憲法22条1項及び14条1項に違反し、国会が本件退職時点までに本件規定を改廃する立法措置をとらなかったこと(以下「本件立法不作為」という。)は違法であるなどと主張して、上告人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払を求める事案である。

2 関係法令の定めは、次のとおりである。

(1) 警備業法2条1項は、「警備業務」とは、事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(1号)、人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(2号)、運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(3号)及び人の身体に対する危害の発生を、その身边において警戒し、防止する業務(4号)のいずれかに該当する業務であって、他人の需要に応じて行うものをいう旨を定めている。

同条4項は、「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者が警備業務に従事するものをいう旨を定めている。

(2) 警備業法14条(平成16年法律第50号による改正前は7条)は、18歳未満の者又は3条1号から7号までのいずれかに該当する者は警備員となってはならない旨を定め(1項)、警備業者は14条1項に規定する者を警備業務に従事させてはならない旨を定めている(2項)。また、同法3条柱書きは、同条各号のいずれかに該当する者は警備業を営んではならない旨を定めている。

一括整備法による改正前の警備業法3条1号は、成年被後見人又は被保佐人(以下、併せて「成年被後見人等」という。)等を掲げていた。

3 原審の適法に確定した事実関係等の概要(公知の事実を含む。)は、次のとおりである。

(1) 警備業法の制定及び改正の経緯等

ア 昭和47年以前は、警備業に対して特段の法的規制はされていなかったが、警備業者の増加に伴い、警備先における警備員による窃盗や暴行等の事案が発生していたことを受け、同年7月、警備業務の実施の適正を図ることを目的として、警備業法が制定された(同年法律第117号)。

その後、警備業は活動領域を拡大させた一方、警備業者による法令違反、警備員の非行等の問題が多発し、警備業務に対する社会的信頼の確保が喫緊の課題となったことを受け、不適格業者の排除、警備員の非行・不祥事の防止、警備員の質的向上を図るため、昭和57年7月、警備業法の改正(同年法律第67号。以下「昭和57年改正」という。)がされた。昭和57年改正により、警備員の欠格事由(7条)として、禁治産者又は準禁治産者(3条1号)及び精神病者(同条5号)等が掲げられた(以下、昭和57年改正後の同法7条、3条1号の規定のうち準禁治産者であることを警備員の欠格事由として定めた部分を「本件前身規定」という。)

イ 平成11年12月、成年後見制度を導入することを内容とする民法の改正(同年法律第149号。以下「平成11年民法改正」という。)等がされたことに伴い、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(同年法律第151号。以下「平成11年整備法」という。)による警備業法の改正がされ、3条1号の「禁治産者若しくは準禁治産者」の文言が「成年被後見人若しくは被保佐人」に改められた。

平成11年整備法による関係法律の改正前は、禁治産者又は準禁治産者であることを欠格事由とする規定が150余(準用規定を含まない。以下同じ。)存在したが、同改正により、そのうち公的な機関による選任及び罷免・解任等の個別的な能力審査の手続が整備されている法律に設けられた40余が削除され、残りの110余は成年被後見人等であることを欠格事由とする規定(以下「成年被後見人等に係る欠格条項」という。)に改められた。参議院法務委員会において平成11年整備法に係る法律案が可決された際には、政府等は、新たな成年後見制度の実施に当たり、残された成年被後見人等に係る欠格条項について更なる見直しを行うこと等について格段の努力をすべきである旨の附帯決議がされた。

ウ 内閣府に設置された障害者施策推進本部は、平成11年8月の決定「障害者に係る欠格条項の見直しについて」(以下「平成11年決定」という。)において、資格、免許又は業の許可等の欠格事由

として障害者を表す身体又は精神の障害自体を掲げるなどする法令の規定の見直しを行うこととしたが、本件前身規定を含む禁治産者又は準禁治産者であることを欠格事由とする規定は、見直しの対象とはしなかった。

平成11年決定において、精神病者であることを警備員等の欠格事由とする警備業法の見直しの対象とされたこと等を受け、平成14年11月、同法の改正(同年法律第108号。以下「平成14年改正」という。)がされた。平成14年改正により、同法3条5号の規定のうち精神病者であることを欠格事由とする部分が削除されるとともに、同条7号において、心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるものであることを欠格事由とする規定が設けられた(以下、同号に該当する者であることを警備員の欠格事由とする同法7条(平成16年法律第50号による改正後は同法14条)、3条7号の規定を「7号規定」という。)。また、平成15年3月、警備業の要件に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)の改正(平成15年国家公安委員会規則第2号)がされ、規則3条1項において、同法3条7号の国家公安委員会規則で定める者は精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする旨が定められた。

エ 警察庁が公表した警備業者当たりの警備員数の分布の統計によれば、昭和56年6月末時点においては、警備員数100人以下の警備業者が全体の約93%、警備員数10人以下の警備業者が全体の約45%を占め、平成29年末時点においては、警備員数100人未満の警備業者が全体の約90%、警備員数10人未満の警備業者が全体の約35%を占めており、いずれの時点においても中小零細の企業が占める割合が高かった。

(2) 障害者の権利に関する条約の批准及び国内法の整備等の経緯

ア 平成18年12月、国際連合総会において、障害者の権利に関する条約(以下「障害者権利条約」という。)が採択され、我が国は、平成19年9月、これに署名した。

障害者権利条約は、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とし（1条前段）、障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害であって、様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を含むと定義し（同条後段）、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進すること（4条1項柱書き）、並びに、このために、障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措置（立法を含む。）をとること（同項(b)）等を締約国の一般的義務として約束する旨を定めている。また、障害者権利条約は、平等及び無差別（5条）及び法律の前にひとしく認められる権利（12条）に関する条項を設けているほか、労働及び雇用に関し、締約国が、あらゆる形態の雇用に係る全ての事項に関し、障害に基づく差別を禁止すること等の措置をとることにより、労働についての障害者の権利が実現されることを保障し、及び促進すること等を定めている（27条1項(a)）。

イ その後、障害者基本法の改正（平成23年法律第90号）、障害者自立支援法の改正（平成24年法律第51号。改正後の題名は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。）の制定及び障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」という。）の改正（同年法律第46号）等が行われ、障害者権利条約の理念や差別の禁止等に関する基本原則が国内法に反映された。我が国は、これらの国内法の整備を踏まえ、平成26年1月、障害者権利条約を批准した（同年条約第1号）。

上記の改正後の障害者基本法は、目的規定において、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえない個人として尊重されるものである旨を明示し（1条）、障害者について、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害が

ある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいうと定義し（2条1号）、障害を理由とする差別の禁止等に関する基本原則（4条）を定めている。また、障害者差別解消法は、障害者基本法の理念にのっとり、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別の禁止等（7条、8条）を定めており、上記の改正後の障害者雇用促進法は、労働者の募集・採用時及び採用後における障害を理由とする差別の禁止等（34条、35条、36条の2、36条の3）を定めている。障害者差別解消法及び上記の改正後の障害者雇用促進法のうち差別の禁止等に関する部分（以下、併せて「障害者差別解消法等」という。）は、約3年の準備期間を経て、平成28年4月に施行された。

(3) 成年後見制度の利用の促進に関する法律の制定等の経緯

ア 平成22年7月、有識者や関係機関の担当者が参加した成年後見制度研究会において、成年後見制度の運用上の改善策に関する研究報告がされた。同報告において、成年後見の類型は主として財産の処分等に必要な判断能力に照らして決められているのであるから、成年後見等が開始したとしても、その余の能力が直ちに欠如しているとはいえない、成年被後見人等に関する資格制限規定が成年後見制度の利用を阻害する要因となることはできるだけ避けるべきであるなどの見解が示された。

イ 平成22年10月、成年後見法世界会議において、成年後見制度の適切な利用を訴えるための「成年後見制度に関する横浜宣言」が採択された。同宣言においては、我が国の課題の一つとして、成年後見制度に多く残されている欠格事由は撤廃すべきである、特に後見開始決定に伴う選挙権の剥奪には合理的根拠はなく、憲法で保障された普通選挙の理念に反し、基本的人権を著しく損なうものであるとされた。

ウ 東京地方裁判所は、平成25年3月、成年被後見人である者が、国に対し、次回の衆議院議員及び参議院議員の選挙において投票をすることができる地位にあることの確認を求めた訴訟において、成年被後見人が選挙権を有しない旨を定めた同年法律第21号による改正前の公職選挙法11条1

項1号の規定は、憲法15条1項及び3項、43条1項並びに44条ただし書に違反し、無効であるとして、請求認容の判決をした（以下、この判決を「平成25年東京地裁判決」という。）。同年5月、上記改正により、上記規定は削除された。

エ 平成28年4月、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、成年後見制度の利用の促進に関する法律（同年法律第29号。以下「利用促進法」という。）が制定され、同年5月、施行された。

利用促進法は、成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする旨を定め（3条1項）、基本方針の一つとして、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行う旨を定めており（11条2号）、成年被後見人等の権利の制限に係る関係法律の改正等の基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上の措置については、利用促進法の施行後3年以内を目途として講ずるものとした（9条）。

オ 平成29年3月、「成年後見制度利用促進基本計画について」等が閣議決定され、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について、成年後見制度の利用を躊躇させる要因の一つであるとされていること等が指摘された上で、今後、政府において検討を加え、速やかに必要な見直しを行うこととされた。

内閣府に設置された成年後見制度利用促進委員会は、同年12月、当時170余の法律に設けられていた成年被後見人等に係る欠格条項をいずれも削除し、必要に応じて代替的に個別的・実質的な審査の規定を整備する方針を示した。

警備業法を所管する警察庁は、平成30年2月、成年被後見人等であることを警備員の欠格事由として定める規定の削除について政策評価を行い、心身の障害がある者の適格性に対する個別的・実質的な審査によって警備業務の特性に応じて必要となる能力の有無を判断する7号規定が既に設けられているため、特段の影響は想定されないと評価した。

カ 平成30年3月、上記方針により見直しを行った一括整備法に係る法律案が国会に提出され、令和元年6月、一括整備法が成立した。これにより、本件規定を含む成年被後見人等に係る欠格条項は、その大半が削除され、その余も同年中に成立した改正法により削除された。

第2 本件規定の憲法適合性について

1 原審は、本件退職時点において、本件規定は、憲法22条1項及び14条1項のいずれにも違反していた旨判断した。

所論は、本件退職時点において、本件規定は憲法22条1項及び14条1項のいずれにも違反するものではなかったとして、原審の上記判断には憲法22条1項及び14条1項の解釈適用の誤りがある旨をいうものである。

2(1) 本件規定は、被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めており、被保佐人である者の職業選択の自由を制約するとともに、警備員となる資格について、被保佐人である者と被保佐人でない者とを区別するものである。

(2) 憲法22条1項は、狭義における職業選択の自由のみならず、職業活動の自由も保障しているところ、こうした職業の自由に対する規制措置は事情に応じて各種各様の形をとるため、その同項適合性を一律に論ずることはできず、その適合性は、具体的な規制措置について、規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量した上で慎重に決定されなければならない。この場合、上記のような検討と考量をするのは、第一次的には立法府の権限と責務であり、裁判所としては、規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上、そのための規制措置の具体的内容及び必要性和合理性については、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる限り、立法政策上の問題としてこれを尊重すべきものであるところ、その合理的裁量の範囲については、事の性質上おのずから広狭があり得るのであって、裁判所は、具体的な規制の目的、対象、方法等の性質と内容に照らして、これを決すべきものである（以上につき、最高裁昭和43年（行ツ）第120号同50年4月30日大法廷判決・民集29巻4号572頁参照）。

また、憲法14条1項は、法の下の平等を定めており、この規定が、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは、当裁判所の判例とするところである（最高裁昭和37年（オ）第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁、最高裁昭和45年（ア）第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁等）。

(3) 本件規定は、警備員の欠格事由を定め、およそ被保佐人が警備員となってはならないこととするものであるから、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制ではなく、狭義における職業選択の自由そのものに制約を課するものであって、職業の自由に対する強力な制限となるものである。その上、本件規定は、被保佐人を対象とするものであるところ、保佐開始の審判は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者についてされるものであるから（民法11条）、本件規定は、被保佐人が精神上の障害を有することを理由として上記の制限をするものといえることができる。このように、本件規定は、障害者である被保佐人を被保佐人でない者と区別して一律に規制の対象とし、精神上の障害を理由として狭義における職業選択の自由そのものを制約するものである。

以上のような本件規定の内容、性質に照らすと、本件規定の憲法22条1項適合性の判断と憲法14条1項適合性の判断は、相互に密接に関連し、検討に当たって考慮すべき事項が共通するものであるといえるのであって、上記の各条項との関係で本件規定の合憲性を肯定し得るためには、本件規定による規制が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要するものと解するのが相当である。

(4) 本件前身規定及び本件規定の制定の経緯や内容に照らせば、本件規定の目的は、警備業務が他人の生命、身体、財産等の安全を守ることを内容とする業務であることに鑑み、警備業務の実施の適正を図るとともに、依頼者及び第三者から警備員としての信頼を確保し得る者が警備業務に従事することを担保することにあるといえることができる。このような立法目的自体は、重要な公共の利益に合致するものである。

この目的のために本件規定のような規制措置を設ける必要があるかどうかや、具体的にどのような規制措置が適切妥当であるかを立法府が判断するに当たっては、警備業務の実態や警備業者の業務態勢、保佐を含む成年後見制度の運用の在り方、同制度が対象とする精神上の障害を有する者を取り巻く状況等の諸事情を踏まえ、警備業務に要求される能力、保佐開始の審判がされる者の能力及び立法目的を達成し得る代替措置の有無等について評価を行う必要があり、こうした評価は一義的に定まるものではないから、上記の立法府の判断には一定の裁量が認められるが、他方で、本件規定が精神上の障害を有することを理由として被保佐人を被保佐人でない者と区別して一律に規制の対象とするとともに、被保佐人の狭義の職業選択の自由を制約するものであることを踏まえると、立法府に広い裁量が認められるものではないといえるべきである。そして、立法府の上記判断がその合理的裁量の範囲を逸脱したと認められる場合には、本件規定は、憲法22条1項及び14条1項に違反することとなる。

3(1) 前記事実関係等によれば、警備先における警備員による窃盗や暴行等の事案が発生していたことを受けて昭和47年に警備業法が制定され、その後、警備業の活動領域の拡大に伴い、警備業者による法令違反や警備員の非行等の問題が多発したことを受けて、警備業務の実施の適正を図るなどの目的のために昭和57年改正が行われたものである。本件前身規定は、上記目的のために、準禁治産宣告を受けた者の判断能力に着目して警備員について欠格事由を定めたものと解される。

警備業務は、警備員の有形又は無形の影響力によって他人の生命、身体、財産等を守ることを内容とする業務であり、その性質上、他人の権利や自由を侵害しかねず、不適切な警備業務の実施によって国民生活に大きな不安と混乱を与えるおそれがあるという側面を有している。そのため、警備員には、警備業務の実施に伴って発生する様々な事象に対し、適法、妥当かつ臨機応変に対応することが求められ、これに必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う能力が要求される。

これに対し、昭和57年改正の当時、準禁治産宣告の対象とされていた心神耗弱者（平成11年民法改正前の民法11条）は、一般に、精神障害の程度が心神喪失のように完全に意思能力を失うまでには至らず、不完全ながら判断能力を有する者をい

うと解されていたものである。準禁治産の制度は、精神能力の不完全な者の財産を保護するための制度であることからすると、準禁治産宣告において審査される判断能力は、上記のような警備業務を適正に実施するに当たって必要な能力と完全に一致するものではないものの、準禁治産宣告を受けた心神耗弱者については、精神障害による判断能力の低下が公的機関である家庭裁判所によって確認されているのであるから、当時の知見の下では、警備業務の適正な実施を期待することができないとみることには相応の合理性があったといえることができる。しかも、家庭裁判所は、準禁治産宣告をするには、本人の心神の状況について、必ず、医師その他適当な者に鑑定をさせなければならないものとされていたのであるから（平成12年最高裁判所規則第1号による改正前の家事審判規則24条、30条）、準禁治産宣告は、精神医学上の検査や診断に基づく、専門的で信頼性の高い判断であったといえるべきである。

他方で、警備業者については、中小零細の企業が圧倒的多数を占めており、上記のように警備業者による法令違反等の問題が多発していた状況の下では、警備員の資質につき警備業者による自発的な維持管理を期待することは困難であったといえることができる。

そうすると、昭和57年改正の当時、本件前身規定について、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であるとした立法府の判断が、その合理的裁量の範囲を逸脱するものであったといえることはできない。

(2) その後、平成11年民法改正により新たに成年後見制度が導入され、これに伴って本件前身規定は本件規定に改められることになった。また、平成14年改正により7号規定が設けられた。

7号規定は、規則3条1項の規定を併せて考えると、精神機能の障害により判断能力が低下した者を対象とする規定であるといえることはできるものの、保佐開始の審判のように公的機関による判断がされるものではなく、判断の基礎となる資料の収集、分析、評価を含め、警備業者の自発的判断に委ねられているものであるため、本件規定がなくともその立法目的を達成するのに十分なものであるかどうかを直ちに見極めることは困難であったといえるべきである。

そうすると、平成14年改正の当時においても、本件規定が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が、その合理的裁量の範囲を逸脱するものであったといえることはできない。

(3) しかしながら、その後、本件退職時点に至るまでに、本件規定を取り巻く諸事情は、変化したといえるべきである。

すなわち、成年後見制度の導入やその後の利用促進の動きの中で、保佐を含む成年後見制度は、主として財産の処分等に関する判断能力に着目したものと理解されるようになり、成年被後見人等に係る欠格条項については、成年後見制度の利用を阻害するものとして、その見直しが求められることとなった。また、平成22年には、成年後見制度の運用上の改善策に関する研究報告において、成年後見等が開始したとしても、その余の能力が直ちに欠如しているとはいえないなどと評価されるようになった。

そして、平成23年から平成25年にかけて障害者権利条約の批准に向けた国内法の整備が進められ、平成26年には同批准がされ、その後、平成28年には障害者差別解消法等が施行されるに至った。障害者権利条約の批准に伴い整備された国内法は、障害者の定義を新たなものとした上で、障害者が人権を保障され、尊厳を尊重されるべき旨を明示するなどしており、社会における障害の捉え方の変化等を受けて、福祉や保護を中心とした障害者施策を法的な権利の保障を中心とするものへと転換していく流れを反映させたものであったといえることができる。これら障害者権利条約の批准やこれに伴う国内法の整備等の一連の動きとあいまって、徐々に障害者を取り巻く社会や国民の意識の変化が進み、障害者の権利の保障の在り方が大きく変容することとなった。障害者の労働、雇用との関係でも、障害者差別解消法等の成立から施行までに約3年の準備期間が設けられ、その施行に向けた準備の過程で障害を理由とする差別の禁止等に関する考え方が行政機関等や事業者に周知されるなどしたことにより、労働者について障害を理由とする差別が禁止されるべきであるとする考え方が確立するに至ったといえるべきである。また、平成28年に制定された利用促進法にお

いても、障害者権利条約や、その批准に伴い整備された国内法の理念が反映され、成年後見制度の利用の促進に当たって、成年被後見人等が基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられるべきこと等が定められるに至っている。

その一方で、平成14年改正により設けられた7号規定は、上記のとおり、本件規定の立法目的を達成するのに十分なものであるかどうかを直ちに見極めることは困難なものであったが、その後、特にその実効性を疑問視させるような事象をうかがうことはできないし、警察庁が平成30年に行った政策評価においては、7号規定が既に設けられているため、本件規定を削除することによる特段の影響は想定されない旨の評価がされているところである。

(4) 以上を総合すると、遅くとも本件退職時点までには、被保佐人のうち警備業務を適正に実施するに当たって必要な能力を備えた者が本件規定により一律に警備業務から排除されることによる不利益は、もはや看過し難いものとなっており、本件規定が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を逸脱するに至っていたというべきである。

4 したがって、本件退職時点において、本件規定は、憲法22条1項及び14条1項に違反するに至っていたというべきである。

以上によれば、所論の点に関する原審の判断は、結論においては是認することができる。論旨は採用することができない。

第3 本件立法不作為の国家賠償法上の違法性の有無について

1 原審は、本件立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける旨判断して、被上告人の請求を一部認容した。

2 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

(1) 国家賠償法1条1項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を加えたときに、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものであるところ、国会議員の立法行為又は立法不作為が同項

の適用上違法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したかどうかの問題であり、立法の内容の違憲性の問題とは区別されるべきものである。そして、上記行動についての評価は原則として国民の政治的判断に委ねられるべき事柄であって、仮に当該立法の内容が憲法の規定に違反するものであるとしても、そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに同項の適用上違法の評価を受けるものではない。もっとも、法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては、国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして、例外的に、その立法不作為は、同項の規定の適用上違法の評価を受けることがあるというべきである(以上につき、最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁、最高裁平成13年(行ツ)第82号、第83号、同年(行ヒ)第76号、第77号同17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁、最高裁平成25年(オ)第1079号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427頁参照)。

(2) そこで、本件立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるか否かについて検討する。

ア 前記のように、昭和57年改正の当時、本件前身規定は、憲法22条1項及び14条1項のいずれにも違反するものではなかったが、その後、社会における障害の捉え方の変化等の流れを反映して障害者権利条約の批准やこれに伴う国内法の整備、その施行に向けた準備等の様々な事象が積み重なり、徐々に障害者を取り巻く社会や国民の意識の変化が進み、労働者について障害を理由とする差別が禁止されるべきであるとする考え方が確立したこと等により、本件退職時点において、本件規定は、違憲となるに至っていたものである。こうした変化等は、その性質上、外形的事実として観察することができるものではなく、容易に看取し得るものではない。また、障害者権利条約の批准に伴う国内法整備のうち最終段階に当たる障害者差別解消法等の施行、更には利用促進法の施

行が平成28年のことであったことからみても、上記のような考え方が確立したのは、本件退職時点とは相当に近接した時期であったことがうかがわれる。

イ 本件退職時点までに、成年被後見人等に係る欠格条項の見直しの必要性自体は指摘されていたものの、その指摘は、主として成年後見制度の利用を阻害する要因の除去ないし利用の促進の観点によるものであって、成年被後見人等に係る欠格条項に憲法上の問題があることを理由とするものではなかった。

また、本件規定の憲法適合性は、本来、警備業務の実施の適正を図るなどの立法目的や、被保佐人であることを警備員の欠格事由とする規制措置の具体的内容に即して検討することを要するものであるところ、本件前身規定が設けられてから本件退職時点に至るまでに、本件規定や本件前身規定の憲法適合性について論じた学説が発表されていたことはうかがわれず、裁判所においてこの点について判断がされたこともなかった。そもそも、その余の成年被後見人等に係る欠格条項についても、本件退職時点までに、憲法上の問題があったとした学説はほとんど存在せず、平成25年東京地裁判決において、成年被後見人が公職の選挙権を有しないとする規定が憲法15条1項等に違反する旨の判断が示されていたものの、同規定と立法目的を異にする職業に関する成年被後見人等に係る欠格条項については、裁判所において違憲である旨の判断がされたことはなかった。

ウ さらに、平成28年5月に利用促進法が施行された後、成年被後見人等に係る欠格条項の見直しに向けた検討が継続され、170余の法律に設けられた成年被後見人等に係る欠格条項の全てについて統一的な見直しの方針が策定された上で、一括整備法等により、令和元年中にいずれも削除されるに至っている。その見直しを行うに当たっては、欠格条項を設けている各種制度の間の整合性にも配慮しながら検討を進める必要があり、このような検討には相応の期間を要するものであったというべきである。そして、上記のとおり、成年被後見人等に係る欠格条項が設けられた法律が多数ある中で、上記整合性について検討を行うことのないまま、本件規定についてのみ先行して見直しを行うことを要するような事情が存在したことはうかがわれない。

(3) 以上によれば、本件退職時点において、本件規定が憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠ったということはできない。したがって、本件立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないというべきである。

3 以上と異なる原審の上記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。この点に関する論旨は理由があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。

第4 結論

以上に説示したところによれば、本件立法不作為の違法を理由とする慰謝料請求は理由がない。

また、被上告人は、上記慰謝料請求と選択的に、国会が昭和57年改正により本件前身規定を設けた立法行為の違法を理由とする慰謝料請求をしているところ、以上に説示したところによれば、上記慰謝料請求も理由がない。

したがって、第1審判決中上告人敗訴部分を取り消した上で、同部分に関する被上告人の請求をいずれも棄却し、かつ、前記破棄部分に係る被上告人の附帯控訴を棄却すべきである。

よって、裁判官三浦守、同尾島明、同宮川美津子、同高須順一、同沖野真己の各反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。なお、裁判官林道晴、同岡正晶、同石兼公博の各補足意見、裁判官安浪亮介の意見がある。

裁判官林道晴の補足意見は、次のとおりである。

私は、多数意見に賛同するものであるが、その憲法適合性判断の趣旨等について補足して意見を述べることとする。

1 被保佐人であることを警備員の欠格事由として定める本件規定は、職業活動の内容・態様に対する規制にとどまらず、狭義における職業選択の自由そのものに規制を課す強力な制限となっており、しかも、制限の理由が被保佐人の精神上の障害であることから、憲法22条1項の適合性が問題となるものである。一方で、本件規定は、障害者である被保佐人を被保佐人でない者と区別して規制の対象としていることから、憲法14条1項適合性も問題となる。そして、この憲法22条1項適合性と憲法14条1項適合性の判断は、相互に密接に関連し、検討に当たって考慮すべき事項が共通

するものであることから、憲法の各条項ごとに適合性を判断すること（もちろん、それも可能であるが、）よりも、両方の条項の趣旨を総合した形で検討することが、より事柄の性質に合った判断が可能となると考えられる。

多数意見は、精神上の障害を理由とする狭義の職業選択の自由に対する規制であることを重視して、これまで許可制等の憲法22条1項適合性の審査に用いられてきた比較的厳格な基準をとることとして、本件規定による規制が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを、実体的な審査基準とした。そして、本件規定の立法目的については重要な公共の利益に合致するとした上で、この立法目的を達成するためにどのような規制措置を設けるか（その規制措置は、必要かつ合理的な措置でなければならない。）については、立法府の判断に一定の裁量が認められるが、本件規定が精神上の障害を理由として被保佐人を被保佐人でない者と区別し、狭義の職業選択の自由を制約するものであることから、その裁量は狭いものとなるとして、ここでも厳格な審査をすることとしている。

憲法14条1項適合性判断に当たっては、区別をすることの立法目的の合理性ないし正当性と区別の具体的内容が立法目的に合理的に関連するものであることが問題にされることが多い。本件規定の立法目的が上記のとおり重要な公共の利益に合致するというのであれば、憲法14条1項適合性判断においても立法目的の合理性ないし正当性が認められるのはいうまでもない。その区別の具体的内容は、上記の規制措置と同一であるので、憲法22条1項適合性で問題としている、立法府の採用した規制措置が必要かつ合理的であるとの裁量判断が合理的な範囲を逸脱したものとなる場合には、憲法14条1項適合性判断においても立法目的との合理的な関連性を欠くことになることは明らかである。

以上のとおり、本件規定の合憲性判断において、憲法14条1項適合性の観点からアプローチしたとしても、多数意見が説示した事情と共通する事項を考慮し検討した上で、大枠において同様な審査をした上で同じ結論に至ることになる。多数意見のとおり憲法22条1項適合性を重視したアプローチをとるか、憲法14条1項適合性を重視したアプローチをとるかは、理論的にはいずれもあり得る

と考えるが、問題となっている事柄の本質により近いものを採用した方が関係者の理解を得られやすいものになろう。

2 多数意見では、本件規定に係る立法府の判断が合理的裁量の範囲を逸脱するに至ったという判断において、障害者権利条約の署名（平成19年9月）から批准（平成26年1月）に至る経過を重要な事情として挙げている。そして、障害者権利条約やその批准に向けてされた国内法の制定・改正を通じて、障害者の人権が保障されその尊厳が尊重されるべきとされたことなどから、社会における障害の捉え方が変化したことを指摘している。具体的には、いわば障害者を保護の「客体」とし、福祉や保護を中心としたものであった障害者施策から、むしろ障害者を権利行使の「主体」とし、その法的な権利の保障を充実させる障害者施策を中心としたものへ転換させていった（前者の施策も継続されていくべきであることはいうまでもない。）ことに注目すべきであろう。こうしたパラダイム転換の明示的な契機となり推進力となったのは、障害者権利条約の批准やその批准に向けてされた国内法の整備等の一連の動きであるが、その動きが進むことと並行して、社会や国民の意識もこうしたパラダイム転換が当然のことであると認識し、転換を踏まえた障害者施策が今後も推進されていく（その結果、トータルとしての障害者保護施策が充実したものとなる）べきであるとの意識が時間をかけて浸透し深まっていったものと考えられる。そして、この一連の法的な整備等の動き、それとあいまって進んだ社会・国民の認識・意識の深化によって、本件規定により一律に被保佐人が警備業務から排除されることの不利益が看過し難いと評価されるものとなり、本件規定の規制措置の必要性・合理性についての立法府の判断が合理的裁量の範囲を逸脱すると確定的に判断できる状態となっていったというべきである。本件規定の違憲性は、このような時間の経過をたどって高まり確定的なレベルに達したと評価できるものであることから、憲法違反となった時期を一義的に捉えることは困難である。

多数意見が、本件の憲法判断の基準時である本件退職時点において本件規定が憲法22条1項及び14条1項に違反するに至っていたとする一方、それ以前に本件規定が違憲となるに至った具体的な時期を明示していないのは、以上のような理由によるものである。

裁判官岡正晶の補足意見は、次のとおりである。

1 私は多数意見に賛同するものであるが、「第3 本件立法不作為の国家賠償法上の違法性の有無について」につき、次のとおり多数意見に付加して私見を述べる。

2 多数意見第3の2(1)記載の判断枠組みのうち「法律の規定が憲法の規定に違反することが明白であること」については、国会議員の立法不作為が例外的に違法の評価を受ける場合を画する要件の要素となるものであり、次のような事情をも考慮の上、慎重に判断することが相当と考える。

まず第1に、違法か否かが問題となる行為の主体は、立法府（国会議員）である。いうまでもなく、立法府は、三権分立の一つの機関であり、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。また、立法府がいついかなる立法行為を行うかは、本来、立法府の裁量に属する問題であるのに対し、立法不作為が国家賠償法上違法と評価されるのは、立法府が一定の立法義務を負うことを前提に、これを怠ったと評価される例外的な場合である。

第2に、法律の規定が憲法の規定に違反する場合、本来は、立法府自らが当該法律の規定の改正ないし廃止を行うことによってその是正を図るべきであり、これがとるべき対応の基本であり原則である。国会議員の立法過程における行動について、国が個々の国民に対して国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うのは、上記対応だけでは不十分な場合の例外的な救済措置というべきである。

第3に、国会議員の立法不作為につき国家賠償法に基づく損害賠償責任を認めるということは、国会議員に、個々の国民に対し、特定の法律の改正等を行う法的注意義務が生じていたことを前提として、国庫から損害賠償金（金銭）を支払うことを意味する。そしてこの場合に支払請求をすることができる者は、法律の規制が通常一定の広がりを持つことから、通常、一人ではなく、複数又は多数になる場合が多いと思われ、この点も考慮する必要がある。

3 「法律の規定が憲法の規定に違反する」か否かを判断する際には、当該法律における規制の目的、対象、方法等の性質及び内容、さらには立法府の合理的な裁量の範囲を逸脱するか否かなど

を総合的に考慮することを要し、複雑な判断を伴う場合が多い。「法律の規定が憲法の規定に違反する」という判断・認識は、「憲法の規定との関係が問われる」、「憲法解釈上疑義がある」、「違憲の疑いが濃い」などの認識や、「憲法に示された価値・理念をより充実させるために法改正が望ましい」といった立法政策上の判断・意見とは大きく異なるというべきである。

また、上記2のとおり、「明白である」ことは、国会議員の立法不作為が例外的に違法の評価を受ける場合を画する要件の要素となるものである。このことからすると、「明白である」か否かの判断においては、基準となる時点において、国会議員の多数が「法律の規定が憲法の規定に違反する」と判断・認識すべきであったといえるか否かが問題とされるべきであって、国会議員の多数が現実にもそのように判断・認識していた場合のほか、現実の判断・認識がない場合でも、仮に、当時、国会議員が意識的かつ合理的に検討したならば、容易に、上記の判断・認識に到達していたであろうといえる場合等が含まれると考えられる。ただし、上記2記載の各事情を踏まえると、この点の判断は慎重に行う必要があるというべきである。

4 これを本件についてみると、本件退職時点において、本件規定が憲法の規定（22条1項及び14条1項）に違反することが明白であったとはいえないと考える。その理由としては、多数意見第3の2(2)記載のもののほか、次の事情が挙げられる。

(1) 私も、多数意見第2のとおり、本件退職時点において、本件規定は憲法の規定に違反していたと判断するものである。

しかし、これは現時点における判断であって、本件退職時点において上記のように判断していたものではない。

上記3記載のとおり、「法律の規定が憲法の規定に違反することが明白であるか否か」の判断においては、基準となる時点において、国会議員の多数が「法律の規定が憲法の規定に違反する」と判断・認識すべきであったといえるか否かが問題となるところ、本件退職時点で、多数意見第2のように具体的な分析・検討に基づき「本件規定は、立法府の合理的な裁量の範囲を逸脱しており、憲

法の規定に違反している」と判断・認識していた者が、国会議員、学者及び中央省庁（内閣法制局も含む。）の職員等の中にいたことはうかがわれない。

(2) 成年被後見人等に係る欠格条項に関する立法の経緯を見ると、平成11年時点で、禁治産者又は準禁治産者であることを欠格事由とする規定は150余存在したところ、平成11年整備法による検討後であっても110余については、成年被後見人等に係る欠格条項として存続させる旨の立法判断がなされた（多数意見第1の3(1)イ参照）。その中には、国家公務員法、地方公務員法、地方公営企業法など極めて多くの人数・職種を対象とするものがあり、他にも行政書士法、水道法（給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定）など多種多様な職業を対象とするものがあり、これらに従事する者の人数も多数に及んでいた。

国会は、その後も、新たに、成年被後見人等に係る欠格条項を設けることがあり、成年被後見人等に係る欠格条項を設ける法律の数は増えていった。

国会は、多数意見第1の3(2)、(3)のような経緯を経て、平成28年には成年後見制度の利用の促進に関する法律（利用促進法）を制定するに至り、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度（成年被後見人等に係る欠格条項）について検討を加え、必要な見直しを行うこととした。そして、この見直しの検討を経て、令和元年に一括整備法等を制定し、本件規定を含む成年被後見人等に係る欠格条項の全て（この時点では170余の法律に設けられていた。）を削除した。国家公務員法、地方公務員法、地方公営企業法における欠格条項が削除されたのもこの時である。なお、利用促進法制定の後である平成29年6月までの間においても、成年被後見人等に係る欠格条項が設けられた法律があった。

このような成年被後見人等に係る欠格条項に関する立法の経緯からすると、国会議員の多くは、「憲法に示された価値・理念をより充実させるために望ましい法改正をする」という判断・認識から、利用促進法を制定し、欠格条項の見直しを行ったものであり、成年被後見人等に係る欠格条項が「憲法の規定に違反する」ので直ちに削除等しなければならないという判断・認識には立っていないことがうかがわれる。上記3記載のとお

この両者は大きく異なるものである。前者の判断・認識に至っていたことから、直ちに、後者の「憲法の規定に違反する」との判断・認識に至ることが容易であったという評価をすることはできないし、相当でない。

前述のとお「憲法の規定に違反する」という判断・認識が複雑な判断を伴うものであること、明白性の判断は慎重に行う必要があることを踏まえると、利用促進法制定時又は本件退職時点において、仮に国会議員が意識的かつ合理的に検討したならば、容易に上記の判断・認識に到達していたであろうというためには、そのような複雑な判断に到達することを可能にするような客観的な契機、事情等が必要であるというべきである。

(3) 国会以外の状況を見ると、多数意見第3の2(2)イのとお、本件規定につき、具体的な分析・検討に基づき「本件規定は、立法府の合理的な裁量の範囲を逸脱しており、憲法の規定に違反している」との判断・認識を発表していた学説は、本件退職時点までにはうかがわれない。記録によれば、平成26年に、成年被後見人等に係る欠格条項を念頭に、欠格条項制度が基本的人権の侵害にもなり得る重大な不利益を本人に与えると問題提起した学説も、その憲法適合性については憲法学の議論を待ちたいという指摘にとどまっていた（これらの指摘・認識は、上記3記載のとお、「本件規定が憲法の規定に違反する」というものではなかった。）。

また、本件規定の憲法適合性やこれに関連する問題について、当審はもちろん下級審の裁判例もなかった。平成25年東京地裁判決も、選挙権に関するものであって、本件規定のような職業の欠格条項に関するものではなかった。

利用促進法の制定（平成28年4月）、「成年後見制度利用促進基本計画について」等の閣議決定（平成29年3月）に対しても、これにより憲法適合性が回復されたなどという指摘、学説があったことはうかがわれない。

(4) 上記(2)、(3)記載の諸事情を踏まえると、本件退職時点（平成29年3月）において、国会議員の多数にとって明白であったことは、本件規定を含む欠格事由の見直しは、「憲法に示された価値・理念をより充実させるために望ましい」という判断・認識であったというべきである。そして、このような判断・認識の下、国会は、現に、利用促進法を制定し、本件規定だけでなく全ての成年被

後見人等の権利に係る制限について、必要な見直しに着手し、その後も着実にその検討を進め、令和元年6月には、一括整備法を制定して、本件規定の削除を実現したものである。

そうすると、本件退職時点において、国会議員の多数が「本件規定は憲法の規定に違反している」と現実に判断・認識していたとは認められないのはもとより、本件退職時点において、仮に、国会議員が本件規定の憲法適合性につき意識的かつ合理的に検討したならば、容易に、上記の判断・認識に到達していたであろうといえるだけの客観的な契機、事情等があったことはうかがわれない。

以上述べたことから、本件退職時点において、「本件規定が憲法の規定(22条1項及び14条1項)に違反することが明白であった」とはいえないと考える。

裁判官石兼公博の補足意見は、次のとおりである。

私は、多数意見に賛同するものであるが、障害者権利条約（以下、本意見において「条約」ともいう。）との関連で若干の補足意見を述べる。

1 平成18年12月に国連総会において採択され、平成20年5月に発効した障害者権利条約は、1条において、「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。」と規定しており、保護の客体としての障害者から自己決定を行う存在としての障害者へと、ある意味での障害者の権利に関わるパラダイムシフトを画するものであった。そして、平成19年9月に条約に署名した我が国も、こうした条約の意義を踏まえ、国際社会と協調しつつ所要の準備を経て、平成26年1月に批准を行った。

平成23年に改正された障害者基本法が1条において「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえない個人として尊重される」としたことは、上記のパラダイムシフトを踏まえたものであると考えることができるし、5条において「第一条に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならない。」としたこと

は、我が国における取組と国際社会における動きとの関係の一端を物語るものといえることができよう。

2 障害者権利条約によって設置された障害者の権利に関する委員会（以下「委員会」という。）は、その一般的意見によって条約の解釈についての見解を提示してきている。条約12条2項は、「締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。」としているが、委員会は、平成26年の一般的意見第1号において、同項にいう法的能力には、権利所有者（holder of rights）になる能力と、法律の下での行為者（actor under the law）になる能力の両方が含まれ、個人の意思決定スキル（decision-making skills）である意思能力（mental capacity）とは異なるものであり、法的能力は障害者が社会への意味のある参加を行う上で鍵となるとの見解を示している。また、平等及び無差別について定める条約5条について、委員会は、平成30年の一般的意見第6号において、平等及び無差別は原則であり、権利であるとし、同条は、公的当局によって規制及び保護されるあらゆる分野における法律上又は事実上の差別を禁止しているとの見解を示し、さらに、締約国は、障害者に対する差別を伴う既存の法律、規制、習慣及び慣習が修正又は廃止されることを徹底しなければならない、としている。労働及び雇用について定める条約27条について、委員会は、令和4年の一般的意見第8号において、無差別と平等は同条の中核的義務であるとし、雇用に関するあらゆる場面を通じて適用されとした上で、事実上の平等を達成するために、締約国は労働及び雇用に関連して障害を理由とする差別がないことを確保しなくてはならないと指摘している。

このほか、委員会は、条約履行状況にかかわる個別締約国の報告に対して総括所見の形で評価、勧告を行ってきており、上述の条約12条に関する一般的意見第1号の延長線上において、障害者が法律の前に人として認められることを否定ないし減殺する一切の法律、政策の撤廃を勧告したり、条約27条に関する一般的意見第8号と同様の見解に基づいて締約国の雇用に関する差別的法制の変更・削除を勧告したりしてきている。

こうした委員会の見解、勧告は法的に締約国を拘束するものではないが、委員会による見解の表明、それに至るまでの締約国と委員会とのやり取り、委員会の指摘事項に対する締約国の対応といった過程を経て、条約の解釈に対する各締約国の考え方が展開してきている側面があることは否定できず、我が国も例外ではないと考えられる。

我が国は、条約作成に当たっては、障害者や障害者団体の協力も得て、その起草段階から参加しており、署名の後は、批准に向けた取組を進める上で、諸外国における法制事情調査も入念に実施している。我が国に対する委員会の総括所見が出されたのは令和4年10月であるが、そこに至るまで、政府報告の提出（平成28年6月）、これを踏まえた委員会からの質問への回答提出（令和4年5月）、ジュネーブにおける委員会との間の建設的対話の実施（同年8月）、といった一連のプロセスを跡付けることができる。

3 平成23年の障害者基本法改正が、障害者権利条約で明確にされた障害者に関わる新たな人権像を基本理念として反映したものであることは、上述したところであるが、平成25年に制定された障害者差別解消法も、こうした基本理念を踏まえ、7条、8条において、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を禁止している。さらに、同年に改正された障害者雇用促進法は、34条、35条などにおいて、労働者の募集・採用時等における障害を理由とする差別の禁止を明確にしているが、その審議過程においては、こうした法改正が障害者権利条約の批准に向けて重要であることが指摘されている。

また、成年後見制度に関連して、平成28年に制定された利用促進法は、3条1項において、成年後見制度の利用の促進が、成年被後見人等が成年被後見人等でない者と等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきであるという理念等を踏まえて行われることとし、11条において、成年後見制度の利用の促進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際的動向を踏まえ推進するものとしている。こうした内容に鑑みれば、同法は、成年後見制度の利用促進を目的とするとともに、同制度の運用を障害者権利条約の趣旨、理念に沿ったものとすることを目指すとの側面もあったと考えられる。

もとより、一連の法整備、法改正は、国内におけるさまざまな議論を経て我が国が主体的に判断を行った結果ではあるが、我が国と障害者の権利に関わる国際社会の様々なプレイヤーとの間の一連の相互作用を経た結果でもあり、そうした相互作用を捨象して考えることは適当でない。

4 多数意見が指摘するとおり、障害者権利条約が採択され、国内法の整備を経て条約が批准に至ったという一連の動きとあいまって、障害者を取り巻く社会や国民の意識の変化が進み、障害者の権利の保障の在り方が大きく変容しており、これにより、本件規定は、憲法22条1項及び14条1項に違反するに至ったものであるが、そこに至るまでに、我が国と国際社会の間には、以上で述べたような相互作用が生じ、障害者の権利保障の在り方に関する国内の議論に反映されてきたといえることができる。そして、上記のような一連の動きが生じた時期との関係を踏まえると、障害者の権利の保障の在り方が大きく変容し、本件規定が違憲となるに至ったのは、本件退職時点に相当近接した時点であったというべきである。

また、このような我が国と国際社会の相互作用といった一連のプロセスを考えれば、上記時点において、本件規定は、障害者権利条約とも整合的でないものとなるに至っていたといえることができる。

裁判官安浪亮介の意見は、次のとおりである。

1 私は、本件規定が平成29年3月（本件退職時点）において憲法22条1項及び14条1項に違反しており、国会が同時点までに本件規定を改廃する立法措置をとらなかった本件立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとする多数意見の結論については賛同するが、国家賠償法上の違法性をめぐる点において多数意見と一部見解を異にする。その理由は次のとおりである。

2 まず、前提として、私が、本件規定が憲法の上記規定に違反するに至ったと考える時期やその間の経緯等について述べる（本件規定の憲法適合性に関する多数意見の第2の2から4までの説示については異論がない。）。

我が国では、平成19年9月の障害者権利条約の署名を経て（平成26年1月批准）、平成21年12月に障がい者制度改革推進本部が政府に設置され、

平成23年7月に障害者基本法が改正され、平成24年6月に障害者総合支援法（旧障害者自立支援法）が改正され、平成25年6月に障害者差別解消法が制定（平成28年4月施行）され、障害者雇用促進法が改正されるなどした。この障害者差別解消法は、1条において、「全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」ことを踏まえ、障害を理由とする差別の解消を推進すべきことを定め、6条において、政府はそのための基本方針を定めるべきものとし、7条及び8条において、行政機関等及び事業者に対して「障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない」と定めるとともに合理的配慮を行うことを義務付けた。

また、成年後見制度についても、適切な利用促進の観点から成年被後見人等に係る欠格条項について見直し等を求める議論が行われたこと（平成22年7月の「成年後見制度研究会」（財団法人民事法務協会）の研究報告の発表や同年10月の「成年後見制度に関する横浜宣言」の採択）を背景に、平成25年東京地裁判決（成年被後見人が選挙権を有しない旨を定めた公職選挙法の規定は憲法15条1項、3項等に違反し無効であるとしたもの）を受けて、成年被後見人に選挙権を付与するために公職選挙法が直ちに改正され、平成28年4月に利用促進法が制定（同年5月施行）されるなどした。この利用促進法は、成年後見制度の利用促進に関する施策を推進することを目的とするものではあるが、3条1項において、障害者差別解消法1条と同じく、「成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと」を基本理念の一つとして定め、11条柱書きにおいて、上記施策は「成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際的動向を踏まえる」ものとし、同条2号において、「成年被後見人等の権利に尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを

行うこと」を基本方針の一つとして定め、9条において、「政府は、（中略）成年被後見人等の権利の制限に係る関係法律の改正その他の同条（11条を指す。）に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上の措置については、この法律の施行後3年以内を目途として講ずるものとする」と定めた。

上記のように、国会は、主に平成23年以降、障害者の権利保障と成年被後見人等に対する権利制限の縮減等を推進するための法整備を着実に積み重ね、障害者差別解消法及び利用促進法が施行された平成28年には、成年被後見人等をはじめ精神上的障害を有する者につき、法律の規定上、正面から「基本的人権の尊重」、「個人の尊厳」、「不当な差別的取扱いの禁止」等といった憲法の人権理念に関わる文言を揃って用いて、その人権が侵害されないように必要な施策を講ずるべきことを国の基本方針として明らかにするに至った。そして、上記のとおり、利用促進法が基本方針の一つとして既存の権利制限条項について検討を加えて必要な見直しを早期に行うべきことを定めたこと（11条2号、9条）の根底には、必要な立法措置が講じられないままでは人権侵害が生ずる場合があるとの認識があったものと捉えるべきである。そのように解するのでなければ、同法が「成年被後見人等の権利に係る制限」といった文言を用いて、成年被後見人等について権利の制限がされている現状について早急にその見直しを行うべきことを求めたことの意義が没却されることになりかねない。さらにいえば、令和元年の一括整備法の制定等によって本件規定を含む多数の権利制限条項が一斉に削除されるに至ったのは、それまでの障害者の権利保障と成年被後見人等に対する権利制限の縮減等の推進に関する法整備の積み重ね等を踏まえた国会の合理的判断の下に、利用促進法9条の規定に従い、憲法の人権理念を速やかに実現しようとして行われたものと位置付けて理解すべきであろう。

以上の事情を踏まえて考えると、国会によって上記一連の法整備が進められた平成28年頃の時点では、既存の権利制限条項の中には、憲法の人権理念に反するものが相当数存在する状況になっていたものといわなければならない。

3　そして、本件規定についてみると、平成14年改正によって既に7号規定が設けられ、上記2でみた平成23年以降の法整備の進展状況等を併せて考えれば、平成28年頃の時点では、様々な警備業務がある中で、被保佐人であることだけを理由として一律に警備員の欠格事由と定める本件規定は、職業の選択の自由を害し、不当な差別的取扱いを容認する規定となっており、憲法22条1項及び14条1項に違反するに至っていたと考える。

4　さらに、上記2でみた法整備は、いずれも国会が自ら進めたものであり、平成28年頃の時点では、国会において、成年被後見人等を含む障害者の権利問題等に関する立法行為を積み重ねてきたことにより、憲法の人権理念を更に推し進めて合理的な検討を適切に行えば、本件規定が憲法22条1項及び14条1項に違反するものとしてその改廃等を行うべきことが明白になっていたと評価するのが相当である。なお、平成25年、国会は、成年被後見人が選挙権を有しない旨を定めた公職選挙法の規定を違憲と判断した平成25年東京地裁判決を受けて直ちに公職選挙法を改正したが、この一例は、国会において、成年被後見人等に対して行われる権利の制限が、権利の内容・性質等によってその制限が裁判所により違憲と判断される場合があり得ることに直面する機会になったということもできよう。

この点について、多数意見は、平成29年3月(本件退職時点)において、本件規定が憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠ったということではできないと判示する。この判示部分からすれば、本件規定の違憲性が国会において明白であったと評価するものであるか否かは必ずしも明確でない。国会においてその違憲性が明白であったとは認められないとするものであるならば、私はこれに賛同することができない。国会は、障害者の権利保障と成年被後見人等に対する権利制限の縮減等を推進するための法整備を何年にもわたって継続したが、そうした法整備を続けることの意識の根底に基本的人権の尊重、個人の尊厳や平等原則といった憲法の人権理念があり、成年被後見人等を含む障害者の権利保障について更にこれを推進するための立法行為の必要性・重要性を認識していたと考える

べきことは、これまでに述べたとおりである。そして、その間、障害者の権利問題等について社会や国民の意識が高まったが、それを汲み取って立法化していったのは国会自身である。

また、本件規定の違憲性が国会において明白であったとは認められないと評価する立場からすれば、利用促進法の制定についてはあくまで成年後見制度の利用促進を図るためにもっぱらその阻害要因を除去すること等を目的とするものであって、憲法上の問題とは別のものというように理解することになるのかもしれない(多数意見の第3の2(2)イ参照)。しかし、仮に同法制定の主眼がそのようなものであったとしても、同法11条2号が基本方針の一つとして既存の権利制限条項について検討を加えて必要な見直しを行うべきことを定めた意義を決して軽視すべきではなく、同号の規定を憲法の人権理念と切り離されたものとして理解するのは相当ではない。言い換えれば、国会が憲法上の問題の存在について無自覚のままに上記内容を盛り込んだ見直し規定を設けたとは考え難い。

したがって、平成28年頃の時点では、上記のように法整備を推し進めてきた国会において、合理的な検討を適切に行えば、本件規定が、成年被後見人等について職業の選択の自由を害し、不当な差別的取扱いを容認する規定となっており、憲法上の問題があることを当然認識し、本件規定の改廃を行うべき状況にあったものと評価すべきであり、明白性を否定する立場には賛同することができない。

なお、上記明白性をめぐる論点について、私は、本件規定の違憲性が明白になった時期について反対意見のいずれとも見解を異にするものであるが、その理由は、平成28年に利用促進法が制定されることによって、それまでの障害者の権利保障関連の立法により定められた理念に基づき実施すべき各種施策がより具体化したものとなり、しかも目途とはいえ法制上の措置を講ずるべき期限が定められたとの事実を重く評価し、その時点に至り、本件規定の違憲性が確定し、かつ、それが明白になったと考えることにある。そして、このように、私は、本件規定の違憲性が確定した時期と

国会においてその違憲性が明白になった時期が同じ頃と考えるものであるが、これは、上記のように国会自らが法整備を進展させ、これに伴って違憲性が確かなものになったという特別な事情の下にあっては、自然なことと考える。

5　以上のとおり、私は、平成23年から平成28年にかけての法整備の積み重ねに基づき、平成28年頃の時点では本件規定の違憲性が確定したものとなり、かつ、同時点では国会において自らの立法行為の継続によってその違憲性が明白になっていたと考える。

もっとも、被上告人の本件退職時点との関係では、平成28年頃から平成29年3月までの間には約1年の期間しかないため、国会において正当な理由なく長期間にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできないと考える。したがって、本件において、本件立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとする多数意見の結論について賛同するものである。

裁判官三浦守の反対意見は、次のとおりである。私は、本件規定が本件退職時点において憲法22条1項及び14条1項の規定に違反する点については、結論において多数意見に賛同するが、本件規定は、遅くとも平成14年改正時まで、憲法の上記各規定に違反していたものとする。また、国家賠償法1条1項の適用の点については、多数意見と異なり、本件規定は平成14年改正時において憲法の上記各規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく本件退職時点まで長期にわたってその改廃等の立法措置を怠ったものであり、本件立法不作為は同項の適用上違法であるから、本件上告を棄却すべきものとする。以下、理由を述べる。

第1　事実関係等について

1　平成14年改正に至る経緯等に関し、原審が適法に確定した事実関係等の概要(公知の事実を含む。)は、判示第1の3(1)に掲げるもののほか、2のとおりである。

2(1)　国際連合は、1982年(昭和57年)、国際障害者年(1981年(昭和56年))の「完全参加と平等」の趣旨をより具体的なものとするため、「障害者に関する世界行動計画」を採択するとともに、1983年(昭和58年)から1992年(平成4年)まで

の10年間を「国連・障害者の十年」と宣言するなどした。政府は、これらを踏まえ、昭和57年3月、国際障害者年推進本部において、「障害者対策に関する長期計画」を決定するなどした。

そして、政府は、「国連・障害者の十年」終了後も障害者対策をなお一層推進するため、平成5年3月、障害者対策推進本部において、「障害者対策に関する新長期計画」(以下「平成5年計画」という。)を策定した。

平成5年計画は、平成5年度からおよそ10年間にわたる施策の基本的方向と具体的方策を明らかにするものであり、その基本的な考え方として、基本的人権を持つ一人の人間として、障害者自身が主体性、自立性を確保し、社会活動へ積極的に参加していくことを期待するとともに、その能力が十分発揮できるような施策の推進に努めるとともに、障害者を取り巻く社会環境に存在する資格制限等による制度的な障壁等の種々の障壁を除去すること等により障害者が各種の社会活動を自由にできるような平等な社会づくりを目指すなどとし、分野別施策の基本的方向と具体的方策の中で、福祉の分野において、精神障害、視聴覚障害等障害を理由とする各種の資格制限が障害者の社会参加を不当に阻む障害要因とならないよう、必要な見直しについて検討を行うものとした。

(2)　国会は、平成5年12月、心身障害者対策基本法を改正し(以下、この改正を「平成5年改正」という。)、法律の題名を「障害者基本法」に改めるとともに、同法の目的として、障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする旨を規定し、障害者の定義として、精神障害を明示して規定し、基本理念として、「すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。」「すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。」と規定するなどした。

(3)　内閣府に設置された障害者施策推進本部は、平成11年8月、平成11年決定において、資格、免許又は業の許可等の欠格事由として障害者を表す身体又は精神の障害を掲げるなどする法令の規定(以下「障害者に係る欠格条項」という。)の見直しを行うこととした。

平成11年決定は、障害者に係る欠格条項について、障害者が社会活動に参加することを不当に阻む要因とならないよう、平成5年計画の推進のため、対象となる全ての制度について見直しを行い、障害及び障害者に係る医学の水準、障害及び障害者の機能を補完する機器の発達等科学技術の水準、先進諸外国における制度のあり方その他の社会環境の変化を踏まえ、制度の趣旨に照らして、従来の障害者に係る欠格条項が真に必要なかどうかを再検討し、必要性の薄いものについては障害者に係る欠格条項を廃止するものとし、当該欠格条項が真に必要なと認められるものについては、①欠格、制限等の対象を厳密な規定に改正する、②絶対的欠格事由から相対的欠格事由に改正する、③障害者を表す規定から障害者を特定しない規定に改正する等の対処を行うものとし、警備業法の警備員の制限に関する規定については、障害者に係る欠格条項が真に必要な場合には、①及び②の方向で対処するものとした。

(4) 平成11年整備法に関する国会の審議においては、⑦成年被後見人等に係る欠格条項を撤廃すべきである旨の参考人の意見、①同欠格条項を残すと老人や障害者への偏見を助長し、これらの者の社会参加が妨げられる旨の議員の発言、⑨欠格条項が存置された弁護士、弁理士、司法書士、薬剤師等の資格制限の必要性を問う議員の質問、⑤個別法令中に能力を個別に審査する規定を設ければ資格制限として足り、禁治産者や準禁治産者であることのみを理由に職業から排除するのは前近代的な発想であるから、残存する116種の資格制限についても次の見直しの際に再検討されたい旨の議員の発言等がされた。また、新しい成年後見制度の導入に禁治産や準禁治産という負のイメージを払拭して、皆が負い目を感じずに使うことができる新しい制度を作るという意義があるのであれば、欠格条項で門前払いというよりも、できる限り個別的に判断していくという方が方向性として正しいのではないかという趣旨の議員の質問に対し、政府参考人は、基本的な考え方としては正しいとしつつ、立法上の様々な価値を調和させていく中で複数の欠格条項を存置することになった旨の説明をした。

そして、平成11年11月、参議院法務委員会において平成11年整備法に係る法律案が可決された際、全会一致で、政府等は、新たな成年後見制度の実施に当たり、成年被後見人又は被保佐人である

ことを欠格事由とする116件の資格制限規定については、更なる見直しを行うこと等について格段の努力をすべきである旨の附帯決議（以下「平成11年附帯決議」という。）がされた。

第2 本件規定の憲法適合性及びそれが違憲となるに至っていた時期について

1 本件規定の憲法適合性に関する判断の枠組みについて

本件規定は、被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めており、被保佐人が精神上の障害を有することを理由として、被保佐人を被保佐人でない者と区別して、一律に狭義における職業選択の自由そのものを制約するものである。そして、被保佐人の精神上の障害は、本人の意思や努力によって変えることが困難であり、個人の生存と切り離すことができないものである。また、狭義における職業選択の自由は、経済活動としての性格が強い営業の自由と異なり、本人の生き方や自己実現としての性格が強く、個人の尊重及び幸福追求と密接に関わるものということができる。

これは、憲法22条1項の要請と14条1項の要請とが重なり合う問題であり、本件規定が上記の各規定に適合するか否かの判断においては、その一方の規定に関する判断において、他方の規定の要請に係る事情をも考慮する必要がある、相互に密接に関連し、考慮すべき事項が共通することから、両規定との関係で合憲性を肯定し得るためには、本件規定が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要するものと解される。

そして、本件規定の目的（以下「本件立法目的」という。）は、判示第2の2(4)のとおり、重要な公共の利益に合致するものであるところ、本件立法目的のために必要かつ適切妥当な規制措置を設けることについて、立法府の判断には一定の裁量が認められるものの、上記のような憲法22条1項及び14条1項の要請により、立法府に広い裁量が認められるものではなく、その裁量の範囲は狭いというべきである。本件規定について、立法府の上記判断がその合理的裁量の範囲を逸脱し、憲法の両規定に違反するか否かを判断するに当たっては、具体的な事情に基づき慎重な審査を行う必要がある。

以上のとおり、本件規定の憲法適合性に関する判断の枠組みについては、多数意見に賛同する。

そして、平成11年整備法により本件規定が定められ、平成14年改正により7号規定が定められ、その後、令和元年の一括整備法により本件規定が削除された経緯等を踏まえると、本件規定の憲法適合性については、7号規定という具体的な代替措置を前提として、本件規定が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が、その合理的な裁量の範囲を逸脱するか否かが問題となる。

2 本件規定が違憲となるに至っていた時期の検討について

本件においては、本件規定が憲法22条1項及び14条1項に違反し、国会が本件退職時点までに本件規定を改廃する立法措置をとらなかったという本件立法不作為が、国家賠償法1条1項の適用上違法であるかどうかが問題となるが、それが違法と評価されるためには、④本件退職時点において、本件規定が憲法に違反するに至っているだけではなく、⑤その違憲が明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたって改廃等の措置を怠っていることが必要と考えられる。

この場合、⑥の要件の関係では、遅くとも、本件立法不作為が正当な理由なく長期にわたると評価される時期までに、本件規定が憲法に違反し、その違憲が明白となるに至っていたかどうかが問題となるから、⑦の要件を満たす場合であっても、遅くとも、本件退職時点より前の上記時期までに、本件規定が憲法に違反するに至っていたかどうかの検討が必要である。

以上の観点から、本件規定の憲法適合性に関し、本件退職時点より前に本件規定が違憲となるに至っていた時期についても併せて検討する。

3 警備業務に必要な能力等について

(1) 警備業務は、他人の生命、身体、財産等を守ることを内容とする業務であり、その性質上、他人の権利や自由を侵害しかねず、不適切な警備業務の実施によって国民生活に大きな不安と混乱を与えるおそれがあるという側面を有しているため、警備員には、警備業務の実施に伴って発生する様々な事象に対し臨機応変に適切な対応をすることが求められ、これに必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う能力が要求される。

他方で、警備業務は、警備業法2条1項各号に区分され、その内容には多種多様なものが含まれるところ、いずれも法律行為を伴わない事実行為として定められており、その具体的な内容に応じ、

これを適正に行うために必要な認知、判断及び意思疎通の能力といっても、相当の違いがあると考えられる。また、警備員は、警備業者との雇用契約等に基づきその指揮監督の下に特定の警備業務に従事するものであるから、全ての警備員があらゆる警備業務に求められる高度の能力を備える必要がないことは明らかである。

(2) 平成11年民法改正による成年後見制度は、明治期に定められた禁治産及び準禁治産の制度を約100年ぶりに改めたものであって、本人の意思や自己決定の尊重、ノーマライゼーションの理念等と本人保護の理念との調和を旨とし、精神上の障害により判断能力が不十分であるため契約締結等の法律行為における意思決定が困難な者について、後見的役割を担う第三者がその判断能力を補うことにより、その権利利益の保護を図る制度である。

そして、被保佐人は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者として、家庭裁判所による保佐開始の審判を受けた者であり、選任された保佐人が、財産の管理・処分に関する一定の法律行為についての同意権や取消権等により、被保佐人の権利利益の保護を図るものとされる。

(3) 以上からすると、被保佐人に係る成年後見制度と本件規定とは趣旨・目的を異にしており、保佐開始の審判において審査される能力は、警備業務を適正に行うに当たって必要な能力とは必ずしも一致するものではなく、被保佐人の中に、警備業務を適正に行うことができる者が一定程度いることができる。

4 平成14年改正時までについて

(1) 平成14年改正は、警備業法3条5号のうち精神病患者であることを欠格事由とする部分を削除した上で、7号規定を設け、規則3条1項と併せて、精神機能の障害により警備業務を適正に行うことができない者を欠格事由とするものである。

そして、7号規定は、精神機能の障害を有する者を広く対象として、個別の審査により、警備業務を適正に行うことができないと認められる者を警備業務から排除しようとするものであり、この審査は、警備業者が、診断書等の提出や面接調査など、必要な資料の収集等を通じて、警備業務を適正に行うに当たって必要な能力の有無を個別的、実質的に審査することを前提にするものと解される。

これは、平成5年計画に基づき、平成11年決定が、障害者に係る欠格条項の見直しに関し、真に必要と認められる欠格条項については、当該資格等が要求する具体的な能力の有無を個別的・実質的に審査する手法を定める規定（以下「個別審査規定」という。）に改正するなどの対処を行うものとしたことを踏まえ、警備業に関する様々な実情等を踏まえた行政府の専門的知見等に基づく検討を経たものということができる。

立法府は、行政府による上記検討を前提にして、本件立法目的のために必要かつ相当な規制措置として7号規定を定めたものということができる。

(2)ア 多数意見は、7号規定について、保佐開始の審判のように公的機関による判断がされるものではなく、判断の基礎となる資料の収集、分析、評価を含め、警備業者の自発的判断に委ねられているものであるため、本件規定がなくとも本件立法目的を達成するのに十分であるかどうかを直ちに見極めることは困難であったとしている。

イ 7号規定について、本件規定がなくとも本件立法目的を達成するのに十分なものであるかどうかという問題は、7号規定が本件立法目的を達成し得る実効性を有するかどうかという問題である。そして、7号規定に係る個別審査は、様々な精神機能の障害を有する者を広く対象としているから、上記個別審査により、警備業務を適正に行うことができない者が適切に排除されないとすれば、7号規定自体が上記実効性を欠き合理性を有しないことになる。

そこで更に検討すると、まず、障害者に係る欠格条項の見直しは、平成5年計画に基づく平成11年決定を受けて、対象となる全ての制度について、種々の社会環境の変化を踏まえ、制度の趣旨に照らして従来の障害者に係る欠格条項が真に必要であるか否かを再検討することを前提にして、行政府の専門的な知見等に基づく検討の下に進められた。7号規定に関し、警備業者による資料の収集、分析及び評価を通じた判断に委ねることの妥当性についても、中小零細企業が多数を占める点を含め、警備業に関する様々な実情を踏まえた検討が行われたものと考えられる。

警備業者としては、診断書や誓約書の提出、面接調査、教育・指導等により、必要な資料を収集して、相応の根拠に基づく分析及び評価を行い、

自らの事業の内容や状況等に応じ、その指揮監督の下で特定の警備業務を適正に行うに当たって必要な能力を有するか否かを実質的、具体的に判断することができるものと考えられる。そして、この個別審査は、警備業者にとっても、自らの警備業務の実施の適正を図るとともに、依頼者等からの信頼を確保し得る警備員の能力を担保するものであるから、これを適切に行うことは、自らの事業の継続及び発展のために極めて重要であり、それを期待することができる。

行政府としても、7号規定の適正な実施が確保されるよう、公安委員会が警備業者を適切に監督するとともに、必要に応じ内閣府令又は通達・通知等により具体的な措置や指針等を示すなど、適切な措置を講ずべき責務を有する。

上記個別審査が、公的機関による判断ではなく警備業者の自発的判断に委ねられるといっても、適切な監督等の下において、上記実効性に関する問題が現実を生ずる具体的な懸念があるとはいえない。平成14年改正時の国会の審議においても、本件立法目的の達成を懸念する議論はうかがわれない。

立法府は、以上の経緯等を前提として、本件立法目的のため必要かつ相当な規制措置として7号規定を定めたものということができる。その施行後も、上記実効性を疑問視させるような事象がうかがわれず、7号規定及びそれに基づく規則3条1項がそのまま維持されていることは、それを裏付けている。

ウ 本件規定がないとしても、7号規定は、本件規定に当たる者を除外していないから、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者が、保佐開始の審判を受けている場合も、それを受けていない場合も、同様に、個別審査を行うことになる。この個別審査において、7号規定と保佐開始の審判とが趣旨・目的も審査の内容も異なることを前提とした上で、上記審判を受けている事実を一つの事情として適切に考慮した判断が、上記審判を受けていない者についての判断と異なり、本件立法目的を達成するのに不十分というべき理由はない。むしろ、現に、警備業者の指揮監督の下で特定の警備業務を適正に行っている警備員が、財産上の法律行為についての支援を

受けるため保佐開始の審判を受けるに至ったとしても、警備業務を適正に行うことができることは明らかであり、本件立法目的のためにその警備業務の継続を禁止することは著しく不合理である。

エ 7号規定及び本件規定は、いずれも被保佐人を対象とする点で重複する部分があり、これについて矛盾する取扱いを定めるものであるが、平成14年改正時の国会の審議において、両規定の関係についての議論が行われたものとはうかがわれないこと等に鑑みると、立法府として、上記重複を認識して放置することを意図しながら、本件規定を維持したものと解することはできない。むしろ、平成14年改正が、精神病者という欠格事由に代えて7号規定を定めるものであるため、7号規定と本件規定の重複を看過し、両規定の関係についての基本的な検討を怠り、漫然と、本件規定を維持したものとわざうを得ない。

このような立法府の判断は、その合理的裁量によるものという実体を欠いている。

(3) 以上によれば、7号規定は、本件立法目的のために必要かつ相当な規制措置として定められたものということができ、平成14年改正時において、本件規定がなくとも本件立法目的を達成するのに十分であるかどうかを直ちに見極めることが困難であったというべき理由はない。

平成14年改正時において、7号規定という個別審査規定を前提にして、本件規定により、警備業務を適正に行うに当たって必要な能力を備えた被保佐人を一律に警備業務から排除することは、本件立法目的のために過剰な規制であって必要かつ合理的な措置とはいえないことが明らかであり、上記被保佐人が自由かつ平等な職業選択を制約されることによる不利益は看過し難いものというべきである。

そうすると、平成14年改正時において、本件規定が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断は、その合理的裁量を逸脱するに至っていたものである。

(4) 本件規定は、成年後見制度の導入を内容とする平成11年民法改正に伴い、平成11年整備法により、警備業法3条1号の準禁治産者を被保佐人に改めたものであるところ、平成11年整備法による警備業法の改正時において、本件規定に代えて、平成14年改正と同様の法改正を行うことを妨げる事情はうかがわれない。

そうすると、本件規定は、平成11年整備法による警備業法の改正時において、憲法22条1項及び14条1項に違反していたともいえるが、遅くとも平成14年改正時までには、両規定に違反するに至っていたということができる。

5 平成14年改正後について

(1) 多数意見は、平成14年改正後、本件退職時点に至るまでに、本件規定を取り巻く諸事情が変化したとして、判示第2の3(3)のとおり指摘し、こうした変化等により、本件退職時点において、本件規定は、憲法22条1項及び14条1項に違反するに至っていたとしている。

そして、多数意見は、上記諸事情の変化の一つとして、労働者について障害を理由とする差別が禁止されるべきであるとする考え方が確立したことを指摘した上で、障害者差別解消法等及び利用促進法の施行が平成28年のことであったことからみて、上記のような考え方が確立したのは、本件退職時点とは相当に近接した時期であったことがうかがわれるとしている。

多数意見は、上記時期より前に本件規定が違憲となるに至っていたことを否定するものと理解される。

(2)ア そこで検討すると、まず、4でみたように、本件規定の憲法適合性については、その必要性及び合理性に関し、7号規定が本件立法目的を達成し得る実効性を有するかどうかが問題となる。

平成14年改正時において、本件規定がなくとも本件立法目的を達成するのに十分であるかどうかを直ちに見極めることは困難であったとする多数意見に賛同することはできないが、仮に、この多数意見の立場に立つとしても、7号規定の実効性を直ちに見極めることが困難であるかどうかという問題は、その施行（平成15年3月）から平成30年2月の政策評価に至るまで、約15年に及ぶ検討を必要としないことは明らかである。

7号規定の施行により、現に警備業者による個別審査が実施されており、行政府としては、その適正な実施が確保されるよう、警備業者に対する監督その他適切な措置を講ずべき責務を有する。その後、特にその実効性を疑問視させるような事象もうかがわれないことや、7号規定及びそれに

基づく規則3条1項がそのまま維持されていること等をも踏まえると、上記個別審査については、警備業務を適正に行うことができない者が適切に排除されないという問題もなく、適正に実施されていたものと考えられる。多数意見の上記実効性に関する指摘も、「直ちに見極めることは困難であった」というものであって、長期間の検討を必要とするような現実的、具体的な内容を含むものでない。

7号規定については、その施行後、さほど遅くない時期において、その実効性の問題は解消していたというべきである。多数意見は、これを否定する具体的な検討を示していない。

そうすると、仮に、多数意見の上記立場に立つとしても、上記時期において、7号規定という個別審査規定を前提にして、本件規定により、警備業務を適正に行うに当たって必要な能力を備えた被保佐人を一律に警備業務から排除することは、本件立法目的のために過剰な規制であって必要かつ合理的な措置とはいえないものである。

イ 障害者権利条約は、全ての障害者のあらゆる人権及び平等等の保障に関する包括的、総合的な国際条約であり、その実施は、障害者を取り巻く様々な制度、慣行、意識等の社会的障壁（障害者基本法2条参照）を除去する過程として重要な意義を有する。障害者権利条約を批准するため国内法が整備され、それとともに、社会における障害の捉え方の変化、福祉や保護を中心とした障害者施策から法的な権利の保障を中心とするものへの転換、障害者を取り巻く社会や国民の意識の変化等が進んだといえるとしても、こうした諸事情の変化は、様々な社会的障壁を除去する過程であり、もとより、7号規定が本件立法目的を達成し得る実効性についての評価を具体的に左右するものではない。

障害者の労働や雇用等の関係についてても、障害者差別解消法等は、行政機関等又は事業者が事務又は事業を行うに当たっての差別的取扱いの禁止や合理的な配慮の提供等を内容として、障害を理由とする差別の禁止等を定めるものである。これに対し、本件規定は、被保佐人を警備業務から一律に排除するものであるから、事業者による差別的取扱いや合理的な配慮等の問題ではない。障害者差別解消法等の施行に向けた準備の過程に

おいて、上記差別の禁止等に関する考え方が周知され確立するに至ったといえるにしても、こうした事情の変化は、7号規定の実効性についての評価を左右するものではない。

多数意見も、上記国内法の整備その他の諸事情の変化について、本件規定を取り巻く諸事情が変化したとするだけであり、7号規定がその実効性を有するに至っていたこととの具体的な関連性を示しているわけではない。

そうすると、上記国内法の整備その他の諸事情の変化は、本件規定の必要性及び合理性の判断に具体的に関連する事情ではなく、それを取り巻く社会的障壁に係る一般的、抽象的な事情というべきものである。こうした変化が進むにつれて、障害者の様々な権利利益を尊重するという要請が高まるといえるにしても、本件規定による制約が問題となる権利は、憲法22条1項及び14条1項が明文で全ての国民に保障する基本的人権であり、障害者権利条約や上記国内法に関わらず、障害者が当該権利の主体であることは当然である。そして、本件規定の必要性及び合理性の判断に具体的に関連しない社会的障壁の除去が進むまでの間、障害者が上記権利の制約による不利益を甘受しなければならず、立法府がこれを看過してよいというのは、いかにも不合理である。憲法の要請を踏まえた立法府の判断の裁量の範囲が狭いものであることに照らしても、上記国内法の整備その他の諸事情の変化を重視する判断に合理性を認めることはできない。

ウ 以上によれば、仮に、平成14年改正時における憲法適合性に関する多数意見の上記立場に立つとしても、7号規定の施行後、さほど遅くない時期において、その実効性の問題が解消していたものであって、本件規定は、本件立法目的のために必要かつ合理的な措置とはいえないものであるから、全ての障害者のあらゆる人権及び平等等の保障に関する包括的、総合的な法制度が整備・施行されるまでの間、あるいは障害者を取り巻く社会や国民の意識の変化が進み、労働者について障害を理由とする差別が禁止されるべきであるとする考え方が確立するまでの間、本件規定を維持することが立法府の合理的裁量として許されるものと解することはできない。

その間、警備業務を適正に行うことのできる被保佐人が、本件規定により一律に警備業務から排除され、憲法が保障する権利を制約されることによる不利益を甘受すべき理由はない。

取り分け、本件規定が違憲となるに至っていたことやその時期についての判断において、労働者について障害を理由とする差別が禁止されるべきであるとする考え方が確立したという事情を理由とすることは、少数者の権利の保障が多数者の承認を条件とすることにつながりかねない。そのような条件が、基本的人権の保障及び個人の尊重という憲法の基本理念に反することは明らかである。

エ 以上のとおり、仮に、多数意見の上記立場に立つとしても、7号規定の施行後、さほど遅くない時期において、本件規定が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断は、その合理的裁量を逸脱するに至っていたものであって、本件規定は、憲法22条1項及び14条1項に違反していたというべきである。

第3 本件立法不作為の国家賠償法上の違法性の有無について

1 本件規定が、遅くとも平成14年改正時までには、憲法22条1項及び14条1項に違反していたことを前提にして、本件立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるか否かについて検討する。

2(1) 政府は、国際連合の動向等を踏まえ、平成5年計画において、障害者が各種の社会活動を自由にできるような平等な社会づくりを目指し、障害を理由とする各種の資格制限が障害者の社会参加を不当に阻む障害要因とならないよう、必要な見直しについて検討を行うものとした。

また、国会は、平成5年改正により、障害者基本法の基本理念として、全て障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するとともに、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる旨を規定するなどした。

平成11年決定は、平成5年計画に基づくものであり、障害者に係る欠格条項について、障害者が社会活動に参加することを不当に阻む要因となら

ないよう、対象となる全ての制度について見直しを行い、種々の社会環境の変化を踏まえ、制度の趣旨に照らして、従来の障害者に係る欠格条項が真に必要であるか否かを再検討することを前提に、真に必要と認められる欠格条項については、個別審査規定に改正するなどの対処を行うものとした。

平成11年整備法に関する国会審議においては、成年被後見人等に係る欠格条項を撤廃すべきである旨の参考人の意見や、同欠格条項を残すと障害者等への偏見を助長し、その社会参加が妨げられる旨、個別審査規定を設ければ資格制限として足りる旨等の議員の指摘がされるなどした上、参議院法務委員会において、全会一致で、政府等は成年被後見人等に係る欠格条項について更なる見直しを行うことについて格段の努力をすべきである旨の平成11年附帯決議がされた。

以上の経緯等からすると、国会は、新たな成年後見制度の実施に当たり、障害者基本法の定める基本理念の下に、平成5年計画及び平成11年決定の趣旨をも踏まえ、成年被後見人等に係る欠格条項について、それが障害者の社会参加を不当に阻む要因とならないよう、個別審査規定を設けることを検討するなど、更なる見直しを行う必要があることを認識し、政府に対し、その見直しについて格段の努力をすべきである旨の意思を示した上で、平成11年整備法を成立させたものといえることができる。

このような事情の下で、個別の審査により当該資格等に必要な能力を有すると判断される者が一定程度いるにもかかわらず、成年被後見人等に係る欠格条項により、これを一律に排除することは、障害を理由として個人の自由かつ平等な活動を法律上制限し、障害者の社会参加を不当に阻むものであって、憲法上の問題があることは、国会議員として容易に認識できる状況にあったといえるべきである。

もっとも、全ての成年被後見人等に係る欠格条項が当然に違憲というべきものではなく、その憲法適合性については、各欠格条項に係る制度の趣旨・目的及び内容、当該資格等に必要な能力の内容、個別審査規定等の代替措置の可能性等を踏まえ、個別に具体的な検討を行う必要がある。

(2) 平成14年改正は、平成5年計画に基づく平成11年決定を踏まえ、精神病患者という欠格事由に代えて、精神機能の障害により警備業務を適正に行うことができるか否かを個別に審査する規定として7号規定を設けるものであるが、平成11年附帯決議は、成年被後見人等に係る欠格条項について、個別審査規定の検討を含む見直しを求めるものであり、7号規定は、本件規定に代わる個別審査規定とみることができる。

そして、国会は、本件立法目的のために必要かつ相当な規制措置として7号規定を定めたものであり、平成14年改正時において、7号規定という個別審査規定を前提にして、本件規定により、警備業務を適正に行うに当たって必要な能力を備えた被保佐人を一律に警備業務から排除することは、本件立法目的のために過剰な規制であって必要かつ合理的な措置とはいえないことは明らかである。

そうすると、上記経緯等に鑑み、平成14年改正時において、本件規定が憲法22条1項及び14条1項に違反することは、国会にとって明白であったというべきである。

(3) したがって、本件規定は平成14年改正時において憲法22条1項及び14条1項に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく本件退職時点まで長期にわたってその改廃等の立法措置を怠ったものといえることができるから、本件立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法である。

3(1) 多数意見は、平成14年改正後、本件退職時点に至るまでに、本件規定を取り巻く事情が変化したこと等により、本件退職時点において、本件規定が違憲となるに至っていたことを前提とした上で、判示第3の2(2)のとおり指摘して、本件退職時点において、本件規定が憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたって改廃等の立法措置を怠ったということはできないから、本件立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとしている。

(2)ア 前記のとおり、本件規定が憲法の規定に違反するに至っていた時期及びその理由については、多数意見に賛同することはできない。

仮に、平成14年改正時において、本件規定がなくとも本件立法目的を達成するのに十分であるかどうかを直ちに見極めることは困難であったとい

う多数意見の立場に立つとしても、7号規定の施行により、現に警備業者による個別審査が実施され、その後、さほど遅くない時期において、その実効性の問題が解消していたものというべきであるから、上記時期において、7号規定という個別審査規定を前提として、本件規定により、警備業務を適正に行うに当たって必要な能力を備えた被保佐人を一律に警備業務から排除することは、本件立法目的のために過剰な規制であって必要かつ合理的な措置とはいえない。

そして、2006年(平成18年)に障害者権利条約が採択され、2007年(平成19年)に我が国がこれに署名し、その批准に向けた施策が進められる中で、平成22年7月、有識者のほか政府及び裁判所の関係機関の担当者が参加した成年後見制度研究会による研究報告において、成年後見等が開始されたとしても、その余の能力が直ちに欠如しているとはいえないこと、各法令における成年被後見人等に関する資格制限について、その必要性等を慎重に検討する必要があること等の見解が示された。次いで、同年10月、成年後見法世界会議における「成年後見制度に関する横浜宣言」において、我が国の課題の一つとして、成年後見制度に多く残されている欠格事由は撤廃すべきである、特に後見開始決定に伴う選挙権の剥奪は基本的人権を著しく損なうものであるなどとされた。さらに、障害者権利条約を批准するための国内法の整備のうち、平成23年7月の障害者基本法の改正は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する旨を規定するなど、障害者権利条約に定められる障害者の捉え方や我が国が目指すべき社会の姿を新たに明記するとともに、施策の基本原則を定めるなどし、他の法整備の基礎とされた。

また、平成28年4月制定の利用促進法は、基本方針の一つとして、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されることがないよう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行う旨を定めており(11条2号)、成年被後見人等に係る欠格条項に憲法

上の問題が含まれることを明示している。そして、利用促進法の立案については、平成24年頃から3年以上にわたり、国会議員による検討及び協議が行われ、成案が得られたものであることがうかがわれる。これらによれば、その当時における学説や裁判例等の状況に関わらず、現に、国会議員が上記憲法上の問題を認識したことは明らかであり、この点も、それより早い時期から国会議員が上記憲法上の問題を容易に認識できる状況にあったことを裏付けている。

成年被後見人等に係る欠格条項に関し、平成5年計画、平成5年改正及び平成11年決定等を踏まえ、平成11年整備法に関する国会の審議を経て平成11年附帯決議がされた経緯等(2(1)参照。多数意見は、判示第3において、これらの経緯等に何ら具体的に触れていない。)に加え、その後の上記の経緯等に鑑みると、仮に、多数意見の上記立場に立つとしても、7号規定の施行後、さほど遅くない時期において、又は遅くとも平成23年頃までに、本件規定が憲法に違反することは、国会にとって明白であったというべきである。

イ 本件規定は、7号規定と重複する過剰な規制であって憲法に違反することが明白であり、これを是正するためには本件規定を削除すれば足りるものであるから、国会において、速やかに本件規定を削除する立法措置を講ずることが強く期待される状況にあった。

成年後見制度の利用の促進に関する施策として、憲法に違反する規定か否かに関わらず、全ての成年被後見人等に係る欠格条項を対象とする見直しを行うための検討には相応の期間を要するとしても、本件規定が現に憲法上の権利を侵害しており、その是正措置が容易であって、他の規定の整備等も必要としない以上、上記施策に係る検討は、国会が上記立法措置を怠る正当な理由となるものではない。

ウ 以上によれば、仮に、平成14年改正時における憲法適合性に関する多数意見の上記立場に立つとしても、本件退職時点において、本件規定は憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく本件退職時点まで長期にわたってその改廃等の立法措置を怠ったものといえることができるから、本件立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法である。

第4 結論等

1 以上のとおりであり、本件立法不作為の違法を理由とする慰謝料請求を認めた原審の判断は結論において是認することができるから、本件上告を棄却するのが相当である。

2(1) 成年被後見人等に係る欠格条項の見直しについては、平成28年制定の利用促進法の定める基本方針に基づき、政府の検討を経て、令和元年、本件規定の削除を含む一括整備法が成立したが、平成11年附帯決議は、上記基本方針と同じ趣旨であるから、その内容が約20年をかけて実現したことになる。障害者に係る欠格条項の見直しが平成5年計画に基づいて行われたことに照らしても、あまりにも遅きに失したといわざるを得ない。

これは、政府が長年にわたり平成11年附帯決議を踏まえた適切な対応を怠り、国会がそのような政府の対応を放置したものであるべきであるが、この問題には、昭和23年の優生保護法の制定及びその後の経緯等にみられるとおり、国会及び政府が、更に長い歳月にわたり、精神上の障害を有する者等に関する誤った認識に基づく違法な政策や不当な対応を続けてきたという歴史が重なっている。これらに伴う我が国の社会的障壁を除去するには、国及び地方公共団体をはじめとして、なお格段の努力が必要と考えられる。裁判官及び裁判所も例外ではない。

(2) 一括整備法による成年被後見人等に係る欠格条項の見直しに当たっては、同欠格条項の多くについて、その代替措置として、7号規定と同様に、法律において「心身の故障により、業務を適切に行うことができない者として省令で定めるもの」といった個別審査規定が設けられた上で、省令等において「精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」といった規定が設けられている。そのため、現在、個別審査を前提としながらも、精神機能の障害を理由とする欠格条項が数多く存在する。

障害は、機能障害を有する者と社会の障壁との間の相互作用であり(障害者権利条約前文(e)、1条後段等参照)、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならないこと(障害者基本法4条2項)や、障害者の雇用の分野においても、事業者において障害の特性に

配慮した必要な措置を講じなければならないこと（障害者雇用促進法36条の2）等を前提にすると、上記欠格条項は、合理的な配慮の提供との関係が明らかではなく、障害者の機能障害に偏ったものとなっている。

障害者権利条約に基づいて設置された障害者の権利に関する委員会は、我が国に対し、心身の故障に基づく欠格条項等の廃止を勧告しており（2022年（令和4年）10月「日本の第1回政府報告に関する総括所見」、障害者基本計画（第5次）（令和5年3月）においても、心身の障害等により制限を付している法令の規定（いわゆる相対的欠格条項）については、真に必要な規定か検証し、必要に応じて見直しを行うものとなっている。

この問題に関する長い歴史に鑑み、適切な対応が望まれる。

裁判官尾島明の反対意見は、次のとおりである。

1 私 は、本件規定が本件退職時点において憲法22条1項及び14条1項に違反するに至っていたとする多数意見の結論には同調するものの、その理由付けの部分については一部見解を異にすることがあり、また、本件立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法でないとする多数意見には賛同することができない。そして、原判決はその結論において是認できるので、本件上告を棄却すべきであると考え。以下、その理由について述べる。

2 本件規定の憲法適合性について
本件の憲法上の争点は、被保佐人であることを警備員の一律の欠格事由としていた本件規定が憲法22条1項及び14条1項に違反するか否かというものであり、これはすなわち、精神上的障害があることを理由に被保佐人が警備員という職業を選択することを一律に制限する法律の規定が憲法上許されるか否かという問題である。このような問題設定自体から明らかなように、平等保護原則と職業選択の自由という二つの憲法上の基本的価値に対して法律が制限を課すことの可否をどう判断するかが問われている。

このような本件規定の憲法適合性を審査するに当たって、原判決（第1審判決も同様）は、まず憲法22条1項違反の有無を精査し検討し、その違憲性を示した後、更に憲法14条1項にも違反することを簡潔に判示している。憲法22条1項と14

条1項に関する憲法適合性審査の在り方ないし考慮すべき観点については、当審の判例がそれぞれその手法を判示していることから（多数意見参照）、原審もそのような手法を採用しているのであるが、上記のように、本件規定の憲法上の問題が「精神上的の障害を理由に職業選択の自由という基本的な権利の享受が不合理に差別されているか」ということにある以上、多数意見のように、本件規定の憲法22条1項及び14条1項の適合性は、併せて検討するのが妥当である。

近代憲法が達成した大きな成果の一つが、身分等によって固定されていた職業をその制約から解放したことにあり、これが社会を豊かにすることに貢献したことは、歴史の教えるところである。このように職業選択の自由と結び付いた平等保護原則は、最も重要な憲法原則の一つであるから、これを制限する法令の憲法適合性を審査するに当たっては、憲法22条1項及び14条1項に適合するか否かの検討・判断を別個に設定したそれぞれの審査基準等に照らして行うのではなく、それらを併せ一まとめにして行うべきである。また、職業選択の自由という個人の自由権の保障及び平等保護原則という憲法が体现している基本的価値に照らして当該法令をみていくことによって、そこには二つの基本的価値の統合による相乗効果（シナジー効果）が生まれるといつてよく、その結果、多数意見のいう「規制が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要する」という要件についてもこれを満たすか否かは、抽象的、観念的に行われる想定からだけでなく、具体的な事情を踏まえて厳しく審査することが要求されることになるといえよう。

このような観点から本件規定をみると、これが本件退職時点において憲法22条1項及び14条1項に違反するに至っていたとする多数意見の結論に異存はない。もっとも、多数意見が平成11年整備法により本件規定が作られてからその後の法制定や社会状況の変遷を踏まえて、これらが本件規定の憲法適合性判断に影響してくることを判示する箇所のうち、平成14年改正を経た本件規定が当時合憲であったとする部分について、私は賛同することができない。問題となった規定の特定の時点における憲法適合性を判断すれば足る事案とは異なり、本件のような立法不作為の違法を理由と

する国家賠償請求事件にあっては、どの時点で本件規定の違憲性が明白になり、そこから国会が長期にわたって正当な理由なく本件規定の改廃等の立法措置を怠ったかを審理し、判断しなければならない。私は、その判断につながっていくことから、多数意見の平成14年改正を経た当時の本件規定の合憲判断に賛同することができないのである。この点については、上記のように「規制が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置である」か否かを、具体的事情を踏まえて厳しく審査しなければならないと考えることから多数意見との違いが生じてきているものと思われる。この点は、後記3でより詳しく述べることにする。

3 本件立法不作為の国家賠償法上の違法性について

(1) 国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反し、国家賠償法上違法となるのは、法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などである（多数意見が引用する最高裁平成27年12月16日大法廷判決）。

(2) 違憲の明白性の概念とその判断要素
上記の場合における違憲の明白性は国会議員にとつてのものであるが、これについての国会議員の認識は、個々のあるいは多数の国会議員の現実の主観的認識ではなく、立法を担う国の機関である国会を構成する国会議員が憲法遵守義務を負う合理的立法者として、違憲の法律を是正するために、付与された権限を行使しなければならない客観的状況があったか否かという観点から判断される規範的なものと考えべきである。

こういうことからすると、違憲の明白性の有無を判断するに当たって最も重要な要素は、立法機関の構成員である国会議員が制定した又は制定しようとする法律の規定内容自体（過去からの立法状況も含めて）のありようである。例えば、最高裁令和5年（受）第1319号同6年7月3日大法廷判決・民集78巻3号382頁は、立法行為が明白に違憲であったとしてその国家賠償法上の違法性を認めたものであるが、国会が全会一致で制定した旧優生保護法の規定内容について、侵害される憲法上の権利の重大性及び侵害の過酷さが当該規定内容自体に表れているので、これだけで、当時

の国会議員らが具体的、主観的にどう認識していたかにかかわらず、上記の合理的立法者基準により規定内容の違憲が明白であったといえるものと解される。

また、問題となった規定内容以外の関連する他の法令（条約を含む。）の制定や改正等に向けてされた取組、議論等の客観的状況も、立法行為を支えるものとして、当然に合理的立法者であれば考慮すべきであるといえる。

この点に関連して、問題となった規定の合憲性について疑問を表明する裁判例や学説の存在はどうかだろうか。もちろん当該規定や類似の規定を違憲とする裁判例や学説があれば、合理的立法者としては当然これらの内容を精査すべきであるといえるが、これらの存在は違憲の明白性を基礎付ける必須の要素であるとはいえず、これらの意見がまだ表明されていなかったからといってそのことが違憲の明白性を否定する積極的な理由にはならないというべきである。裁判例に関しては、本件のような事案に即していうと、被保佐人が警備員の職に就くことを希望したり、既に警備員の職に就いている者が保佐開始の審判を受けることを希望したりした場合に、あらかじめ国を被告として本件規定の違憲確認を求める訴訟を提起して目的を達することには事実上も法律上も困難が伴うから、裁判実務上本件規定の違憲をいう裁判例が現れる可能性はおのずと少なくなろう。被上告人のように職を失うことが法律上明らかであるのにあえて保佐開始の申立てをする者が現れて、初めて本件規定の憲法判断をする裁判例が生まれ得たといえる。また学説に関しては、ある法令の規定の憲法適合性に関心や疑問を示す学説が存在しなかったことが、現に当該規定により権利を侵害されている者の権利行使の範囲を狭めることになると考えることもできない。

(3) 本件規定の違憲が明白となった時期
違憲の明白性は、上記(2)のように規定内容自体その他客観的な要素で判断されるものであるから、特定の時点におけるその存在が認定判断できることもあり得るが、違憲判断の基準時における立法不作為の国家賠償法上の違法性の有無として問題になる場合においては、違憲が明白になった時点が一時点に特定されなくても、遅くとも違憲

判断の基準時（本件では本件退職時点である平成29年3月）から違憲の法令を改廃するために必要な合理的期間を遡った時点では明白であったということでも足りることになる。要するに、立法不作為の国家賠償法上の違法性が問題になる事件では法律が違憲になった時点を確定する必要はなく、また、遅くとも違憲判断の基準時から遡った一定の時点までには違憲が明白になっていたという認定判断で足りるということである。

もっとも、私は、上記(2)のように、合理的立法者を観念して、まずは法律の規定内容自体、そして更にはそれに関連する法令や社会状況の変遷に表れた客観的な要素を重視すべきと考えるので、本件規定の違憲性が明白となったことを基礎付ける事情としては、明確な事象として平成14年改正による7号規定の施行が重要な契機になると考えている。

そういう観点から本件をみると、① 1970年代後半（昭和50年頃）からの国連などの国際社会及び我が国の政府・国会における障害者福祉増進の取組と特にその雇用分野への反映としての「障害者の雇用の促進等に関する法律」（昭和62年）、「障害者基本法」（平成5年）等の立法（改正）の実現、② 障害者施策推進本部の平成11年決定による障害者（精神障害者を含む。）の法令上の欠格事由の必要性を再検討し、真に必要なものについても、相対的欠格事由（個別審査規定）とすることの提言（憲法上の権利利益の侵害について、ある属性の者をグループとして一括りに保護や制限の在り方をみるという姿勢から、個人の具体的な権利に対する侵害の有無の検討を重視するようになってきていることも、絶対的欠格事由から相対的欠格事由（個別審査規定）への制度変更を促す要素となっているように思われる。）と、平成11年整備法による禁治産者又は準禁治産者に係る欠格事由の改正と今後の更なる見直し等に向けた格段の努力への附帯決議による国会自身の決意表明、③ 警備業法の平成14年改正で精神病者を欠格事由とすることに代えて同法3条7号に相対的欠格事由（個別審査規定）を導入した結果、この7号規定が同条1号の「被保佐人」の内容と文言上明らかな重なり合いが生ずるようになったこと、そして被保佐人を一律の欠格事由とすることにより被上告人のように精神上の障害があっても7号規定の

下では警備員になり得た者が本件規定により排除されてしまうことが規定上明らかになったのに、警備業務の内容次第ではその遂行に問題のない者まで過剰に包摂してしまうことになる被保佐人の一律排除規定（本件規定）をそのまま残したこと、④ 被保佐人の一律排除の理由について、家庭裁判所による精神上の障害の認定という確実な判断を借用することにより警備業者の警備員採用の便宜や行政庁による監督の便宜に資するという公共の利益に配慮したものであるとして説明できることは否定できないが（なお、被保佐人とされるような精神上の障害を有する者が警備員の中には存在しないということ警備業務を依頼する顧客や円滑な交通誘導の恩恵を受ける第三者の中に一定の安心感が生まれることもあるが、このような漠然とし、曖昧模糊としたものを憲法上の権利をも制約し得る「重要な公共の利益」に含めることは困難である。）、このような事務遂行上の便宜によって平等保護原則や職業選択の自由の制限を憲法上正当化するのは利益衡量として著しくバランスを欠いていることが規定自体から分かること等を総合して考えると、平成14年改正に係る法律（以下「平成14年改正法」という。）の施行後に7号規定だけの運用では警備業者の実務運用に支障があるのでやはり被保佐人の一律排除も必要であるなどと指摘された形跡もないこと（むしろ、一括整備法により被保佐人の欠格事由を削る際に、警察庁は、その時点までの具体的な事情を踏まえるというより、7号規定が既に設けられているから特段の影響が想定されないとの評価をしている。）にも鑑み、平成14年改正法の施行により違憲が明白になったと十分いい得ると考える。

平成14年改正法がどのようなものであったとみるかを更に補足する。

警備業法2条1項各号に掲げる警備業務の多様な類型、警備業者が個々の警備員の能力に応じて、行わせる業務を配慮して調整することができること（例えば、被上告人が担当していた交通誘導業務の中にも、実施が容易であったり、複数人で行うことにより円滑に実施できたりするものなど様々なものがある。）、警備業者による実施が法律上義務付けられている警備員に対する教育、指導、監督等に鑑みると、財産の処分等に必要な事理を弁識する能力が著しく不十分とされる被保佐

人の中に、一定の警備業務であれば遂行できる能力を有する者がいることは、明らかであるといつてよい。被上告人本人が正にそのような者であったし、障害者（精神障害者を含む。）を多数雇用している警備業者があることをうかがわせる証拠も本件記録中に存在する。また、立案当局及び国会が、平成14年改正法の立法に当たり、その専門的、技術的知見を使って、被保佐人とされた者あるいは精神上の障害を有する者の中にも一定の警備業務を行える者がいるのかどうか、いるとすればどのくらいいるのか、警備業者がそのような者を雇用する場合の実務上の留意点などを検討した形跡は証拠上認められない。

平成14年改正法施行後も残る本件規定が被上告人のような立場の者にとって特に酷な規定であったことは、① 被上告人と雇用主である警備業者（以下「本件会社」という。）との間の雇用契約では被上告人は本件会社の指定する場所で交通誘導業務に従事することとされていたことから、被上告人は、工事現場や駐車場等での交通誘導業務に従事していたが、本件退職時点まで被上告人の誘導ミス等により事故が発生したことはなく、本件会社を含む雇用主からそれまで警備員としての資質を問題視されたり、業務遂行の不適切さを理由に指導や注意を受けたりしたこともないこと、②

被上告人は本人としてはどうすることもできない軽度の知的障害を有する者であるが、就職に当たって本件会社に提出された医師の診断書には被上告人が7号規定の要件に該当しない旨の記載があること、③ 被上告人が保佐開始の申立てをしたのは、親族との間で被上告人の財産の管理をめぐるトラブルがあり、福祉関係者の支援の下で自己の財産を守るためのやむを得ないものであったとうかがわれることにも表れており、自己の財産を守ろうとする精神上の障害のある者にとって、生活の基盤である職業の維持継続を採るか、自己の財産の保護を採るかというつらい選択を迫るものになっていたことから分かる。

平成14年改正法が7号規定として相対的欠格事由（個別審査規定）を導入したにもかかわらず本件規定をそのまま残したことについて、立案当局は、「精神病者」が欠格事由から削られたことの代替として7号規定を導入することを意図していたとうかがわれるが、その際、本件規定をそのまま

残すことの可否を検討したことに関する証拠はない。上告人は、およそ被保佐人である以上全て7号規定による不適格者に当たることを前提として（本件では上告受理申立て理由から排除されているが、被上告人が保佐開始の審判を受けたということは自動的に7号規定にも該当するということにもなるのであって、被上告人が被保佐人となったことと被上告人の失職との間に相当因果関係がない旨の上告人の主張もその前提に立つ。）、導入されたばかりの7号規定の審査に習熟していない中小の警備業者の自発的判断により7号規定の該当性を判断するのは困難を伴うから、家庭裁判所が証拠に基づいて精神上の障害があることを認定した被保佐人を欠格事由とすることにより警備員の採用に当たる警備業者やこれを監督する行政庁の負担が軽減できるという便宜を主張する（したがって、一括整備法が本件規定を削ったのも、7号規定の存在により必要性がなくなったからということではなく、成年後見制度の利用促進のための政策的な観点によるという主張に結び付く。）。しかしながら、被保佐人であれば全ての者が当然に7号規定に該当するという前提自体に疑問がある上、警備業者等の事務遂行上の便宜と被保佐人の憲法上の権利利益とは比較衡量のバランスを著しく欠くことも前記のとおりである。更にと、保佐制度の利用の少なからずと実際には精神上の障害のある者の大部分の雇用に関係することとなる7号規定は、中小の警備業者の自発的判断の負担に対する配慮をせずにそのまま施行されているのである。

私の上記のような判断は、立法府の制度設計に係る裁量を考慮し、結局は一括整備法によって本件規定を削っていることに鑑みると、厳しすぎるとみる向きがあるかもしれないが、本件の国家賠償法上の違法性に係る状況を厳格にみる必要があるのは、前記のように近代社会の歴史を振り返ると、平等保護原則が職業選択の自由がなかった過去の制度を変革し、社会を豊かなものにする原動力になったという事実があるからであって、こういように平等保護原則と職業選択の自由の相互の結び付きによる相乗効果（シナジー効果）をみることにより、これまで余り疑問に思われていなかった制度の中にも不合理な差別が潜むことが分かるということがあるからである。憲法適合性の問題（違憲か否かの問題）と違憲の明白性の問題

(国家賠償法上違法か否かの問題)をはっきり分けてしまうと、相乗効果(シナジー効果)は、憲法適合性の問題において論ずべきものであって、違憲の明白性との関連性は一見希薄のようにみえる。しかし、私は、憲法適合性の問題と違憲の明白性の問題は一つながりの相互に影響し合うものと考えている。つまり、ある規定が違憲とされても、その違憲性の程度には強弱があり(当審判例で違憲とされた旧優生保護法の規定と本件規定を比べてみれば明らかである。)、違憲の明白性を判断する客観的状況(問題となった規定や他の関連規定のありようなど)にも濃淡があるから、事案によっては、上記客観的状況からは一義的断定をするのに躊躇されるようなところがある場合であっても、違憲性の程度が高ければ違憲の明白性を肯定できることもあり得ると考えている。そうすると、違憲性の程度を高めることにつながる相乗効果(シナジー効果)は、違憲の明白性を審査する段階でも関連性があるということになるはずである。

(4) 本件規定の明白な違憲性を是正するための長期間の立法の怠りについて

違憲であることが明白になっている法律がある以上、国会がこれを直ちに是正しなければならないことは当然の義務であるところ、本件規定の違憲を是正するには、既に平成14年改正法で7号規定として相対的欠格事由(個別審査規定)が導入されているのであるから、警備業法3条1号から「被保佐人」の部分进行削ることで足り、これに伴う他の規定の整備も不要であって、立法技術的には容易であるといえる(現に一括整備法はそうしている。)

そうすると、平成14年改正法の施行により違憲が明白になった以上、その後更なる障害者の権利擁護と障害者に対する配慮の高まりの中で、警備員について被保佐人をその精神上の障害を理由に一律に排除すべき必要性を基礎付ける事情も生じていないことから、一括整備法の施行まで15年余りもの期間にわたって国会が本件規定の改廃を怠ったことは不合理であったというべきである。

平成14年改正法の施行以来、取り分け平成28年の利用促進法の施行後、他の多くの法令中に存する被保佐人に係る一律の欠格事由を相対的欠格事由(個別審査規定)に改正する検討作業が続けら

れ、一括整備法でそのほとんどが実現するに至ることになる。他法令の改正準備がそろうのを待って一括して規定を整備するというのは、法制上も行政運営上も、障害者のノーマライゼーションとインクルージョン、成年後見制度利用促進等の諸政策を包括して実現するためには合理的な面があるのは否定できないが、そうであるからといって既に相対的欠格事由(個別審査規定)が導入されているためにその必要性がなくなっている規定について個別の法令ごとに別途その改廃を要する特別な事情があるか否かを検討しなくても良いということにはならない。近代憲法の最も重要な要素の一つであり、我が国の憲法もこれをうたう平等保護原則及び職業選択の自由が不合理に損なわれている者が現にいることが法令の規定内容自体に表れている状況が生じている以上、障害者を取り巻く国民の意識の変化を考慮するとしても、障害者を不合理に差別しても良いなどという意識がもとともあるはずもないのであって、本件規定を削るについても、他の諸法律の規定と同じトラックを走らせず、障害者の憲法上の権利利益を回復する措置を、法体系全体を通じた一括の改正や障害者権利条約の国内法制度全般への包括実施のための整備を待たずに、別途必要なところには講ずるべきであった。

裁判官宮川美津子の反対意見は、次のとおりである。

私は、本件退職時点において、本件規定は、憲法22条1項及び14条1項に違反していたという多数意見の判断については賛同するものであるが、多数意見とは異なり、遅くとも平成14年改正当時には、本件規定は憲法22条1項及び14条1項に違反するに至っており、また、遅くとも平成23年7月の障害者基本法改正当時には、本件規定が憲法の規定に違反することが国会にとって明白となっており、本件立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるべきものであると考える。その理由は、以下のとおりである。

1 本件規定の憲法適合性について

(1) 判断枠組み等

本件においては、本件立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるか否かが問題となるが、私も、多数意見が引用する最高裁判平成27年12月16日大法廷判決(再婚禁止期間違憲事件判決)等の判断枠組みに基づいて違法性を判断することに異存はない。そこで、本件立法不作為

が違法の評価を受けるか否かについて判断するためには、どの時点で本件規定の違憲性が明白となり、その時点から本件退職時点まで国会が正当な理由なく長期にわたり本件規定の改廃を怠ったといえるかを検討することになるが、本件規定の違憲性が明白になった時期を判断する前提として、本件規定が違憲となった時期についても検討する。

そして、本件規定の憲法適合性に係る判断枠組みについても、多数意見の第2の2に説示されたところに異存はない。この点については、多数意見が挙げる事情のほか、職業は、人が自己の生計を維持するためにする継続的活動というだけでなく、各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものであり(多数意見が引用する最高裁昭和50年4月30日大法廷判決)、平成5年改正障害者基本法(平成14年改正当時適用された障害者基本法)が掲げた、すべての障害者が、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする基本理念(同法3条2項)は、職業選択の自由を国民に保障した憲法の理念に沿ったものと評価できることを指摘することができる。

多数意見は、本件退職時点において、本件規定が憲法22条1項及び14条1項に違反するに至っていたとする一方、平成14年改正の当時においては、本件規定が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が、その合理的裁量の範囲を逸脱するものであったということとはできないと判示する(多数意見第2の3(2))。しかし、私は、遅くとも平成14年改正の当時には、本件規定は、憲法22条1項及び14条1項に違反するに至っていたと考える。そのように判断するに当たり考慮した平成14年改正に至る経緯、障害者のための施策に関する国内外の動向、我が国の立法状況等は、多数意見第1の3(1)及び三浦裁判官の反対意見第1に記載されているとおりである。

(2) 本件規定の立法目的

本件規定の目的は、多数意見が判示するとおり、警備業務が他人の生命、身体、財産等の安全を守ることを内容とする業務であることに鑑み、警備業務の実施の適正を図るとともに、依頼者及び第

三者から警備員としての信頼を確保し得る者が警備業務に従事することを担保することにあると解される。このような立法目的自体は、重要な公共の利益に合致するものといえる。

(3) 本件規定の必要性、合理性

ア 平成11年整備法により禁治産者及び準禁治産者であることを欠格事由とする規定の見直しが行われ、参議院法務委員会において平成11年整備法に係る法律案が可決された際に附帯決議(以下「平成11年附帯決議」という。)がされたことは、多数意見第1の3(1)イに記載のとおりである。これに加えて、改正前の禁治産・準禁治産の制度は、「治産を禁ずる」という用語の否定的な意味合いや、多数の法律中の禁治産者等に係る欠格条項の存在から、利用者を社会から排除する制度であるかのように国民に誤解され、また利用者である知的・精神障害者等に対する社会的偏見を助長するものと批判されていたのに対し、平成11年の成年後見制度は、精神上的障害(精神障害、知的障害、認知症等)により判断能力が不十分な者について、自己決定権の尊重、残存能力の活用、障害者が障害を持たない者と同等に生活し、活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念等、障害者のための施策についての新しい理念を取り入れて創設された制度であったことを指摘することができる。

ところが、かかる新制度の発足を受けて行われた平成11年整備法による禁治産者や準禁治産者に係る欠格条項の見直しでは、禁治産者又は準禁治産者であることを欠格事由とする158の規定のうち、結果として116が「成年被後見人」、「被保佐人」に名前を変えて、旧来通り絶対的欠格条項として残置されたのである。平成11年整備法の国会審議の経過を補足すると、衆議院及び参議院の各法務委員会においては、このような政府の方針に対し、複数の委員から、それぞれの法令の中に能力を個別に審査する規定を設ければ足り、禁治産者等であることのみを理由に職業から排除するのは前近代的な発想であるから、残存する116項目の欠格条項についても次の見直しの際に再検討されたい旨の発言や、欠格事由を残すと老人や障害者への偏見を助長し、社会参加が妨げられるとの批判が出ているとの発言があった。さらに、成年後見制

度の意義として、禁治産者、準禁治産者という負のイメージを払拭して、皆が負い目を感じずに使える新しい制度を作ろうということであれば、欠格条項ではなく、できる限り個別に判断していこうという方向性が正しいのではないかとこの質問に対して、政府参考人から、基本的にはそのような考え方で正しいと思うが、個別の具体的な問題になると、立法的には様々な価値があるので、それを調整させた結果が現在の整備法の内容であるとの回答があった。このような審議の結果として、政府及び最高裁判所は、新たな成年後見制度の実施にあたり、成年被後見人又は被保佐人であることを欠格事由とする116件の資格制限規定については更なる見直しを行うこと等についての格段の努力をすべきである旨の平成11年附帯決議が全会一致で可決されたのである。

イ その後、平成11年決定に基づく障害者に係る欠格条項の見直し作業の一環として、平成14年改正により警備業法の「精神病者」に係る欠格条項の見直しが行われたことは、多数意見第1の3(1)ウのとおりであるが、平成14年改正法の国会審議の経過を補足すると、同国会では、障害者に係る欠格事由の多くは、憲法13条や14条、また国連の様々な宣言や障害者基本法の理念に反するとの意見が出され、また政府参考人から、昭和57年警備業法改正当時、精神病者であることを欠格事由とした理由は、精神病者等が他人の生命、身体又は財産を侵害することも考えられ、適正な業務運営が期待できないという判断によるものであったが、現在（平成14年改正の審議当時）の政府の考え方として、精神病者一般について、適正な警備業務の管理運営、実施を期待し得ないという考えは全く持っておらず、あくまでも個別具体的なケースに応じて能力を判断していくべきものと考えている旨の説明があった。また、「精神病者」に係る欠格条項は改正ではなく廃止すべきであるとの議論の中で、政府としては、警備業者等が人の生命、身体又は財産を守る業務に直接携わるものであることから、一定の欠格事由は国民生活の安全を守るためにも必要と考えること、しかし、今回の改正では、精神病者を一律に排除するというのではなく、業務を適正に行うことができるかどうかという点に着目して相対的な欠格事由に変更するという立場であることが説明されている。

ウ 平成14年改正によって7号規定が設けられた後は、保佐の制度の対象となる「精神上の障害」（民法11条）を持つ者は、7号規定の対象となる「精神機能の障害」を持つ者に含まれるということができるのであるから、警備業者が警備員を採用する際には、被保佐人についても、保佐の制度を利用していない障害者と同様に7号規定により個別審査を行って、警備業務を適正に行う能力があるかどうかを判断することが可能となった。したがって、平成14年改正で7号規定を追加したことにより、警備業者が警備員を採用する際に、保佐の制度を利用していない精神機能に障害を有する者を7号規定で個別に審査する一方、被保佐人であれば、警備員として適切に業務を行う能力を有する者も含め、本件規定で一律に排除するというような区別をする合理的な理由は認められなくなり、本件規定の必要性や合理性は失われたと考えられる。

エ 多数意見は、7号規定は、規則3条1項の規定を併せて考えると、精神機能の障害により判断能力が低下した者を対象とする規定であるということではできるものの、保佐開始の審判のように公的機関により判断されるものではなく、判断の基礎となる資料の収集、分析、評価を含め、警備業者の自発的判断に委ねられているものであるため、本件規定がなくともその立法目的を達成するのに十分なものであるかどうかを直ちに見極めることは困難であったというべきであるから、平成14年改正の当時においても、本件規定が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が、その合理的裁量の範囲を逸脱するものであったということではできないと判示する。

しかし、保佐開始の審判が公的機関による判断であるといっても、保佐を含む成年後見制度は、財産管理・身上監護に関する制度であり、家庭裁判所は財産管理能力の有無を審査するのであって、保佐開始の審判において判定される能力は、法律行為の利害得失を判断することのできる能力の有無及びその程度であり、それ以外の能力については判断されていない。成年後見制度の下で要求される財産管理能力と事実行為である警備業務を適切に遂行する能力とは質的に異なるものである。したがって、保佐開始の審判において、警備

業務を適切に遂行する能力を的確に判定し得るものではない。本件規定は、警備業務に必要とされる能力の内容に応じて個別的・実質的な審査を行う代わりに、家庭裁判所により後見開始の審判を受けた事実を借用するもので、本件規定があれば、被保佐人を全て警備員から排除することにより、警備業者の個別審査の在り方や正確性を問わず警備員としての能力に欠ける者が採用されることを防止できであろうという安心感から利用されているといえるが、警備業務には多様な業務が含まれており（警備業法2条1項各号）、被保佐人であるからといって全ての警備業務が適切に遂行できないというわけではない。実際、被上告人は、軽度の知的障害を有しながら、同法3条7号に該当しないとの診断書を提出して警備員に採用され、警備会社との雇用契約に基づき、交通誘導に係る警備業務に従事していたが、保佐開始の審判が確定したことにより雇用契約が終了したのである。したがって、本件規定については、警備業務を行う能力のある被保佐人を警備員から排除する可能性を含み、過剰な規制になっていたといえる。

また、平成14年改正の国会審議において、多数意見が挙げるような7号規定の実効性への懸念が示されていた形跡はうかがわれない。そして、本件規定があることでどれだけの不適格者をスクリーニングできていたのかは明らかではなく、仮に平成14年改正の時点で本件規定が削除されたとした場合に、それまで排除されてきた不適格者がどの程度排除できなくなっていたのかも明らかではない。そもそも、保佐の制度の対象者となり得る精神上の障害者のうち、実際に保佐の制度を利用している者の数はかなり少ないと認められることから、平成14年当時、被上告人のように、知的障害を持ちながら保佐の制度を利用していない者が警備員への就労を希望するケースがあったことは十分考えられ、その場合、警備員としての適格性は警備業者の自発的判断に委ねられていたのである。そのような警備業者の個別審査の結果、精神上の障害を持つ不適格者が採用され、事件や事故を起こしたといった事実は本件では提示されていない。

国会が7号規定による警備業者の自発的審査の実効性に対する懸念から本件規定を残置したのであれば、それは、警備業者の審査能力を不当に過小評価するものである。警備業者は、警備業法に基づき、公安委員会の監督の下に置かれ、所要の

法的規制を受けているところ、欠格事由に該当する者を警備業務に従事させてはならないとされており（警備業法14条2項）、警備員が欠格事由に該当しないことについて、一般私人として可能な範囲で必要な調査をしなければならない。公安委員会は、警備業者又はその警備員が、警備業法若しくは同法に基づく命令等に違反した場合等において、警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるときは、当該警備業者に對し、当該警備員を警備業務に従事させない措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる（48条）、また、当該警備業者の営業の全部又は一部の停止を命ずることができる（49条1項）。さらに、罰則（56条から60条まで）により警備業者が警備業法その他の法令を遵守することや公安委員会の監督の実効性を担保している。そして、一定の前科のある者や暴力団関係者等を警備業者の欠格事由とすることに加え、「最近5年間に、警備業法の規定や、同法に基づく命令の規定等に違反した者」を欠格事由とすることによっても（3条3号）、警備業者による法令遵守を担保している。したがって、国は、本件規定がなくとも、警備業法に基づき、警備業者に對し適切な規制、監督を行うことにより、警備業者が、警備業務を適正に行うことができない者を警備員として採用しないよう確保することも十分可能であったといえる。実際、平成14年改正の後、警備業者は、その営業所において、警備員の欠格事由に該当しないことを誓約した書面に加え、当該警備員が欠格事由に該当しないことを確認するために講じた措置を記載した書類を備え付けることとされ（警備業法45条、警備業法施行規則（昭和58年総理府令第1号）66条1項2号）、欠格事由に該当する者が警備員として警備業務に従事することの防止が図られている。

多数意見が指摘するように、警備員の適格性を警備業者の自発的判断に委ねると、不適格な警備員が採用され、利用者の安全や財産を害するおそれがあるとしても、それがどの程度のものであったか明らかではなく、平成14年改正当時において、本件規定が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることに関する立法府の判断の合理性を肯定し得るような事情や立法事実は認められない。

オ 以上を総合考慮すると、遅くとも平成14年改正当時において、本件規定を存続させる必要性及び合理性は失われており、本件規定が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることに関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を逸脱するに至っていたと考える。

したがって、本件規定は、遅くとも平成14年改正当時には、憲法22条1項及び14条1項に違反するに至り、本件退職時点においても違憲であったというべきである。

2 本件立法不作為の違法性について

(1) 判断枠組み等

本件立法不作為が国家賠償法1条1項の規定の適用上違法と評価されるべきか否かの判断枠組みについては、私も、多数意見が引用する最高裁平成27年12月16日大法廷判決等の判断枠組みに基づいて検討することに異存はない。

しかし、多数意見は、本件退職時点において、本件規定が憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠ったということではできず、本件立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないと判断しており、この点については賛同できない。

(2) 違憲の明白性

ア 尾島裁判官の反対意見3(2)及び沖野裁判官の反対意見2(5)に示されているように、違憲であることの明白性は、個々のあるいは多数の国会議員の主観的認識ではなく、唯一の立法機関である国会を構成する国会議員が、憲法遵守義務を負う合理的立法者として、違憲の法律を是正するために、付与された権限を行使しなければならない客観的状況があったか否かという観点から判断される規範的なものと考えるべきである。そして、本件において違憲の明白性の判断をするに当たっては、本件規定により侵害される憲法上の権利の性質、本件規定によるその侵害の内容・程度、本件規定及び関連する他の法令（条約を含む。）の制定及び改正経緯、国会での議論等の状況、関連する学会、研究会等の研究報告や意見表明等を考慮して、本件規定の違憲性が明白であるといえるかを判断することができる。

イ 平成14年改正が国会において審議された際には、障害者に係る欠格事由の多くは憲法13条や14条、また国連の様々な宣言や障害者基本法の理念に反するという意見が出され、政府参考人も、同時点において精神病患者一般について適正な警備業務の実施が期待できないという考え方は持つておらず、個別具体的なケースに応じて能力を判断していくべきものとの立場を表明している。ところが、その国会において、「精神病患者」に係る欠格条項の見直しの議論に関連して、本件規定について問題提起がされることはなかった。本件規定が、平成14年改正時に検討対象とされなかったのは、平成11年決定が、障害者を表す身体又は精神の障害を理由とした欠格条項を見直しの対象としていたため、「被保佐人」であることを理由とした欠格条項は見直しの対象とされていなかったというだけでなく、被保佐人が障害者であることに加えて公的機関により判断能力が著しく不十分と判定された者であり一定の資格や職業には不適格であるとの社会的な認識が影響していたのではないとも考えられる。このような社会的な認識の誤りが指摘されるのは、後述する平成22年7月公表の成年後見制度研究会の研究報告を待たねばならなかった。同報告には、「成年後見の類型は、主として財産の処分等に必要な判断能力に照らして決められるのであるから、成年後見等が開始したとしても、その余の能力が直ちに欠如しているとはいえない。」との指摘がある（同報告書第2章第4の1(2)ア）。したがって、私は、平成14年改正の当時、本件規定は違憲となっていたものの、国会においてその違憲性が明白になっていたとはいいい難いと考える。

ウ そこで、平成14年以降の障害者権利条約の署名及びその批准に向けた国内法の整備等の経緯、成年後見制度の利用の促進に関する法律の制定等の経緯（多数意見第1の3(2)及び3(3)）を検討した結果、私は、遅くとも平成23年7月の障害者基本法改正当時には、本件規定の違憲性が国会にとって明白になっていたといい得ると考える。

我が国は、平成19年9月に障害者権利条約に署名し、その批准に向けて、同条約の基本的な理念に沿った形で、国内法の整備及び国内制度改革を行った。そして、平成23年7月に、我が国の障害者施策に関する基本法となる障害者基本法を大幅

に改正した。この改正は、障害者権利条約の批准に先立ち、障害者権利条約が締約国に求める障害者の権利の実現や差別の禁止等の理念を取り込むもので、同改正により、障害者基本法は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえない個人として尊重されるものであるとの理念ののっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、かかる施策の基本となる事項を定めること等により、かかる施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とすることが明示された（1条）。また、平成16年の障害者基本法改正により基本理念として追加された障害を理由とする差別禁止規定（3条）が、平成23年改正法では「差別の禁止」として独立した条項とされ、何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないこと（4条1項）、社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって、前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならないこと（4条2項）が定められた。

このような障害者権利条約への対応と並行して、平成22年7月に公表された成年後見制度研究会による研究報告及び同年10月の成年後見法世界会議による横浜宣言において、成年被後見人等に係る欠格条項の問題点が指摘されていた（多数意見第1の3(3)ア及びイ）。

エ 以上の経緯を踏まえ、私は、平成11年整備法を可決する際に参議院法務委員会が平成11年附帯決議を行ったにもかかわらず、その後見直しが進展するどころか、成年被後見人等に係る欠格条項が増加していたという状況にあって、成年後見制度研究会の研究報告や成年後見法世界会議の横浜宣言により、成年被後見人等に係る欠格条項が、国会が検討すべき事項として再認識される機会を得たと考える。そして、我が国の障害者対策の基本法である障害者基本法が改正され、全ての国民が障害の有無にかかわらず等しく基本的人権を享有するかけがえない個人として尊重されるもの

であるとの理念を掲げ、障害を理由とする障害者に対する差別その他の権利利益の侵害行為を禁止するとともに、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならないことを国民に明示した平成23年7月頃までには、国会において、本件規定が障害者の職業選択の自由を過度に制限し、保佐の制度を利用した障害者に不合理な差別を行うものとして、その違憲性が明白となっていたというべきである。

オ なお、多数意見は、本件前身規定が設けられてから本件退職時点に至るまでに、裁判所において本件規定や本件前身規定の憲法適合性について判断がされたことがなかったこと、その他の成年被後見人等に係る欠格事由については、成年被後見人の選挙権に関する平成25年東京地裁判決があるものの、職業に関する成年被後見人等に係る欠格条項については、裁判所において違憲である旨の判断がされたことはなかったことを、国会にとって本件規定の違憲性が明白にならなかった事情の一つとして挙げている（多数意見第3の2(2)イ）。

もちろん、裁判所において違憲である旨の判断がされていれば、国会はそれらの内容を精査し、必要な正措置をとるべきであるが、そのような判断がないとしても、それが違憲性の明白性を否定する積極的な事情になるとは思われない。訴えが提起されなければ、裁判所は判断もできないが、事案によっては、裁判という手段をとるのが困難な者もいる。警備員に就きたいと希望する知的・精神障害者は、本件規定が存在する以上、保佐制度の利用を断念するか警備員という職業を断念するか二者択一を迫られることになる。本件のように、職を失うことになるにもかかわらず保佐制度を利用し、本件規定の違憲判断を得るために裁判に訴えるという選択肢は、個人の経済的・精神的負担の重さを考えると、容易にとり得るものではない。本件は、その意味で稀有の事例であって、先例となる裁判例がないのは事案に鑑みて当然のことである。それゆえに、本件の判断において、裁判例がないことを国会にとって本件規定の違憲性が明白にならなかったことの理由の一つとして挙げるのには躊躇を覚える。

(3) 長期にわたる不作為

ア 本件規定の違憲性が国会において明白になっていた平成23年7月の障害者基本法改正当時から本件退職時点である平成29年3月までの間に、国会が本件規定の改廃を行わなかった本件立法不作為は、この間の本件規定をめぐる以下の諸事情を考慮すると、正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃の立法措置を怠ったものであるということができる。

障害者権利条約の批准及び国内法の整備等の経緯、利用促進法の制定等の経緯のうち、平成23年7月以降に生じた事情については、多数意見第1の3(2)イ、同3(3)エからカまでに記載のとおりである。また、多数意見第1の3(3)ウに記載のとおり、平成25年3月に平成25年東京地裁判決が出され、僅か2か月後の同年5月には公職選挙法が改正され、成年被後見人が選挙権を有しない旨を定めた公職選挙法の規定は削除されている。平成25年東京地裁判決が出されたからとはいえ、この迅速な対応は、本件規定の削除に要した時間の長さを浮き立たせるものである。そして、平成26年1月の障害者権利条約の批准、同年2月の同条約の発効により、我が国は、障害者に対する差別となる既存の法律等を修正し、廃止するための全ての適当な措置（立法を含む。）をとること、障害者が他の者との平等を基礎として労働についての権利を有することを認め、あらゆる形態の雇用に係る全ての事項（募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続等）に関し、障害に基づく差別を禁止するための適当な措置（立法を含む。）をとること等が責務となっていた。したがって、同条約批准・発効後は、国会はより速やかな本件規定の改廃措置をとるべき状況だったといえる。

イ 多数意見は、170余の法律に設けられた成年被後見人等に係る欠格条項の全てについて見直しを行うに当たっては、欠格条項を設けている各種制度の間の整合性にも配慮しながら検討を進める必要があり、本件のみ先行して見直しを行うことを要するような事情が存在したとしかがわからないと判示する（多数意見第3の2(2)ウ）。しかし、本件規定により制約を受けている権利は、職業選択の自由と法の下の平等という国民の重要な憲法上の権利利益であるから、合理的な理由なしに違憲である状態を継続することを容認できないと考える。特に、警備業法については、既に7号

規定が設けられているため、本件規定が違憲である状態を解消するためには、本件規定を削除するだけで足り、立法技術的に困難を伴うものでなかったことは明らかである。一括整備法の対象となった法律は170余に上り、所管の府省庁も16に及び、欠格事由により制限される資格等は多岐にわたる。例えば、国家公務員、自衛隊員等の公務員、医師、公認会計士等の士業、医療法人、学校法人の役員等各種法人役員、薬局開設の許可、貸金業の登記、旅館業の許可等の営業許可、及び法人営業許可に関わるものが一括整備法の対象となっている。このように性格の異なる多種多様な資格や業務に関する欠格条項についてすべての検討作業が完了するのを待って、それらと同時に本件規定の改廃を行う必要性は見当たらない。したがって、国会は、本件退職時点まで、正当な理由なく長期にわたり本件規定の改廃を怠ったものと認められる。

(4) 結論

以上によれば、遅くとも平成23年7月の障害者基本法改正当時には本件規定の違憲性が国会において明白となっていたにもかかわらず、国会が本件退職時点まで本件規定の改廃を怠ったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されるものとする。

よって、被上告人の請求を一部認容した原判決は妥当であり、上告人の上告は棄却されるべきである。

裁判官高須順一の反対意見は、次のとおりである。

1 はじめに

私は、多数意見とは異なり、本件立法不作為は国家賠償法（以下「国賠法」という。）1条1項の適用上違法であり、被上告人の損害賠償請求は認容されるべきと考えている。もっとも、私の考える判断枠組み自体は、多数意見とおおむね同じであり、本件規定の憲法適合性について検討した上で、国賠法1条1項の違法性を判断するというものである。私も、本件規定は憲法22条1項及び14条1項に違反するものであるが、その違憲性は平成11年整備法により本件規定が制定された当時から生じていたのではなく、その後の立法事実の変遷によって本件退職時点には違憲となっていたと考えている。そして、国会が本件規定を改廃しなかった本件立法不作為に関して、遅くとも平成22

年頃には本件規定が憲法に違反するものとなっており、障害者基本法の改正がなされた同23年には違憲であることが国会において明白となったというのが私の意見である。その結果、本件退職時点においては、国会が正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠ったものと認められ、本件立法不作為について国賠法1条1項の違法性が認められる。以上が私の意見の骨子であり、以下、その理由について述べる。

2 本件規定が違憲となった時期

(1) 憲法適合性の判断基準

本件退職時点において本件規定が憲法22条1項及び14条1項に違反するものとなっていたことは多数意見も認めるところであり、私もこれと異なる意見を持つものではない。本件規定は、障害者である被保佐人について精神上的障害を理由として狭義における職業選択の自由そのものを制約するものであり、同時に被保佐人と被保佐人でない者（精神上的障害を有しない者のほか、精神上的障害を有するが保佐制度を利用していない者が含まれる。）とを区別するものである。したがって、本件規定を合憲と判断するためには、多数意見も指摘するとおり、本件規定による規制が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要するというべきである。また、その判断に当たっては規制の合理性を支えるだけの立法事実が存在するか否かを検討する必要がある、警備業務の実態や保佐を含む成年後見制度の在り方、精神上的障害を有する者を取り巻く状況、さらには立法目的を達成し得る代替措置の有無等に関する諸事実を具体的に検討する必要があると考えている。

なお、本件訴訟は被上告人の退職をめぐる紛争であるから、本件退職時点における本件規定の憲法適合性がまずは検討されることになる。この限りでは本件退職時点における立法事実の存在の有無を明らかにすべきこととなるが、本件訴訟では本件規定の憲法適合性の判断のみならず、本件立法不作為の国賠法上の違法性の有無に関する判断が求められているため、上記1で言及したように、国会が長期にわたって立法措置を怠ったと評価されてもやむを得ない程度の時点までに本件規定が憲法の規定に違反するものであることが明白になっていたといえるか否かをさらに検討しなければならない。そこで、違憲であることが明白となっ

た時期の判断が必要不可欠となり、その前提として違憲となった時期がそもそも問題となる。この点は、少なくとも明白となった時期以前であれば足りることとなるが、具体的な時期を判断し得るのであれば、その時期を明示することが本件事案の解決に当たりより有意義であると考ええる。

(2) 平成14年当時までの状況

違憲となった時期について多数意見は、本件前身規定が設けられた昭和57年改正の当時、平成11年整備法の制定当時、さらには7号規定が新設された平成14年改正の当時のそれぞれの立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を逸脱するものであったとはいえず、違憲ではないとした上で、その後の本件規定を取り巻く諸事情の変化によって、本件退職時点にはその合理的裁量の範囲を逸脱し、違憲となっていたと判断している。もっとも、本件前身規定が設けられた昭和57年改正の当時、成年被後見人等（当時の用語は禁治産者及び準禁治産者）の警備員就業を一律に規制することの合理性が国会において十分に検討されていたのか否かに関しては、疑問の余地がないではない。また、その後の平成11年整備法の制定、平成14年改正の時点においても同様に十分な検討がなされることなく本件規定が維持されたように思われる。取り分け、平成14年改正の時点においては、7号規定が設けられ、障害の程度に関する個別具体的な判断が可能となったのであるから、成年被後見人等を一律に欠格者と定めることの合理性は必ずしもなくなったとも考えられる。その意味では既にこれらの時点、取り分け、平成14年改正時点において、本件規定の憲法適合性に関してはそもそも疑問を挟む余地があったとも思料される。ただ、平成14年当時までの社会的、経済的、あるいは政治的な諸状況に鑑みれば、この当時の段階で本件規定が憲法22条1項及び14条1項に違反すると判断することは困難であったといわざるを得ず、本件規定の違憲性の判断は、平成14年以降の本件規定を取り巻く立法事実の変遷を待たざるを得なかったというのが私の意見である。

(3) 違憲となった時期の確認

上記(2)で指摘したように、多数意見は、遅くとも本件退職時点までには本件規定に関する立法府の判断はその合理的裁量の範囲を逸脱するに至り、本件規定は違憲になっていたと判示している。しかしながら、私はこの点に関し、本件に係る立

法事実をより丁寧に検討することにより、違憲となった時期をより具体的に特定することが可能であり、本件規定は、より早い時期に憲法22条1項及び14条1項に反するに至っていたと考えている。平成21年から22年にかけて生じた以下の諸事実の存在が重要と考える次第である。

ア 推進本部及び推進会議の活動に基づく基本的方向の明示

まず指摘すべきは、障害者権利条約の内容を国内において浸透、定着させるために平成21年12月に内閣に、「障がい者制度改革推進本部」が発足し、さらに、同本部の下で、障害者施策の推進に関する事項について意見を求めるため、障害者、学識経験者等からなる、「障がい者制度改革推進会議」が平成22年1月から開催され、計14回の審議の結果、一定の基本的方向性が示された点である。平成22年6月に公表された、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）」(以下「第一次意見」という。)がそれであり、この第一次意見には以下のような記述が存在する。

すなわち、まず、障害者権利条約策定の過程に言及し、「一般社会による保護的支配からの脱却と普通の市民としての権利を持つ人間であること」への思いが、すべての障害者に共通するものであること（第1の1）、「このような障害者のあたりまえの思いを一般社会が受け入れるまでには、長い歴史の時間を要した」こと（同箇所）が指摘され、我が国の障害者に一般市民以下の生活を強い、その権利が十分に守られていない状態がおよそ1世紀もの間、基本的に変わっていなかったことへの率直な反省が示されている。そして、「戦後、日本の障害者に関連する法制度は日本国憲法が保障する社会権を基盤としながら順次整備されてきたが、自由権を基盤とする権利を保障する法律は皆無に近い。その結果、社会権を基盤とするサービスは自由権的基盤を有しない無権利性と、自由権そのものを侵害しかねない一般社会からの排除ないし隔離的傾向をもたらしている。障害者権利条約の視点に立ち、自由権と社会権を二分する枠組みを越え、市民との実質的な平等を基礎とした人権法に向けたパラダイムの転換が求められている。」との方向性が示されたのである（同箇所）。この自由権としての人権の尊重、市民との実質的な平等の確保という視点を有するパラダイムの転換の必要性が政府レベルで提唱されたことは極めて重要というべきである。

第一次意見では、さらに、障害者を、『権利の主体』である社会の一員としてその責任を分担し、必要な支援を受けながら、自らの決定・選択に基づき、社会のあらゆる分野の活動に参加・参画する主体としてとらえる。」こと（第2の1）、「何人も障害を理由とする差別を受けない権利を有することを確認するとともに、差別を禁止し、権利の侵害から救済を受ける法制度を構築し、差別のない社会づくりを目指すものとする。」こと（第2の2）との基本的な考え方が示される。そして、個別分野における検討課題として、「障害者が自らの能力を最大限に発揮し、障害のない人と同様に安全かつ健康的な労働環境を確保するためには、障害を理由とする差別が禁止され、職場において必要な合理的配慮や支援がなされる必要がある。」との問題意識が示されている（第3の4）。

これらの活動により政府レベルでの障害者基本法の改正作業が進められることになるが、そのことの意義は真に大きいものがある。取り分け、障害者基本法の抜本改正に当たり法律の性格を要保護者に対する対策法的な性格から人権の主体たる地位の確保のための法律へ変えるべきであるという議論が展開されたことは、本件規定との関係でも極めて重要な立法事実の変遷を物語る事実である。

イ 成年後見制度研究会の研究報告

次に、平成21年5月に、成年後見制度に造詣の深い学者、同制度に携わる関係団体、関係機関が一堂に会して成年後見制度研究会が組織された事実もまた重要である。同研究会においては、成年後見制度発足10年という節目における現状を的確に把握し、課題への対応策を協議する目的の下、約1年に及ぶ各種団体へのヒアリングや参加者間での意見交換がなされている。これらの活動に基づき、同研究会は平成22年7月に研究報告（以下「報告書」という。）を公表したが、この報告書には、「成年後見の類型は、主として財産の処分等に必要な判断能力に照らして決められているのであるから、成年後見等が開始したとしても、その余の能力が直ちに欠如しているとはいえない。」との記述がある（第2章第4の1(2)ア）。この点に、成年被後見人等に対する社会の一般的な認識の変化を見ることができる。さらに、報告書には、「平成11年に、ノーマライゼーションを基本理念とす

る成年後見制度が発足するに当たり、相当数の欠格条項は縮減された。しかし、現在においても、一定数の欠格条項が存する。」と記述され（第2章第4の1(1)）、その問題性が指摘されている。そして、「各法令において成年被後見人等に関する資格制限を設ける場合又はそれを維持する場合には、その資格制限を設けるものに必要な能力の性質やノーマライゼーションの理念に照らしその必要性等を慎重に検討する必要がある。」との明確な方針も示されているのである（第2章第4の1(2)ア）。これは成年後見制度に関わる多くの関係者の間で、残存する欠格条項の問題性が広く認識されるようになったことを物語る事実である。

ウ 成年後見法世界会議と横浜宣言

さらには、平成22年10月に第1回成年後見法世界会議が横浜で開催され、「横浜宣言」が発出されている。この会議は日本成年後見法学会が中心となり、16か国から多くの参加者を迎え開催された成年後見に関する本格的な国際会議である。そして、3日間に及んだ討議の内容を総括する形で公表されたのが横浜宣言であり、これは成年後見法分野における世界初の「宣言」とされる。この横浜宣言においては、平成18年12月に国際連合総会で採択された障害者権利条約に対する賛意が表明され、日本政府に早期の批准を要望している。障害者権利条約には、あらゆる形態の雇用に係る全ての事項に関し、障害に基づく差別を禁止すること等の措置をとることにより、労働についての障害者の権利が実現されることの保障及び促進等が定められていることは多数意見でも指摘されているところである（多数意見第1の3(2)ア）。この条約に対する積極的な賛意が上記世界会議及び横浜宣言において示された事実の重要性を看過してはならないと考えている。さらに横浜宣言は、取り組むべき日本の課題の一つとして、「現行成年後見制度に多く残されている欠格事由は撤廃すべきである。」と記述している（Ⅱ1.（5)）。上記宣言は同箇所においてより要急の課題として成年被後見人からの選挙権の剥奪の問題を指摘しているが、そのことゆえに職業上の欠格事由の撤廃の必要性が減じられるものではなく、欠格事由の撤廃が明確にうたわれていることは注目に値する。横浜宣言の発出は欠格事由の撤廃の必要性が研究者の間においても、そして、国際的にも認知されていることを物語るものである。

エ 一連の事実を一体的に捉えることの必要性

これら三つの事実はいずれも平成21年から22年当時のものである。政府、成年後見実務に関わる関係者、研究者の認識や国際的な動向という様々な社会領域において、同時期に、障害者の人権の保護、そして、多くの法令に存在する成年被後見人等の資格制限に関する規定の見直しの必要性が指摘された事実は極めて重要な立法事実というべきである。これらをそれぞれ諸事情の一つとしてのみ捉えるのは本件規定の憲法適合性に関する立法事実の変遷を的確に把握することを困難にする。これらの一連の活動を一体的に俯瞰することにより、障害者に対する一般社会の意識の変化、すなわち、第一次意見が明示するところの、市民との実質的な平等を基礎とした人権法に向けたパラダイムの転換の動きが我が国社会の多方面において生じるに至ったといえることができる。

もとより立法事実はいずれかの権力機構なりが明確な形で社会に供与するものではなく、社会の諸所においてその状況の中から自然発生的に生じてくるものであるから、これを明確な形で説明することは難しい。しかし、このような社会状況の変化を注意深く検討するならば、平成21年から22年に生じたこれらの一連の出来事を一体的に捉え、立法事実の変遷をこの時点で認めることが可能というべきである。

以上より、私は、遅くとも平成22年には立法事実の変遷が認められ、この時期に本件規定は憲法22条1項及び14条1項に違反する違憲な規定となったと考えるものである。

3 違憲であることが明白となった時期

その上で、国賠法1条1項の違法の有無を検討するためには上記2(1)に指摘したとおり、違憲であることが国会において明白になっていたことが必要であり、その時期を明らかにする必要がある。この点について私は、上記の障がい者制度改革推進本部及び障がい者制度改革推進会議の活動等に基づき障害者基本法の改正(平成23年法律第90号。以下「改正障害者基本法」という。)が実現した平成23年7月であると考えている。同法は、社会的障壁により社会生活に制限が加えられているものもまた障害者であると規定し(同法2条)、障害を理由として差別し権利利益を侵害することを禁

止し（同法4条1項）、社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって上記1項の規定に違反することにならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮が義務付けられると規定している（同法4条2項）。本件規定は、成年被後見人等が何故に警備員となることができないのかについて必ずしも十分な検討がなされないままに、これを容認する往時の社会的風潮、すなわち、障害者もまた普通の市民として権利を有していることへの社会の理解の不十分あるいは関心の欠如という状況の下に、多年にわたり存続していたものと思料されるが、上記の立法事実の変遷に鑑みるならば、遅くとも平成22年には、憲法22条1項及び14条1項に反するものとなっていたというべきである。そして、障害者基本法は文字通り障害者に関する法規の基本たる法律であり、かつ、改正障害者基本法は上記2(3)で言及したように法律の性格を要保護者に対する対策法的な性格から人権の主体たる地位の確保のための法律へと抜本的に変えたものであるから、このような改正を国会が自ら行ったことは、違憲であることが国会において明白となった旨を根拠付けけるというべきである。

以上より、私は、遅くとも改正障害者基本法が成立した平成23年7月には、本件規定が憲法に反する違憲なものであることが国会にとって明白となっていたと思料するものである。

4 長期間放置の要件について

実際に本件規定が一括整備法により削除されたのは令和元年6月のことであり、改正障害者基本法の公布・施行から約8年の期間を要したことになる。被上告人が警備員退職を余儀なくされた本件退職時点までも5年半余の期間を経過している。この間多数の立法がされながら本件規定に関する何らの改正もなされなかった以上、国会が正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠っていたと判断されてもやむを得ないというべきである。令和元年には一括整備法により本件規定が削除されたわけであるが、それによって本件立法不作為の違法性が遡って否定されると考えることもできない。

5 結論

以上より、私は、本件規定は憲法22条1項及び14条1項に違反するものであり、国会が本件退職時点までに本件規定を改廃する立法措置をとらなかったことは国賠法上違法であり、上告人は損害賠償義務を免れることができないと考えるものである。

裁判官沖野眞己の反対意見は、次のとおりである。

私は、本件規定の憲法適合性については、その判断の基準、結論のいずれも多数意見と理解を共通にするが、本件立法不作為の国家賠償法1条1項の違法性については、違憲となった時期及び違法性を否定する結論の点において意見を異にする。すなわち、本件規定は平成14年改正により違憲となっており、遅くとも平成25年6月には本件規定の違憲性が国会にとって明白となり、本件退職時点において、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠ったということができると考える。以下、本件規定の憲法適合性に関する事項を含め、考えるところを述べたい。

1 本件規定の憲法適合性について

(1) 本件規定は、憲法22条1項及び14条1項の両条が競合して問題となるものであるから、各条項の適合性の判断が、相互に密接に関連し、検討に当たって考慮すべき事項が共通することを踏まえ、各別にその合憲性を判断するのではなく、統合して判断すべきであり、その基準としては、「本件規定による規制が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要する」という点で、多数意見に賛同するものである。そして、本件規定の憲法適合性については憲法22条1項及び14条1項が重疊的に問題になること、その基準の下での判断において、立法府に広い裁量が認められるものではないことも多数意見と理解を共通にする。この点は、取り分け少数者の人権は政治過程に委ねるのでは必ずしも十全に保障されるものとはいいい難いことから基礎づけられると考えられる。

(2) その上で、本件規定は、被保佐人であることを理由として警備員としての職業への従事を一律に封じるものである。被保佐人は、家庭裁判所によって「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」(民法11条)であると

判断された者であるが、この判断は、不動産の取引等の主として財産上の重要な法律行為について、保佐人による同意という形で本人の判断につき確認の措置を設け、取消権という形で再考の機会を付与し、その意味で被保佐人となる者が単独で有効に法律行為をすることを制限して、その保護を図ることを正当とする、事理弁識能力の著しい不十分さを判断するものである。そして、事実行為としての一般警備活動や交通誘導等、警備業務の内容は多様であることからすると、被保佐人であることという事由は、警備業務に従事するために必要な判断能力という点からは過不足があり得るものであって、警備員としての職業に従事するための判断能力を測る基準としては、全く別の制度の判断の借用にすぎない。その過少性については、「精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分である者」のうち被保佐人として保佐制度を利用する者が一部にすぎないことから明らかである。保佐開始の審判は申立てに基づいてされるものであり、しかも、現実には、成年後見制度の利用の低調さが問題視され、そのうち圧倒的多数が成年後見の利用であって、保佐はそれ以上に利用が少ないことが繰り返し指摘されてきた。また、過剰性については、本人保護の観点から（主として財産上の）重要な法律行為に求められる判断能力は、事実行為としての警備業務に必要とされる判断能力とは一致せず、前者の点から被保佐人として単独で法律行為をすることに制約を受ける場合も、後者の点では判断能力に問題がない場合もあり得ることから明らかである。

(3) 以上のように別の制度の判断の借用であって、警備員として必要とされる本来の判断能力を測る点からは過不足のある事由が、本件規定により、警備員の職業従事を一律に制限する事由として採用された理由は、つまびらかにされていない。本件前身規定により準禁治産者であることを警備員の欠格事由とすることについては、国会の審議においてほとんど言及がなく、その可否や理由について検討された様子もうかがわれない。立案担当者解説においても、警備員の判断能力の確保という概括的な説明以外に説明はなく、また一般的に当時の問題事象から警備員の能力については判断能力よりも自制力の方が重視されており、本件前身規定の理由付けは曖昧である。推測すれば、次の事情を挙げることができる。

一般に、本件前身規定（そのうち判断能力に関わり本件規定へと引き継がれていくのは心神耗弱の準禁治産者類型であるから、以下、本件前身規定についてもその点に特化して述べる。）は、警備業者の法令違反や警備員の非行、業務遂行に適正を欠き事故の発生や被害の拡大を招く不適切事案の多発が社会問題化する中で、警備業自体の発展可能性と有用性を肯定しつつ、警備業務の実施の適正を図るべく、警備業務の質の確保、警備業に対する社会の信頼の確保が急務であったという「立法事実」を前にして、警備員の欠格事由を整備する観点から、医学鑑定を基礎とした家庭裁判所による判断能力についての判断に依拠すること

で、これに応えようとするものであった。当時、行為能力制度の理解において、心神耗弱は、意思無能力や心神喪失に比して「精神障害の程度が（中略）不完全ながら判断力を有する者」、具体的には「大体、やや成長した未成年者と同程度の精神能力」と説明されるなど、家庭裁判所による心神耗弱該当性の判断が、あたかも対象となる主体の一般的な判断能力を判断するもののように説明されており、その判断が一般性を持つように捉えられていたことが、本件前身規定を設けるという立法判断を支えていたと思われる。

また、警備員の判断能力については、別途、「精神病者」であることを欠格事由とする規定（以下「「精神病者」規定」という。）が設けられた。「精神病者」と準禁治産者（被保佐人）の実体的要件（「心神耗弱」。精神上の障害による事理弁識能力の著しい不十分さ）との関係は明確ではないものの、前者が認知症高齢者や知的障害者を含むものではないとすると、後者は「精神病」によるものとは限らないため、本件前身規定は、実体的な基準として、「精神病者」規定と重なり得るものの、そのカバーしない部分を補完するものであったといえる。また、両者が重なる部分に関しても、精神病者該当性の判断主体は警備業者であるところ、警備業者による該当性判断については、当時の社会問題化を受けて警備業者の適正化をいかに図るかが課題となっていたため、社会の信頼の確保の点からは十全とはいいい難い状況であり、そのような状況を前に、家庭裁判所の判断という信頼の高い類型を、警備業者による判断とは別建てで用意し、警備業者が十分に判断できない場合を補完するという意味を持ち得た。本件前身規定を「精神病者」規定と併用することは、実体的基準としても、判断者の点でも、補完的な意義を有するものであった。

警備員となる者に必要な判断能力を担保するという点からみると、本件前身規定は、その過少性ゆえに実効性に疑問があるものであったが、それは「精神病者」規定によって補完され、また、本件前身規定は、その過剰性ゆえに正当性に疑問のあるものではあったが、上記の「立法事実」を前にして、過剰規制とはなっても、手堅い基準を打ち出すことが重視され、選択されたものであったと見られる。

(4) しかし、このように昭和57年改正による本件前身規定の合憲性を支え得た諸事情は、それぞれ、平成14年改正によって、あるいは、それ以前に失われることになった。

第1に、平成11年の成年後見制度の導入に際して、各種制度の資格要件等について、各種法令中の資格等の信頼性を維持することを目的としてその資格等にふさわしい能力を担保するために設けられるものであり、本来、各種の資格等が要求する能力の内容に応じて個別的・実質的に定められるべきものであるとして、各種の法令中の欠格条項が欠格事由として別の制度の判断を借用するものであること及びその問題点が明瞭にされ、そして、ノーマライゼーションの理念等の観点から、禁治産者又は準禁治産者であることを欠格事由とする資格制限規定は原則として削除するものとされ、根拠法律中に十分な個別的な能力審査の手続が規定されていないものなどに限って欠格条項を存置することが方針とされ、この方針に即して立法上の手当てがされた。しかも、ほかならぬ国会が、参議院法務委員会における附帯決議として、存置された欠格条項について更なる見直しを行うことを要請していた。このような平成11年整備法による欠格条項の見直しに関する事情は、本件前身規定が設けられた当時の行為能力制度の理解のように家庭裁判所による心身耗弱者該当性の判断が対象者の一般的な判断能力についての判断を示すものではないこと、本件前身規定が借用にすぎないことが、国会を含め共通理解となっていたことを示している。

第2に、平成14年には、平成11年決定を受けた「精神病者」規定の見直しによって7号規定が設けられ、その事由が「心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」に改められ、規則3条1項において「精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎

通を適切に行うことができない者」とされることにより、警備員について、「精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができ」る判断能力が必要とされることが明定され、そしてその警備業者による個別的・実質的審査が明定された。この改正を支えたのは、障害者の社会参加の確保という意味でのノーマライゼーションの理念の実現という考え方であり、また、医学の発達(治療技術、医薬品、医療体制)により「精神病者」であっても警備業務に必要な判断能力を備えた者が相当に存在するという実態の認識、症状を問わず精神病者を一律に扱うことの問題点の認識であったことが、国会審議や立案担当者解説によって明らかになっている。

平成14年改正により、改正前に存在した保佐開始の要件における「精神上の障害」と警備員の欠格事由における「精神病」(者)との間の乖離は埋められることになり、被保佐人のうち警備業務に必要な判断能力を備えない者は、7号規定に完全に包含されることになった。これにより、本件規定は、改正前にはあった「精神病者」規定に対する実体的な基準の点での補完性を失うことになった。

また、警備員の適格性の判断をする者についても、昭和57年改正による本件前身規定の導入段階では、警備業者の適正化こそが改正の主眼の一つであり、警備業者の判断に信を置くことが十全とはいえない状況であったのに対し、平成14年改正の段階においては、昭和57年改正により、警備業者は認定制となり、その要件が整備され、行政庁の指導・監督が拡充されて、その適正化のための制度整備が図られ、その施行以来20年を経て、警備業者への信頼の点では格段の差が生じており、昭和57年改正の「立法事実」となった不適正事案の多発の社会問題化は、平成14年改正の段階では鎮静化し、昭和57年改正とその運用は相応に定着し奏効していたといつてよい状態であった。平成14年改正における個別審査規定の導入に係る国会審議及び立案担当者解説のいずれにおいても、判断者となる警備業者の判断に対する懸念は全く表明されていない。警備業者の規模に関しても、業務執行の適正の確保一般についてであるが、実情

に照らして小規模事業者であるほど順守に懸念があるといったことはなく、また、規模に関わらず主管庁において的確な指導を行うとされている(第155回国会参議院内閣委員会議録4号9頁)。また、仮に平成14年改正の際に、判断者となる警備業者の判断に対する懸念があったとしても、本件規定の過少性に鑑みると本件規定によって十分に補完されるとは到底いえず、判断者である警備業者による適切な判断への懸念については、各種の監督措置をもって対応できるものであり、何よりノーマライゼーションの理念の具体的な実現の方が重視されるという判断があったものと考えられる。

さらに、本件規定の過少性は相変わらず存在しており、被保佐人であることを警備員の欠格事由とすることが実効的なものといえるかは疑問があった。また、医学の発達によって、被保佐人類型でも該当性を減じる可能性はあったとはいえ、警備員としての能力面での就労可能性の拡大は、被保佐人を欠格事由とする過剰性を拡大した可能性がある。

以上のような平成14年改正時における事情に鑑みると、本件規定の過剰性は、もはやそれを支える「立法事実」を見出すことや、それを正当化する事情を見出すことは、いずれも困難であった。

したがって、平成14年改正の施行をもって、本件規定は、「警備業務が他人の生命、身体、財産等の安全を守ることを内容とする業務であることに鑑み、警備業務の実施の適正化を図るとともに、依頼者及び第三者から警備員としての信頼を確保し得る者が警備業務に従事することを担保する」という重要な公共の利益のための必要性も合理性も失っており、立法府の合理的裁量の範囲を逸脱するものとなっており、違憲となっていたと考える。

2 本件立法不作為の国家賠償法上の違法性の有無について

(1) 平成14年改正による個別審査規定の導入により、本件規定のうち警備業法3条7号、14条、規則3条1項と重なる部分以外は過剰となっていること、したがって、本件規定は、警備員の能力として必要な範囲では屋上屋を架すものであって必要性を欠き、必要でない範囲においては過剰で

あって合理性を欠くことは、これらの規定との対比により、文面上論理的にうかがい知ることができる状態であった。一律の制限の不当性は平成14年改正により見直された「精神病者」規定だけではなく本件規定についても同様に問題となるものであり、しかも、「精神病者」規定の見直しは本件規定の必要性・合理性を失わせるものであったにもかかわらず、平成14年改正に係る国会審議においても本件規定への考慮はみられず、本件規定の問題は等閑視されていた。

(2) しかし、それにもかかわらず、次のとおり、本件規定の違憲性がその段階で国会に明白となっていたということには躊躇を感じる。

すなわち、本件規定を含む成年被後見人等に係る欠格条項の問題は、成年後見制度の課題として位置づけられ、障害者の法制度の課題とは別の流れで捉えられてきていたこと、ノーマライゼーションの理念は社会参加を中核として捉えられており、障害者制度の視点は主としては障害者の保護及び福祉にあったことから(確かに平成14年改正の国会審議においても欠格事由の多くが憲法13条及び14条、国連の様々な宣言や基本法の理念に反するという指摘があり、また、平成11年の整備法の国会審議においても選挙権については人権の観点からの議論もされていたものの)、平成14年改正時の状況として、成年被後見人等に係る欠格条項を憲法問題として基礎づける視点がなお希薄であったとみられる。また、平成14年改正を経た警備業法は、個別的な能力審査に関する規定が導入されたものの、十分な個別的な能力審査の手続は設けられておらず、直近の平成11年整備法における欠格条項の見直しの基準を当てはめた場合、本件規定は、なお存置すべきカテゴリーにとどまっていたということもできる。

(3) 成年被後見人等に係る欠格条項の問題と憲法問題との接合は、その後の展開を待つことになる。

その点から重視されるのは、第1に、障害者制度の視点の、保護及び福祉という社会政策・医療政策から人権への転換である。パラダイムシフトとも称されるこの転換は、障害者権利条約を契機として生じたものである。平成18年の障害者権利

条約の採択、平成19年の署名を経て、わが国では、その批准に向けてまず国内法を整備するという方針が採用され、平成23年7月の障害者基本法の改正（同年8月施行）は、障害者権利条約の趣旨に沿った障害者施策の推進のために、目的規定を改正し、「障害者の福祉の増進」といった文言を削除し、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されることを明定し、また、合理的配慮提供義務を明定した。これに沿った改正・立法が、平成24年4月の障害者総合支援法（平成25年4月施行）、平成25年6月の障害者差別解消法（平成28年4月施行）等に結実する。特に雇用関係は、障害者権利条約の批准に向けた国内法整備において重視された事項であり、平成25年6月の障害者雇用促進法の改正（同月施行）は、障害者基本法の改正に合わせた定義や目的規定の改正、差別禁止、合理的配慮提供義務等の規定を設けた。この段階において、特に精神上的の障害を理由とする就労の制約は「差別的取扱い」であることが一般的に明らかになったといえる。こうして平成25年にはその準備のための国内法の整備を了したとして、平成26年1月に障害者権利条約が批准される。

第2に、成年後見制度の側でも、平成22年の成年後見制度研究会による報告書において、成年後見制度の類型が、主として財産の処分等に必要な判断能力に照らして決められていること、したがって、成年後見等が開始してもその余の能力が直ちに欠如しているとはいえないことが指摘され、そうして成年後見制度の利用促進のための運用施策という観点からとはいえ、改めて、欠格条項についての慎重な検討が説かれた。これは、視点こそ成年後見制度の利用促進の観点からであるものの、平成11年の整備法において明らかにされていた、各種の法令中の欠格条項が欠格事由として別の制度の判断を借用するものであること及びその問題点を、家庭裁判所の判断の内容の側から明らかにしたものである。同報告書は、関係官庁及び裁判所の担当者の参加する準公的な研究会報告書であり、国会に届きやすいものであって、平成11年以来の、成年被後見人等に係る欠格条項の問題点を国会に思い起こさせるに十分なものであったといえる。

第3に、平成22年の横浜宣言は、成年後見制度の欠格事由と障害者の制度・施策とを接合させ、また、人権の保護の観点、憲法上の基本的人権の侵害という観点から欠格条項の問題を指摘し、その全廃を説いた。すなわち、成年後見制度が、その主たる対象とする高齢者だけではなく精神疾患、学習障害・学習能力障害、後天的脳障害を有する若年者にも関わること、成年後見制度が人権に関わるものであり、人権の保護の観点からその法制度整備が行われるべきことを打ち出し、障害者権利条約の指導原理と内容への賛意を表明し、日本の課題として、現行の成年後見制度の欠格事由を撤廃すべきであり、特に、成年被後見人の選挙権の剥奪に合理的根拠がなく、憲法上の基本的人権を著しく損なうものであって廃止すべきであると説いた。

そうして第4に、平成25年東京地裁判決（同年3月）において成年被後見人が選挙権を有しない旨を定めた公職選挙法の規定が違憲であるとされ、その後問もなく、同年5月に当該規定が削除された。これは、成年被後見人等に係る欠格条項について、憲法違反という点から光を当て、かつ、その対応として削除という立法措置を実現したものであって、国会において、成年被後見人等に係る欠格条項の中には憲法違反のものが含まれることを認識するとともに、違憲である規定を削除することにより是正を図ることを具現化するものであった。成年被後見人等に係る欠格条項に問題があることは、平成11年整備法の段階から国会自身がその継続的見直しを要請してきたことであったが、この公職選挙法の規定をめぐる動きを経て、欠格条項の中には憲法違反のものがあることを国会自身が認識し、是正したものである。

以上からすれば、障害者の制度についての人権という視点への転換と定着、成年被後見人等に係る欠格条項が別の制度の判断を借用するものであること及びその問題点の（再）強調、成年後見制度における人権の観点の強調、成年被後見人等に係る欠格条項の違憲性の指摘といった事情によって、国会が本件規定の違憲性を認識する障壁となっていた状況が取り払われ、遅くとも障害者差別解消法の制定及び障害者雇用促進法の改正がされた平成25年6月には、本件規定の違憲性は、国会にとって明白になっていたと考えられる。

(4) 仮に、本件規定の違憲性が国会にとって明白となった時期を平成25年6月頃とするならば、本件退職時点（平成29年3月）までは、4年弱という期間となる。この期間をもって、「国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠った」と評価できるのかという点については、確かに、絶対的な期間としては短期といわざるを得ない。

しかし、その懈怠が「長期」にわたるかどうかは、事柄の性質、経緯等に応じて決まるものである。本件規定については、それが、狭義の職業選択の自由及び平等という憲法上の権利を侵害するものであること、また、その是正措置は当該規定の削除をもって行うことができるものであることから、速やかな対応が要請され、またその実現も容易であって、それが期待されるものである。しかも、成年被後見人等に係る欠格条項全般に対する見直しは、ほかならぬ国会が平成11年から要請していたのであり、そもそもその問題意識が素地にあったこと、また、障害者権利条約の批准のための国内法整備を平成25年末までに完成させ、平成26年に同条約を批准するという政府及び国会のタイムスケジュールからすれば、明白に違憲である本件規定の削除は、それまでに完成させるべきものであり、加速的に対応が要請され、期待されるものであったといえる。さらに、本件規定は平成14年改正によって違憲となっていたこと、その違憲性が、平成14年改正段階において見過ごされていたという事情も考慮されよう。

多数意見は、本件規定の見直しには、成年被後見人等に係る欠格条項を設けている各種の制度の間の整合性に配慮する必要があることを指摘する。しかし、本件規定の違憲性は遅くとも平成25年6月には国会にとって明白になっていたことは前記(3)のとおりであり、違憲であることが明白であり、単純に削除することによって対応すべき規定について、他の多くの規定との調整を待つことは、必要性も相当性もない。現に、成年被後見人が選挙権を有しない旨の公職選挙法の規定については、そのような他の多くの欠格条項の検討や対応を待たずに、削除がされている。また、仮に、問題となる規定を単純に削除するだけではなく他の考慮を要するとしても、まず当該規定を削除し

た上で、より大きな観点から必要な検討をその後行うことは可能であり（嫡出でない子の相続分についての規定を速やかに削除した上で、相続法制の見直しへと進んだといった例が存在する。）、更なる検討や制度整備を要することは、速やかな削除による違憲は正を妨げる、あるいはそれをしないことを正当化する理由とはならない。

(5) 本件規定をめぐる状況の特徴は、本件規定が多く欠格条項の中に埋もれていて、様々な動きの中で、本件規定を特定してその憲法上の問題を公に指摘するものが見当たらなかったという点にあり、そのような状況にあって、違憲であることが国会にとって明白であったとか、是正の措置をとり得たとか評価ができるのか、という疑問を生じさせる点にあり、結局、この点は違憲であることの明白性の判断に帰着するものと思われる。

違憲の明白性は、国会議員（あるいは総体としての国会・立法府）の職務上の法的義務を立法府の立法行為について具体化する要件を構成し、また、それは立法府が対応する立法措置をとることを要請される起点を形成するものであるから、違憲の明白性とは、もとより規範的な判断を指すものであって、現実の認識を問題とするのではなく、合理的に考えて、規定の内容、性質、その理解を取り巻く客観的状況、経緯等から、立法府として違憲であることを認識することを当然に期待できる状況であったこと、換言すれば、認識すべきであったといえる状況であって、また、立法措置をとることが当然に期待される状況にあることを指すものと解される。

この観点から見ると、本件規定は、精神上的の障害を有する被保佐人という少数者について、狭義の職業選択の自由という生活及び自己実現に関わる憲法上の権利を制限するものである。障害者の職業の問題が重要であり、障害者権利条約の批准に向けた整備及び障害者施策において、特に考慮を払うことが期待される事項・分野であることは、障害者権利条約の批准に向けた国内法の準備における状況から、立法府の認識・理解するところであったといえる。本件規定の問題はまさにその分野に関するものであり、国会が立法で禁止した「差別的取扱い」に該当するものであった。

また、一括整備法により見直しの対象とされた成年被後見人等に係る欠格条項には様々なものがあり、その全てが本件規定のように個人の狭義の職業選択の自由を制限するものではないし、本件規定のように個別審査規定との重複が生じていたものでもない。本件規定が個人の職業の自由を制限するものであること、本件立法不作為は平成11年整備法における附帯決議後に平成14年改正によって個別審査規定を導入した際に見直しが可能であったにもかかわらず、注意が払われなかったという性質のものであることなどを勘案すると、成年被後見人等に係る欠格条項の中に、本件規定以外に内容も経緯も様々な欠格条項が相当数存在することは、立法府が本件規定の違憲性を認識すべきであったという判断を妨げるものではない。本件規定を他の欠格条項とともに一括して見直しを行うことしか期待できなかったとはいえない。

なお、一括整備法の対象となった法令の多くが一括整備法により個別審査規定を併せて整備していること、本件規定に関すると同様の事情、すなわち、個人の職業の自由に係るものであり、平成11年決定を受けた見直しにより個別審査規定が設けられたにもかかわらず欠格条項が存置され、一括整備法によってそれが削除されたという事情のある法令はごく限られていること（医師免許に関する医師法等）、さらに、平成14年改正の国会審議において、雇用先としての警備業の重要性が指摘されていたことも、付言しておきたい。

(6) 以上からすれば、本件退職時点において、本件規定が憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠ったということができ、本件立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものであって、原判決は、その結論において相当であり、上告人の上告は棄却されるべきことになる。

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 今崎 幸彦
裁判官 三浦 守
裁判官 林 道晴
裁判官 岡村 和美
裁判官 安浪 亮介
裁判官 渡辺恵理子

裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹
裁判官 尾島 明
裁判官 宮川美津子
裁判官 石兼 公博
裁判官 平木 正洋
裁判官 中村 愼
裁判官 高須 順一
裁判官 沖野 眞已

当 事 者 目 録

上 告 人 国
同代表者法務大臣 平口 洋
同 指 定 代 理 人 坂本 三郎
藤澤 裕介
村田 一広
青野 卓也
辻山 千絵
遠藤 泰祐
三浦 忠行
松山 明子
竹内 雅也
望月 雄太
横山 真通
今尾 貴子
辻 守
菊池 亮輔
田矢 広樹
大割 高志
鈴木 團
小倉 隆久
高橋 一光
秋山 真吾
ほか

被 上 告 人 X

同訴訟代理人弁護士 内河 恵一
熊田 均
稲垣 高志
篠田 達也
山下 陽子
熊田憲一郎
同訴訟復代理人弁護士 熊田登与子
木下 貴子
國光 健宏

継 続

日本産業規格

令和8年3月23日に下記の日本産業規格を制定並びに改正及び廃止したので、産業標準化法（昭和24年法律第185号）第19条の規定に基づき公示する。

令和8年3月23日

経済産業大臣 赤澤 亮正

記

制定された日本産業規格

（日本産業標準調査会審議）

プラズマ表面改質処理装置の性能試験方法—プラスチックフィルムの改質度連続測定による評価方法	B 9948
自動車部品—電気・電子機器の環境条件及び試験法—第2部：電気負荷	D 1626—2
レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析法及び誘導結合プラズマ発光分光分析法	K 0139
加硫ゴム—加熱条件下で揮発する硫黄化合物の定量法—第1部：硫黄	K 6242—1
加硫ゴム—加熱条件下で揮発する硫黄化合物の定量法—第2部：硫黄化合物	K 6242—2
コンベヤゴムベルト—引裂強さの測定方法（布層コンベヤゴムベルト）	K 6377—14
革試験方法—物理試験—第13部：吸湿度の測定	K 6557—13
革試験方法—化学試験—第10—3部：6価クロム含有量の測定—加熱エージング	K 6558—10—3
縫製仕様書用語	L 0123
温室効果ガス—製品のカーボンフットプリント—定量化のための要求事項及び指針	Q 14067
家庭用木質バイオマス燃料燃焼機器の試験方法	S 3051
金属材料の軸力制御疲労試験方法	Z 2289

改正された日本産業規格

（日本産業標準調査会審議）

再生骨材コンクリートL	A 5023
レディーミクストコンクリート	A 5308
製品の幾何特性仕様（GPS）—寸法測定器—マイクロメータ	B 7502
内燃機関—小径ピストンリング—第16部：コイルスプリング付き鋳鉄製薄幅オイルコントロールリング	B 8032—16
ディーゼル機関—燃料噴射ポンプの取付寸法—第4部：端面フランジ取付式高圧サプライポンプのフランジ	D 3603—4
直噴ガソリン機関—高圧燃料配管—第2部：配管アセンブリ	D 3610—2
幼児用自転車	D 9302
工業用水・工場排水中のポリクロロビフェニル（PCB）試験方法	K 0093
工業用水・工場排水の試料採取方法	K 0094
工業用水腐食性試験方法	K 0100
高速液体クロマトグラフィー通則	K 0124
用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法	K 0125
用水・排水中の農薬試験方法	K 0128
排ガス中の水銀分析方法	K 0222
用水・排水中の全細菌試験方法	K 0350—40—10
工業用水中の硫酸塩還元菌試験方法	K 0350—60—10

工業用水中のスフェロチルス試験方法	K0350—70—10	メチルチモールブルー（試薬）	K9552
工業用水中の鉄細菌試験方法	K0350—80—10	セメントの物理試験方法	R5201
工業用水中の硫黄細菌試験方法	K0350—90—10	セメントの水和熱測定方法（溶解熱方法）	R5203
工業用水・工場排水中のビスフェノールA試験方法	K0450—10—10	ポルトランドセメント	R5210
工業用水・工場排水中のアルキルフェノール類試験方法	K0450—20—10	高炉セメント	R5211
工業用水・工場排水中のフタル酸エステル類試験方法	K0450—30—10	シリカセメント	R5212
用水・排水中のアジピン酸ビス（2－エチルヘキシル）試験方法	K0450—40—10	フライアッシュセメント	R5213
用水・排水中のベンゾフェノン試験方法	K0450—50—10	研磨用ファイバーディスク	R6255
工業用水・工場排水中の4－ノニルフェノールの異性体別試験方法	K0450—60—10	乗車用ヘルメット	T8133
超純水中の細菌数試験方法	K0550	自転車用ヘルメット	T8134
超純水中の有機体炭素（TOC）試験方法	K0551	義足足部・足継手	T9212
超純水の電気伝導率試験方法	K0552	義足ひざ（膝）部	T9213
超純水中の金属元素試験方法	K0553	金属製下肢装具用足継手	T9214
超純水中のシリカ試験方法	K0555	金属製下肢装具用ひざ（膝）継手	T9216
超純水中の陰イオン試験方法	K0556	能動フック	T9217
用水・排水の試験に用いる水	K0557	能動ハンド	T9218
超純水中のほう素試験方法	K0558	能動ひじ（肘）ブロック継手	T9219
軽油	K2204	能動ひじ（肘）ヒンジ継手	T9220
重油	K2205	手継手	T9222
火薬類危険区分判定試験方法—第1部：試験シリーズ5	K4828—1	義用手装飾ハンド	T9224
火薬類危険区分判定試験方法—第2部：試験シリーズ6	K4828—2	ロボティクス—サービスロボットが提供するアプリケーションサービス—安全	Y1001
火薬類危険区分判定試験方法—第3部：試験シリーズ7	K4828—3	マネジメントシステム要求事項	
火薬類危険区分判定試験方法—第4部：試験シリーズ8	K4828—4	ガス吸着による粉体（固体）の比表面積測定方法	Z8830
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—熱老化特性の求め方	K6257	粒子径分布測定方法—電気的検知帯法	Z8832
パッキン及びガスケット用の加硫ゴム材料—性能区分	K6380	災害種別避難誘導標識システム	Z9098
軟質発泡材料—物理特性—第4部：圧縮残留ひずみ及び繰返し圧縮残留ひずみの求め方	K6400—4	（内容省略）	
革試験方法—化学試験—第10—1部：6価クロム含有量の測定—比色法	K6558—10—1	備考 内容は、日本産業標準調査会ホームページ（ https://www.jisc.go.jp ）において閲覧に供する。また、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課、各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局経済産業部においても閲覧に供する。	
革試験方法—化学試験—第10—2部：6価クロム含有量の測定—クロマトグラフ法	K6558—10—2	廃止された日本産業規格	
プラスチック—液状、乳濁状又は分散状の樹脂—第1部：単一円筒形回転粘度計による見掛け粘度の測定方法	K7117—1	（日本産業標準調査会審議）	
ジクロロメタン（試薬）	K8161	真空配管継手の取付け寸法	B2293
過マンガン酸カリウム（試薬）	K8247	産業オートメーションシステム及びその統合—パーツライブラリー第42部：記述方法論：部品ファミリの構造化方法	B3800—42
ぎ酸ナトリウム（試薬）	K8267	用水・排水中の一般細菌試験方法	K0350—10—10
ステアリン酸（試薬）	K8585	用水・排水中の大腸菌群試験方法	K0350—20—10
メルカプト酢酸（試薬）	K8630	用水・排水中の従属栄養細菌試験方法	K0350—30—10
デキストリン（試薬）	K8646	工業用水・工場排水中のレジオネラ試験方法	K0350—50—10
乳酸（試薬）	K8726	革の吸湿度試験方法	K6544
パルミチン酸（試薬）	K8756	干渉計形精密可燃性ガス検定器	M7602
プロモクレゾールグリーン（試薬）	K8840	スキーゴーグル	S7027
無水酢酸（試薬）	K8886	有害紫外放射の測定方法	Z8812
りん酸水素二ナトリウム（試薬）	K9020	津波避難誘導標識システム	Z9097
L—アラニン（試薬）	K9101		